

Informe anual 2022

UDH
OBSERVATORIO
UNIVERSITARIO
DE DERECHOS HUMANOS

El estado de los Derechos
Humanos en El Salvador

Publicaciones de proyección social de la UCA

Informe anual 2022

**Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas, (UCA)**

Coordinador del OUDH
Jorge Rodríguez

Investigadores
Hugo Rivas
Jacqueline Cruz
Lucy Velásquez
Natalia Ponce Rubio

Revisión
Francisco Díaz Rodríguez

Encargada de archivo
Enriqueta Zelaya

Diseño de Portada
Nuvia Estrada

**Vicerrectoría de Proyección Social
Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Apartado Postal 01-575
San Salvador, El Salvador, Centroamérica
Teléfono y Fax: (503) 2210-6600**

Publicaciones de Proyección Social de la UCA
Edición abril 2023



Esta obra está bajo una licencia internacional
Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0.

Contenido

Siglas	3
Presentación	5
Introducción.....	6
1. Derecho a la vida	13
1.1. Uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados	13
1.2 Uso desproporcionado de la fuerza letal.....	19
1.3 Muertes violentas (homicidios).....	24
1.4 Muertes violentas de mujeres y feminicidios.....	34
2. Derecho a la Libertad Personal	36
2.1 Casos de vulneraciones contra la libertad personal: Desapariciones	36
2.2 Detenciones Arbitrarias.....	51
2.3 Situación en bartolinas policiales	63
2.4 Situación en centros penales	64
3. Derecho a la integridad personal.....	78
3.1 Abusos de poder por miembros de fuerzas estatales	78
3.2 Desplazamiento forzado	98
3.3 Violencia sexual	117
4. Derecho de acceso a la justicia.....	134
4.1. Régimen de Excepción y acceso a la justicia	134
4.2 Justicia Constitucional.....	137
4.3 Acceso a la justicia y poblaciones en condición de vulnerabilidad.....	150
4.4 Medidas del Régimen de Excepción dirigidas a la niñez y adolescencia.....	163
5. Derecho a la reparación integral de las víctimas.....	169
5.1. Reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos del Régimen de Excepción	169
5.2 Reparación a víctimas del conflicto armado.....	171
6. Derecho a la libertad de expresión.....	182
6.1 Acceso a medios de comunicación e información a través de tecnología	182
6.2 Afectaciones a la libertad de prensa y ataques a periodistas	187
6.4 Acceso a la Información pública e información reservada durante 2022	190

Análisis global	191
Recomendaciones.....	198
Anexos	201

Siglas

APES: Asociación de Periodistas de El Salvador

CAT: Comité contra la Tortura

CECOT: Centro de Confinamiento del Terrorismo

CEMUJER: Instituto de Estudios de la Mujer "Norma Virginia Guirola"

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos

CODEFAM: Comité de Familiares Víctimas de Violación a los Derechos Humanos
"Marianella García Villas"

CONABUSQUEDA: Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas
Desaparecidas en el contexto del conflicto armado en El Salvador

CSJ: Corte Suprema de Justicia

DAV: Dirección de Atención a Víctimas

DGCP: Dirección General de Centros Penales

DIGESTYC: Dirección General de Estadísticas y Censos

DOM: Dirección Nacional de Obras Municipales

FESPAD: Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho

FGR: Fiscalía General de la República

FISDL: Fondo de Inversión para el Desarrollo Local

Idhuca: Instituto de Derechos Humanos de la UCA

IGSP: Inspectoría General de Seguridad Pública

IML: Instituto de Medicina Legal

IAIP: Instituto de Acceso a la Información Pública

INABVE: Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes

LAIP: Ley de Acceso a la Información Pública

LEIV: Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres

LGBT: Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero

LILIC: Limitación Ilegal a la Libertad de Circulación

MINDEL: Ministerio de Desarrollo Local

MJSP: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública

MOVIR: Movimiento de Víctimas del Régimen

MPT: Movimiento de Trabajadores de la Policía

NNA: Niños, niñas y Adolescentes

ODACCI: Oficina de Atención Ciudadana de Control Interno

ONG: Organización No Gubernamental

ORMUSA: Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz

OU DH: Observatorio Universitario de Derechos Humanos

PAU: Protocolo de Acción Urgente

PDDH: Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

PNC: Policía Nacional Civil

PPL: Personas Privadas de Libertad

RE: Régimen de Excepción

SSPAS: Servicio Social Pasionista

UAIP: Unidad de Acceso a la Información Pública

UCA: Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”

Presentación

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) presenta el **Informe Anual 2022: El estado de los Derechos Humanos en El Salvador**. Este es el cuarto informe de esta naturaleza, a través del cual se busca aportar información y análisis basados en una metodología mixta, es decir, combinando elementos cuantitativos y cualitativos.

Para esta ocasión, el informe desarrolla seis derechos humanos de forma prioritaria, estos son: el derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad física y psíquica, al acceso a la justicia, a la reparación integral de las víctimas y el derecho a la libertad de expresión. Este último derecho se suma al listado de prioridades temáticas del Observatorio, entre otras razones, en vista de su avanzado deterioro en los últimos años.

El año 2022 puede caracterizarse como un periodo especial debido a la implementación de un Régimen de Excepción (RE) que se ha traducido en retrocesos importantes en materia de derechos humanos relacionados con las actuaciones estatales en materia de letalidad policial, el abuso de la fuerza en el procedimiento de captura, negligencia para garantizar los derechos de la población privada de libertad, el abuso de la detención por parte de las instituciones de seguridad, fallos sistemáticos en el acceso a la justicia, nula respuesta estatal en materia de reparación a las víctimas, falta de acceso a la información pública, entre otros tema.

Por otro lado, también se ofrece información sobre otros tipos de violencia generada por actores no estatales, como la desaparición de personas, la violencia sexual, el desplazamiento forzado interno y la violencia homicida.

Este informe documenta, registra y analiza dichas actuaciones poniendo a disposición información alternativa desde una perspectiva crítica y aplicando un enfoque de derechos, es decir, reconociendo a la persona como sujeto de derechos y al Estado como ente obligado a respetarlos y garantizarlos, en un contexto de opacidad, nula transparencia gubernamental y rendición de cuentas.

Introducción

En junio del 2019, la entonces nueva administración del Gobierno de Nayib Bukele dio inicio a una nueva política de seguridad pública llamada “Plan de Control Territorial” (PCT). La estrategia del Ejecutivo inició con una primera fase consistente en el despliegue policial y militar en territorios controladas por estructuras del crimen organizado, principalmente las pandillas. La fase dos del PCT tenía por objetivo la generación de mejores condiciones para los jóvenes en las comunidades. La tercera fase consistió en la modernización de las fuerzas de seguridad a través de mejor equipamiento. La fase cuatro buscaba ampliar la participación de la Fuerza Armada en las tareas de seguridad pública para la recuperación de los territorios¹. Finalmente, la fase cinco consistió en la implementación de “cercos” en zonas específicas donde las autoridades identifican la presencia de grupos del crimen organizado. El primero de ellos se llevó a cabo en Soyapango con alrededor de 10,000 agentes estatales, mayoritariamente militares, quienes realizan registros a las personas que salen e ingresan a dicho territorio².

Durante la implementación del Plan también se ha venido registrando la disminución de algunos índices delictivos, principalmente el de homicidios, una tendencia que ya se

¹ Presidencia de El Salvador, “En el tiempo que lleva el Gobierno del Presidente Nayib Bukele el Plan Control Territorial es la mejor defensa del pueblo ante la agresión de las pandillas”, 24 de noviembre del 2022. <https://www.presidencia.gob.sv/en-el-tiempo-que-lleva-el-gobierno-del-presidente-nayib-bukele-el-plan-control-territorial-es-la-mejor-defensa-del-pueblo-ante-la-agresion-de-las-pandillas/#:~:text=El%20Plan%20Control%20Territorial%20fue,cuales%20cinco%20han%20sido%20lanzadas>.

² Presidencia de El Salvador, “Presidente Nayib Bukele anuncia que la fase 5 del Plan Control Territorial inicia en el municipio de Soyapango”, 3 de diciembre del 2022, <https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-anuncia-que-la-fase-5-del-plan-control-territorial-inicia-en-el-municipio-de-soyapango/>

registraba desde 2017, pero que se aceleró con la implementación del PCT³. Esta tendencia más o menos sistemática tuvo ciertos comportamientos atípicos conocidos como “repuntes de homicidios”. Por ejemplo, entre el 24 y 28 de abril del 2020, El Salvador contabilizó 85 homicidios en cinco días, 17 cada día, un año que promedió 3.7 homicidios diarios⁴.

En 2021, se registraron 10 días con números superiores al promedio diario, tres de estos fueron consecutivos, entre el 9 y 11 de noviembre, cuando ocurrieron 48 homicidios en tres días, lo cual promedió 16 homicidios diarios, un año con un registro de 3.3 homicidios diarios⁵.

El último de estos repuntes fue entre el 25 y el 27 de marzo, cuando se registraron 87 homicidios en tres días, promediando 29 víctimas diarias, los números más altos de la historia reciente en El Salvador⁶. Investigaciones periodísticas han documentado y evidenciado que este tipo de eventos han estado asociados a negociaciones y presiones entre las estructuras del crimen organizado y el Gobierno⁷.

El Departamento de Justicia del Gobierno de los Estados Unidos también ha documentado las negociaciones entre las principales pandillas de El Salvador y el Gobierno de Nayib Bukele. Estas negociaciones incluían beneficios carcelarios para los líderes pandilleros a cambio de la reducción en el número de homicidios, lo cual beneficiaría políticamente al presidente⁸.

³ OUDH. Informe anual 2021. El Estado de los derechos humanos en El Salvador. Pp. 30-31. https://drive.google.com/file/d/1pPKP5D6s_BZv2FYUKAd-R6q-P5ssXJz6/view

⁴ OUDH. Informe anual 2020. El Estado de los derechos humanos en El Salvador. Pág. 46. <https://drive.google.com/file/d/1FsHnmsSHovWNdiXU0GCtGPBm6ZZqXPDD/view>

⁵ OUDH. Informe anual 2021. *Idídem*, pág. 28.

⁶ OUDH. Primer informe sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción en El Salvador, 2022. pág. 13. https://drive.google.com/file/d/1NPiOfa1q_cxG6Y9k5O_UN-slri2ueWSI/view

⁷ Carlos Martínez, Gabriela Cáceres y Óscar Martínez (23/07/2021). Gobierno de Bukele negoció con las tres pandillas e intentó esconder la evidencia. https://elfaro.net/es/202108/el_salvador/25668/Gobierno-de-Bukele-negoci%C3%B3-con-las-tres-pandillas-e-intent%C3%B3-esconder-la-evidencia.htm

⁸ Acusación del Departamento de Justicia de EE.UU vs. Vladimir Antonio Arevalo-Chavez *et. al.*, Corte del Distrito Este de Nueva York – División Criminal. <https://www.justice.gov/usao-edny/press-release/file/1569726/download>

El repunte de homicidios de marzo generó una respuesta estatal marcada por el carácter represivo. El presidente Bukele declaró “la guerra a las pandillas” consistente, en resumen, en implantar el Régimen de Excepción e introducir reformas en (i) Código Penal (ii) Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (iii) Código Procesal Penal (iv) Ley Especial contra Actos de Terrorismo (v) Ley Penal Juvenil (vi) Ley Especial Contra el Delito de Extorsión. Este conjunto de reformas, dislocó tanto la dosimetría punitiva penal como las normas del proceso penal preexistentes, transformando su naturaleza original garantistas en puramente punitivas. Esto se verá a lo largo del Informe, más, por su importancia, es oportuno reseñar aquí el Régimen de excepción (RE).

El Régimen de Excepción

El Régimen de Excepción (Art. 29 Cn.) es un medio de control estatal extraordinario y excepcional cuya implantación está confiada en El Salvador a la Asamblea Legislativa (Art. 131, atribución 27º Cn). En virtud de él, según el mismo Art. 29, pueden suspenderse las garantías constitucionales siguientes: (i) libertad de tránsito, de elección de domicilio y garantía de no expatriación (Art. 5); (ii) libertad de expresar y difundir libremente el pensamiento (Art. 6 inc. 1); (iii) libertad de asociación y reunión (Art. 7 inc.1); (iv) en caso de detención, derecho a ser informado de sus derechos y del motivo de la detención y de asistencia inmediata de un defensor (Art. 12 inc. 2); y (v) la extensión del plazo ordinario de detención administrativa, 72 horas, que puede ser prolongado hasta un máximo de 15 días.

El 27 de marzo del 2022, el gabinete de seguridad del Órgano Ejecutivo solicitó a la Asamblea Legislativa la autorización para establecer un Régimen de Excepción, Art. 29 Cn, el cual fue aprobado con dispensa de trámite el mismo día⁹. Según el decreto legislativo, el régimen era necesario debido a las “graves perturbaciones al orden público por grupos delincuenciales que atentan contra la vida, la paz y la seguridad de la población salvadoreña”, y también para “facilitar herramientas y mecanismos jurídicos” al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), a la Policía Nacional Civil (PNC) y

⁹ Decreto Legislativo No. 333 de 27/03/2022, D. O. No 62 Tomo 434 de 22/03/2022.

a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) con el fin de “restablecer el orden y la seguridad ciudadana y el control territorial”¹⁰.

La medida suspendió los derechos a la libre asociación y la reunión pacífica (Art. 7 inc. 1º. Cn); a que una persona sea informada sobre los motivos de su detención y a la asistencia de un abogado defensor (Art. 12 inc. 2º. Cn); a que las detenciones administrativas no sobrepasen las 72 horas sin una audiencia judicial (Art. 13 inc. 2º. Cn); y a que las telecomunicaciones no sean intervenidas sin una orden judicial previa¹¹ (Art. 24 Cn.). Posterior a su aprobación en marzo de 2022, el Órgano Legislativo aprobó 9 prórrogas al RE más durante el mismo año: el 24 de abril¹²; el 25 de mayo¹³; el 21 de junio¹⁴; el 19 de julio¹⁵; el 16 de agosto¹⁶; el 14 de septiembre¹⁷; el 14 de octubre¹⁸; el 15 de noviembre¹⁹; y el 14 de diciembre²⁰.

En primer lugar, debe anotarse que el límite del plazo de la detención administrativa ha sido particularmente despreciado. La norma de actuación del Estado ha sido que el detenido permanezca privado de libertad, sin información alguna, tres, cuatro o varios meses más, sin posibilidad de comunicación ni aún con sus familiares, sometido a malos tratos, degradantes, privado parcialmente de alimentación e incluso con frecuencia a

¹⁰ República de El Salvador (27/03/2022) Decreto No. 333.- Régimen de Excepción. Órgano Legislativo. Diario Oficial, Tomo 434 (#62). Imprenta Nacional de El Salvador. San Salvador, El Salvador. Pág 3

¹¹ Ibid, Pág. 4.

¹²	Asamblea	Legislativa	[@AsambleaSV]	(24/04/2022)	Recuperado	de:
	https://twitter.com/AsambleaSV/status/1518417020223635456					
¹³	Asamblea	Legislativa	(25/05/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 57.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=7AhcDMBREn8					
¹⁴	Asamblea	Legislativa	(21/06/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 60.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=r2xfpfebmwb					
¹⁵	Asamblea	Legislativa	(19/07/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 65.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=Pky2BRqhl8o					
¹⁶	Asamblea	Legislativa	(16/08/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 68.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=7ctEpSdJE0E&t=11115s					
¹⁷	Asamblea	Legislativa	(14/09/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 72.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=hTqKDthWV5A					
¹⁸	Asamblea	Legislativa	(14/10/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 77.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=kyXbIDV0H5s					
¹⁹	Asamblea	Legislativa	(15/11/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 82.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=wI8bmSBWomM					
²⁰	Asamblea	Legislativa	(14/12/2022) #EnVivo	Sesión Plenaria	Nº 86.	Recuperado de:
	https://www.youtube.com/watch?v=vqEsNoQR0oQ					

tortura. En casos extremos algunos detenidos han muerto y han sido inhumados sin informar a los familiares, quienes solo después de exhaustivas búsquedas y averiguaciones, han logrado recuperar los cadáveres en fosas comunes de cementerios municipales.

Por otro lado, la inviolabilidad de la morada no está incluido entre los derechos que pueden suspenderse en el RE. Sin embargo, ha sido norma de actuación de las autoridades violarlo impunemente con uso de violencia.

El régimen implantado contradice jurisprudencia constitucional expresa según la cual un incremento de hechos delictivos, como fue lo ocurrido en los días 25, 26 y 27 de marzo del 2022, no constituye causa justificante para decretar Régimen de Excepción. Finalmente, no existe razón jurídica, lógica, ni fáctica alguna que justifique la prolongación -ya por doce meses- de un régimen que altera sustancialmente el orden constitucional y que, por eso mismo, se define como RE, definición confirmada por el Art. 30 Cn., cuando establece que el régimen “no excederá de treinta días”, y que podrá prolongarse “si continúan las circunstancias que lo motivaron” y el Art. 31 que agrega “Cuando desaparezcan las circunstancias que lo motivaron”... “deberá restablecerse tales garantías”.

Hasta enero del 2023, es decir, después de 10 meses de RE, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, informaba que la cantidad de personas detenidas ascendía a 62,975²¹. El titular también hizo mención de que se habían incautado 2,799 vehículos, 15,038 teléfonos celulares, y \$1.6 millones en efectivo²². Villatoro hizo alusión a que todo fue un resultado del “firme liderazgo” del presidente Bukele y de tener las “herramientas legales” para garantizar la administración de la justicia²³.

Sin embargo, desde el inicio de la implementación del Régimen de Excepción se han denunciado los abusos de parte de las instituciones de seguridad pública. El 10 de diciembre, por ejemplo, la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos,

²¹ Villatoro, G. [@Vi11atoro] (30/01/2023) Recuperado de: <https://twitter.com/Vi11atoro/status/1620242935483858944>

²² Ibid.

²³ Ibid.

Raquel Caballero de Guevara, manifestó que tenía “274 expedientes” que recogían más de 4,000 denuncias de violaciones a derechos humanos durante el RE²⁴. Asimismo, aseguró que había acordado la creación de una “mesa técnica interinstitucional” con la PNC para revisar las capturas en flagrancia²⁵. La procuradora agregó en sus declaraciones que también sostendría reuniones con el ministro de Justicia y Seguridad Pública; el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza; el fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; y que tenía un plan de verificación listo²⁶.

Por otro lado, organizaciones nacionales de derechos humanos han denunciado múltiples patrones de abusos por parte del Estado que incluyen detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, muertes bajo custodia de Estado, sin investigación, abusos contra población privada de libertad, falta de garantías para el acceso a la justicia, entre muchos otros. Durante el 2022, siete organizaciones de derechos humanos, entre ellas, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), documentaron más de 4,500 casos de abusos durante la implementación del Régimen de Excepción²⁷.

Organizaciones internacionales también confirman el patrón de vulneraciones generada por el Estado. El 27 de enero de 2023, la directora de Human Rights Watch (HRW), Taraciuk Broner, anunció que la organización había tenido acceso a una base de datos que les permitió corroborar “graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción”²⁸. La base de datos detalla “los nombres, las edades y el género” de las personas detenidas²⁹. La organización hizo una comparativa de “casos documentados” con la información provista por la base, consiguiendo al menos 300

²⁴ Revista Gato Encerrado [@GatoEncerradoSV] (10/12/2022) Recuperado de: <https://mobile.twitter.com/GatoEncerradoSV/status/1601688686323970048>

²⁵ Ibid.

²⁶ Revista Gato Encerrado [@GatoEncerradoSV] (10/12/2022) Recuperado de: <https://mobile.twitter.com/GatoEncerradoSV/status/1601688914175361024>

²⁷ DW (09/02/2023), “El Salvador lleva más de 4.500 denuncias en el régimen de excepción”, <https://www.dw.com/es/el-salvador-lleva-m%C3%A1s-de-4500-denuncias-en-el-r%C3%A9gimen-de-excepci%C3%B3n/a-64650209>

²⁸ Taraciuk, T. [@TamaraTaraciuk] (27/01/2023) Recuperado de: <https://twitter.com/TamaraTaraciuk/status/1618953040396173312>

²⁹ HRW (27/01/2023) El Salvador: Leaked Database Points to Large-Scale Abuses. *Human Rights Watch News*. Recuperado de: <https://www.hrw.org/news/2023/01/27/el-salvador-leaked-database-points-large-scale-abuses>

coincidencias³⁰. Según la información provista, desde finales de marzo y agosto del año pasado, entre las personas detenidas había 1,082 menores de edad y 164 mujeres³¹. También los datos reflejan el fallecimiento de 32 personas bajo custodia del Estado³².

En este contexto, el presente Informe anual proporciona una recopilación de información y datos que ayudan a documentar y evidenciar la gravedad de los abusos estatales. Para lograr este objetivo se aplicó una metodología mixta que incluye el análisis de elementos cuantitativos, a partir de datos de instituciones públicas, y un abordaje cualitativo, a partir de otras fuentes. Ahora bien, durante el 2022 el acceso a la información pública ha sufrido importantes retrocesos sobre todo en temas relacionados a seguridad pública y derechos humanos.

La dislocación del orden legal y constitucional, sumado a la manifiesta política de limitación a la información por parte de las instituciones del Estado ha dificultado enormemente la construcción de este Informe.

Temas importantes como la violencia homicida y feminicida son objeto de ocultamiento y manipulación; instituciones como la FGR, que anteriormente gozaba de buenas prácticas en acceso a la información pública, ahora niega información sobre el número de víctimas y de imputados en diferentes tipos de violencia. Sin embargo, la opacidad que se procura desde las instancias estatales, no ha logrado esconder el patrón de abusos que ha caracterizado el accionar estatal durante el presente año.

En cada uno de los derechos se desarrollan una serie de temáticas específicas que fueron seleccionadas por ser ámbitos de especial interés, ya sea porque presentan elevados índices de victimización o porque están relacionadas a las obligaciones estatales de respeto y garantía. Sin embargo, se reconoce que los derechos humanos están interrelacionados y tienen un carácter interdependiente. Así, muchas de las temáticas que se abordan no solo afectan un derecho, por ejemplo, la situación de las personas privadas de libertad se aborda en el derecho a la libertad; sin embargo, la situación de hacinamiento afecta a un conjunto amplio de derecho humanos de los

³⁰ Ibid.

³¹ Ibid.

³² Ibid.

afectados, incluyen derecho a la salud, a la vida, a la integridad física y psicológica, entre otros.

A continuación, se presenta el análisis de la situación de los derechos priorizados por el OUDH, con el propósito de ofrecer insumos que motiven una reflexión amplia que conlleve a la solución integral de estos graves problemas.

1. Derecho a la vida

1.1. Uso de la fuerza letal en enfrentamientos armados

El uso de la fuerza letal es una facultad legal otorgada a la Policía Nacional Civil cuando la vida de los agentes policiales o la de terceros corre peligro frente a una amenaza de igual magnitud. El uso de esta fuerza debe enmarcarse dentro de los principios de legalidad, proporcionalidad, necesidad y mínimo daño, tal como lo establece el Marco conceptual para el uso de la fuerza y el empleo de armas letales de la PNC³³.

Desde el 2019, el OUDH ha desarrollado un seguimiento y medición de algunos índices de letalidad policial con el objetivo de evaluar el respeto al derecho a la vida por parte de los agentes de seguridad pública en el desempeño de sus funciones. Los tres indicadores a los que se les da seguimiento son:

³³ Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Policía Nacional Civil. *Marco conceptual para el Uso de la Fuerza y el empleo de armas letales en la Policía Nacional Civil de El Salvador*. (2017), 7.

Tabla 1: Indicadores sobre letalidad policial monitoreados por el OUDH

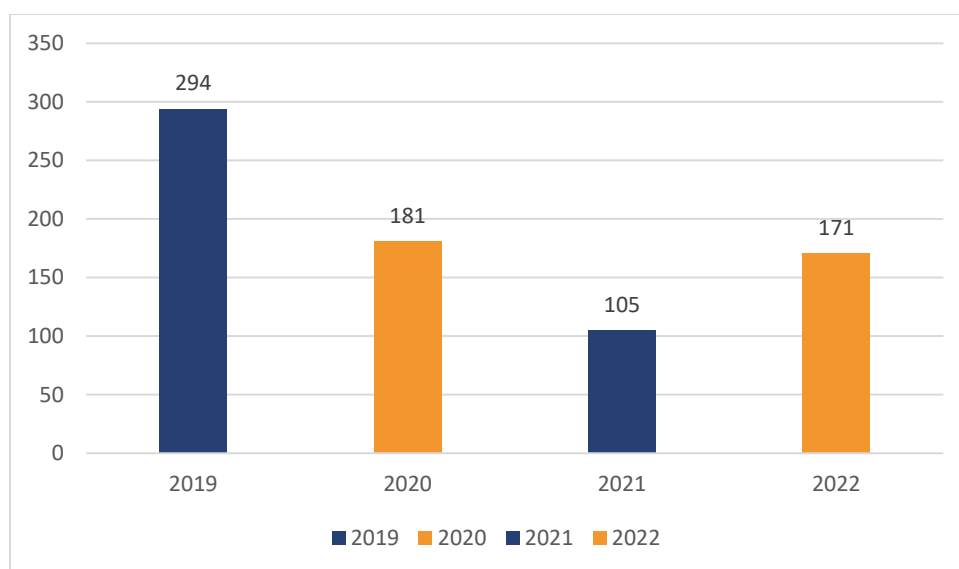
Nº	INDICADOR	FÓRMULA	MEDICIÓN IDEAL ³⁴
1.	Índice de letalidad	$X = \frac{\text{Número de particulares fallecidos}}{\text{número de particulares lesionados en enfrentamientos armados}}$	Menor a 1
2.	Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas	$X = \frac{\text{Número de personas fallecidas en enfrentamientos armados}}{\text{número total de personas víctimas de muertes violentas}}$	Menor al 5%
3.	Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos	$X = \frac{\text{Particulares fallecidos en enfrentamientos armados}}{\text{agentes de seguridad fallecidos en enfrentamientos armados}}$	Menor a 10

Año con año los tres indicadores han reflejado un patrón de uso abusivo de la fuerza letal, puesto que han dado mediciones que superan el límite de lo considerado como aceptable. El 2022 no ha sido la excepción. A pesar de la implementación del RE y de la negativa de las instituciones a dar información completa, detallada y fidedigna sobre muertes violentas, incluidas las ocurridas en contexto de enfrentamiento armado, los datos obtenidos demuestran una tendencia que apuntan a la continuación de los abusos policiales.

³⁴ Carlos Silva, Ignacio Cano et al., Monitor del uso de la fuerza letal en América Latina: un estudio comparativo de Brasil, Colombia, El Salvador, México y Venezuela (2019); pág. 12. Revista Nexos. Índice de letalidad: indicadores sobre el uso de la fuerza letal y necesidades de transparencia. Disponible en: <https://seguridad.nexos.com.mx/?p=116>
El Faro (3/10/2016). “Los datos apuntan a la presencia de ejecuciones sumarias” https://elfaro.net/es/201610/el_salvador/19300/%E2%80%9CLos-datos-apuntan-a-la-presencia-de-ejecuciones-sumarias%E2%80%9D.htm

Durante 2022, la Policía Nacional Civil registró un total de 171 enfrentamientos armados³⁵, un 62.9% más que el 2021, cuando se registraron 105. Este dato promedia un enfrentamiento cada dos días y se acerca a la frecuencia del año 2020.

Gráfico 1: Número de enfrentamientos armados reportados por la PNC



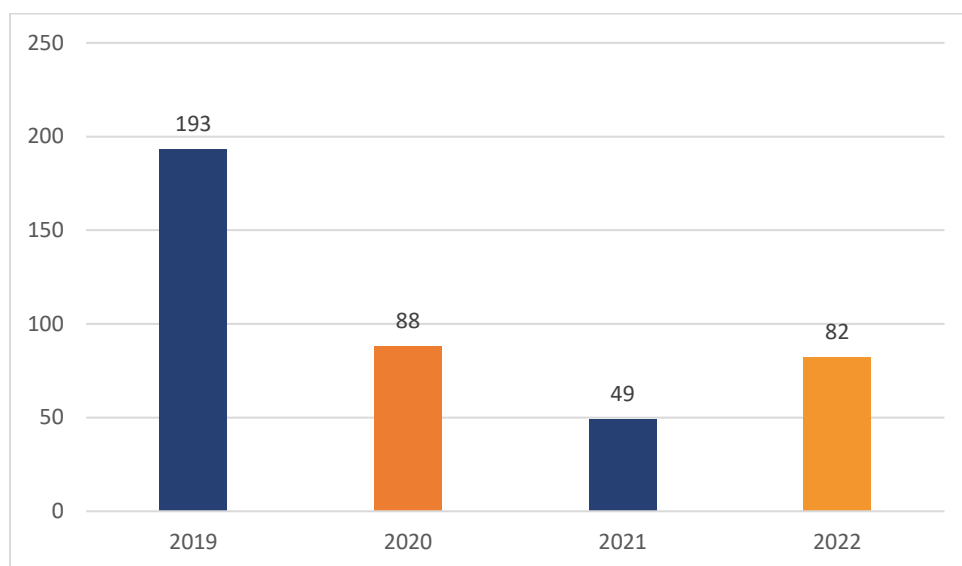
Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC.

Durante el 2022, se registraron 82 personas particulares fallecidas en enfrentamientos armados, catalogadas por las autoridades como pandilleros³⁶. Esto representa un aumento del 67.3% respecto del 2021, cuando la institución reportó 49 personas fallecidas en las mismas condiciones. De nuevo, el número, es muy similar al de 2020, cuando la PNC reconoció 88 particulares muertos en dichos enfrentamientos. Es necesario aclarar que para el año 2022, este dato ha sido resultado de un proceso de monitoreo y registro de las redes sociales de la PNC, ya que fue negado a través de los canales de solicitudes de acceso a la información pública,

³⁵ La institución policial proporcionó información sobre el número de enfrentamientos, número de personas lesionadas en dichos eventos, pero negó la información sobre las personas fallecidas en los mismos.

³⁶ Este dato fue resultado del monitoreo, registro y sistematización de las publicaciones que hace la PNC en su cuenta institucional de Twitter, donde se informa sobre las muertes violentas ocurridas durante el día..

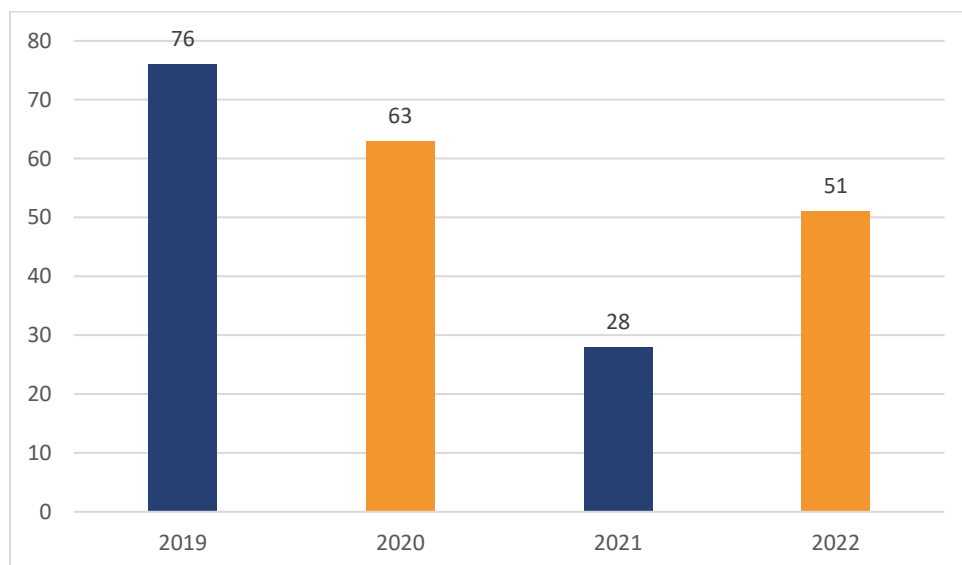
Gráfico 2: Número de personas fallecidas en enfrentamientos armados



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC y monitoreo de redes sociales.

La PNC también registró un total de 51 personas particulares lesionadas en enfrentamientos armados, lo que representa un 82% de aumento respecto del 2021, cuando se registraron 28. Cabe destacar que al sumar las personas particulares fallecidas y las lesionadas en enfrentamientos armados, suman un total de 133 personas afectadas directamente por el Estado a través del uso de la fuerza letal.

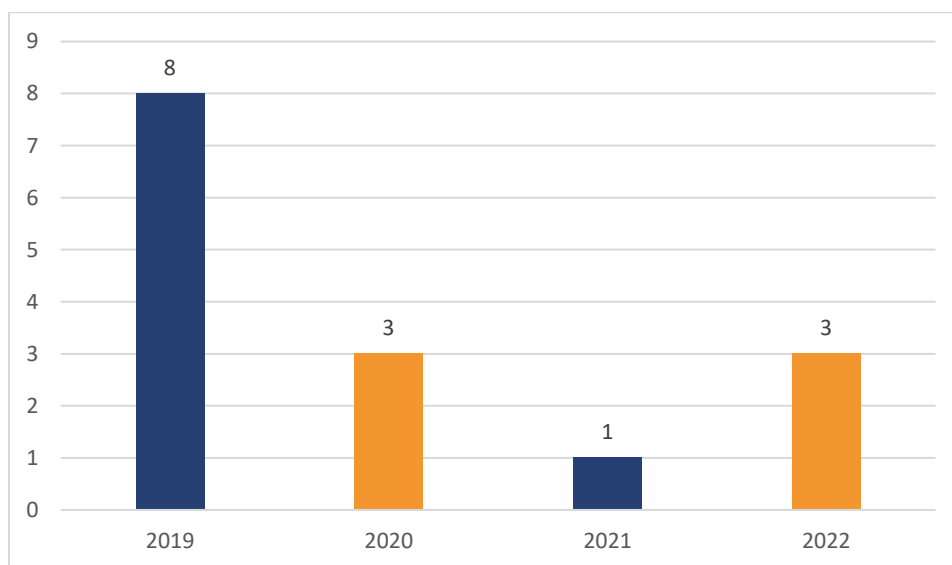
Gráfico 3: Número de personas lesionadas en enfrentamientos armados



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC.

En cuanto al número de agentes de seguridad pública fallecidos en contextos de enfrentamientos, tampoco se obtuvo acceso a la información por parte de la PNC, sin embargo, a través del monitoreo de medios de comunicación se identificó la muerte de tres agentes policiales en Santa Ana, en un mismo hecho³⁷.

Gráfico 4: Número de policías fallecidos en enfrentamientos armados



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC.

Ciertamente, no es posible determinar el carácter legal o legítimo de cada actuación individual únicamente a través del análisis estadístico. Sin embargo, la medición que se hará a continuación apunta a la existencia de patrones de uso abusivo de la fuerza letal, lo que obliga a desarrollar investigaciones exhaustivas e independientes de cada uno de los casos, sobre todo donde ha habido muertes.

Un caso que refleja el nivel de uso excesivo de la fuerza letal se produjo el 10 de noviembre, cuando la PNC informó que agentes policiales fueron atacados con un arma

³⁷ El Diario de Hoy. “Inspector y dos agentes de la PNC mueren en ataque de pandilleros en Santa Ana”, El Diario de Hoy, 28 de junio de 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mueren-subinspector-dos-policias-pnc-tiroteo-p/972076/2022/>

blanca, a lo cual respondieron con fuerza letal, resultando el presunto atacante fallecido. A continuación, la publicación:

“Finalizamos el jueves 10 de noviembre con 0 homicidios en el país. En San Antonio del Mosco, San Miguel, un criminal murió tras atacar con un machete a nuestros policías.”³⁸

Según los principios de proporcionalidad y mínimo daño, el accionar policial debería ir orientado a la neutralización de la amenaza. Dado que los agentes de la PNC estaban mejor equipados que su agresor, bien podrían haber maniobrado para desarmar al particular hasta inmovilizarlo, agotando así los medios disponibles antes de hacer uso de la fuerza letal. La respuesta, en este caso, puede considerarse eventualmente como desproporcionada y, por lo tanto, representar un grave abuso policial constitutivo de delito.

A continuación, los datos consolidados:

Tabla 2: Datos sobre letalidad policial 2019-2022

DATOS SOBRE LETALIDAD POLICIAL	2019	2020	2021	2022
Número de enfrentamientos armados	294	181	105	171
Particulares Fallecidos	193	88	49	82
Particulares Lesionados	76	63	28	51
Policías y militares fallecidos	8	3	1	3

Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC.

³⁸ Policía Nacional Civil (@PNCSV). “Finalizamos el jueves 10 de noviembre con 0 homicidios en el país. En San Antonio del Mosco, San Miguel, un criminal murió tras atacar con un machete a nuestros policías” Twitter, 11 de noviembre de 2022.

<https://twitter.com/PNCSV/status/1590952363342598144?s=20>

Con base en la tabla anterior, se ha hecho el cálculo de los tres indicadores mencionados y su respectiva comparación con los de los informes anuales del OUDH de los tres años anteriores. A continuación, los datos:

Tabla 3: Indicadores sobre letalidad policial 2019-2022

Nº	INDICADORES DE LETALIDAD POLICIAL	2019	2020	2021	2022
1	Índice de letalidad	2.54	1.39	1.65	1.61
2	Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas.	8%	7%	5%	12%
3	Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos.	24	29	48	27

Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales.

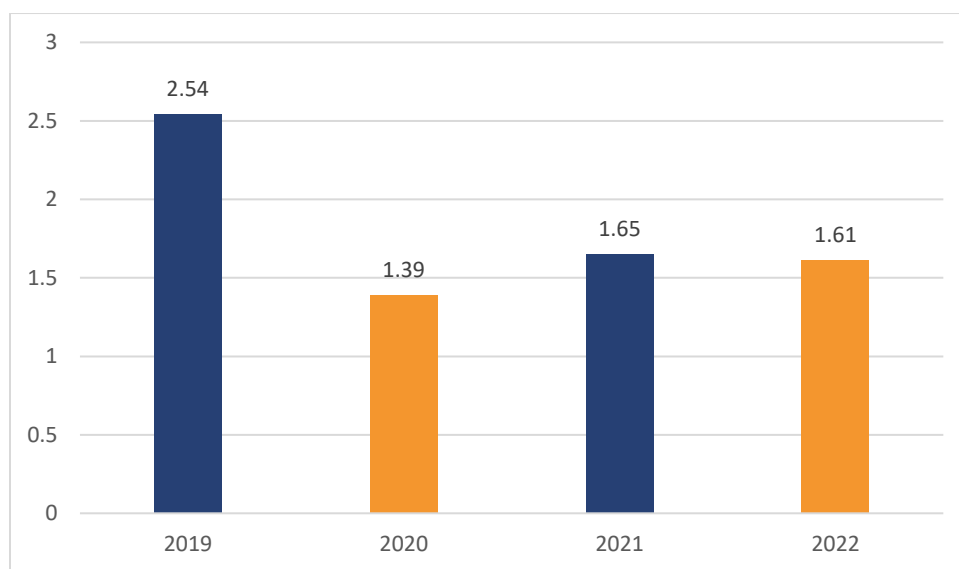
1.2 Uso desproporcionado de la fuerza letal

1.2.1 Índice de letalidad

Como se ha señalado antes, este indicador se calcula dividiendo el número de personas particulares fallecidas entre el número de personas particulares lesionadas, ambos en contextos de enfrentamientos armados. Para el caso del año 2022, el primer dato se obtuvo del monitoreo de redes sociales de la PNC, y el segundo fue proporcionado por la misma institución a través de solicitud de acceso a la información pública. Sin embargo, en los dos casos solo se tuvo acceso a un dato global de país; es decir, sin desagregación por departamentos o municipios de ocurrencia del evento, edad y sexo de las víctimas.

Con 82 víctimas mortales y 51 personas lesionadas, el índice se calcula en 1.61, muy similar al de 2021, cuando se calculó en 1.65.

Gráfico 5: Índice de letalidad policial 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales.

Tal como se ha establecido en informes anteriores, se espera que este indicador sea inferior a uno, puesto que el ideal es que, en el marco de enfrentamientos armados en los que participen policías, haya más personas lesionadas que fallecidas, debido a la supuesta capacidad de las instituciones de seguridad de neutralizar amenazas por su entrenamiento.

El hecho de que existan más fallecidos que lesionados podría estar sugiriendo un patrón de abuso de la fuerza letal y, eventualmente, el no cumplimiento de los principios de proporcionalidad, necesidad y mínimo daño del accionar policial. Ahora bien, llama la atención que la medición del 2022 es similar a la de 2021, a pesar del Régimen de Excepción que caracteriza al año en estudio.

1.2.2 Porcentaje de personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas

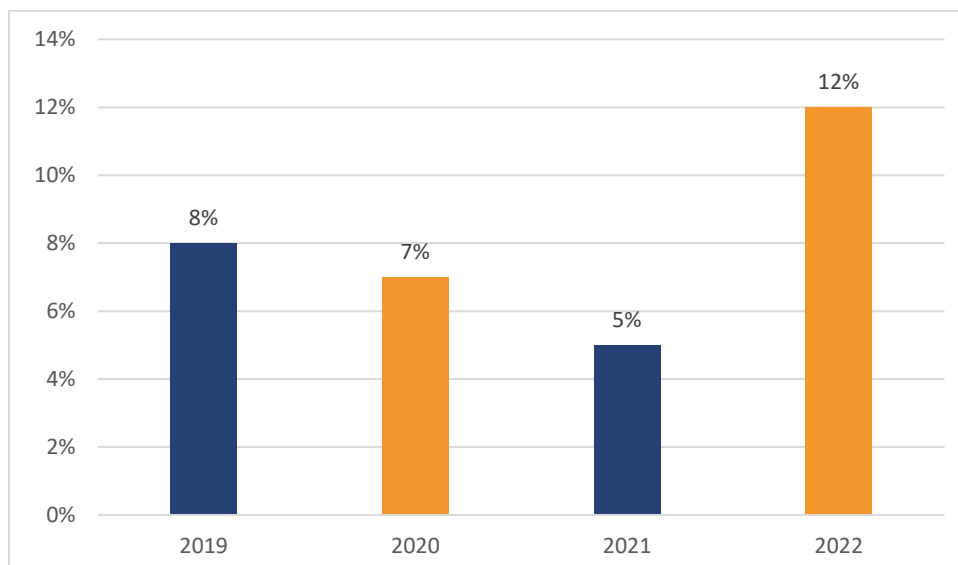
Este indicador se calcula dividiendo el número de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados, entre el número total de víctimas de enfrentamiento armado; el resultado se multiplica por 100, obteniendo el porcentaje en cuestión. Como se ha determinado antes, para el caso del año 2022, el número de

personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados se obtuvo del monitoreo de redes sociales de la PNC. El total de muertes violentas fue resultado de una estimación aproximada sumando el total comunicado por las autoridades y otras muertes no contabilizadas por el Estado (Para mayor detalle ver el apartado 1.3 Muertes violentas (homicidios)).

En vista de ello, para este indicador tampoco fue posible hacer una medición con desagregaciones, por un lado, porque la institución negó la información sobre muertes violentas, y por otro, porque la información publicada por las fuentes consultadas (redes sociales institucionales y otros medios de comunicación), no ha sido consistente en dar los datos completos, es decir, incluir variables básicas como departamento y municipio del hecho, por un lado, y edad y sexo de las víctimas, por otro.

Debido a la situación antes expuesta, la medición para 2022 debe considerarse como una aproximación. En ese sentido, al dividir las 82 muertes de personas particulares ocasionadas por agentes estatales en contextos de enfrentamientos armados, entre las 659 muertes ocurridas en el 2022, se obtiene un porcentaje del 12%. Es decir, un 12% del total de muertes ocurridas en el año han sido ocasionadas por el Estado en contextos de enfrentamientos armados. Esto representa un aumento del 140% respecto del 2021 cuando dicho porcentaje se calculó en un 5%.

Gráfico 6: Personas fallecidas en enfrentamientos respecto del total de muertes violentas, 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales.

Por un lado, este indicador ofrece insumos importantes sobre el nivel de respeto a la vida de parte del Estado en el territorio, sin embargo, por otro lado, también apunta a la configuración del Estado como un actor importante de la violencia en el país. De hecho, se observa que el porcentaje del 2022 es el más alto de los últimos cuatro años, representando un retroceso importante en materia de derechos humanos. Idealmente, este porcentaje no debería exceder al 5%, aún en contextos de conflictividad social, sin embargo, en este caso el aumento supuso la superación de este importante límite.

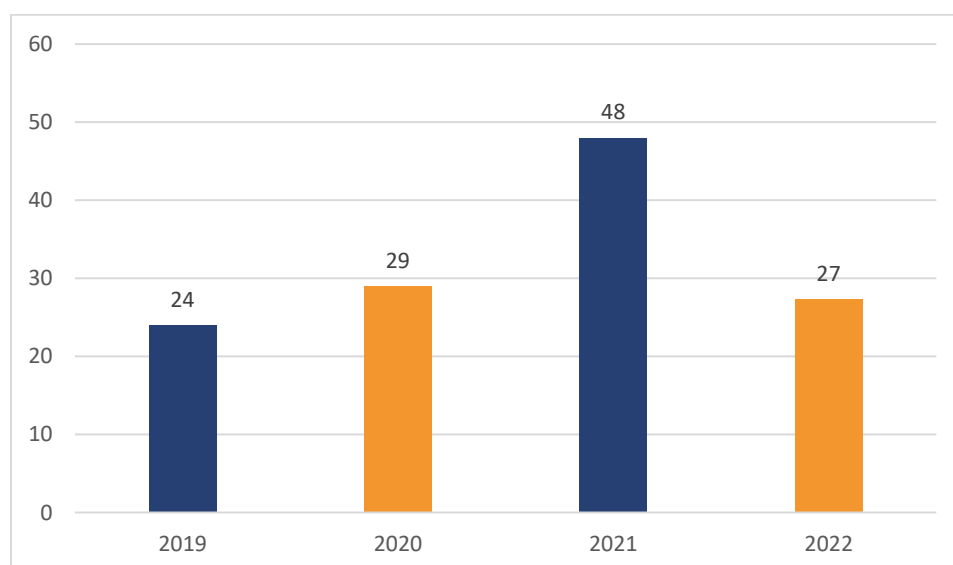
1.2.3 Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos

Este indicador se calcula dividiendo el número de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados entre el número total de agentes del Estado fallecidos en esos mismos contextos. Como se ha determinado antes, para el caso del año 2022, el número de personas particulares fallecidas en contextos de enfrentamientos armados se obtuvo del monitoreo de redes sociales de la PNC. El total de agentes del Estado fallecidos en contextos de enfrentamiento armado fue retomado del monitoreo de

medios de comunicación, a partir del cual se determinó la muerte de 3 agentes en un mismo evento.

Al dividir las 82 muertes de particulares entre los tres agentes fallecidos da una proporción de 27. Es decir, por cada agente estatal fallecido murieron 27 personas civiles. Dicha proporción, aunque representa una reducción importante respecto del 2021, cuando fue de 48 particulares fallecidos por cada agente, aún sobrepasa los estándares, que establecen que dicha relación no debe exceder el 10 a uno.

Gráfico 7: Relación entre personas particulares fallecidas y agentes de seguridad fallecidos, 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de medios de comunicación y de redes sociales.

En suma, dos de los tres indicadores de letalidad policial abonan a la evidencia del incremento de la letalidad policial en el territorio. Si bien es cierto, se reconoce que existe un contexto de conflictividad social caracterizado, por un lado, por el accionar de los grupos del crimen organizado (maras y pandillas), y, por otro lado, por una respuesta estatal represiva, la perspectiva de derechos humanos establece que el accionar policial debe siempre respetar los principios de proporcionalidad, necesidad, legalidad y mínimo daño. No hacerlo apuntaría a la permanencia de un patrón de uso abusivo de la fuerza,

que en otros años ha sido encubierto con una narrativa gubernamental que busca legitimar y/o encubrir graves violaciones a los derechos humanos.

1.3 Muertes violentas (homicidios)

1.3.1 Información disponible sobre muertes violentas en El Salvador

El día 18 de enero del presente año, se enviaron solicitudes de acceso a la información a las tres principales instituciones con competencia legal para el registro de muertes violentas en el país: la Policía Nacional Civil (PNC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer” (IML). Como en los tres años anteriores, las solicitudes fueron enviadas con el objetivo de analizar el estado del derecho a la vida en El Salvador, generando evidencia comprobable sobre la evolución o retroceso de esta temática.

En el caso del IML, en la resolución bajo referencia UAIP/18/RR/67/2023, la institución se declaró incompetente para tramitar la solicitud de información relativa a muertes violentas intentando argumentar que no es competencia de dicho instituto la tipificación de delitos. Al respecto se aclara que la solicitud no va referida a la tipificación penal de delitos, sino a información sobre los reconocimientos realizados por médicos forenses del Instituto de Medicina Legal, practicados a personas fallecidas en hechos de violencia (homicidios). Cabe resaltar que este lenguaje fue retomado de un informe del mismo IML, disponible en el portal de transparencia del Órgano Judicial³⁹, pero de periodos anteriores.

Para el caso de la FGR, la institución no dio la información sobre el número de casos de víctimas de homicidios y feminicidios con hasta ocho variables de desagregación solicitada⁴⁰, argumentando que dicha información ya estaba publicada en su página

³⁹ Portal de Transparencia del Órgano Judicial. Corte Suprema de Justicia, consultado el 30 de enero del 2023, <https://transparencia.oj.gob.sv/es/documentos/gj/33>.

⁴⁰ Fecha, hora, departamento y municipio del evento, edad, sexo y ocupación de la víctima, y tipo de arma con la que se realizó el homicidio,

web⁴¹. Al verificar la información disponible en el sitio web remitido (<https://www.fiscalia.gob.sv/estadisticas/>), se observó que la información disponible no correspondía a lo solicitado, ya que no había ninguna de las variables especificadas en la solicitud de acceso, siendo que anteriormente dicha institución la ha proporcionado en su totalidad. Al comunicarle su error, la institución ya no respondió ni dio seguimiento a la solicitud.

Tabla 4: Información sobre muertes violentas ocurridas durante el 2022, publicada por la FGR en su página web

Homicidios intencionales	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct	Nov	Dic	Total
Delincuencia general	79	71	161	21	11	23	12	12	11	12	7	9	429
Intolerancia social	1	2	3	1	3	2	4	6	5	6	3	0	36
Intolerancia familiar	2	3	1	1	4	1	1	1	3	4	5	5	31
Total de homicidios	82	76	165	23	18	26	17	19	19	22	15	14	496

Fuente: Elaboración propia con base en información de la FGR.

Públicamente, el Ministerio de Justicia y Seguridad y la Policía Nacional Civil han dado alguna información sobre homicidios. Por ejemplo, el pasado 5 de enero, la PNC informó

⁴¹ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República. *Solicitud N° 31-UAIP-FGR-2023*. 1 de febrero de 2023.

una nota de prensa con algunos datos sobre muertes violentas y otros delitos⁴². En dicha nota las instituciones reportan el registro de 495 homicidios durante todo el 2022, muy similar al dato de la FGR. La misma fuente calcula una tasa de 7.8 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Sin embargo, este dato carece de veracidad por las siguientes razones: 1) No incluye las osamentas humanas localizadas ni las muertes de presuntos pandilleros (tanto las ocurridas en los enfrentamientos armados como las que resultan de otros hechos de violencia); 2) No existe certeza de que esta información tome en cuenta las muertes bajo custodia estatal, principalmente de personas privadas de libertad fallecidas en centros penitenciarios, en hospitales nacionales o de camino a ellos, como resultado de acciones violentas; 3) Además, se han identificado múltiples casos que, en los que las autoridades han reportado como “días con 0 homicidios”, otras fuentes de información, como medios de comunicación y/o usuarios en redes sociales dan cuenta de la comisión de muertes violentas que suceden frecuentemente en distintos lugares del país, incluidos casos de feminicidios; e, 4) Ignora la problemática de las personas desaparecidas que no son localizadas.

Como se informó anteriormente, desde mayo del 2021, la PNC decidió ya no incluir las osamentas humanas en las cifras de homicidios, una decisión sin fundamento técnico que vuelve incomparable el dato de muertes violentas de 2022 con el de años anteriores⁴³. Así mismo, a partir del 3 de abril del año en estudio, la PNC inició la aplicación de un nuevo criterio de desagregación y clasificación de muertes violentas⁴⁴,

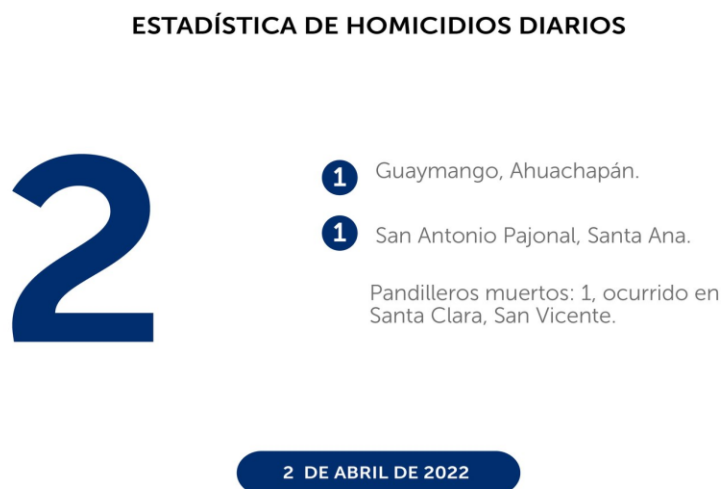
⁴² Policía Nacional Civil. Titulares del Gabinete de Seguridad y Fiscal General brindan balance anual de seguridad. 5 de enero del 2023. Disponible en: <https://www.pnc.gob.sv/titulares-del-gabinete-de-seguridad-y-fiscal-general-brindan-balance-anual-de-seguridad/>

⁴³ Observatorio Universitario de Derechos Humanos, Informe Anual 2021, 2022. https://drive.google.com/file/d/1pPKP5D6s_BZv2FYUKAd-R6q-P5ssXJz6/view

⁴⁴ PNC El Salvador (@PNCSV). “Hasta las 11:30 PM de este domingo 3 de abril, de han registrado 2 homicidios en el país”. Twitter. 3 de abril del 2022. Recuperado de: <https://twitter.com/PNCSV/status/1510855582949023747>

dejando fuera las muertes de pandilleros, como se ve reflejado en la imagen publicada ese día en la cuenta oficial de la PNC:

Imagen 1: Imagen de la cuenta institucional de la PNC de la red social Twitter



Fuente: Policía Nacional Civil.

El Observatorio ha constatado a través de una revisión de las publicaciones sobre homicidios que, de forma sistemática, durante 2022, la cuenta institucional de Twitter de la PNC informaba días con cero homicidios, y simultáneamente se informaba el fallecimiento de presuntos pandilleros, en el marco de enfrentamientos armados. Esta nueva práctica también ha sido monitoreada por algunos medios de comunicación que han puesto en evidencia la forma sistemática en la que el Gobierno manipula la información y emite falsas afirmaciones. Para el caso, el medio de comunicación Gato Encerrado analizó algunas publicaciones del mes de mayo en las que se evidencia cómo las cuentas oficiales, incluidas las de la PNC y la del presidente de El Salvador, omiten las muertes de presuntos pandilleros en las cifras de homicidios⁴⁵. También Infodemia

⁴⁵ Rivera, Gerardo. “Es falso que El Salvador tuvo una semana sin homicidios en mayo”, Revista Gato Encerrado, 26 de mayo del 2026, <https://gatoencerrado.news/2022/05/26/es-falso-que-el-salvador-tuvo-una-semana-sin-homicidios-en-mayo/>

registró y analizó las publicaciones en las que cuentas institucionales “informaban” sobre muertes violentas en la nota. Para este medio, es falso que El Salvador registrara “10 días consecutivos” sin homicidios en agosto⁴⁶.

1.3.2 Las muertes violentas en el contexto del Régimen de Excepción

Por otro lado, hasta febrero del 2023, organizaciones de derechos humanos reportan más de 100 personas privadas de libertad fallecidas durante el RE⁴⁷. Algunos de estos casos, han sido registrados por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación indicando diferentes casos de personas fallecidas por complicaciones de salud y otras con signos visibles de haber sido víctimas de la violencia. Debido a la ausencia de información al respecto, se presume que las muertes de personas privadas de libertad que son resultado de acciones violentas no han sido incluidas en las estadísticas comunicadas por los canales institucionales (@PNCSV), ni en las cifras oficiales proporcionadas por los titulares de las instituciones.

El medio de comunicación FACTUM publicó información documental de la PNC donde se reconocía que, hasta el 18 de mayo del 2022, se identificaban al menos seis muertes violentas de personas privadas de libertad⁴⁸.

⁴⁶ Redacción Infodemia. “Es falso que el salvador registra “10 días consecutivos” sin homicidios en agosto”, Infodemia, 20 de agosto de 2022, <https://infodemia.com.sv/es-falso-que-el-salvador-registra-10-dias-consecutivos-sin-homicidios-en-agosto>

⁴⁷ EFE, “ONG registra 102 muertes de detenidos en régimen de excepción en El Salvador”, La Prensa Gráfica, 2 de febrero del 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONG-registra-102-muertes-de-detenidos-en-regimen-de-excepcion-en-El-Salvador-20230202-0057.html>

⁴⁸ Bryan Avelar, “Documentos de PNC desmienten a Bukele y confirman homicidios en cárceles durante el régimen de excepción”, Revista Factum, 7 de diciembre del 2022, <https://www.revistafactum.com/documentos-de-pnc-desmienten-a-bukele-y-confirman-homicidios-en-carceles-durante-el-regimen-de-excepcion/>

Tabla 5: Muestra de casos de personas privadas de libertad fallecidas como resultado de acciones violentas en 2002

Víctima		Centro penal	Mes	Contexto
Hombre, años	25	Penal Izalco	Abril	La autopsia establece que las lesiones fueron provocadas por lo que debe investigarse como homicidio.
Hombre, años	57	Penal Izalco	Mayo	Médico forense determina la existencia de lesiones. Familiares declararon a medios de comunicación que el cadáver tenía signos visibles de violencia.
Hombre, años	36	Bartolinas San Miguel	Abril	Fue realizado reconocimiento de cadáver en Hospital San Juan de Dios de San Miguel. Será investigado como homicidio.

Fuente: Elaboración propia con base en información de la Revista Factum.

En vista de lo anterior, se concluye que el dato de 495 homicidios comunicado por las autoridades no es veraz y representaría un subregistro importante que impediría tener información precisa sobre el fenómeno.

En la siguiente tabla, se relaciona la información oficial sobre muertes violentas junto a otros datos que han sido excluidos por el Gobierno de forma arbitraria (muertes de presuntos pandilleros y osamentas humanas localizadas). También se incluye información sobre problemáticas que también podrían estar incluyendo muertes violentas, pero que no se sabe con certeza cuantos de esos casos responden a ese tipo de violencia (muertes de PPL y personas desaparecidas durante 2022).

Tabla 6: información alternativa sobre muertes violentas durante 2022.

Fuente de información	Número de homicidios	Número de personas que podrían haber sido víctimas de muertes violentas
Policía Nacional Civil (cifra oficial)	495 ⁴⁹	N/A
Personas fallecidas catalogadas como Pandilleros*	83	N/A
Osamentas localizadas en fosas clandestinas**	30 ⁵⁰	N/A
Personas privadas de libertad víctimas de muertes violentas***	N/D	102 ⁵¹
Personas desaparecidas no localizadas	N/D	306 ⁵²
TOTAL	608	408

Fuente: elaboración propia con base en información de PNC, organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación.

*Monitoreo de cuenta oficial de la PNC: @PNCsv

** Este dato corresponde solamente a dos fosas clandestinas localizadas entre enero y febrero del 2022, por lo que el número podría ser aún mayor.

***El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) establece que han sido unas 200 las personas privadas de libertad fallecidas durante el RE⁵³.

⁴⁹ Policía Nacional Civil, “Logros y memorias”, s.f. <https://www.pnc.gob.sv/logros-y-memorias/>

⁵⁰ Lissette Lemus, “51 fosas clandestinas fueron encontradas desde 2019 hasta 2022”, La Prensa Gráfica, 8 de mayo del 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/51-fosas-clandestinas-encontradas-desde-2019-hasta-2022/954028/2022/>

⁵¹ ⁵¹ EFE, “ONG registra 102 muertes de detenidos en régimen de excepción en El Salvador”, Idid.

⁵² Oficina de Acceso a la información Pública de la Policía Nacional Civil, *Resolución final - Solicitud PNC - UAIP - 61 - 2023*.

⁵³ Javier Urbina, “Subregistro de muertes de reos rondaría los 200 casos”, La Prensa Gráfica, 16 de febrero de 2023, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Subregistro-de-muertes-de-reos-rondaria-los-200-casos-20230215-0097.html>

Al sumar el dato oficial (495) más las osamentas (30) y los presuntos pandilleros fallecidos (83), el total aproximado de homicidios sería de 608. A este número aún le falta agregar las PPL fallecidas a causa de razones violentas, de las cuales no se tiene certeza de qué porcentaje del total corresponde⁵⁴.

Por lo tanto, si bien es cierto existe una reducción de la violencia homicida, en comparación con los años anteriores, esta no tiene las dimensiones de la versión oficial. Un breve ejercicio de análisis de escenarios ofrece una perspectiva más crítica al respecto. En el siguiente cuadro se presentan cinco diferentes proyecciones de la tasa de homicidios, si se toman en cuenta las muertes excluidas por el Estado en su versión oficial.

Tabla 7: Proyecciones alternativas sobre número de homicidios durante 2022

N °	Fuente de información	Número de homicidios	Tasa de homicidio s/ 100 mil habitantes	% de reducción respecto del 2021
1	Policía Nacional Civil (cifra oficial)	495	7.8	-59.12
2	Homicidios incluyendo muertes de presuntos pandilleros	578	9.1	-52.27
3	Homicidios incluyendo muertes de presuntos pandilleros y osamentas localizadas	608	9.6	-49.79
4	Homicidios incluyendo muertes de presuntos pandilleros, osamentas localizadas y 50% de muertes de PPL	659	10.4	-45.58

⁵⁴ En el caso de las personas desaparecidas, si bien es cierto se presume de que se encuentran con vida, también existe la posibilidad de que un pequeño porcentaje llegue a tener un resultado fatal.

5	Homicidios incluyendo muertes de presuntos pandilleros, osamentas localizadas, 50% de muertes de PPL y 50% de personas desaparecidas (casos activos)	812	12.8	-32.95
6	Homicidios incluyendo muertes de presuntos pandilleros, osamentas localizadas, 100% de muertes de PPL y 100% de personas desaparecidas (casos activos)	1016	16.0	-16.10

Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de medios de comunicación, organizaciones de sociedad civil, monitoreo de redes sociales y la DIGESTYC.

A partir del ejercicio de proyección de tasas, es posible hacer los siguientes análisis:

1. Que el número oficial de muertes violentas podría contener un subregistro del 19% si tomamos en cuenta las muertes de personas catalogadas como pandilleros y las osamentas localizadas. Si tomamos en cuenta el peor escenario, es decir, incluyendo el 100% de los datos de personas desaparecidas y personas privadas de libertad fallecidas, el subregistro de información podría alcanzar el 51%.
2. En consecuencia, la tasa de 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes (oficial) podría llegar hasta los 16 homicidios por cada 100,000 habitantes en el 2022. Si este fuera el escenario más cercano a la realidad, la reducción de la tasa respecto de la de 2021 sería solo de 2 puntos (2021: 18 homicidios por cada 100,000 habitantes).

3. No es posible saber con certeza si el 100% de las 102 personas privadas de libertad fallecidas han sido como resultado de acciones violentas (algunas son resultado de negligencias médicas⁵⁵). Tampoco es posible corroborar que el 100% de las 306 personas desaparecidas durante 2022 han tenido un resultado fatal; sin embargo, existe la posibilidad que, dentro de ambos grupos, haya un porcentaje importante que finalmente resultan siendo víctimas de homicidios y que su exclusión de las estadísticas oficiales sea resultado de la manipulación de la información pública. Por lo tanto, para los escenarios 4 y 5, se ha tomado un criterio del 50% de la totalidad de casos de ambos grupos de víctimas.

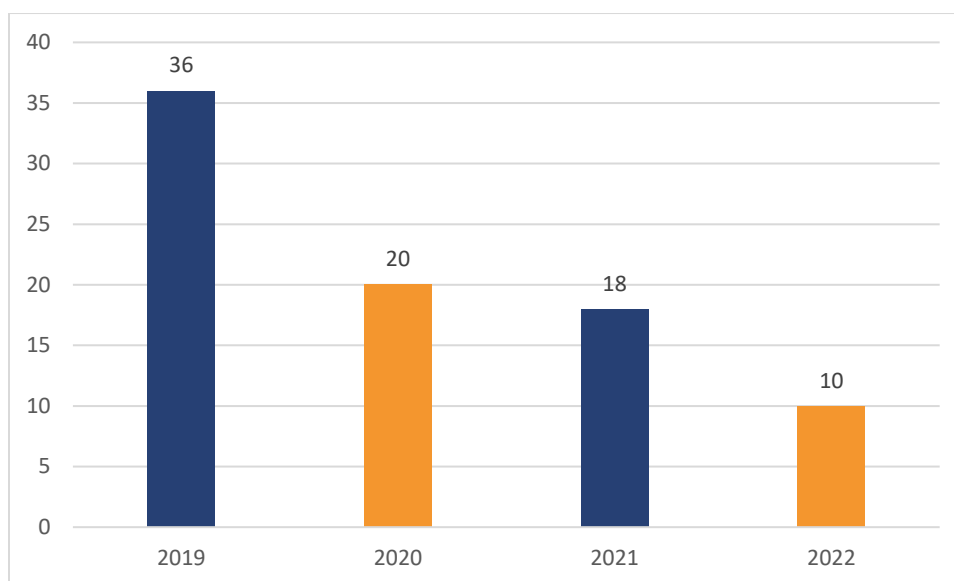
Frente a este escenario de incertidumbre, en parte debido a la negativa de dar acceso a información pública, se propone una alternativa que no esté limitada a la información oficial, pero que sea prudente respecto de la totalidad de posibles escenarios. Es decir, en las proyecciones no se tomarán en cuenta la totalidad de personas desaparecidas y de muertes de PPL, pero si se incluirá un porcentaje para visibilizar esta problemática.

En ese sentido, se calcula que para el año 2022 ocurrieron un total aproximado de 659 muertes violentas⁵⁶, lo que equivale a una tasa de 10.4 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esto representaría una reducción del 45.58% respecto del 2021, cuando se registraron 1,211 víctimas de muertes violentas. Como resultado del análisis de las debilidades del dato oficial, se calcula un subregistro elevado, que podría oscilar entre el 19 y el 51%.

⁵⁵ Existen casos de PPL fallecidos como resultado de complicaciones de salud, que no han recibido atención médica oportuna y de calidad. Para más detalle ver apartado 2.4 Situación en centros penales, particularmente las páginas 74-76.

⁵⁶ Se aclara que para el cálculo del dato final (659), se excluyen la totalidad de casos de personas desaparecidas y sólo se toman en cuenta un 50% de la totalidad de casos de privados de libertad fallecidos.

Gráfico 8: Tasa de homicidios por 100,000 habitantes, 2019-2022



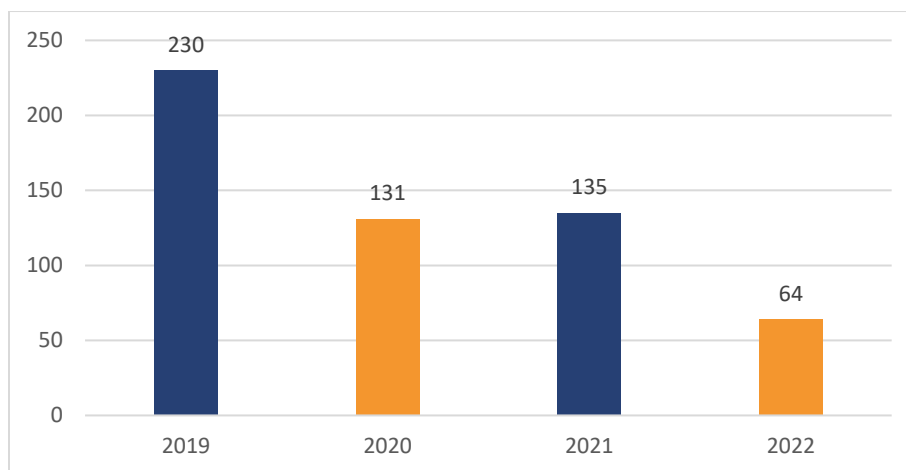
Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de redes institucionales y medios de comunicación.

1.4 Muertes violentas de mujeres y feminicidios

La negativa de dar acceso a la información pública sobre muertes violentas también ha afectado al análisis de la violencia feminicida en El Salvador. Como se ha señalado en los apartados anteriores, tanto la FGR, como la PNC y el IML negaron la información pública sobre muertes violentas, incluyendo aquella relacionada a las víctimas mujeres. Por ello, para este análisis, se ha recurrido a la información de organizaciones de sociedad civil. El Observatorio de Violencia de Género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas (Ormusa) informó que a través de un monitoreo de medios de comunicación han registrado un total de 64 feminicidios durante 2022⁵⁷. Partiendo de este dato se observa una reducción del 52.5% respecto de las 135 víctimas registradas durante 2021.

⁵⁷ Leonardo Cerón, “Ormusa registra 64 feminicidios en 2022”, Diario El Mundo, 30 de diciembre del 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/ormusa-registra-64-feminicidios-en-2022>

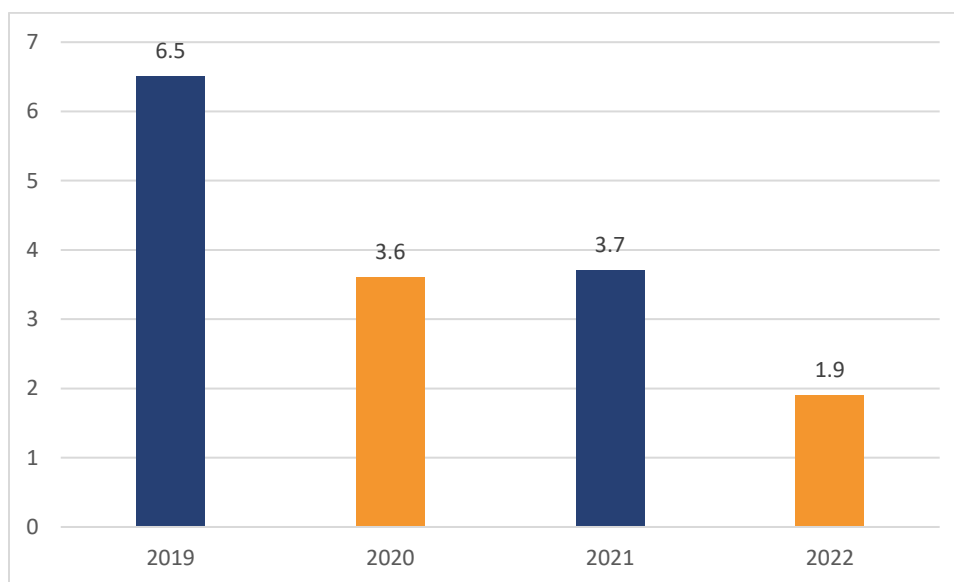
Gráfico 9: Número de muertes violentas de mujeres y feminicidios, 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de redes institucionales y medios de comunicación.

Tomando de referencia este dato, se calcula una tasa de 1,9 feminicidios por cada 100,000 mujeres, la tasa más baja de los últimos cuatro años, como se puede observar en el siguiente gráfico:

Gráfico 10: Tasa de feminicidios por cada 100,000 mujeres, 2019-2022



Fuente: elaboración propia con base en información de la PNC, monitoreo de redes institucionales y medios de comunicación.

Es importante aclarar que, si bien este es el monitoreo más completo realizado durante 2022, es posible que el número de víctimas pueda ser mayor, ya que no todos los casos son objeto de cobertura periodística. Para algunas organizaciones de sociedad civil como CEMUJER es necesario tomar en cuenta otras variables, como las mujeres desaparecidas no localizadas.

2. Derecho a la Libertad Personal

2.1 Casos de vulneraciones contra la libertad personal: Desapariciones

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas define a la desaparición forzada como “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.⁵⁸

La desaparición forzada se encuentra tipificada en el Código Penal de El Salvador en tres modalidades diferentes: Desaparición Forzada de personas (Art. 364), que se comete cuando un agente estatal detiene a una persona sin dar información sobre su paradero; Desaparición Forzada Cometida por Particular (Art. 365), cuando una persona ejecuta los hechos tras recibir instrucciones u órdenes de un agente estatal; y la Desaparición de Personas Permitida Culposamente (Art. 366), que penaliza a la persona u agente estatal que permite que otro cometa el delito de desaparición forzada de personas.⁵⁹

⁵⁸ Organización de las Naciones Unidas, *Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas*, 9 de junio de 1994, <https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-interamericana-desaparicion-forzada-personas.pdf>

⁵⁹ OUDH, Informe: Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal en El Salvador, 2021 https://drive.google.com/file/d/148rCkMapKrt6jDAQ77lhsyHg_pbVfqTg/view

El 31 de octubre de 2019, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal debido al aumento de las denuncias por desaparición de personas y que la normativa vigente no establecía en su contenido el delito de desaparición cometida por particular.⁶⁰ Por ello, se incluyó el artículo 148-A en el cual la persona “que de cualquier forma privare a otro de su libertad cuando esta acción fuera seguida de la desaparición u ocultamiento del paradero o localización de la víctima, será sancionado con pena de quince a veinticinco años de prisión”.⁶¹

2.1.1 Desaparición de personas según instituciones públicas

Durante el año 2022, la desaparición de personas ha representado una de las principales vulneraciones al derecho a la libertad de los salvadoreños y salvadoreñas. Sin embargo, la dimensión del fenómeno se ha visto obstaculizada por el limitado o nulo acceso a la información de las instituciones públicas.

En el caso de la Fiscalía General de la República, para la solicitud No 28-UAIP-FGR-2023, se solicitaron estadísticas del número de víctimas por el delito de desaparición de personas (Art. 148-A del Código Penal), número de víctimas por el delito de privación de libertad y número de casos en los que se ha activado el Protocolo de Acción Urgente y Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador (PAU). Sin embargo, su respuesta fue declarar la información como inexistente, “por no existir reportes generados dentro de los registros de la Unidad Administrativa correspondiente, en los que conste de forma específica lo requerido (...)”⁶²

De igual forma, en sesión con el Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), realizada en noviembre, la representante de la FGR, Adela Saravia, mencionó que entre

⁶⁰ Asamblea Legislativa, Dictamen No 31 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 2019, <https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/dictamenes/F7933411-1326-4606-9EA6-310656F0B5D7.pdf>

⁶¹ Centro de Documentación Judicial, Reforma al Código Penal Decreto No 467, 2019, <https://www.jurisprudencia.gob.sv/DocumentosBoveda/R/2/1990-1999/1997/06/D9899.HTML?embedded=true#:~:text=%22Desaparici%C3%B3n%20de%20personas.,a%20veinticinco%20a%C3%B1os%20de%20prisi%C3%B3n.>

⁶² Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, solicitud bajo referencia 28-UAIP-FGR-2023, 17 de enero, 2023.

el 2019 y marzo de 2022 tenían registrados 551 desapariciones de personas, y desde abril hasta septiembre de 2022, fueron 212 desaparecidos. Por su parte, sobre el delito a la privación de libertad, la institución tiene 1,229 investigaciones iniciadas entre 2019 a marzo de 2022, y durante el periodo del RE, fueron 203.⁶³

En el caso de la Policía Nacional Civil (PNC), la información sobre desapariciones se encuentra reservada bajo la declaratoria No PNC/DG/COP.1.1-A-001-05-2022.⁶⁴ Desde el 4 de mayo de 2022, la institución de seguridad reservó las bases de datos sobre homicidios, desaparecidos, personas detenidas, entre otros.⁶⁵ Por ello, no fue posible realizar desagregaciones por mes, edad o sexo. Solo fue posible obtener el consolidado de enero a diciembre 2022 sobre el total de denuncias activas por el delito de desaparición de personas.

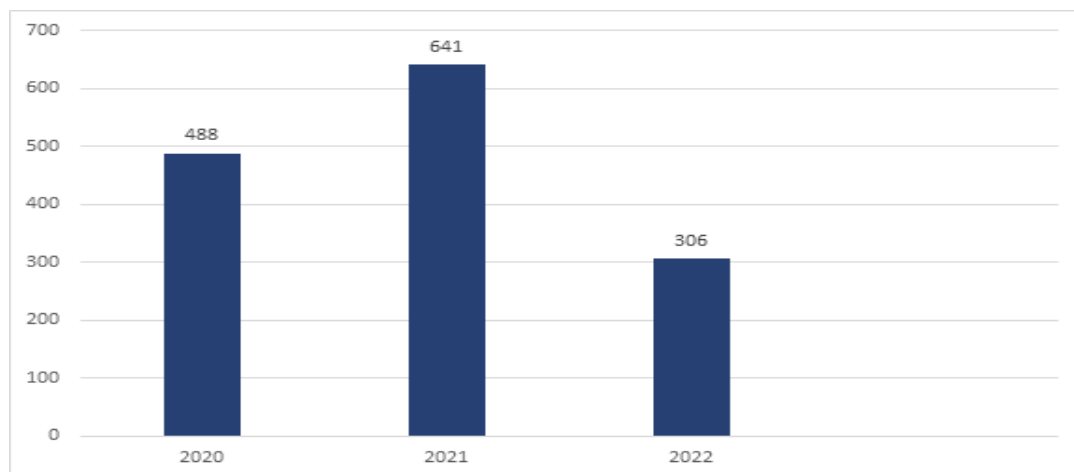
Según la PNC, las denuncias activas con las que finalizó el año 2022 fueron 306. Entre el año 2020 al 2021, se encontró un aumento de 31.35%. Por el contrario, del año 2021 al 2022, hubo una disminución del 52.26%, con respecto a las denuncias activas como se muestra en la siguiente gráfica:

⁶³ “UN Web TV 1966th Meeting, 75th Session, Committee Against Torture (CAT)”, Organización de las Naciones Unidas, 18 de noviembre, 2022. Acceso 23 de febrero, 2023. <https://media.un.org/en/asset/k12/k12wprqg8r>

⁶⁴ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, solicitud bajo referencia PNC-UAIP-63-2023, 19 de enero, 2023.

⁶⁵ Laura Jordán y Claudia Espinoza, “PNC ha realizado siete reservas de información en lo que va de 2022”, *La Prensa Gráfica*, 13 de julio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-ha-realizado-siete-reservas-de-informacion-en-lo-que-va-de-2022-20220712-0089.html>

Gráfico 11: Denuncias por el delito de desaparición de personas entre enero y diciembre de 2022 según la PNC (casos activos)



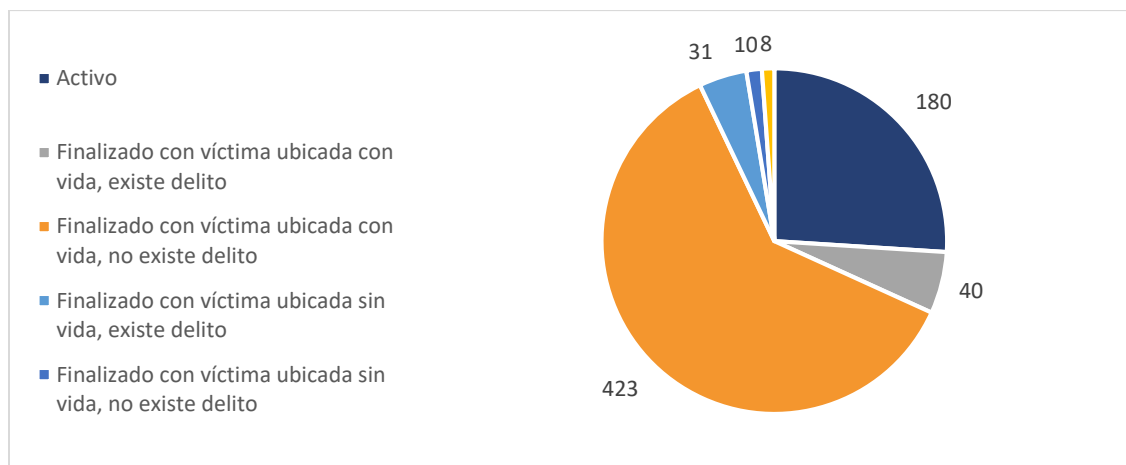
Fuente: Elaboración propia con base en información de la PNC, solicitudes de acceso a la información pública: PNC-UAIP-475-2022 y PNC-UAIP-61-2023

Es importante recalcar que, debido a la política gubernamental de limitación de la información, no se conoce el total de denuncias ingresadas en 2022, solamente los casos que se encontraban activos al finalizar el año. Asimismo, no se puede identificar el estado de los casos con las diferentes tipologías que realiza la institución.

Es preocupante porque anteriormente, para la solicitud de información PNC-UAIP-475-2022, se reportó un total de 692 casos desde enero hasta junio de 2022. Entre ellos estaban clasificaciones como “finalizado/pendiente sin víctima ubicada”; con un registro de 8 casos que fueron finalizados sin brindar explicaciones del paradero de la víctima.

Otra contradicción, siempre con referencia a la solicitud PNC-UAIP-475-2022, es sobre los casos “Finalizado con víctima ubicada sin vida, no existe delito”. En esta categoría son 10 casos que se desconoce el contexto en el cual se reportó la desaparición, luego se encuentra a la persona sin vida, pero sin la concurrencia de delitos como feminicidio, homicidio u otros delitos. A continuación, se muestran las tipologías sobre el estado de los casos que brindó la institución para el primer semestre de 2022, antes de la reserva de información.

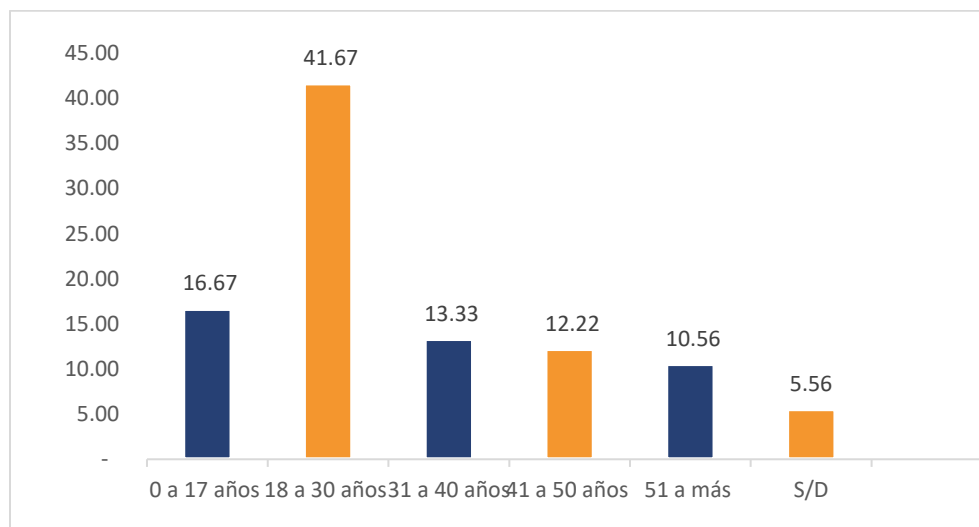
Gráfico 12: Denuncias por el delito de desaparición de personas, según estado del caso, entre enero y junio de 2022



Fuente: Elaboración propia con base a información de la PNC, solicitud de acceso a la información pública: PNC-UAIP-475-2022

Por otra parte, siempre con respecto a la solicitud de información PNC-UAIP-475-2022, se registraron 692 denuncias por el delito de desaparición de personas entre enero y junio de 2022, de ellas, 180 se encontraban activas. De los casos activos, 134 correspondían a hombres y 46 a mujeres. La población más vulnerable fueron jóvenes de 18 a 30 años de edad con 75 casos (41.67%); siguiendo las edades de 0 a 17 años con 30 casos (16.67%).

Gráfico 13: Porcentaje sobre edades de las víctimas por el delito de desaparición de personas entre enero y junio de 2022 según la PNC (casos activos)



Fuente: Elaboración propia con base en información de la PNC, solicitud de acceso a la información pública: PNC-UAIP-475-2022

Según la resolución UAIP 7-SIP-2023 de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se logró individualizar 13 casos sobre vulneraciones al derecho a la protección contra la desaparición forzada de personas, desde enero hasta diciembre de 2022. Entre ellos se encuentran siete hombres y seis mujeres. Existen otros dos casos en los que no se pudo desagregar la información. En cuanto a la población vulnerada, de los 13 casos se identificaron a tres menores de edad, una persona con discapacidad y una persona privada de libertad.

Tabla 8: Denuncias reportadas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos sobre vulneraciones al derecho a la no desaparición forzada de personas entre enero y diciembre 2022

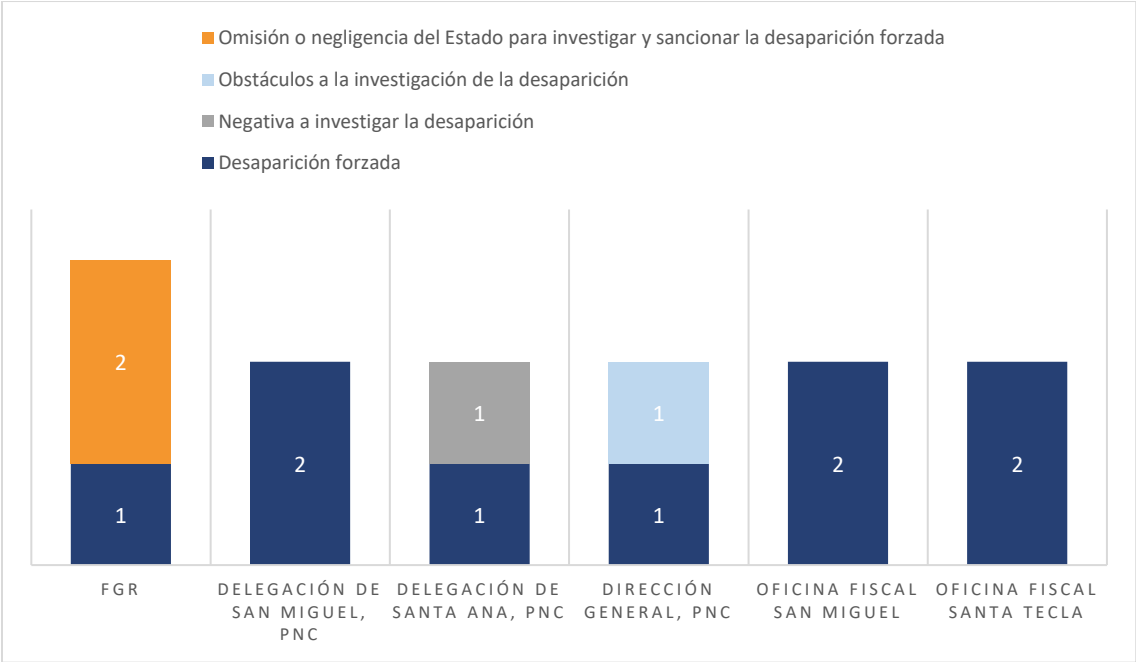
Fecha del hecho	Sexo de la persona	Edad
8/1/2022	Mujer	41
21/1/2022	Hombre	17
2/2/2022	Mujer	67
6/2/2022	Hombre	41
14/2/2022	Hombre	52
17/2/2022	Mujer	22
28/2/2022	Hombre	14
7/3/2022	Hombre	11
8/3/2022	Mujer	50
2/4/2022	Hombre	28
21/6/2022	Mujer	57
27/8/2022	Mujer	19
29/11/2022	Hombre	26

Fuente: Elaboración propia con base en información de la PDDH, solicitud de acceso a la información pública: UAIP 7-SIP-2023

Entre los hechos violatorios se encuentra la desaparición forzada, con un 50%; la negativa a investigar la desaparición, con 25%; la omisión o negligencia del Estado para investigar y sancionar la desaparición forzada, con un 18.73% y los obstáculos a la investigación de la desaparición, con un 6.25%. Para cada caso existe más de una

institución presuntamente responsable y solo en un hecho se identificó a personas particulares. Por ejemplo, la FGR fue mencionada en tres hechos violatorios; en una ocasión por desaparición forzada y en dos por la omisión o negligencia del Estado para investigar y sancionar la desaparición forzada. En la siguiente gráfica se muestran las instituciones más mencionadas, según los hechos violatorios que estipula la institución:

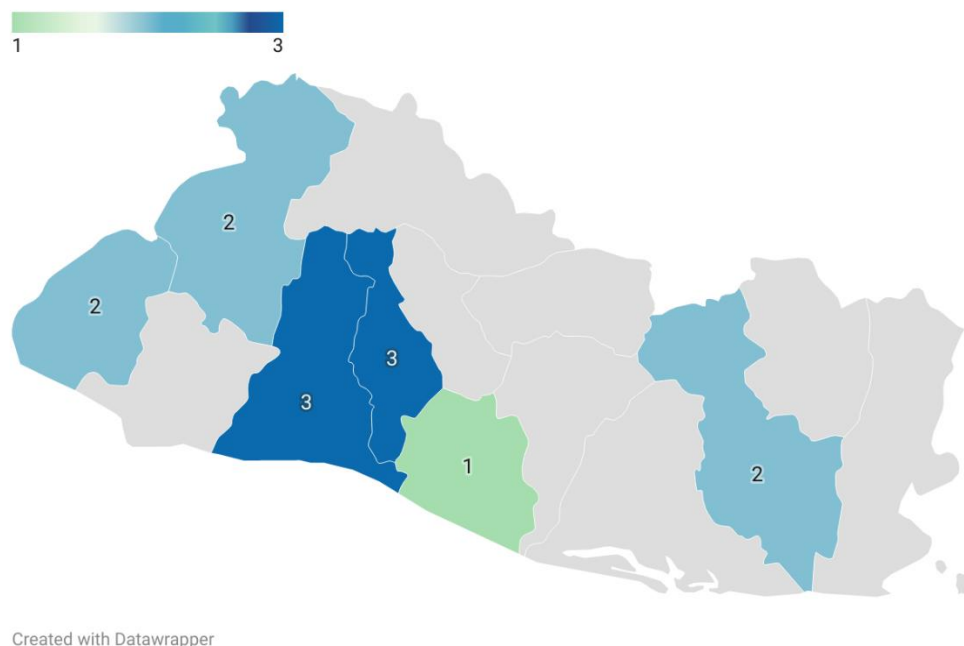
Gráfico 14: Hechos violatorios y presuntos responsables, según las denuncias reportadas a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entre enero hasta diciembre de 2022



Fuente: Elaboración propia con base en información de la PDDH, solicitud de acceso a la información pública: UAIP 7-SIP-2023

De igual forma, los departamentos donde se registró la vulneración al derecho a la no desaparición forzada de personas se encuentran: San Salvador y La Libertad, ambos con un 23.08%; San Miguel, Santa Ana y Ahuachapán cada uno con el 15.38%; seguido por el departamento de La Paz con el 7.69%.

Mapa 1: Departamentos donde se reportaron vulneraciones al derecho a la no desaparición forzada de personas, según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos entre enero y diciembre de 2022



Fuente: Elaboración propia con base a información de la PDDH, solicitud de acceso a la información pública: UAIP 7-SIP-2023

2.1.2 Desaparición de personas según casos en medios de comunicación

En los últimos años, uno de los factores principales de la desaparición de personas ha sido la tolerancia de las autoridades ante el uso de la violencia y el abuso ejercido por los cuerpos de seguridad. Asimismo, se encuentran actores como los grupos criminales, miembros de las fuerzas de seguridad, grupos de exterminio y particulares⁶⁶.

Según casos descritos en medios de comunicación, el Estado se ha caracterizado por la indiferencia, la falta de atención en los casos, la impunidad, entre otros, dejando una deuda con las familias que buscan a su familiar desaparecido. Según

⁶⁶ Fundación de Estudios para la Aplicación de Derecho, “Desaparición de personas en El Salvador”, abril, 2021, <https://bit.ly/327LYDb>

Celia Medrano, “la falta de acción del Estado para dar con el paradero de los desaparecidos, lo convierte en responsable, cómplice y partícipe de una práctica que sigue causando dolor en las familias”⁶⁷.

“La policía nunca nos da respuestas, lo único que recibimos de ellos son malos tratos y una anda con el simple deseo de por lo menos encontrar los cuerpos de nuestros hijos”⁶⁸

María Elsa, madre de Oscar Alexis Arévalo Rauda, desaparecido el 7 de enero de 2022.

Asimismo, agudizando a la problemática, el RE ha venido a ralentizar la búsqueda de las personas desaparecidas. En medios de comunicación, las familias denuncian que las autoridades pausan las investigaciones para la búsqueda de personas desaparecidas porque están enfocados en las detenciones masivas que ocurren en el país. “Es preocupante que desde las autoridades que son responsables de darle seguimiento a estos casos de personas desaparecidas no se tengan respuestas. Lo que han hecho es tratar de invisibilizar los casos”,⁶⁹ comentó la abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Kerlin Belloso.

“Nunca está porque está con el Régimen de Excepción. Solo nos deja en visto el investigador. Son totalmente indiferentes ellos”⁷⁰

Eneida Abarca, madre de Carlos Ernesto Santos desaparecido el 1 de enero de 2022.

⁶⁷ Redacción YSUCA, “El Salvador continúa contando desaparecidos”, YSUCA, 5 de enero, 2023, <https://ysuca.org.sv/2023/01/el-salvador-continua-contando-desaparecidos/>

⁶⁸ Carlos Barrera, “Nace el bloque de madres desaparecidas”, *El Faro*, 17 de febrero, 2022, https://elfaro.net/es/202202/ef_foto/26017/Nace-el-bloque-de-madres-de-desaparecidos.htm

⁶⁹ Laura Jordán, “577 denuncias por desaparición en primeros cinco meses de 2022 en El Salvador”, *La Prensa Gráfica*, 14 de julio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-en-El-Salvador-20220713-0094.html>

⁷⁰ Xenia Oliva, Madre de joven desaparecido: “Por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia”, *Gato Encerrado*, 25 de agosto, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/08/25/madre-de-joven-desaparecido-por-parte-de-las-autoridades-solo-he-recibido-indiferencia/>

Asimismo, otra problemática identificada en los casos relatados en medios de comunicación es el tiempo de espera para que los familiares de la persona desaparecida puedan interponer una denuncia. El Protocolo de Acción Urgente (PAU) establece que no es necesario esperar un plazo determinado para reportar la desaparición de una persona; es decir, todo reporte debe ser recibido inmediatamente.⁷¹ Sin embargo, en algunos casos, las autoridades estigmatizan a la víctima y no toman la denuncia del familiar hasta que pasen más de 24 horas.

“Espérese, seguramente su hija se fue con el novio y ya va a regresar”⁷²

Frase de un policía de la delegación de Ciudad Arce hacia la madre de Paola Jimena Arana cuando se disponía a realizar la denuncia por la desaparición de su hija. Ella desapareció el 26 de mayo de 2022, pero fue hasta el 29 de mayo que la madre pudo realizar el reporte en otra delegación.

Algunos casos como el de Carlos Santos, Oscar Arévalo y Paola Arana, entre otros, se presentan en la tabla siguiente (Véase más casos en anexo 1). Entre estos relatos recopilados de medios de comunicación se evidencian la indiferencia, estigmatización e impunidad por parte del Estado hacia las víctimas y sus familiares. Asimismo, en los relatos se encuentran casos de personas desaparecidas, cuyos familiares integran el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador.

Este esfuerzo por parte de las y los familiares de personas desaparecidas surgió el 17 de febrero de 2022 ante la falta de respuesta por parte del Estado en la investigación del paradero de las víctimas⁷³. En su mayoría, las labores de búsqueda son integradas por mujeres, quienes son revictimizadas y en ocasiones reciben tratos inhumanos por parte de agentes estatales, como amenazas y falta de empatía para referirse a la posibilidad

⁷¹FGR, Protocolo de Acción Urgente y Estrategia Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, <https://escuela.fgr.gob.sv/wp-content/uploads/pdf-files/PROTOCOLO-DE-ACCION-URGENTE-Y-ESTRATEGIA-CF.pdf>

⁷² Laura Jordán, “577 denuncias por desaparición en primeros cinco meses de 2022 en El Salvador”, *La Prensa Gráfica*, 14 de julio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-en-El-Salvador-20220713-0094.html>

⁷³ Vilma Laínez, “Familias de personas desaparecidas crean bloque de búsqueda”, *Alhacara*, 18 de febrero, 2022, <https://www.alhacara.sv/actualidad/familias-de-personas-desaparecidas-crean-bloque-de-busqueda/#:~:text=La%20iniciativa%20surge%20ante%20la,por%20parte%20de%20las%20autoridades.>

de muerte de su familiar. Asimismo, se encuentran con negligencia en las investigaciones y exclusiones en los procesos de búsqueda por parte de las autoridades⁷⁴.

Tabla 9: Ejemplos de casos de desaparición de personas publicados en medios de comunicación

No	Fecha de desaparición	Víctima	Género	Edad	Ocupación	Lugar donde fue vista la persona por última vez
1	01/01/2022	1	Masculino	22	S/D	Colonia Monserrat, San Salvador

Carlos Ernesto Santos, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022. Carlos salió a correr por deporte a las 9:00 a.m. en los alrededores de la colonia Monserrat, en San Salvador. A las dos horas, la hermana llamó a la tía para informarle de su desaparición. La familia fue a interponer la denuncia al puesto policial más cercano. Sin embargo, aproximadamente al mes de la desaparición de Carlos, las autoridades solicitaron su computadora y celular para continuar con la investigación. A finales de agosto de 2022, familiares lanzaron la campaña “¿Dónde está Carlos?”, con el propósito de obtener información sobre el paradero del joven⁷⁵.

La familia comentó que recibieron un reporte anónimo, en el cual les dijeron que el joven fue visto cerca de la Fiscalía General de la República de Santa Elena, en La Libertad. Ellos solicitaron los videos de vigilancia, sin obtener respuesta de la institución pública. También mencionan que las autoridades se excusan por estar ocupados debido al RE.⁷⁶

Asimismo, denunciaron bloqueos e indiferencia en el caso. “Quiero denunciar como madre que este proceso de búsqueda, durante más de ocho meses, por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia”, denunció Eneida Abarca, madre del joven.⁷⁷ Actualmente, el caso es investigado por la Oficina Fiscal de San Salvador.⁷⁸

⁷⁴ OUDH, La desaparición de personas en El Salvador: el continuum, de la impunidad, noviembre, 2022, <https://drive.google.com/file/d/1rGw4HZrxw7Willk0hiho6DCDYutujHsm/view>

⁷⁵ Redacción YSUCA, ““Mi dolor se ha transformado en fuerza”, dice madre de joven desaparecido”, YSUCA, 31 de agosto, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/08/mi-dolor-se-ha-transformado-en-fuerza-dice-madre-de-joven-desaparecido/>

⁷⁶ Nohemí Ángel, “El último día que vieron a Carlos corría en su colonia, su familia lo busca desde hace ocho meses”, *El Diario de Hoy*, 28 de agosto, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ultimo-dia-vieron-carlos-corría-colonia-familia-busca-desde-hace-ocho-meses/992058/2022/>

⁷⁷ Xenia Oliva, Madre de joven desaparecido: “Por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia”, *Gato Encerrado*, 25 de agosto, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/08/25/madre-de-joven-desaparecido-por-parte-de-las-autoridades-solo-he-recibido-indiferencia/>

⁷⁸ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

2	07/01/2022	1	Masculino	19	Empleado	Cumbres de San Bartolo, Ilopango
Oscar Alexis Arévalo Rauda, de 19 años de edad, fue visto por última vez el pasado 7 de enero de 2022. Fue visto saliendo de su casa ubicada en Cumbres de San Bartolo, en Ilopango, hacia su trabajo. La denuncia por desaparición fue interpuesta a las 24 horas después de haber desaparecido. La madre del joven denunció en una conferencia de prensa: “Fui a las 24 horas que desapareció mi hijo. El investigador de la policía me dijo que mi hijo ya estaba muerto, que ya no lo buscara, que me saliera de ese lugar donde estaba viviendo porque corría peligro (...)”.⁷⁹ Comentó que antes vivían en Tonacatepeque, municipio vecino, pero tuvieron que cambiar de residencia debido a los grupos delictivos. Un investigador le dijo a la madre que se mudara del lugar porque corría peligro, sin embargo, aún no dan con el paradero del joven. Ante la falta de respuesta por parte del Estado, la madre se integró al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. “De Cumbres (de San Bartolo) no ha salido mi hijo, -allí está- eso que me dijeron que mi hijo estaba muerto, me ha dolido, a mí como madre de Oscarito, pero tengo fe que voy a encontrar a mi hijo, sea vivo o muerto”,⁸⁰ expresó la madre de Oscar. El caso lo está llevando la Oficina Fiscal de Apopa⁸¹.						
6	19/05/2022	1	Femenino	18	Estudiante	Ciudad Arce, La Libertad
Paola Jimena Arana Delgado tenía 18 años de edad cuando desapareció. Según familiares, salió el 26 de mayo de 2022 desde el cantón La Joyita hacia la Unidad de Salud de Ciudad Arce, en La Libertad. Al siguiente día la familia fue a interponer la denuncia, sin embargo, les dijeron que no podían tomar la denuncia porque había pasado poco tiempo.⁸² Maira Delgado, madre de Paola, comentó que un policía de la delegación de Ciudad Arce le dijo: “Espérese, seguramente su hija se fue con el novio y ya va a regresar”.⁸³ Por ello, la familia tuvo que esperar hasta el 29 de mayo para reportar la desaparición de la joven en otra delegación. La alerta por la desaparición fue difundida por diversas organizaciones sin obtener respuesta de su paradero.⁸⁴ La madre de la joven denuncia la falta de apoyo por parte de las autoridades. Su caso es investigado por la Oficina Fiscal de Santa Tecla.⁸⁵						

⁷⁹ Gerson Nájera, “Las madres buscan en bloque a sus hijos desaparecidos”, *Factum*, 18 de febrero, 2022, <https://www.revistafactum.com/las-madres-buscan-en-bloque-a-sus-hijos-desaparecidos/>

⁸⁰ Gloria Silvia Orellana, “Familiares demandan información de cuerpos en fosas clandestinas”, *Diario Co Latino*, 18 de febrero, 2022, <https://www.diariocolatino.com/familiares-demandan-informacion-de-cuerpos-en-fosas-clandestinas/>

⁸¹ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

⁸² Lissette Lemus, “Paola salió a la clínica y nunca volvió”, *El Diario de Hoy*, 3 de agosto, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-busqueda-de-personas-desaparecidas-violencia-el-salvador-984014/2022/>

⁸³ Laura Jordán, “577 denuncias por desaparición en primeros cinco meses de 2022 en El Salvador”, *La Prensa Gráfica*, 14 de julio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-en-El-Salvador-20220713-0094.html>

⁸⁴ <https://twitter.com/InformaTVX/status/1532474666991902748>

⁸⁵ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

2.1.3 Desaparición forzada

Durante el año 2022, sobre todo en el marco del RE, muchas detenciones han tenido características de desaparición forzada. Se inicia con una detención arbitraria, las autoridades no mencionan el motivo de la detención y se niegan a dar información sobre el paradero de la persona detenida. Según Human Rights Watch y Cristosal, las personas no son informadas del lugar ni de las condiciones en que se encuentran detenidos sus familiares, y tampoco se les permite comunicarse con ellos o ellas de manera indefinida⁸⁶. Incluso, no se les informa sobre el fallecimiento de sus familiares privados de libertad, sobre las causas de su muerte y, lo que es más grave aún, no se les entregan sus restos mortales, sino que, en muchos casos, son inhumados en fosas comunes⁸⁷.

“(…) A nosotros nadie nos dijo que los trasladaron de las bartolinas, no nos dimos cuenta hasta después. Y hasta ahorita no sé si está aquí (Penal de Izalco) o como está. A nosotras nos están generando un daño de no saber si está vivo mi hijo”⁸⁸

Madre buscando información sobre el paradero de su hijo.

En los primeros 100 días del RE se identificaron 34 casos en medios de comunicación en los cuales madres, esposas o hijas, en su mayoría, denunciaban la falta de información y el desconocimiento del paradero de su familiar. Asimismo, las autoridades no dieron ninguna notificación del traslado de su familiar a otro centro penitenciario hasta que llegaban a dejarles víveres o pedir información. En los relatos a medios de comunicación, familiares denunciaron desconocer el paradero para 32 hombres, una mujer y una persona sin identificar que previamente fueron detenidos por las

⁸⁶ Human Rights Watch y Cristosal, “Podemos detener a quien queramos”. Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, 2022, <https://crisotal.org/wp-content/uploads/2022/12/informa-derechos-humanos-regimen-hrw-y-cristosal.pdf>

⁸⁷ Human Rights Watch y Cristosal, “Podemos detener a quien queramos”. Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador, 2022, <https://crisotal.org/wp-content/uploads/2022/12/informa-derechos-humanos-regimen-hrw-y-cristosal.pdf>

⁸⁸ Óscar Reyes, “Ni las madres reciben información en Izalco”, *La Prensa Gráfica*, 7 de abril, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ni-las-madres-reciben-informacion-en-Izalco-20220406-0069.html>

autoridades.⁸⁹

“Acá no saben nada, voy de un lado a otro buscando información sobre mi hijo. Él fue acusado hace años, pero quedó libre porque se comprobó que era inocente. Él venía de trabajar cuando la policía llegó por él. Hasta ahora no sé cómo está”⁹⁰

Padre buscando a su hijo luego que fue detenido durante el RE.

En el Informe del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés) del 12 de agosto de 2022⁹¹ se consignó que se solicitó al Estado salvadoreño la posibilidad de realizar una visita al país desde el 6 de octubre de 2017. Sin embargo, hasta el 7 de enero de 2022, última fecha en que se envió un recordatorio de esta petición, El Salvador seguía sin dar respuesta a dicho llamado ⁹².

Este mismo informe del WGEID señala que, desde 1980 al 2022, se ha reportado al gobierno salvadoreño un total de 2,675 casos de desaparición forzosa o involuntaria, de los cuales, 2,284 casos siguen sin resolver⁹³. Asimismo, sigue pendiente que El Salvador se convierta en Estado parte de ambos instrumentos convencionales⁹⁴.

⁸⁹ OUDH, Informe: 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador, 2022, https://drive.google.com/file/d/1f67PRhY7lu_z5TcCGtPY0yqYO-IH23vE/view

⁹⁰ Francisco Rubio, ““No puedo dormir de la preocupación, no sé como estará mi esposo”, Mujer vive la angustia de desconocer paradero de pareja”, *El Diario de Hoy*, 8 de abril, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/no-puedo-dormir-de-la-preocupacion-se-como-estara-mi-esposo-mujer-vive-angustia-desconocer-paradero-pareja/944669/2022/>

⁹¹ Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, 2022. <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F51%2F31&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

⁹² Consejo de Derechos Humanos, Informe del Grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, 2022. <https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2F51%2F31&Language=E&DeviceType=Desktop&LangRequested=False>

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, septiembre, 2020, <https://oudh.uca.edu.sv/cms/recomendaciones/fichas/2588>

2.2 Detenciones Arbitrarias

El 27 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa decretó el RE que implicó una serie de medidas que suspendieron derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República⁹⁵. Entre ellos, se encuentran los derechos a asociarse libremente, a reunirse pacíficamente⁹⁶ y a la inviolabilidad de la correspondencia.⁹⁷

De igual forma, se suspendió el derecho a ser informado de manera inmediata y comprensible las razones de la detención, a no ser obligado a declarar en su contra y a ser asistido por un defensor/a.⁹⁸ Finalmente, fue extendido el plazo máximo de la detención administrativa, lo que conlleva que una persona puede estar detenida antes de ser presentada ante un juez hasta por un plazo máximo de 15 días, es decir, más de las 72 horas, que establece la Constitución en condiciones no excepcionales.⁹⁹

Estos últimos dos derechos suspendidos necesitaron de la aprobación de 63 de los 84 votos dentro de la Asamblea Legislativa, debido a que son las afectaciones más graves de garantías judiciales fundamentales dentro de la Constitución de la República¹⁰⁰. En general, el RE y la suspensión de las garantías antes mencionadas fueron aprobadas

⁹⁵ Diario Oficial de El Salvador, Decreto No 333, 27 de marzo, 2022, <file:///C:/Users/D3050/Downloads/27-03-2022.pdf>

⁹⁶ Constitución de la República de El Salvador, Art. 7, https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

⁹⁷ Constitución de la República de El Salvador, Art. 24, https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

⁹⁸ Constitución de la República de El Salvador, Art. 12 Inc. 2, https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

⁹⁹ Constitución de la República de El Salvador, 13 Inc. 2, https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/decretos/171117_072857074_archivo_documento_legislativo.pdf

¹⁰⁰ Ricardo Avelar, “Régimen de excepción por 30 días más: ¿Qué significa y qué derechos están suspendidos?”, *El Diario de Hoy*, 26 de mayo, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-excepcion-derechos-suspendidos/959899/2022/>

por 67 votos del pleno legislativo¹⁰¹.

Desde marzo hasta diciembre de 2022, la Asamblea Legislativa realizó 10 prórrogas del RE. En este contexto, se han cometido múltiples vulneraciones al derecho a la libertad por las detenciones ilegales y arbitrarias realizadas por agentes de la PNC y soldados. Cabe destacar la práctica de exigir cuotas que la PNC debía cumplir por capturas diarias en todo el país, sin cumplir con los requisitos constitucionales para privar de libertad a las personas. Entre marzo y agosto se reportó que el gobierno impuso cuotas de hasta mil capturas diarias, sin importar si las personas tenían antecedentes penales o estaban bajo investigación¹⁰².

Tabla 10: Prórrogas aprobadas por la Asamblea Legislativa para la ampliación del RE durante 2022

Nº	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Decreto No.
1	27 de marzo	25 de abril	333
2	26 de abril	25 mayo	358
3	26 de mayo	24 de junio	396
4	25 de junio	24 julio	427
5	25 de julio	19 de agosto	454
6	20 de agosto	18 de septiembre	476
7	19 de septiembre	18 de octubre	503

¹⁰¹ Prensa Asamblea Legislativa, “Pleno legislativo aprueba régimen de excepción para frenar ola de violencia”, Asamblea Legislativa, 27 de marzo, 2022, <https://www.asamblea.gob.sv/node/12062>

¹⁰² Héctor Silva Ávalos, “Más de mil menores de entre 12 y 17 años fueron apresados en El Salvador bajo el estado de excepción de Bukele”, *Infobae*, 12 de febrero, 2023, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/12/mas-de-mil-menores-de-entre-12-y-17-anos-fueron-apresados-en-el-salvador-bajo-el-estado-de-excepcion-de-bukele/>

8	19 de octubre	17 de noviembre	530
9	18 de noviembre	17 de diciembre	569
10	18 de diciembre	16 de enero	611

Fuente: Elaboración propia con base en publicaciones del Diario Oficial.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022, la Policía Nacional Civil registró un total de 86,046 detenciones a nivel nacional¹⁰³. Aproximadamente, esta cifra significa 235 personas detenidas al día y 7,170 cada mes. Durante el año 2021 se contabilizaron 31,302 detenciones; es decir, 85 al día aproximadamente¹⁰⁴. Esto significa un aumento del 174.89% sobre las detenciones registradas para el año 2022. Asimismo, una tasa de aproximadamente 1,359 personas detenidas por cada 100 mil habitantes.

**Tabla 11: Comparativa sobre tasa de detenciones por cada 100 mil habitantes
2021-2022**

Año	Número de detenciones	Proyección de habitantes	Tasa de detenciones por cada 100 mil hab.
2021	31,302	6,325,827	494.83
2022	86,046	6,330,947	1,359.13

Fuente: Elaboración propia con base a información de la PNC, solicitudes de acceso a la información pública: PNC/UAIP/68/2022 y PNC-UAIP-61-2023; y proyecciones de población del Banco Central de Reserva.

Debido a la política gubernamental de limitación de la información, la PNC solo proporcionó el consolidado anual sin desagregaciones referente a la solicitud de

¹⁰³ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, solicitud bajo referencia PNC-UAIP-61-2023, 19 de enero, 2023.

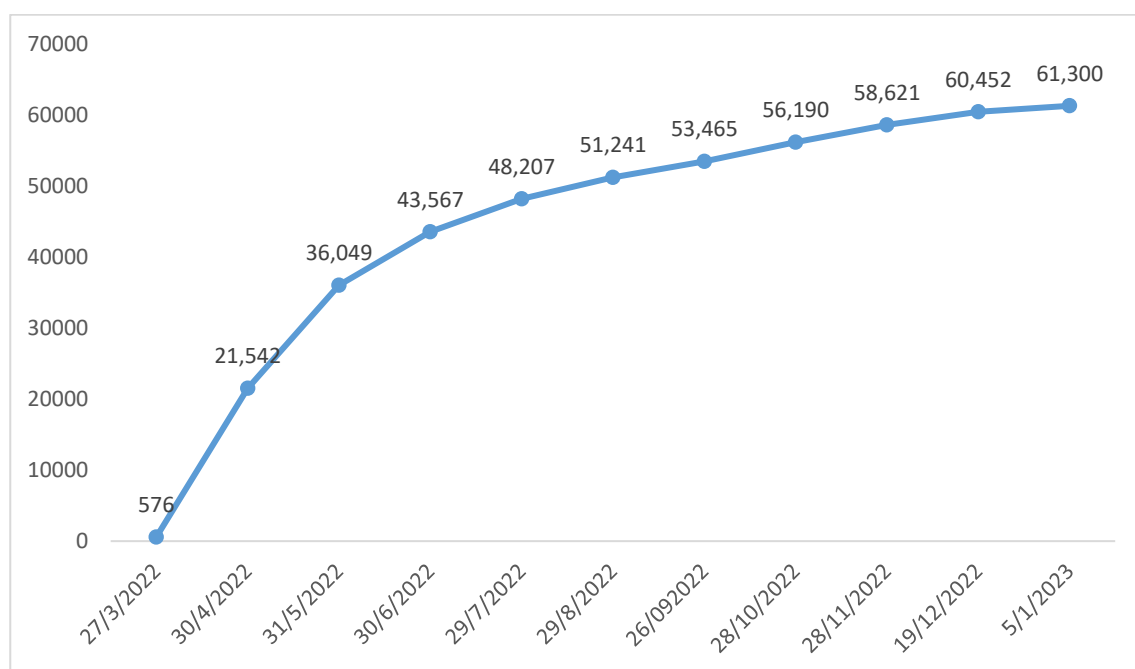
¹⁰⁴ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, solicitud bajo referencia PNC/UAIP/68/2022, 7 de febrero, 2022.

información PNC-UAIP-61-2023, lo cual impide identificar las características de sexo, edad u otros de las personas detenidas. De acuerdo con la institución, este nivel de detalle se encuentra reservado bajo la declaratoria PNC/SAEO/No. AI-001-02-2022. Sin embargo, según Human Rights Watch, para agosto del año 2022, se informó de 1,082 menores detenidos durante el RE; de estos, 918 fueron niños y 164 niñas, incluyendo 21 menores que tenían 12 o 13 años de edad.¹⁰⁵

Debido a la negativa de la PNC de brindar cifras desagregadas, el OUDH recurrió a las cuentas oficiales de Twitter de la PNC, MJSP y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República sobre el número de detenciones registradas a nivel nacional desagregado por mes. Es importante mencionar inconsistencias en esos datos debido a la ausencia de información sobre los últimos días de cada uno de los meses de julio a diciembre. Por ello, en la siguiente gráfica aparece con la última fecha del mes en que se realizaron publicaciones en las cuentas institucionales antes mencionadas desde el inicio del RE.

¹⁰⁵ Human Rights Watch, “El Salvador: Filtración de base de datos apunta a abusos a gran escala”, 27 de enero, 2023, <https://www.hrw.org/es/news/2023/01/27/el-salvador-filtracion-de-base-de-datos-apunta-abusos-gran-escala#:~:text=Al%20mes%20de%20agosto%2C%20m%C3%A1s,ten%C3%ADa%20capacidad%20para%2030.000%20personas>.

Gráfico 15: Detenciones en el marco del Régimen de Excepción desde el 27 de marzo de 2022 hasta el 5 de enero de 2023



Fuente: Elaboración propia con base en publicaciones de la cuenta oficial de Twitter de la PNC, MJSP y Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República.

Según las cuentas oficiales de Twitter de las instituciones mencionadas, desde el 27 de marzo hasta el 5 de enero de 2023, agentes y soldados habían realizado 61,300 detenciones a nivel nacional. De esas capturas, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, en entrevista televisiva, mencionó 3,313 personas liberadas, entre ellas más de mil menores de edad¹⁰⁶.

Estas capturas masivas, en la mayoría de los casos, se realizan sin órdenes de captura, vulnerando el derecho a la libertad personal, estigmatizando y discriminando a las personas detenidas, pues en algunos casos para realizar las capturas se han basado únicamente en la apariencia o lugar de residencia de la persona, y no se informa el motivo de la detención al detenido/a o sus familiares¹⁰⁷.

¹⁰⁶ Frente a Frente TCS. "FRENTE A FRENTE 4 DE ENERO 2023". YouTube, 4 de enero de 2023. Video, 1:34:48, https://www.youtube.com/watch?v=B_onlXsig&t=2055s

¹⁰⁷ Human Rights Watch, "El Salvador: Abusos generalizados durante el régimen de excepción", 7 de diciembre, 2022, <https://www.hrw.org/es/news/2022/12/07/el-salvador-abusos-generalizados-durante-el-regimen-de-excepcion>

Es importante mencionar las incongruencias entre los datos sobre el total de detenciones publicados por cuentas oficiales del gobierno en Twitter, respecto a los proporcionados por vía de acceso a la información pública. Entre enero y marzo de 2022 se registraron 11,059 personas detenidas¹⁰⁸. Si se le suma el total de detenciones publicado en redes sociales y confirmado en las mismas declaraciones de Villatoro (61,300), tendríamos un estimado de 72,359 personas detenidas en el año 2022. No obstante, llama la atención que para la solicitud de información PNC-UAIP-61-2023 se entregó el consolidado anual de 86,046 detenidos, una cifra mayor de la comunicada en redes sociales. Al restar ambos totales se encuentra una diferencia de 13,687 personas detenidas.

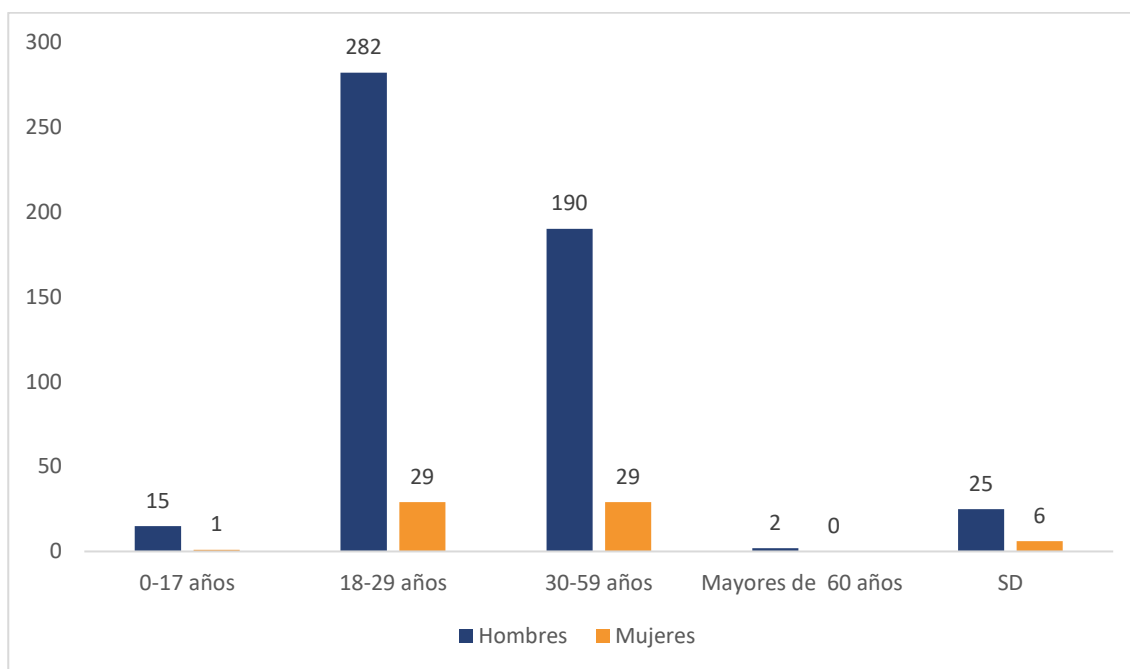
Es preocupante para este Observatorio conocer si el gobierno está comunicando de forma inexacta los datos sobre personas detenidas, si esas 13,687 personas son capturas realizadas en el marco del RE y por qué el Estado no las ha comunicado.

2.2.1 Detenciones registradas por el Idhuca

En el año 2022, el Idhuca recibió un total de 628 casos, correspondiente a 2,491 víctimas de vulneraciones a los derechos humanos y libertades fundamentales. De ese total, 579 fueron víctimas de detenciones; el 88.77% corresponde a hombres (514) y el 11.23% a mujeres (65). Sobre los grupos etarios, los jóvenes entre 18 a 29 años fueron los más vulnerables con el 53.71%; le siguen las edades entre 30 a 59 años con el 37.82% y en tercer lugar el rango no pudo ser identificado con el 5.35%.

¹⁰⁸ OUDH. Boletín Trimestral enero-marzo 2022, enero 2023, <https://drive.google.com/file/d/16vqRSF0Y6MCHJD1WPLeFUwPQpASbX0LG/view>

Gráfico 16: Grupo etario de las víctimas de detenciones atendidas por el Idhuca entre enero y diciembre de 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

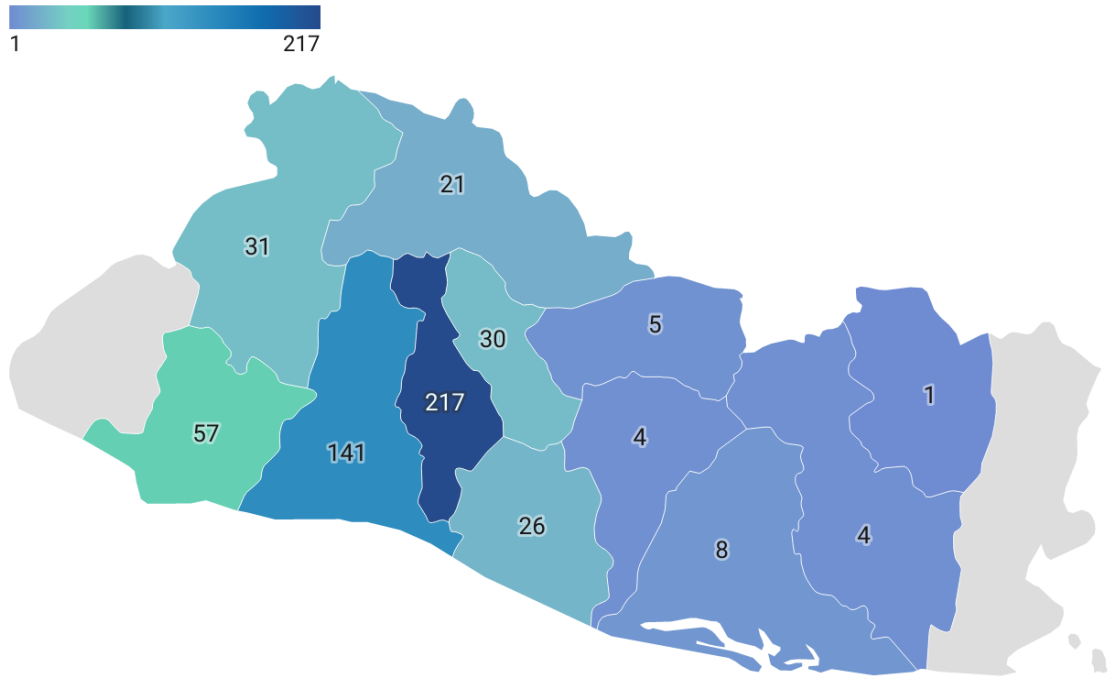
Sobre los lugares donde ocurrieron los hechos: para la zona occidental¹⁰⁹ se reportaron 120 personas detenidas (20.72%); en la zona central¹¹⁰, 444 (76.68%) y para la zona oriental¹¹¹, fueron 13 (2.25%). De igual forma, en el caso de dos personas no fue posible identificar el lugar de su detención (0.35%). Los departamentos que más detenciones acumularon fueron: San Salvador (217), La Libertad (141) y Sonsonate (57).

¹⁰⁹ Los departamentos que conforman la zona occidental son: Ahuachapán, Santa Ana y Sonsonate.

¹¹⁰ Los departamentos que conforman la zona central son: La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador, La Paz, Cabañas y San Vicente.

¹¹¹ Los departamentos que conforman la zona oriental son: Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión.

Mapa 2: Departamentos donde se reportaron detenciones, según casos atendidos por el Idhuca entre enero y diciembre de 2022



Creado con Datawrapper

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

Los municipios donde se reportó mayor número de detenciones fueron los siguientes:

Tabla 12: 10 principales municipios donde se reportó la detención según casos atendidos por el Idhuca entre enero y diciembre de 2022

Municipio de la detención* ¹¹²	Número de víctimas
San Salvador	57
San Juan Opico	28
Ilopango	21
Apopa	20

¹¹² *San Salvador, Ilopango, Apopa, Panchimalco, Mejicanos y Soyapango pertenecen al departamento de San Salvador; San Juan Opico, Colón, Santa Tecla y La Libertad pertenecen al departamento de La Libertad.

Panchimalco	18
Mejicanos	15
Colón	14
Santa Tecla	14
La Libertad	13
Soyapango	13

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

Asimismo, en las denuncias se identificó que, para 221 víctimas, la autoridad no especificó los motivos de la detención (38.17%); a 95 se les acusó del delito de agrupaciones ilícitas (16.40%); para 37 personas no fue posible conocer esta información (6.39%); en 32 casos fue por investigación (5.53%); por tener antecedentes penales a 27 (4.66%); para 26 personas su detención fue por una denuncia anónima (4.49%); por el Plan Casa Segura¹¹³ a 21 personas (3.63%); y, por otros motivos corresponde a 120 (20.74%).

Con referencia a las personas denunciantes, se logró identificar que en su mayoría son mujeres que tienen vínculo familiar con la víctima: 386 son madres, hermanas, hijas o la pareja de la persona detenida. En contraste con 107 hombres que llegaron al Idhuca a interponer la denuncia y tenían parentesco o eran la pareja de la persona detenida.

Las detenciones arbitrarias aumentaron la carga económica y el trabajo de cuidados para las mujeres familiares de personas capturadas.¹¹⁴ Se presentan casos en medios de

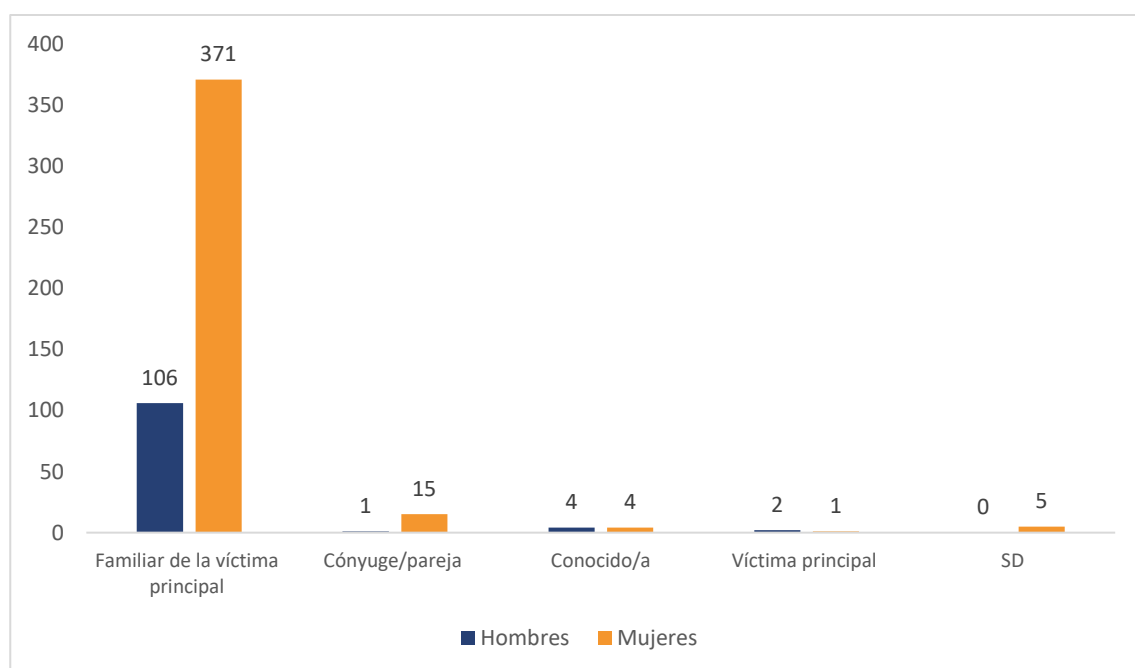
¹¹³ En el Plan Casa Segura la PNC desarrolla operativos en diferentes municipios de El Salvador para verificar si las viviendas pertenecen a sus respectivos dueños y no han sido usurpadas por integrantes de grupos criminales.

¹¹⁴ Redacción YSUCA, "Régimen de excepción profundiza la violencia hacia las mujeres", YSUCA, 18 de noviembre, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/11/regimen-de-excepcion-profundiza-la-violencia-hacia-las-mujeres/>

comunicación, en los cuales las mujeres recibieron malos tratos afuera de los centros penitenciarios o se enfrentaron a discriminación por parte de la sociedad.¹¹⁵

Por su parte, 310 denunciantes comentaron haber acudido previamente a una instancia estatal. El 92.6% dijeron haber acudido ante la PGR, el 3.5% a la PDDH y el 1.3% a la PNC. En algunos casos, comentaron no haber sido atendidas por las instituciones o se les indicó esperar a la siguiente audiencia judicial de su familiar detenido. En otros casos les informaron sobre los delitos atribuidos al detenido/a, les solicitaron arraigos¹¹⁶ o estos mismos no fueron recibidos.

Gráfico 17: Datos de la persona denunciante, según casos atendidos por el Idhuca entre enero y diciembre de 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca).

¹¹⁵ Saraí Alas, “Más gastos y carga doméstica: así asfixia el régimen a las mujeres”, *La Prensa Gráfica*, 8 de marzo, 2023, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Mas-gastos-y-carga-domestica-asi-asfixia-el-regimen-a-las-mujeres-20230307-0107.html>

¹¹⁶ *Arraigos: Es uno de los requisitos exigidos para declarar eventualmente medidas sustitutivas a la detención. Es una medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado durante la investigación previa o durante el proceso. Consiste en la demostración ante el juez de que el inculpado tiene, entre otras circunstancias, un domicilio fijo, familia estable, trabajo propio, empleo estable, entre otros.

2.2.2 Denuncias sobre detenciones registradas por la PDDH

Mediante la solicitud de acceso a la información UAIP7-SIP-2023, se conoció que 427 denuncias por detención arbitraria fueron recibidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, entre enero y diciembre de 2022. De ellas, 362 son hombres (84.78%) y 65 mujeres (15.22%). Asimismo, entre la población detenida se encontraban 14 personas con enfermedades crónicas o terminales, 16 personas con VIH, una persona defensora de derechos humanos, un migrante, una persona desplazada, entre otros¹¹⁷. La siguiente tabla muestra los rangos etarios y el sexo de las personas detenidas:

Tabla 13: Rangos etarios y sexo de personas detenidas, según denuncias ingresadas a la PDDH, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2022

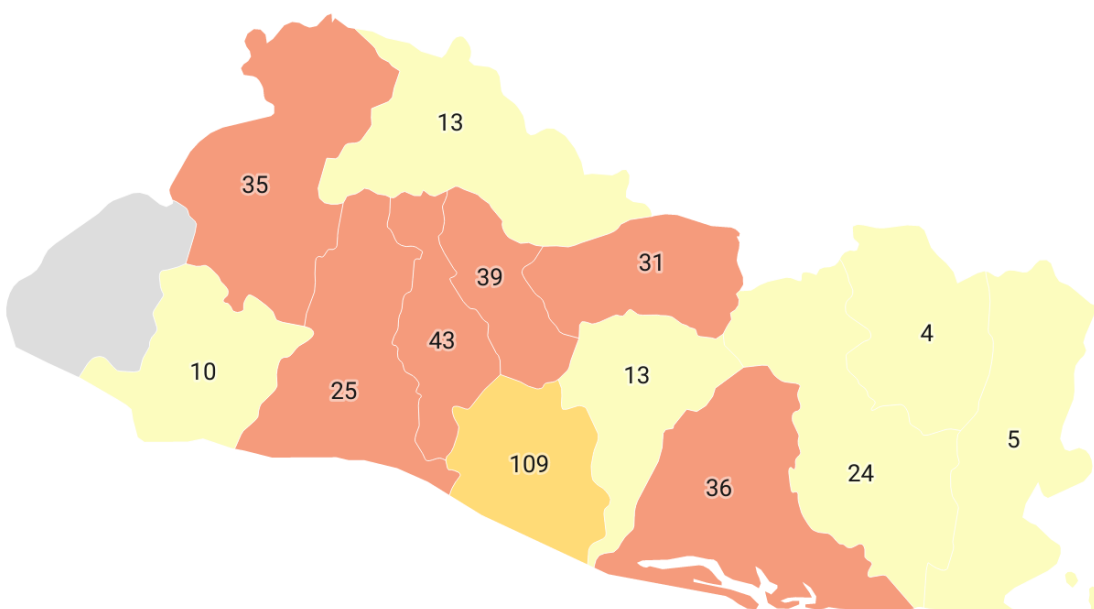
Rangos de edad	Hombres	Mujeres	Total	%
14 a 17 años	28	4	32	7.49%
18 a 30 años	174	28	202	47.31%
31 a 40 años	90	17	107	25.06%
41 a 50 años	44	11	55	12.88%
51 a 60 años	16	4	20	4.68%
61 a más	9	1	10	2.34%
S/D	1	0	1	0.23%
Total	362	65	427	100.00%

Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información UAIP7-SIP-2023

¹¹⁷ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, solicitud bajo referencia UAIP7-SIP-2023, 20 de enero, 2023.

Entre los departamentos donde ocurrieron los hechos se encuentran: La Paz, con 109 personas detenidas (25.53%); San Salvador, con 43 (10.07%); y, en tercer lugar, Ahuachapán con 39 (9.13%). Por su parte, los cinco municipios con detenciones más recurrentes fueron: Zacatecoluca, con 27 casos (6.32%); Santa María Ostuma, con 22 (5.62%); Ahuachapán, Ciudad Delgado y Olocuilta, en cada uno, 22 detenciones (5.15%).¹¹⁸

Mapa 3: Departamento del hecho, según denuncias por detenciones arbitrarias ingresadas a la PDDH, entre el 1 de enero al 30 de diciembre de 2022



Created with Datawrapper

Fuente: Elaboración propia con base a la solicitud de información UAIP7-SIP-2023

¹¹⁸ Los municipios de Zacatecoluca, Santa María Ostuma y Olocuilta pertenecen al departamento de La Paz; Ahuachapán pertenece al departamento de Ahuachapán y Ciudad Delgado al departamento de San Salvador.

2.3 Situación en bartolinas policiales

Antes de la entrada en vigencia del RE, las personas capturadas por sospecha de haber cometido un delito eran detenidas temporalmente en bartolinas policiales. Posterior a esta medida y debido a las detenciones masivas aumentó la sobrepoblación y hacinamiento en las bartolinas policiales. Por ello, no hubo separación entre personas adultas, adolescentes, hombres, mujeres y población LGBTQ+. Asimismo, se realizaron traslados a centros penales de personas aun en detención administrativa.¹¹⁹

En el último informe de país del Comité contra la Tortura, se señaló “la preocupación sobre el uso excesivo de los centros de detención policiales o “bartolinas” para albergar a las personas en detención provisional”.¹²⁰ A partir del 15 de marzo de 2022, las autoridades declararon bajo reserva la información sobre la capacidad de alojamiento en las bartolinas policiales, según el acuerdo PNC/SAEO/No.AI-001-02-2022. Por ello, el último dato más actualizado fue para diciembre de 2021, el cual indicaba una capacidad de alojamiento para 1,917 personas.

Entre enero y diciembre de 2022 se encontraban detenidas 2,736 personas en bartolinas policiales¹²¹. En contraste con el año 2021, para el mismo periodo se encontraban 465 personas; de ellas, 297 fueron hombres y 168 mujeres¹²². Cabe mencionar que para el año 2022 no fue posible desagregar la información por rangos de edad o sexo de las personas detenidas, debido a que la PNC solo compartió el consolidado anual. Es preocupante al comparar ambos años, ya que existe un aumento del 488% sobre la

¹¹⁹ Cristosal, Violaciones a los derechos humanos durante el regimen de excepción en El Salvador, octubre, 2022, <https://cristosal.org/cuarto-informe-situacional-de-violaciones-a-derechos-humanos-durante-el-regimen-de-excepcion/>

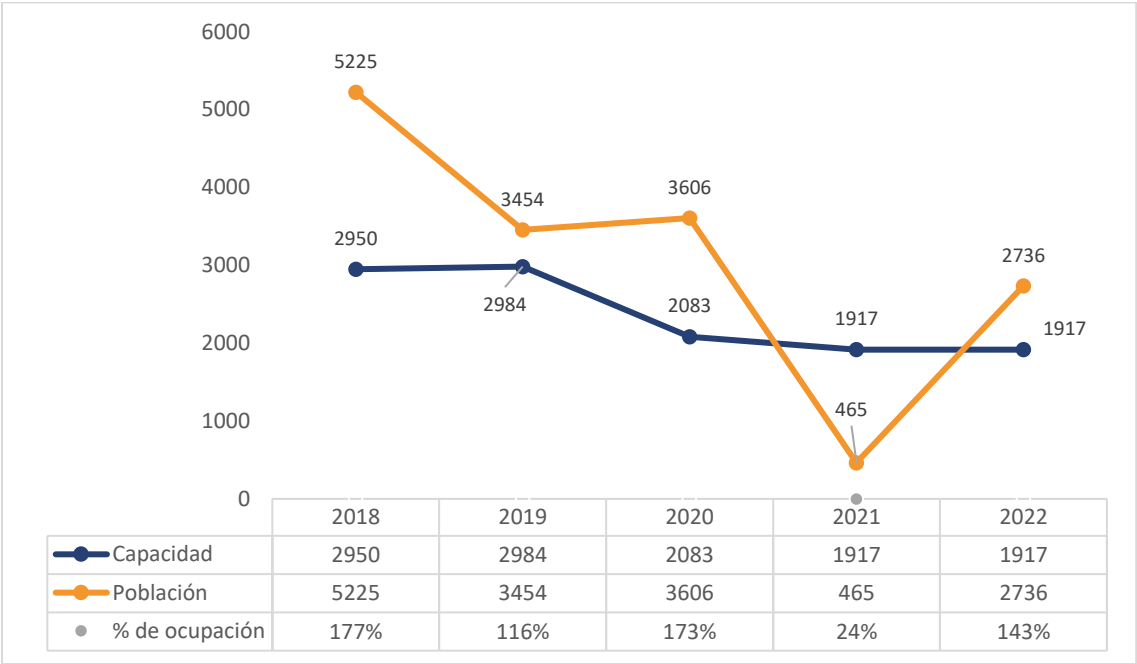
¹²⁰ Naciones Unidas, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador, diciembre, 2022, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FSLV%2FCO%2F3&Lang=es

¹²¹ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, solicitud bajo referencia PNC-UAIP-61-2023, 19 de enero, 2023

¹²² Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, solicitud bajo referencia PNC-UAIP/68/2022, 7 de febrero, 2022.

población reclusa, lo que representa una sobrepoblación del 143% con respecto del año 2022.

Gráfico 18: Comparativo entre capacidad de alojamiento y población en bartolinas policiales 2018-2022



Fuente: Informe “Una radiografía sobre el Derecho a la Libertad Personal en El Salvador”, Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA y elaboración propia con base a datos de las solicitudes de información: PNC-UAIP-68-2022 y PNC-UAIP-61-2023.

2.4 Situación en centros penales

2.4.1 Situación en centros penales bajo el Régimen de Excepción

El 27 de marzo de 2022 se decretó estado de emergencia a nivel nacional en el sistema penitenciario, por orden del presidente de la República y el director general de Centros Penales. Entre las medidas comunicadas a través de las redes sociales que incluía tal estado de emergencia estaban: el cierre de las celdas las 24 horas del día, la disminución de raciones diarias de comida y de la cantidad de alimentos por ración, la restricción de

colchones e insumos de limpieza, entre otras medidas¹²³.

Las medidas dentro del estado de emergencia fueron implementadas sin informar o solicitar la aprobación de los jueces o instancias del Órgano Judicial, como lo ordena la Ley Penitenciaria, en los artículos 23 y 24. De igual forma, fue anulado el acceso a la información sobre las personas privadas de libertad por orden de los jueces, centralizando la información en la Dirección General de Centros Penales (DGCP)¹²⁴. Por otra parte, se trasladaron las personas capturadas durante la primera semana del RE desde las bartolinas policiales hasta el sistema de centros penales.

Asimismo, entre agosto y septiembre de 2022, se reportaron denuncias sobre múltiples traslados de hombres privados de libertad hacia el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopango. Ese centro penitenciario, conocido como “Cárcel de Mujeres”, se convertiría en bartolinas para albergar a las personas detenidas bajo el RE. Las mujeres recluidas en el lugar fueron reubicadas en el Centro Penal de Apanteos, en Santa Ana¹²⁵.

Las reubicaciones que realizaron las autoridades a lo largo del año no eliminan la problemática del hacinamiento en los centros penitenciarios. Según Human Rights Watch y Cristosal, para el mes de agosto, en el Centro Penal La Esperanza, mejor conocido como Mariona, la población penitenciaria aumentó de 7,600 a 33,000 privados de libertad. De igual forma, el Centro Penal de Izalco incrementó su población de 8,500 a 23,300. El Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas para Mujeres en Ilopango y el Centro de Detención Preventiva de San Miguel, superaron, cada uno, seis veces su

¹²³H. Sermeño, “Centros Penales dice que dará dos tiempos de comida a reos y ha retirado las colchonetas donde duermen”, El Diario de Hoy, 28 de marzo, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/bukele-regimen-excepcion-tiempos-comida-carceles/941073/2022/>

¹²⁴ Javier Urbina, “Jueces de vigilancia esperan lineamientos”, La Prensa Gráfica, 30 de marzo, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Jueces-de-vigilancia-esperan-lineamientos-20220329-0081.html>

¹²⁵ Melissa Países, “Cárcel de Mujeres será utilizada como bartolinas para detenidos por el Régimen de Excepción”, Gato Encerrado, 23 de septiembre, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/09/23/carcel-de-mujeres-sera-utilizado-como-bartolinas-para-detenedos-por-el-regimen-de-excepcion/>

capacidad de alojamiento¹²⁶.

Otra de las situaciones presentadas bajo el RE han sido los cobros de paquetes alimenticios y de insumos básicos en la cárcel de máxima seguridad en Zacatecoluca, Centro Penal de Apanteos, Centro Penal de Izalco y Centro Penal La Esperanza. Según medios de comunicación, a partir de diciembre de 2022, en el penal de Zacatecoluca ya no se recibieron insumos de higiene ni alimentos por parte de familiares para las personas privadas de libertad. En cambio, para los hombres se debía pagar un paquete de \$170 dólares que incluía alimentación, artículos de higiene, vestimenta, limpieza de área y misceláneos¹²⁷.

En el caso de las mujeres, el costo del paquete incrementaba a \$185 dólares mensuales. Familiares denunciaron que los precios eran elevados en comparación con los precios fuera del sistema penitenciario. Asimismo, no les daban garantía que su familiar privado de libertad recibiera el paquete o el detalle de su contenido.

En febrero de 2023 se suspendió la venta de estos paquetes sin brindar explicaciones por parte de las autoridades¹²⁸.

¹²⁶ Human Rights Watch, “El Salvador: Filtración de base de datos apunta a abusos a gran escala”, 27 de enero, 2023, <https://www.hrw.org/es/news/2023/01/27/el-salvador-filtracion-de-base-de-datos-apunta-abusos-gran-escala#:~:text=Al%20mes%20de%20agosto%2C%20m%C3%A1s,ten%C3%ADa%20capacidad%20para%2030.000%20personas>.

¹²⁷ Héctor Silva Ávalos, “El gobierno de Nayib Bukele ahora cobra a los presos por comida, ropa y productos de higiene en las cárceles”, Infobae, 18 de febrero, 2023, <https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/02/18/el-gobierno-de-nayib-bukele-ahora-cobra-a-los-presos-por-comida-ropa-y-productos-de-higiene-en-las-carceles/?s=03>

¹²⁸ Claudia Espinoza, “Centros Penales suspende venta de paquetes para detenidos”, 23 de febrero, 2023, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Centros-Penales-suspende-venta-de-paquetes-para-detenidos-20230222-0107.html>

2.4.2 Hacinamiento en centros penales

El OUDH realizó una solicitud de acceso a la información dirigida a la DGCP, con el número de referencia UAIP-OIR-003-2023, para conocer la ocupación vigente del sistema penitenciario, su capacidad de alojamiento y el número de personas privadas de libertad fallecidas bajo la custodia de Estado durante el año 2022. La respuesta fue que la información que contiene, genera y resguarda el Sistema de Información Penitenciaria (SIPE), se encuentra bajo reserva hasta el primero de marzo de 2029. Esta reserva se hizo efectiva a partir del primero de marzo de 2022 y aplica para información de años anteriores.¹²⁹

Por ello, el último dato disponible sobre la capacidad del sistema penitenciario es de inicios del 2021 y asciende a un total 30,864 reclusos¹³⁰. Según datos de World Prison Brief, para el 1 de marzo de 2022, el país tenía una población penitenciaria de 39,538 privados de libertad, excluyendo a personas detenidas en bartolinas policiales y a niñas, niños y adolescentes. Asimismo, una tasa de 605 privados de libertad por cada 100,000 habitantes¹³¹.

Según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “es conveniente evitar que en los establecimientos penitenciarios de régimen cerrado el número de reclusos sea tan elevado que llegue a constituir un obstáculo para la individualización del tratamiento. En algunos países se considera que el número de reclusos en dichos establecimientos no debería pasar de 500”.¹³² Ahora bien, con la imposición del RE se agrava el problema de hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

¹²⁹ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Dirección General de Centros Penales, solicitud bajo referencia UAIP-OIR-003-2023, 19 de enero, 2023.

¹³⁰ U.S. Embassy in El Salvador, EL SALVADOR: INFORME DE LOS DERECHOS HUMANOS DE 2021, 2021, <https://sv.usembassy.gov/es/our-relationship-es/official-reports-es/el-salvador-informe-de-los-derechos-humanos-2021/>

¹³¹ El Salvador| World Prison Brief, an online database comprising information on prisons and the use of imprisonment around the world, consultado el 1 de marzo de 2023, <https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador>

¹³² UNODC, Reglas Mínimas de las Naciones Unidad para el Tratamiento de los Reclusos, https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf

En este sentido, ante el limitado acceso a la información pública, y para tener una aproximación de la magnitud del problema, se sumó la cantidad de privados de libertad en centros penales hasta marzo de 2022 (39,538)¹³³ y el número de detenidos durante el RE (61,300). A esta cifra se le restó la cantidad de personas liberadas (3,313)¹³⁴, el número de personas detenidas en bartolinas policiales hasta el 31 de diciembre (2,736)¹³⁵ y el registro de personas fallecidas en centros penales presentado por organizaciones sociales (102)¹³⁶. Con dicha información, la población penitenciaria correspondería a 94,687 privados de libertad, totalizando una tasa de 1,496 personas privadas de libertad por cada 100,000 habitantes.

Si la población penitenciaria (94,687) se divide entre la cifra más actualizada sobre capacidad de alojamiento en centros penales (30,864), el hacinamiento correspondería aproximadamente al 306.79%. Por otra parte, al agregar la variante sobre la capacidad que tiene el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), 40,000 reclusos¹³⁷, la capacidad penitenciaria nacional sería de 70,864 personas aproximadamente y el hacinamiento correspondería al 133.62%.

¹³³ El Salvador| World Prison Brief, an online database comprising information on prisons and the use of imprisonment around the world, consultado el 1 de marzo de 2023, <https://www.prisonstudies.org/country/el-salvador>

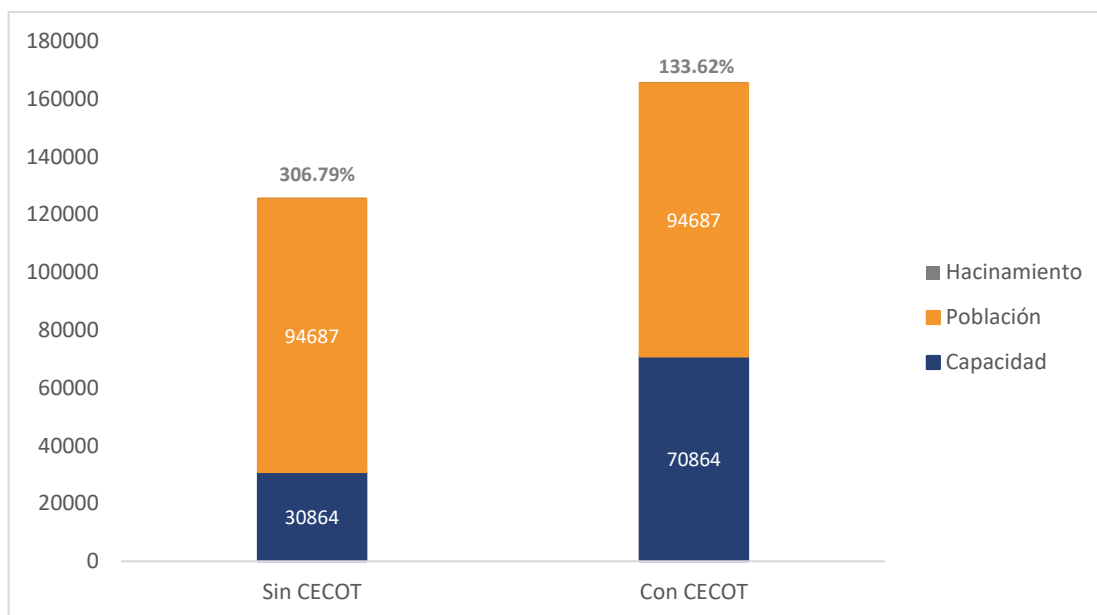
¹³⁴ "FRENTE A FRENTE 4 DE ENERO 2023", Frente a Frente TCS, 4 de enero de 2023. Acceso 23 de febrero, 2023. https://www.youtube.com/watch?v=B_onIzXsig&t=2055s

¹³⁵ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Policía Nacional Civil, solicitud bajo referencia PNC-UAIP-61-2023, 19 de enero, 2023.

¹³⁶ EFE, "ONG registra 102 muertes de detenidos en régimen de excepción en El Salvador", La Prensa Gráfica, 2 de febrero, 2023, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/ONG-registra-102-muertes-de-detenidos-en-regimen-de-excepcion-en-El-Salvador-20230202-0057.html>

¹³⁷ Mauricio Pineda, "CECOT: Imponente desde el aire y una fortaleza en su interior", Diario El Salvador, 3 de febrero, 2023, <https://diarioelsalvador.com/cecot-imponente-desde-el-aire-y-una-fortaleza-en-su-interior/324088/>

Gráfico 19: Comparativo entre la capacidad de alojamiento y población en centros penitenciarios, incluido el nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)



Fuente: Elaboración propia con base monitoreo de redes sociales y solicitudes de acceso a la información.

Aunque con la construcción del CECOT se habilitó el espacio para albergar a 40,000 personas privadas de libertad, el porcentaje de hacinamiento aún es elevado, como se muestra en la gráfica anterior. Hasta el 24 de febrero de 2023, habían sido trasladados 2,000 privados de libertad del centro penitenciario de Izalco al CECOT¹³⁸.

Los primeros pasos para la creación del CECOT se dieron a partir del 4 de abril de 2022. El presidente de la República, Nayib Bukele, ordenó a través de Twitter la creación de una nueva cárcel de máxima seguridad para poder trasladar a las personas vinculadas

¹³⁸ Nayib Bukele (@nayibbukele), “Hoy en la madrugada, en un solo operativo, trasladamos a los primeros 2,000 pandilleros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Esta será su nueva casa, donde vivirán por décadas, mezclados, sin poder hacerle más daño a la población. Seguimos... #GuerraContraPandillas”, Twitter, 24 de febrero, 2023, 11:03 a.m., <https://twitter.com/nayibbukele/status/1629165213600849920?s=20>

a estructuras del crimen organizado que fueron detenidas bajo el RE¹³⁹. Para el 19 de abril, la Asamblea Legislativa aprobó con 64 votos la Ley Especial para la Construcción de Centros Penitenciarios. Esta ley permitió al gobierno realizar contrataciones directas, evadiendo la Ley de Contrataciones de la Administración Pública (Lacap). Asimismo, permitía al Ministerio de Obras Públicas la expropiación de tierras¹⁴⁰.

Según una investigación periodística de la radio YSUCA, las tierras donde se construyó el CECOT eran originalmente propiedad de los veteranos de la Fuerza Armada y fueron adquiridas a un menor costo de lo que se pueden llegar a cotizar. Esta compra afectó en gran medida a las personas agricultoras de la zona, quienes alquilaban parcelas para poder cultivar y a partir de la expropiación deberían trasladarse a otros lugares para obtener su sustento. Fueron alrededor de 80 personas forzadas a vender sus tierras al Estado para construir el CECOT. Otra inconsistencia se dio con una de las empresas constructoras que fue señalada por la Corte de Cuentas de la República por incumplimientos contractuales surgidos durante la construcción del SITRAMSS.¹⁴¹

Las contrataciones evadiendo la LACAP y el hermetismo por parte del Estado realizando reservas de información sobre el RE no permiten la rendición de cuentas sobre los fondos públicos, relacionados con la construcción del CECOT¹⁴².

El pasado 20 de junio, YSUCA, por medio de Twitter, dio a conocer imágenes sobre la construcción del CECOT. Previo a dicha publicación, las autoridades no habían brindado

¹³⁹ David Carpio, “Presidente Bukele ordena la construcción de un nuevo penal de máxima seguridad”, Diario El Salvador, 5 de abril, 2022, <https://diarioelsalvador.com/presidente-bukele-ordena-la-construccion-de-un-nuevo-penal-de-maxima-seguridad/212159/>

¹⁴⁰ Xenia Oliva, “Gobierno construye “megacárcel” de máxima seguridad para detenidos durante régimen”, Gato Encerrado, 22 de junio, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/06/22/gobierno-construye-megacarcel-de-maxima-seguridad-para-detenidos-durante-regimen/>

¹⁴¹ Redacción YSUCA, “DISA S.A de CV una de las empresas que construye nuevo penal señalada de incumplimiento por Corte de Cuentas”, YSUCA, 25 de junio, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/06/disa-s-a-de-cv-una-de-las-empresas-que-construye-nuevo-penal-senalada-de-incumplimiento-por-corte-de-cuentas/>

¹⁴² Claudia Espinoza, “Presupuesto de Dirección de Centros Penales no contenía fondos para nueva prisión”, La Prensa Gráfica, 24 de junio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Presupuesto-de-Direccion-de-Centros-Penales-no-contenia-fondos-para-nueva-prision-20220623-0093.html>

información al respecto¹⁴³. Al siguiente día de la publicación, Nayib Bukele publicó en la misma red social sobre la construcción del “gigantesco centro penitenciario”.¹⁴⁴ El 31 de enero de 2023, Bukele realizó un recorrido guiado por el CECOT, el cual fue transmitido en cadena nacional. Estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Romeo Herrera; el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas; y el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy.¹⁴⁵

Imagen 2: Línea de tiempo de construcción de CECOT



Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación y Twitter.

¹⁴³ Radio YSUCA 91.7 FM (@ysuca91siete), “🔗 | La nueva cárcel se construye en el cantón El Perical, Tecoluca, San Vicente. → 200 trabajadores realizan la obra que deberán entregar en 6 meses”, Twitter, 20 de junio, 2022, 6:02 p.m., <https://twitter.com/ysuca91siete/status/1539036076471463936?s=20>

¹⁴⁴ Nayib Bukele (@nayibbukele), “Les presento la construcción del: CENTRO DE CONFINAMIENTO DEL TERRORISMO En esta #GuerraContraPandillas y gracias al Régimen de Excepción, hemos arrestado a más de 40,000 terroristas. Pero aún falta camino por recorrer...”, Twitter, 21 de junio, 2022, 6:08 p.m., <https://twitter.com/nayibbukele/status/1539400004250619904?s=20>

¹⁴⁵ Ricardo Avelar, “Nayib Bukele recorre y presenta el nuevo megapenal de Tecoluca”, El Diario de Hoy, 31 de enero, 2023, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nayib-bukele-primera-cadena-2023/1036168/2023/>

2.4.3 Adolescentes en centros de internamiento

Según la Convención sobre los Derechos del Niño “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda”¹⁴⁶. De igual forma, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) mencionó que encarcelar a NNA afecta su salud y bienestar, no promueve la integración como miembro positivo de la sociedad, existe una posibilidad de abandono escolar y de que puedan cometer un delito más adelante¹⁴⁷.

El 31 de marzo de 2022, la Asamblea Legislativa aprobó una serie de reformas a la Ley Penal Juvenil, para llevar a prisión a adolescentes que comentan delitos relacionados con las pandillas. En El Salvador la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Esas medidas implicaron que menores de edad con 16 años cumplidos tendrán penas hasta de 20 años de prisión, y menores entre los 16 y los 12 años de edad, tendrán penas de 10 años¹⁴⁸.

Dada la negativa de las instituciones estatales a entregar información, al cierre de 2022, no se conoce la cantidad de NNA en centros de internamiento. Sin embargo, entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2022, se encontraban 2,312 adolescentes en centros de reclusión, a cargo del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). De ellos, 1,947 eran hombres y 365 mujeres¹⁴⁹, la mayoría entre 16 y 18 años de edad (66.70%), siguiendo las edades entre 14 y 16 años (26.73%), entre 12 y 14 años (3.63%) y de 18 años de edad (2.94%).

¹⁴⁶ Organización de las Naciones Unidas, Convención sobre los derechos del Niño, 1190, <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

¹⁴⁷ UNICEF, Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución a la violencia de pandillas en El Salvador", Consultado el 1 de marzo de 2023. <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/encarcelar-a-los-ninos-ninas-y-adolescentes-no-es-la-solucion-a-la-violencia-de-las-pandillas-en-el-salvador>

¹⁴⁸ Eugenia Velásquez, “El encarcelamiento de menores: dos enfoques legales que se contradicen”, El Diario de Hoy, 9 de junio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/asamblea-legislativa-bancada-cian-de-bukele-nuevas-ideas-bancadacyan-lepina-ley-proteccion-la-ninez-y-adolescencia-oficialismo-reformas-penales-breaking-news/965029/2022/>

¹⁴⁹ Luis Canizalez, “Gobierno tortura y hacina a más de 2 mil niños en cárceles del Régimen de Excepción”, Revista Elementos, 12 de octubre, 2022, <https://revistaelementos.net/miscelanea/gobierno-tortura-y-hacina-a-mas-de-2-mil-ninos-en-carceles-del-regimen-de-excepcion/>

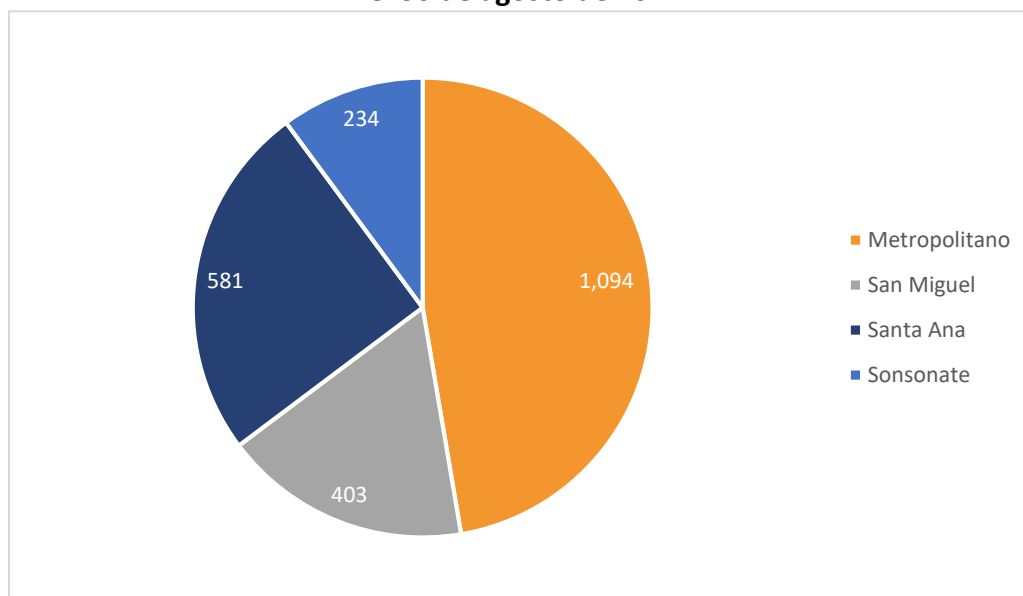
Tabla 14: Edades de adolescentes ingresados en resguardos entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2022

Edades	Adolescentes mujeres	Adolescentes hombres	Total
12 a menos de 14	20	64	84
14 a menos de 16	129	489	618
16 a menos de 18	213	1329	1542
18 años o más	3	65	68
Total	365	1947	2312

Fuente: Elaboración con base en la solicitud de información ISNA/UTDI/SIPI/01-09-2022.

Los 2,312 NNA privados de libertad hasta el 30 de agosto de 2022 se encontraban ubicados en los siguientes centros de internamiento: metropolitano (47.32%), Santa Ana (25.13%), San Miguel (17.43%) y Sonsonate (10.12%).

Gráfico 20: Número de adolescentes en centros de resguardo ingresados entre el 1 de enero y el 30 de agosto de 2022



Fuente: Elaboración con base a la solicitud de información ISNA/UTDI/SIPI/01-09-2022.

Según el Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), entre enero y diciembre de 2022 se han implementado dos programas para brindar atención a NNA con referentes privados de libertad en el contexto del RE:

1. Programa de Atención en la Medida Administrativa de Resguardo: La población son los adolescentes con medida administrativa privativa de libertad en Resguardo. Su objetivo es promover el trato digno de las y los adolescentes presuntamente infractores en la etapa de su ingreso a los procesos de justicia penal juvenil.

2. Programa de Atención de Adolescentes en la Medida de Internamiento: La población son los adolescentes con medida de internamiento provisional o definitiva dictada por los Jueces de Menores, vigilada y controlada por los Jueces de Ejecución de Medidas al Menor. El objetivo es brindar educación en responsabilidad y la inserción social de las personas adolescentes infractoras.¹⁵⁰

Con respecto al funcionamiento y alcance de ambos programas, la institución alegó que no cuenta con información estadística generada.¹⁵¹

2.4.4 Muertes en centros penales durante el Régimen de Excepción

El pasado 18 de noviembre, el Estado salvadoreño presentó un informe frente al CAT, en el cual proporcionaron datos oficiales sobre el registro de muertes al interior de centros penales. La representante de la FGR, Adela Saravia, dijo que “en el marco del Régimen de Excepción se han aperturado alrededor de 90 investigaciones por fallecimientos de personas privadas de libertad en centros de detención, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencias de relación causal entre la muerte de las personas detenidas y el uso desproporcionado de la fuerza perpetrada por personal policial, militar o penitenciario”¹⁵².

El CAT expresó su preocupación “ante las informaciones que indican como causas de algunas de dichas muertes la falta de una atención médica oportuna, deficiencias en el suministro de medicamentos y homicidios”¹⁵³. Asimismo, mencionó que el Estado debe

¹⁵⁰ Unidad de Acceso a la Información Pública del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (CONAPINA), solicitud con referencia UAIP/CONAPINA/0002/2023, 13 de febrero, 2023.

¹⁵¹ Unidad de Acceso a la Información Pública del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, solicitud bajo referencia UAIP/CONAPINA/0002//2023, 13 de enero, 2023.

¹⁵² “UN Web TV 1966th Meeting, 75th Session, Committee Against Torture (CAT)”, Organización de las Naciones Unidas, 18 de noviembre, 2022. Acceso 23 de febrero, 2023. <https://media.un.org/en/asset/k12/k12wprgg8r>

¹⁵³ Naciones Unidas, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador, diciembre, 2022, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FSLV%2FCO%2F3&Lang=es

garantizar que “todos los casos de muerte durante la privación de libertad sean investigados con prontitud y de forma imparcial e independiente, teniendo en cuenta el Protocolo de Minnesota¹⁵⁴ sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilícitas”¹⁵⁵. En consecuencia, recomendó al país investigar la responsabilidad de la policía o funcionarios de prisiones por la muerte de personas en custodia y, según el proceso investigativo, deberán castigar debidamente a los culpables, así como brindar indemnización a los familiares de las víctimas.

Anterior a la presentación del informe al CAT, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, afirmó en una entrevista televisiva que, desde el inicio del RE hasta el 7 de noviembre, se contabilizaron 90 muertes en centros penales¹⁵⁶. Por su parte, Zaira Navas, abogada de Cristosal, informó el 2 de febrero de 2023 que, desde el inicio del RE, ya sumaban 102 personas privadas de libertad fallecidas al interior de los centros penitenciarios del país¹⁵⁷.

Cristosal mencionó que, aparentemente a las personas detenidas con enfermedades, por ejemplo, diabetes, no se les proporcionaron los medicamentos diarios de sus tratamientos. Esto pudo ocasionar un mayor riesgo de muerte para las personas con enfermedades crónicas. Asimismo, documentaron casos de personas fallecidas en centros penales por medio de fotografías, las cuales fueron estudiadas por el Grupo Independiente de Expertos Forenses del Consejo Internacional para la Rehabilitación de

¹⁵⁴*Protocolo de Minnesota: El objetivo es proteger el derecho a la vida y promover la justicia, rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz de toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada.

¹⁵⁵ Naciones Unidas, Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador, diciembre, 2022, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CAT%2FC%2FSLV%2FCO%2F3&Lang=es

¹⁵⁶ Javier Urbina, “Ministro de Seguridad confirma 90 muertes en cárceles y más de 2,000 liberados durante régimen de excepción”, La Prensa Gráfica, 7 de noviembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ministro-de-Seguridad-confirma-90-muertes-en-carceles-y-mas-de-2000-liberados-durante-regimen-de-excepcion-20221107-0027.html>

¹⁵⁷ Zaira Navas (@ZnavasAP), “Los abusos de poder y violaciones a derechos humanos no garantizan una seguridad ciudadana sostenible. ¡Más de 102 muertos bajo custodia del Estado durante el Régimen de excepción! Más de 63000 personas detenidas sin juicio previo.”, Twitter, 2 de febrero, 2023, 9:26 a.m., <https://twitter.com/ZnavasAp/status/1621168169221255170?s=20>

Víctimas contra la Tortura. Los resultados reflejaron que, en dos de los casos, las muertes eran sospechosas porque los cuerpos presentaban múltiples lesiones.

Según una investigación de La Prensa Gráfica, en la cual tuvieron acceso a una fuente anónima del Instituto de Medicina Legal (IML), se confirmó la muerte de 73 privados de libertad hasta el 25 de agosto de 2022. Asimismo, aseguraron que a los familiares no se les detalla la causa de muerte ni se le brinda información detallada a la hora de entregar los cadáveres a sus respectivos familiares¹⁵⁸. En medios de comunicación se ha denunciado que no se les avisa a los familiares sobre la muerte de la persona detenida. En ocasiones se enteran a través de los servicios funerarios y no por las autoridades. Es decir, el sistema penitenciario no tiene un protocolo para notificar adecuadamente a los familiares sobre reclusos fallecidos¹⁵⁹.

Por otra parte, el OUDH intentó conocer el número de levantamientos de cadáveres realizados en centros penales, bartolinas o centros de reinserción social por parte del IML. Para ello, se envió una solicitud de información, la cual fue denegada, según oficio UAIP/37/RR/8772023(1), alegando que no es competencia del IML proporcionar esa información y remitiendo a la FGR.

No obstante, dicha información había sido requerida en anteriores ocasiones bajo las solicitudes de información UAIP/361//RAdmisión/910/2021(3), solicitada en julio del año 2021; y, la referencia UAIP/273/RR/742/2022(4), requerida en junio del año 2022. En ambos casos, la información fue entregada por la Unidad de Acceso a la Información Pública del Órgano Judicial. Además, según el artículo 6 del reglamento Interno de esta institución, “son atribuciones del Instituto las siguientes: a) Practicar reconocimiento pericial a cadáveres o restos humanos a través de levantamientos de cadáver, exhumaciones autopsias, así como el resto de actos periciales forenses relacionados

¹⁵⁸ Claudia Espinoza, “Medicina Legal reconoce 73 reos fallecidos en régimen de excepción”, La Prensa Gráfica, 28 de agosto, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Medicina-Legal-reconoce-73-reos-fallecidos-en-regimen-de-excepcion-20220825-0087.html>

¹⁵⁹ Redacción Focos, “Muertes de reos bajo custodia del Estado: entre la opacidad y la indolencia”, https://focostv.com/terror-de-estado/muertes-de-reos-bajo-custodia.html?v=v5&fbclid=PAAaYjbHNCtVNTolRugHEWv4fmCngg6v_zrZ270xbJq5I-XuNC9cUI46RlCLc

con otros delitos (...)”¹⁶⁰.

Por su parte, el Idhuca recibió tres casos (dos hombres y una mujer) de personas detenidas que fallecieron al interior de centros penales durante el año 2022. La información que se proporcionó sobre las causas de fallecimiento fueron neumonía, trauma cerrado abdominal-pélvico, mientras que en la tercera no se brindó información.

3. Derecho a la integridad personal

3.1 Abusos de poder por miembros de fuerzas estatales

3.1.1 Control interno de la Policía Nacional Civil (PNC)

Vigilar las acciones de los miembros de la PNC permite identificar la existencia de anomalías cometidas contra la población, sobre todo en cuanto al abuso en el uso de la fuerza se refiere, así como malos tratos, inhumanos, crueles o degradantes, y en general, cualquier otra vulneración a derechos humanos.

Dentro del organigrama de la PNC, se encuentra la Secretaría de Responsabilidad Profesional, que tiene a su cargo cuatros Unidades que se encargan de realizar esta vigilancia institucional: Unidad de Control, Unidad de Investigación Disciplinaria, Unidad de Asuntos Internos y la Unidad de Derechos Humanos¹⁶¹.

Unidad de control

Es la encargada de vigilar cualquier procedimiento que realicen los miembros de la corporación policial, en el marco de las funciones y atribuciones propias. Dado que se trata, sobre todo, de investigaciones a nivel administrativo y solamente enfocadas en el quehacer policial, no se expondrá su labor durante el 2022.

¹⁶⁰ Corte Suprema de Justicia, Reglamento del Instituto de Medicina Legal “Dr. Roberto Masferrer”, consultado el 1 de marzo de 2023, https://medicinalegal.csj.gob.sv/images/Normativas-IML/ReglamentoInterno_IML.pdf

¹⁶¹ De conformidad con el art. 15 del Reglamento de la Ley Orgánica de la PNC

A pesar de ello, vale la pena acotar que, en febrero de 2023, periodistas de La Prensa Gráfica visitaron las oficinas de esta Unidad, ante un comunicado que fue publicado en redes sociales y comentado por el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP) en el que indicaban que en dicho edificio estaría ubicada la nueva Oficina de Atención Ciudadana de Control Interno (ODACCI).

Los empleados que se encontraban allí no dieron mayores detalles a los periodistas sobre las funciones que tendría a su cargo; sin embargo, Marvin Reyes, representante del MTP, ha dicho que la ODACCI se encargará de “establecer las implicaciones en las que puede incurrir un elemento policial, ya sea un proceso en un procedimiento de tránsito, un procedimiento de seguridad pública o de violación de derechos humanos”¹⁶².

El procedimiento sancionador de las faltas cometidas

La Ley Disciplinaria Policial (LDP) incluye un catálogo de faltas que podrían cometer los miembros de esta institución, y dentro de ellas existen algunas que afectan directamente el derecho a la integridad personal. Este apartado abordará el total de las infracciones reportadas —en tres momentos: investigación, procedimiento sancionador y sanciones impuestas—, con especial énfasis en aquellas relativas al derecho en cuestión.

De conformidad con el art. 34 de la LDP, la Unidad de investigación disciplinaria es “el órgano de la Institución, encargada de llevar a cabo las investigaciones de las faltas disciplinarias graves y muy graves, que pudieren cometer los miembros de carrera de la Institución, así como las faltas leves conexas con las anteriores”.

El OUDH solicitó información a la PNC sobre el número de personal investigado en 2022. Sin embargo, esta institución redirigió la solicitud a la Inspectoría General de Seguridad Pública (IGSP)¹⁶³. Por su parte, la IGSP aclaró que dicha información se encuentra en

¹⁶² Javier Urbina y Claudia Espinoza, “PNC creó nueva oficina para recibir denuncias por abusos”, *La Prensa Gráfica*. <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-creo-nueva-oficina-para-recibir-denuncias-por-abusos-20230214-0102.html>

¹⁶³ Policía Nacional Civil, resolución de admisión a acceso a información pública con referencia PNC-UAIP-64-2023.

posesión de la PNC, por lo que volvió a redirigir la petición, a fin de que sea esta última institución la que proporcione el dato¹⁶⁴.

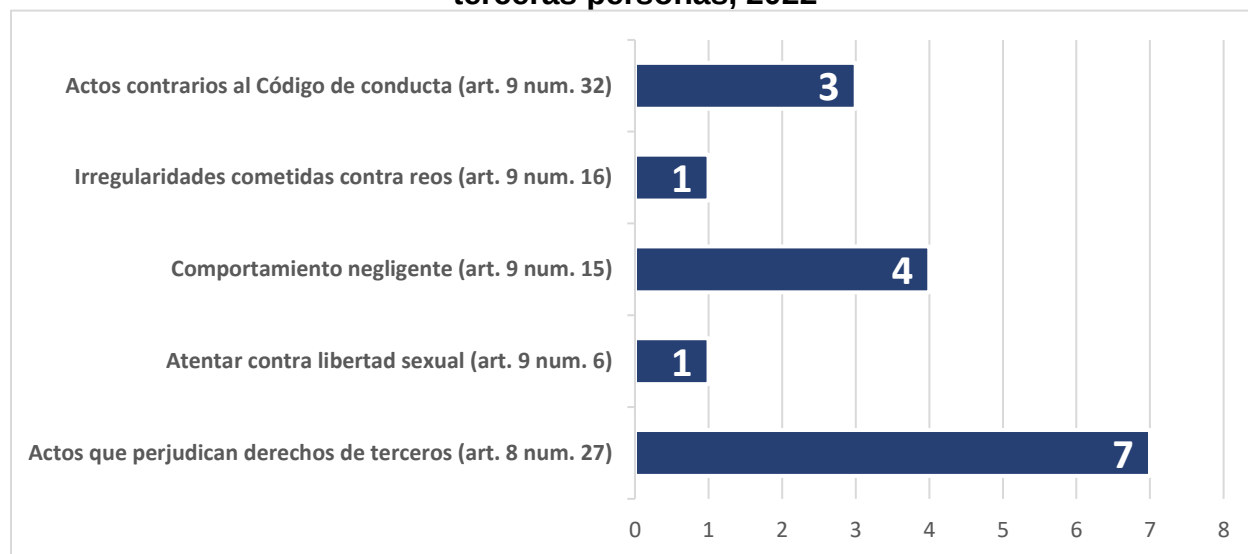
Finalmente, en marzo de 2023, la PNC respondió de forma afirmativa a la solicitud, entregando un informe que contiene un total de 69 miembros de dicho cuerpo de seguridad pública, investigados por cometer faltas graves y muy graves, durante el 2022¹⁶⁵. Aproximadamente, el 90% de estos sujetos fueron personas del sexo masculino.

Este mismo informe señala un total de 20 tipos de faltas investigadas (10 graves y 10 muy graves). De ellas, cinco son concernientes al derecho a la integridad personal: realizar actos o declaraciones que puedan perjudicar a la institución o los derechos de un tercero (art. 8, num. 27, LDP); atentar contra la libertad sexual de compañeros, así como de aquellas personas que estén bajo detención o custodia (art. 9, núm. 6, LDP); comportamiento negligente o incumplir las obligaciones causando perjuicio al servicio o a terceros (art. 9, núm. 15, LDP); no obedecer órdenes de conducción de reos o brindar información falsa del paradero de los mismos (art. 9, núm. 16, LDP); e, incurrir en actos contrarios al código de conducta y la doctrina policial, afectando el ejercicio de la función y el servicio policial (art. 9, núm. 16 LDP).

¹⁶⁴ Inspectoría general de seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia ISGP-2023-03.

¹⁶⁵ Policía Nacional Civil, resolución de acceso a información pública con referencia PNC-UAIP-135-2023

Gráfico 21: Miembros PNC investigados por faltas que vulneran derechos de terceras personas, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Policía Nacional Civil.

El resto del personal investigado, de acuerdo con esta misma información proporcionada, fue por el cometimiento de otras faltas administrativas.

Posteriormente, si de la información recabada por esta Unidad se advierte que debe sancionarse al miembro de la corporación que cometió la falta, el art. 32 y 53 de la LDP otorga la facultad a la Inspectoría General de Seguridad Pública para incoar el procedimiento sancionador ante los Tribunales disciplinarios.

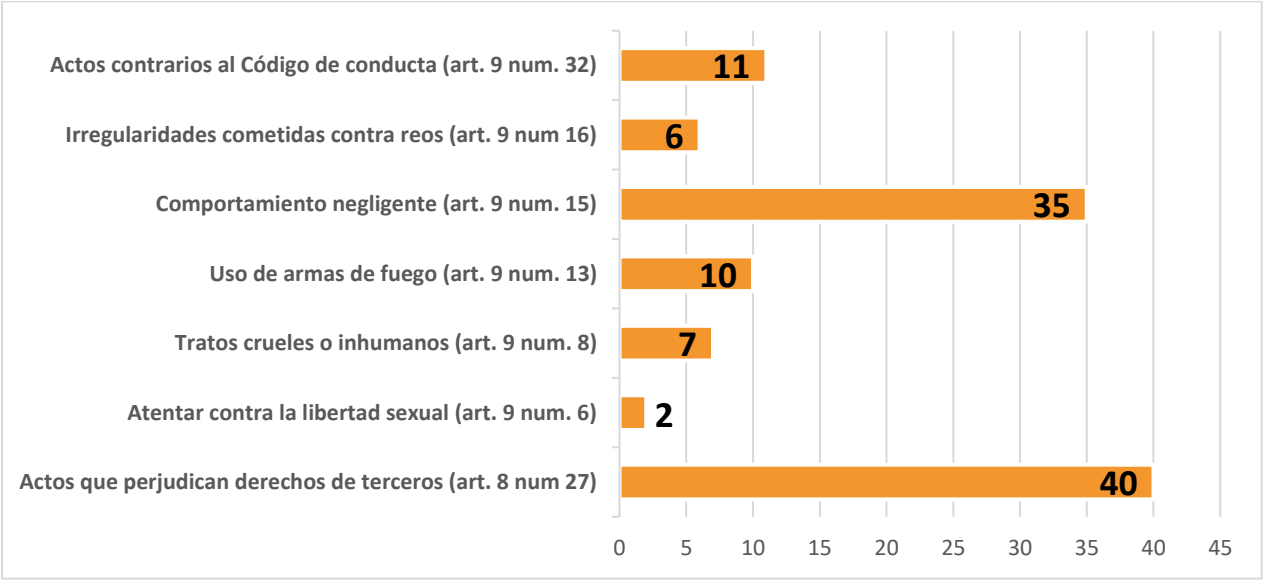
Según la información proporcionada por la IGSP, en 2022, iniciaron en total 654 procedimientos por faltas graves y muy graves cometidas, en su mayoría, por miembros policiales de sexo masculino (581 procedimientos)¹⁶⁶.

Del dato general, 111 procedimientos están relacionados a vulneración de derechos de terceras personas, entre los que se encuentran el ya mencionado artículo 8 num. 27; y el artículo 9 num. 6, num.15, num. 16 y num. 32 de la Ley Disciplinaria Policial.

¹⁶⁶ | Inspectoría general de seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia ISGP-2023-02.

Adicionalmente, la IGSP inició otros procedimientos con base en los artículos 9, num. 8 LDP —actos que impliquen tratos crueles, inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los compañeros, subordinados o a cualquier persona—; y art. 9, 13 LDP —usar armas en servicio o fuera de él impudentemente, así como el descuido, o exceso en el uso o manejo de las mismas, de la fuerza o de cualquier otro medio, causando daños a la integridad física o moral—. El número de los mismos se muestra a continuación:

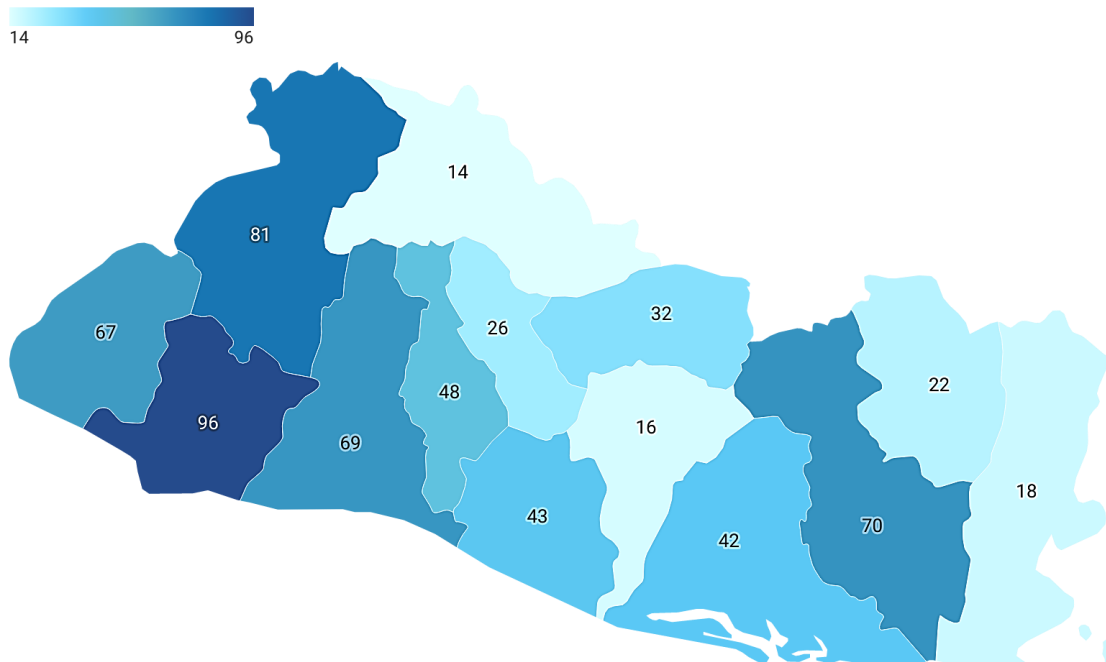
Gráfico 22: Procedimientos iniciados por IGSP por faltas que vulneran derechos de terceras personas, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Inspectoría general de seguridad pública.

De las 654 personas procesadas por faltas graves y muy graves, la mayoría se encuentran destacadas en el departamento de Sonsonate (96 en total), seguido por Santa Ana (81 procedimientos). En el mapa siguiente, se muestra la distribución territorial de los procedimientos disciplinarios iniciados en 2022.

Mapa 4: Número de procedimientos disciplinarios iniciados, IGSP 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Inspectoría general de seguridad pública. Del total de procedimientos, únicamente 10 no establecen en qué departamento ocurrió.

En cuanto al nivel dentro del escalafón policial, 561 faltas son atribuidas a personal básico, de las cuales 489 fueron cometidas por agentes policiales, 44 por cabos y 28 por sargentos.

Estos procedimientos, como se mencionó, son desarrollados ante el Tribunal disciplinario que tenga competencia, de acuerdo con el art. 54 de la Ley disciplinaria policial.

Estos Tribunales están bajo dirección del Ministerio de justicia y seguridad pública, y, de conformidad con los arts. 17 y 18 de la LDP, se dividen en dos tipos: Tribunal disciplinario nacional —que conoce de las faltas cometidas por personal del nivel superior y ejecutivo del escalafón policial, Inspector General, sus delegados, jefes administrativos y asesores—, y los cinco Tribunales disciplinarios regionales —que conocen de infracciones realizadas por personal del nivel básico (dentro del escalafón policial) y del personal administrativo, técnico y de servicio—.

Puntualmente, el Tribunal Disciplinario Nacional no muestra la imposición ninguna sanción que vulnere el derecho a la integridad personal durante el 2022¹⁶⁷. Los 13 procedimientos sancionatorios se dieron por faltas netamente administrativas.

Los cinco Tribunales disciplinarios regionales, por su parte, reportaron 396 sanciones durante el 2022¹⁶⁸, siendo el Tribunal disciplinario metropolitano occidental el que más casos recibió, provenientes de las dependencias policiales de San Salvador (108), seguido del Tribunal occidental (103 provenientes de los departamentos de Santa Ana, Ahuachapán y Sonsonate), y en menor medida el oriental (con 83 casos de San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión), el central (62 casos de La Libertad y Chalatenango) y, por último el paracentral (40 entre La Paz, Cuscatlán, Cabañas y San Vicente).

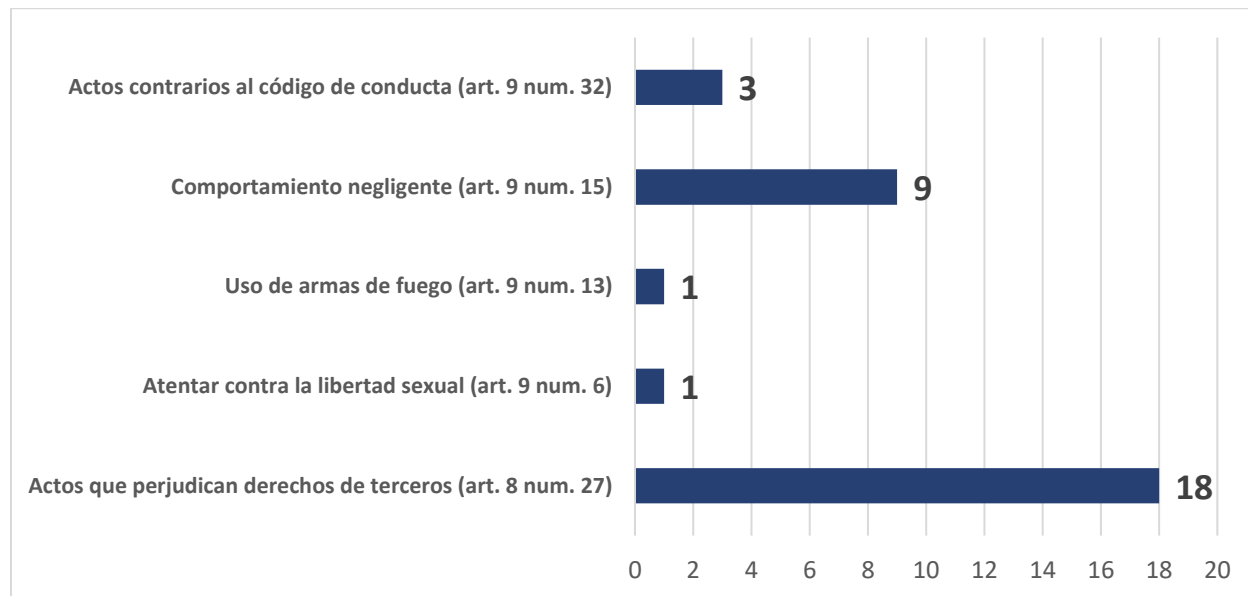
En cuanto al número de sanciones que reportaron estos Tribunales, de los 396 procedimientos, únicamente 33 se trataron de faltas relativas a vulneración de derechos de terceras personas, ajenas a la institución policial.

Específicamente, como se observa a continuación, las sanciones se corresponden con las faltas reportadas en los procedimientos que inició el IGSP, es decir, por el artículo 8, num. 27; así como los numerales 6, 13, 15 y 32 del artículo 9 de la Ley disciplinaria policial. En la información entregada no se reportan sancionados por los arts. 9 num. 8) —tratos crueles—, ni por el art. 9 num. 16) — no obedecer órdenes de conducción de reos o brindar información falsa del paradero de los mismos —.

¹⁶⁷ Ministerio de justicia y seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia 05/2023-UAIP/MJSP.

¹⁶⁸ Ministerio de justicia y seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia 05/2023-UAIP/MJSP.

Gráfico 23: Sanciones impuestas por Tribunales regionales disciplinarios por faltas que vulneran derechos de terceras personas, 2022



Fuente: elaboración propia con base en datos del Ministerio de justicia y seguridad pública.

El resto de las sanciones impuestas no guardan relación directa con el derecho a la integridad, sino que se tratan de faltas graves y muy graves de índole administrativa.

Unidad de asuntos internos

Esta oficina tiene a su cargo “las investigaciones de aquellas conductas cometidas por miembros de la institución que se presume pudieran ser constitutivas de delitos graves” (art. 38 LDP).

Desde el Informe anual 2021, este Observatorio se ha enfrentado a la falta de transparencia de la información generada por esta Unidad.

El 2022 tampoco fue la excepción. Según resolución de acceso a información pública pronunciada por la Policía Nacional Civil¹⁶⁹, esta información se encuentra reservada según el acuerdo PNC/1.8. N° A-02-8-2022.

Unidad de Derechos Humanos

En enero de 2023, el OUDH intentó conocer el número de casos recibidos e investigados por esta Unidad por el cometimiento de violaciones a Derechos humanos, sin embargo, la PNC volvió a argumentar que el acuerdo PNC.1.8. N°a-03-08-2022 menciona que es “urgente declarar la reserva de información”¹⁷⁰ relativa a esta oficina, por lo que fue bloqueado el acceso a información de trascendencia pública.

Aun así, mediante solicitud de acceso a información dirigida a la Inspectoría general de seguridad pública, este Observatorio tuvo conocimiento de algunas denuncias reportadas por la IGSP, por lo que en el apartado que prosigue se exponen los principales hallazgos.

3.1.2 El papel de la Inspectoría General de Seguridad Pública

Coordinación con la Fiscalía General de la República

Ante el bloqueo de información de la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, mediante SAIP dirigida a la Inspectoría General de Seguridad Pública, se conoció de algunos delitos investigados y remitidos a la Fiscalía General de la República, dadas las atribuciones que otorga el art. 5 m de la Ley Orgánica de la IGSP.

Previo al análisis del número de casos que remitió la IGSP, vale la pena aclarar que esta institución, mediante resolución de acceso a información pública, envió al OUDH una tabla que indicaba un total de 119 casos remitidos a la FGR durante el 2022¹⁷¹. Sin embargo, se advirtió que este documento presentaba deficiencias de información (puntualmente, celdas vacías que generan confusión), y luego de múltiples intentos de

¹⁶⁹ Policía Nacional Civil, resolución de acceso a información pública con referencia PNC-UAIP-064-2022.

¹⁷⁰ Ídem.

¹⁷¹ Inspectoría general de seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia IGSP-2023-02.

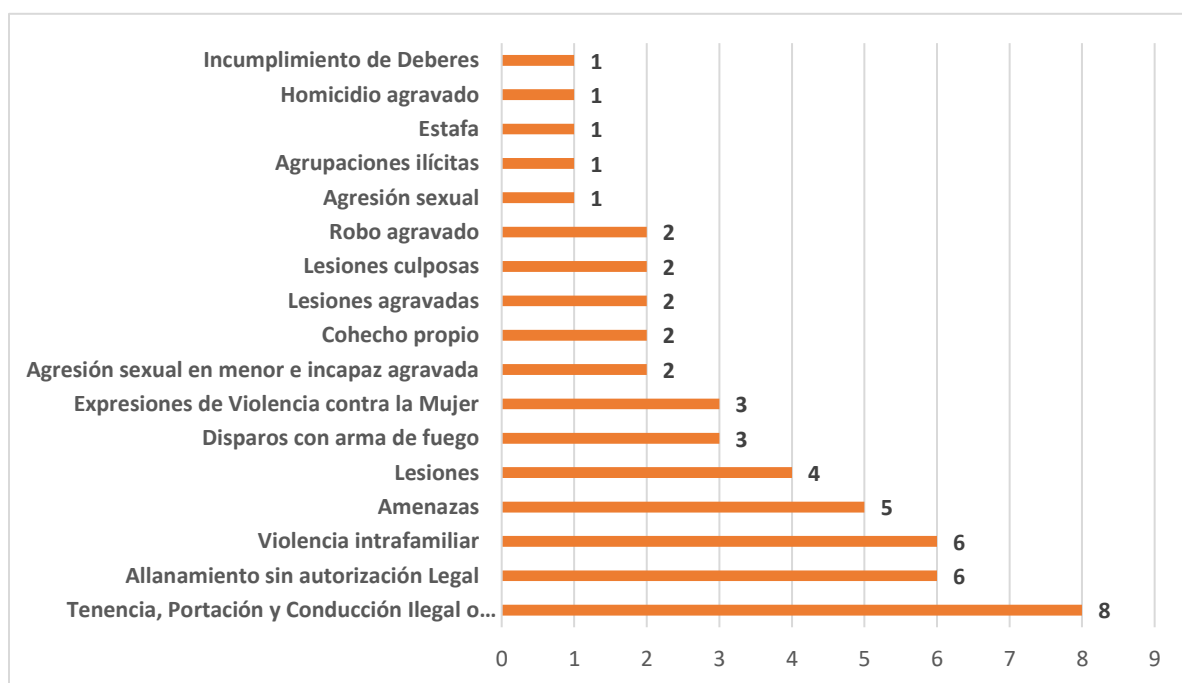
comunicación sin respuesta para aclarar estos puntos, finalmente se presentan los datos que permiten identificar de forma clara los casos.

Así, del total anterior, solo pueden conocerse a profundidad 50 casos de remisión a la FGR, de los cuales, 40 fueron cometidos por miembros policiales de sexo masculino, y en su mayoría (39 incidentes, específicamente) pertenecientes al nivel básico del escalafón policial.

Específicamente fueron reportados 26 casos por delitos que afectan el derecho a la integridad personal, a saber: violencia intrafamiliar, amenazas, lesiones, expresiones de violencia contra la mujer, agresión sexual en menor e incapaz agravada, lesiones agravadas, lesiones culposas, agresión sexual y homicidio agravado.

El resto de delitos reportados, como se observa, se refieren a delitos contra la propiedad privada, contra la administración pública, entre otros.

Gráfico 24: Delitos remitidos por IGSP a FGR, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por IGSP.

Con el fin de conocer cuál fue la labor de la Fiscalía respecto de estos, el OUDH intentó —en dos ocasiones— acceder a ellos mediante solicitudes de acceso a información

pública, requiriendo el número de denuncias recibidas contra miembros de la PNC, procesos penales que iniciaron y procesos penales que finalizaron durante el 2022.

En una primera ocasión, la FGR respondió que dicha información “no se encuentra generada, es decir, [...] no se cuenta en los archivos que posee la unidad administrativa con reportes estadísticos generados que contengan de forma específica con todas las variables, periodo y especificaciones requeridas”¹⁷², por lo que declaró como “inexistentes” dichos datos.

Posteriormente, en una segunda ocasión, este Observatorio solicitó el dato bruto¹⁷³ respecto del número de denuncias, procesos penales iniciados y finalizados en 2022 en contra de miembros de la PNC. 15 días después, la Fiscalía cambió la categoría de estos datos de “inexistente” a “reservada”, ya que, argumentaron, la profesión de los imputados es información reservada¹⁷⁴.

A pesar de ello, información entregada por cinco Juzgados de paz, cuatro Juzgados de instrucción y dos Tribunales de sentencia¹⁷⁵ permite confirmar los delitos mayormente cometidos por miembros de la PNC: de un total de 28 procesos penales reportados, los delitos imputados fueron homicidio simple, estafa, acoso sexual, agresión sexual en menor o incapaz, amenazas, hurto y robo, lesiones, allanamiento de morada, agrupaciones ilícitas, entre otros.

¹⁷² Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 26-UAIP-FGR-2023.

¹⁷³ El Instituto de acceso a la información pública define el dato bruto como “el dato registrado por la Administración, pero aún no procesado”, de acuerdo con la resolución referencia 125-A-2014 del 29 de octubre de 2014.

¹⁷⁴ Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 47-UAIP-FGR-2023.

¹⁷⁵ Puntualmente, los Juzgados primero, segundo, tercero y cuarto de paz de San Miguel, el décimo quinto de paz de San Salvador y los Juzgados primero de instrucción de Santa Tecla, segundo de instrucción de San Miguel, tercero de instrucción de Santa Ana, séptimo de instrucción de San Salvador, Tribunal segundo de sentencia de San Miguel y tercero de sentencia de San Salvador. Órgano Judicial, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP/14/RR/63/2023(4).

3.1.3 Denuncias por vulneración a derechos humanos

De acuerdo con el art. 15 h) de la Ley Disciplinaria Policial, otra atribución de la IGSP es “supervisar permanentemente el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos, en el servicio policial [...], además realizar investigaciones de violaciones a estos derechos”.

Mediante solicitud de acceso a información pública, la IGSP¹⁷⁶ reportó en 2022 un total de 552 denuncias por vulneración a derechos humanos. Aproximadamente, el 80% de los casos se concentra en la presunta violación a la libertad (158 casos), seguridad personal y seguridad pública (123 casos), integridad física (68), acceso a la justicia (48) y malos tratos o crueles (42); el resto —113 casos— alegan vulneración al derecho a la vida, intimidad, vida libre de violencia, dignidad, seguridad jurídica, entre otros. No se tuvo información sobre el resultado de esas denuncias, es decir no se sabe si los casos fueron remitidos a la FGR o si responsables, eventualmente, fueron sancionados.

En la mayoría de los casos fueron personas del sexo masculino los que denunciaron presuntas vulneraciones a derechos humanos (253 denuncias en total, frente a 226 realizadas por mujeres y 73 sin identificar el sexo).

El rango de edades de estas víctimas principalmente se encuentra entre los 36 a los 49 años (162 denuncias), seguido de población entre los 18 a los 35 años de edad (93 denuncias), y, por último, personas adultas mayores de 60 años (21 denuncias)¹⁷⁷.

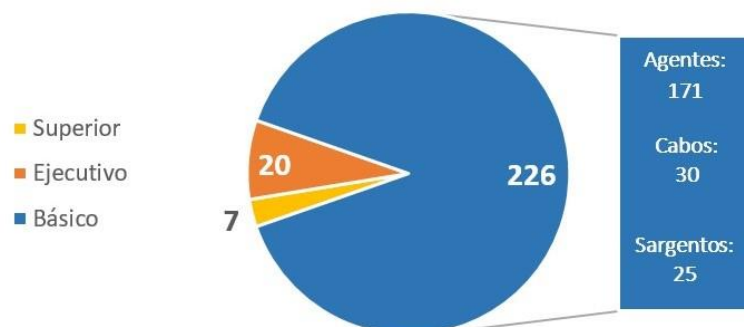
Al identificar a los denunciados, de 590 implicados, 365 fueron miembros de la PNC de sexo masculino y 39 de sexo femenino (el resto no se determinó)¹⁷⁸.

¹⁷⁶ Inspectoría general de seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia IGSP-2023-02.

¹⁷⁷ Las 276 denuncias restantes no indican cuál era la edad de la víctima.

¹⁷⁸ Una víctima puede denunciar a más de un miembro de la PNC

Gráfico 25: Nivel en escalafón policial de personal denunciado por vulneración a DDHH, IGSP 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la IGSP. No se incluyen 4 casos de personal administrativo ni 295 de nivel desconocido.

De igual forma, como se observa en el gráfico anterior, del total de las denuncias, un gran número señala a personal del nivel de escalafón básico como responsables (agentes, cabos y sargentos, según art. 13 de la Ley de la carrera policial).

Tabla 15: Información complementaria sobre denuncias contra agentes policiales

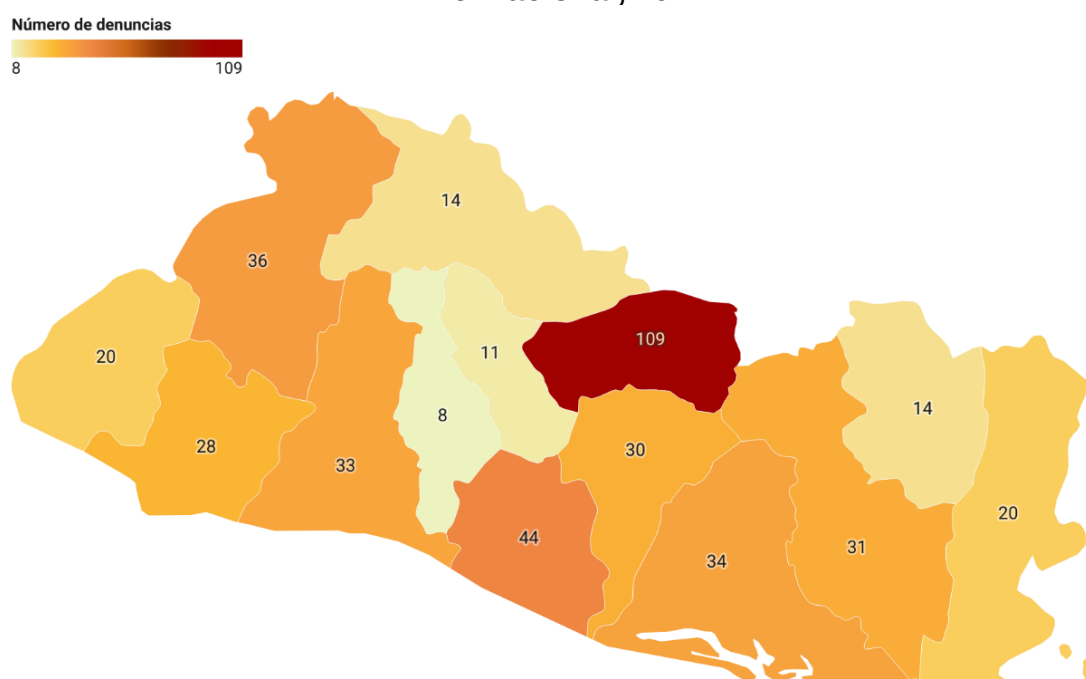
Datos que confirman las denuncias recibidas por la IGSP, 2022		
Vulneración	Autoridad gubernamental	Fecha
Libertad y seguridad personal	Ministro de Justicia y Seguridad Pública	14 de febrero de 2023
Gustavo Villatoro, al solicitar la onceava prórroga al RE, confirma que más de 3.745 personas han sido liberadas por no comprobarse vínculo con pandillas ¹⁷⁹ .		
Integridad física, malos tratos o crueles.	Fiscal de derechos humanos	Diciembre de 2022
Adela Saravia, frente a preocupaciones sobre violencia y muertes en centros de detención del Comité contra la tortura de la ONU, informó que FGR ha iniciado 90 investigaciones por muertes de privados de libertad, aunque —según aclaró al		

¹⁷⁹ Marcos Alemán, “El Salvador aprueba nueva prórroga a estado de excepción”, *Los Angeles Times*. <https://www.latimes.com/espanol/internacional/articulo/2023-02-15/el-salvador-aprueba-nueva-prorroga-a-estado-de-excepcion>

Comité— ninguno presenta evidencia de uso excesivo de la fuerza¹⁸⁰. Ante estas declaraciones, reportajes periodísticos han revelado que sí han existido al menos 90 decesos de personas al interior de centros penales, algunas víctimas de homicidios¹⁸¹.

Geográficamente, como se observa, Cabañas fue el departamento con más casos reportados (109); San Salvador, por otra parte, fue el departamento con menos reportes (8). Es necesario aclarar que 120 casos no especifican lugar de denuncia.

Mapa 5: Denuncias recibidas por IGSP por vulneración a Derechos humanos a nivel nacional, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Inspectoría general de seguridad pública.

¹⁸⁰ Xenia Oliva, “Al Comité Contra la Tortura de la ONU le preocupan las violaciones a derechos humanos en el Régimen de Excepción”, *Revista GatoEncerrado*. <https://gatoencerrado.news/2022/12/07/al-comite-contra-la-tortura-de-la-onu-le-preocupan-las-violaciones-a-derechos-humanos-en-el-regimen-de-excepcion/>

¹⁸¹ Bryan Avelar, “Documentos de PNC desmienten a Bukele y confirman homicidios en cárceles durante el Régimen de Excepción”, *Revista Factum*. <https://www.revistafactum.com/documentos-de-pnc-desmienten-a-bukele-y-confirman-homicidios-en-carceles-durante-el-regimen-de-excepcion/>

3.1.4 Denuncias atendidas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)

Por hechos cometidos por miembros de la Policía Nacional Civil

Mediante solicitud de acceso a información pública dirigida a la PDDH se conoció que, durante 2022, a nivel nacional, esta institución recibió 847 denuncias de víctimas de algún tipo de vulneración cometida por personal de la PNC¹⁸².

Demográficamente, los afectados fueron, en su mayoría, hombres y mujeres jóvenes entre los 18 y los 35 años (463 víctimas). El siguiente grupo etario más afectado fue de personas adultas entre 36 y 59 años (271 víctimas). La niñez y adolescencia (68 víctimas) y las personas adultas mayores (40 víctimas) fueron grupos vulnerables que también enfrentaron situaciones que vulneran sus derechos.

Al observar el sexo de las víctimas, durante 2022 fueron un 74.5% del sexo masculino.

La información proporcionada por la PDDH puede agruparse, en general, en 17 clases de derechos o garantías vulneradas, por lo que en este apartado no se incluye únicamente un desglose sobre la integridad personal, sino sobre todo incidente ocurrido durante 2022 cuyo agresor fue un miembro de la PNC. Es importante señalar que una misma persona puede denunciar la violación a uno o más derechos, por lo que la cantidad de los mismos es más alta que el número de víctimas.

De entre estas 17 garantías identificadas, las víctimas señalaron 1378 veces su vulneración, concentrando la mayoría de los casos (el 82.4%, con precisión) en cinco de ellas: libertad personal, integridad personal, seguridad personal, intimidad y vida.

¹⁸² Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP 8-SIP-2023.

Imagen 3: Denuncias por derechos violentados por miembros de la PNC, según PDDH 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la PDDH.

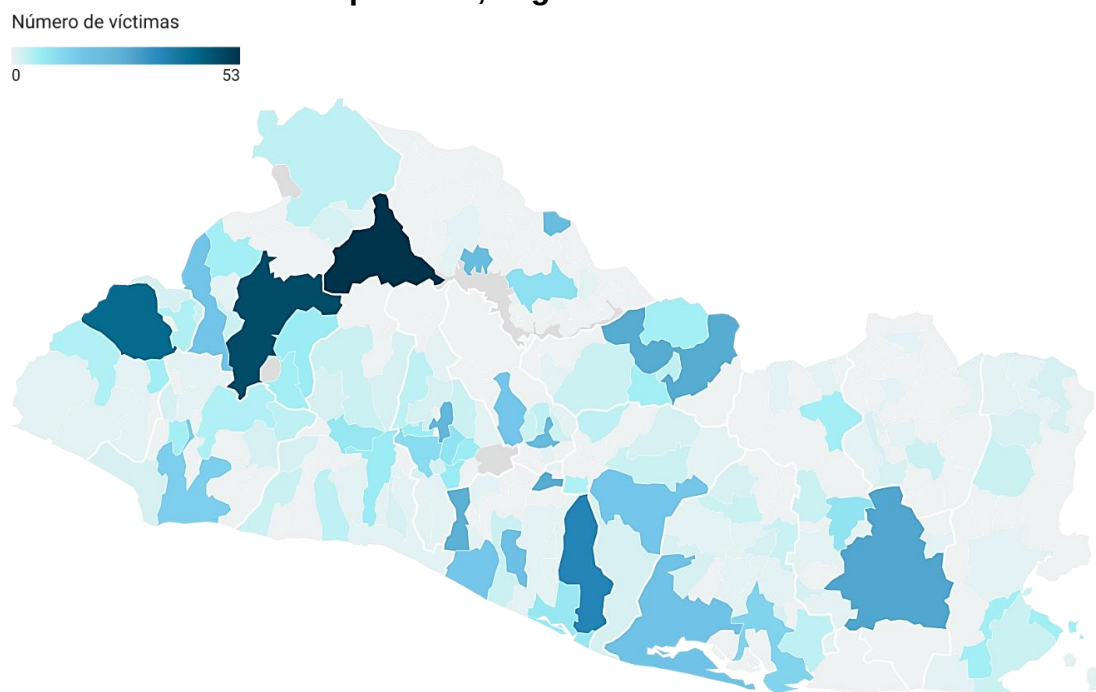
Específicamente dentro de cada derecho, las víctimas señalaron hechos como detenciones ilegales y arbitrarias; malos tratos, inhumanos, crueles o degradantes, uso excesivo de la fuerza en procedimientos (casos de integridad personal); persecuciones o indagaciones ilegales, intimidaciones y coacciones (seguridad personal); violaciones al domicilio y registros indebidos (al señalar la intimidación como derecho vulnerado); y tortura, amenazas de muerte, ejecuciones extrajudiciales, muerte por uso excesivo de la fuerza e inclusive homicidios culposos cometidos por miembros de la PNC o por particulares con su anuencia (casos relativos a la vida).

Entre los restantes derechos señalados se incluyen honor e imagen, vida libre de violencia para las mujeres, salud de las personas privadas de libertad, justicia y debido proceso, entre otros. Algunos hechos específicos cometidos por miembros de la PNC fueron la incorporación ilegal de datos personales a un registro, la publicación de información o imágenes de las víctimas en redes sociales, violencia sexual, negar la entrada de medicamentos a los centros penales, o no permitir la salida de reos a centros médicos, omisión de la investigación de delitos, entre otros.

Geográficamente, estos incidentes fueron reportados a nivel nacional, siendo los departamentos de La Paz (140 víctimas) y Chalatenango (108 víctimas) los que mayor

número acumulan. Por el contrario, como se muestra, La Unión (21 víctimas) y Morazán (11 víctimas) fueron los departamentos con menor número de casos¹⁸³.

Mapa 6: Número de víctimas por municipio por vulneraciones cometidas por PNC, según PDDH 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la PDDH.

Contra miembros de la Fuerza Armada

En enero de 2023 el Observatorio buscó conocer, mediante solicitud de acceso a información pública dirigida al Ministerio de la defensa nacional, si la Inspectoría general de la Fuerza Armada investigó presuntos casos de violación a derechos humanos cometidos durante 2022. De igual manera, se intentó acceder a los informes de investigación y sanciones impuestas por el Estado Mayor conjunto por hechos que vulneraron derechos humanos en ese mismo año.

Este Ministerio, en marzo de 2023 —vencido el plazo máximo previsto en la LAIP y luego de una suspensión del mismo hecha extemporáneamente— informó que la Inspectoría

¹⁸³ No se logró determinar si los agentes denunciados fueron sancionados o si existieron derivaciones a otras instancias de control externo.

general de la Fuerza Armada no investigó a ningún miembro de la institución, por lo que tampoco existieron sanciones impuestas ni se enviaron casos de presunto cometimiento de delitos a la Fiscalía General de la República.

De igual manera, el Estado mayor conjunto no elaboró ningún informe por presunto cometimiento de violaciones a derechos humanos en 2022¹⁸⁴.

Sin embargo, mediante los datos que proporcionó la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, se tuvo conocimiento de 176 personas víctimas de vulneraciones por hechos cometidos por la Fuerza Armada en 2022¹⁸⁵.

De nuevo, las personas jóvenes entre los 18 y 35 años fueron las más afectadas, con 92 víctimas. Le sigue a este grupo las personas adultas entre 36 y 59 años, con 54 casos. Durante este año, las personas adultas mayores y la niñez y adolescencia también se vieron afectadas en incidentes que vulneraron sus derechos, con 8 y 18 víctimas respectivamente.

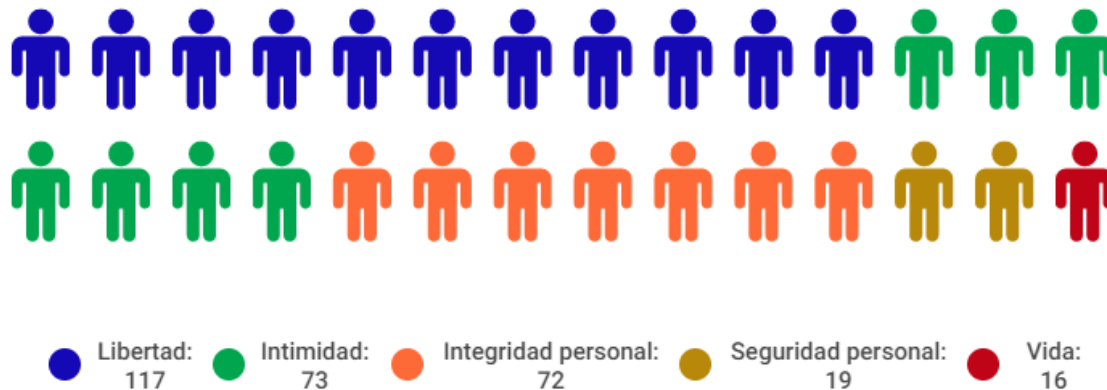
Recordemos nuevamente que una misma víctima puede indicar uno o más derechos violentados, por lo que los números señalados a continuación son superiores al número de víctimas reportadas por PDDH.

Dicho esto, de 12 derechos violados señalados por las víctimas, cinco de ellos concentran el 92.5% de todas las denuncias. Estos mismos 5 derechos vulnerados por miembros de la Fuerza Armada —indicados en el gráfico que sigue— son también los principales señalados por las personas que fueron violentadas por miembros de la Policía Nacional Civil, variando únicamente la posición del derecho a la intimidad, con más casos en la Fuerza Armada.

¹⁸⁴ Ministerio de la defensa nacional, resolución de acceso a la información pública con referencia 011/24ENE023.

¹⁸⁵ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP 8-SIP-2023.

Imagen 4: Denuncias por derechos violentados por miembros de la Fuerza Armada, según PDDH 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la PDDH.

Los hechos específicamente alegados, como en los cometidos por miembros de la Policía, se repiten: detenciones ilegales o arbitrarias, malos tratos, inhumanos, crueles o degradantes, uso excesivo de la fuerza en procedimientos, persecuciones o indagaciones ilegales, intimidaciones, violaciones al domicilio y registros indebidos, tortura, amenazas de muerte, ejecuciones extrajudiciales, muerte por uso excesivo de la fuerza e inclusive homicidios culposos cometidos por sí o por particulares —y aquiescencia de los mismos militares—.

Otros derechos señalados fueron la propiedad, vida libre de violencia para las mujeres, seguridad ciudadana, debido proceso, honor e imagen, entre otros.

De acuerdo con este mismo registro de víctimas de la PDDH en 2022, únicamente en los departamentos de San Miguel y Sonsonate no hubo reportes de personas que acudieran a denunciar.

Sin embargo, como notas periodísticas y otros archivos de la PDDH confirman (y que han sido colocados en la tabla que sigue), esto no significa que tales hechos no hayan sucedido en esos departamentos, sino únicamente que las víctimas o sus familiares no se acercaron a la PDDH a denunciar tales situaciones.

Tabla 16: Casos sobre abusos de elementos militares, 2022

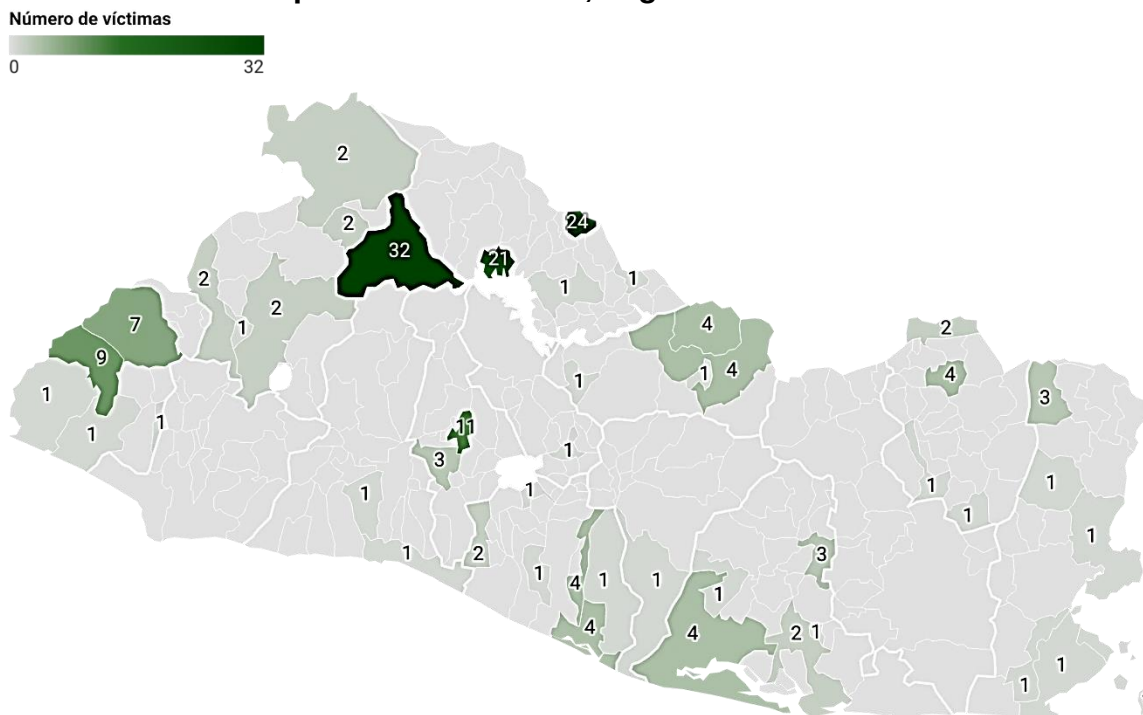
Casos ejemplarizantes ocurridos en 2022			
Departamento	Municipio	Mes en que ocurrió	Responsables
Sonsonate	Sonsonate	Julio	Fuerza Armada
El 1 de julio de 2022, al menos 20 militares ingresaron al domicilio de Evelyn para capturar a su hija de 17 años por agrupaciones ilícitas. Hasta noviembre del mismo año, Evelyn no sabía cómo se encontraba su hija, quien alega únicamente se dedicaba a estudiar ¹⁸⁶ .			
San Miguel	Varios	Enero-Abril	Fuerza Armada
Archivos de la PDDH no entregados a este Observatorio, pero disponibles en línea ¹⁸⁷ , señalan vulneraciones a derechos como a la integridad personal, libertad y vida libre de violencia para las mujeres, con acciones como detenciones ilegales, malos tratos, y otros.			

El resto de departamentos registran oficialmente al menos una víctima, siendo Chalatenango en el que más personas reportan haber acudido a la PDDH (79 en total, de las cuales 32, 24 y 21 víctimas provenían de los municipios de Nueva Concepción y El Carrizal y El Paraíso, respectivamente). El resto de los municipios pueden verificarse en el mapa que sigue a continuación.

¹⁸⁶ Graciela Barrera y Jessica Orellana, “Menor de edad fue capturada por al menos 20 militares”, *elsalvador.com*. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ninas-delitos-militares-regimen-de-excepcion-/1014431/2022/>

¹⁸⁷ Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos: <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/05/SAN-MIGUEL.xlsx>

Mapa 7: Número de víctimas por municipio por vulneraciones cometidas por Fuerza Armada, según PDDH 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la PDDH.

3.2 Desplazamiento forzado

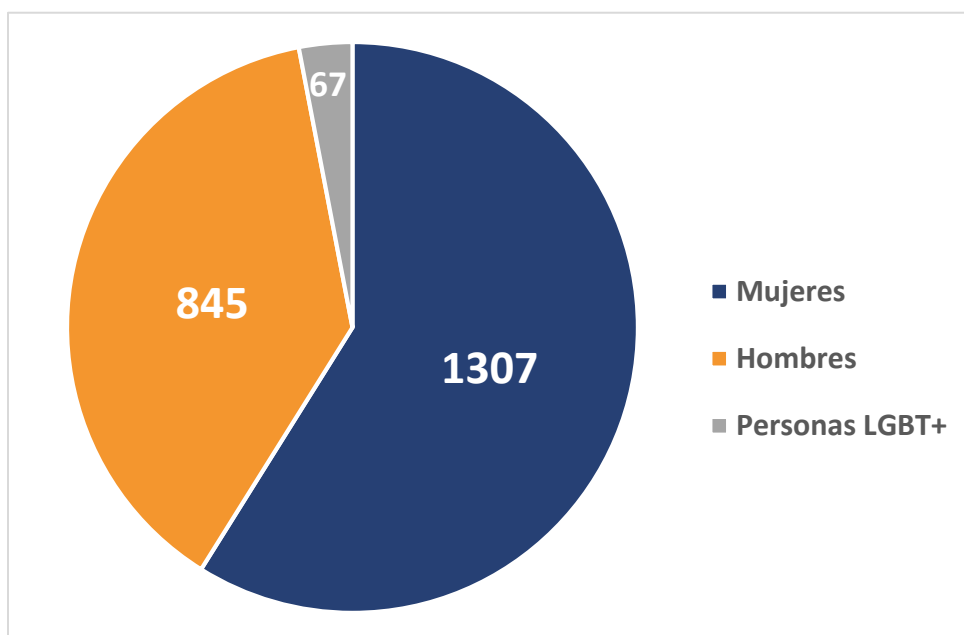
3.2.1 Las organizaciones de la sociedad civil frente al fenómeno

Entre 2020 y 2022, Cristosal, el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Idhuca han atendido a 2,237 víctimas de desplazamiento forzado a nivel nacional¹⁸⁸.

Los datos desagregados por sexo e identidad de género, como se observa, muestran que las mujeres son el grupo poblacional que más se ha visto obligado a abandonar sus hogares.

¹⁸⁸ Cristosal, Servicio Social Pasionista e Instituto de Derechos Humanos de la UCA. “Sin protección al sobrevivir, a tres años de aprobación de la Ley de Desplazamiento Forzado Interno” (Foro, Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 15 de febrero de 2023). <https://www.youtube.com/watch?v=HGeddqhlmlE> y comunicación personal con las tres organizaciones.

Gráfico 26: Casos de desplazamiento forzado atendidos por Cristosal, SSPAS e Idhuca, 2020-2022

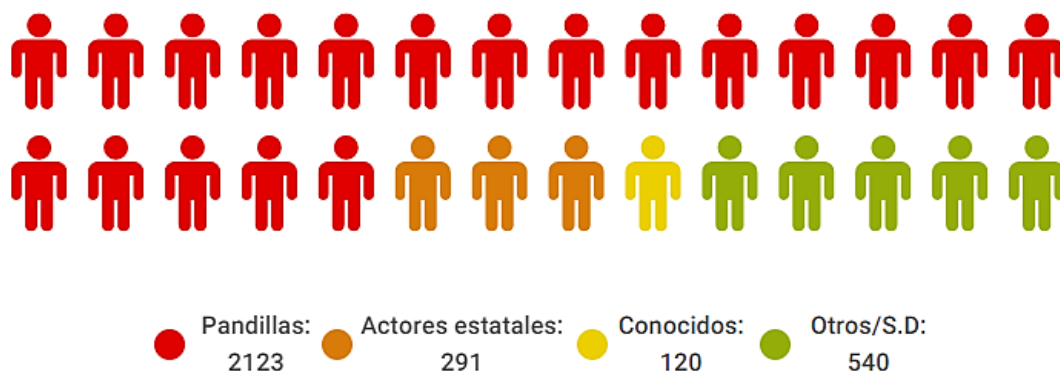


Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Cristosal, SSPAS e Idhuca.

En conjunto, las tres organizaciones reportan 1,389 víctimas adultas, lo que representa el 82.2% del total de casos. En este mismo período, el segundo grupo etario con mayor cantidad fueron los niños, niñas y adolescentes, con un total de 684 que se movilizaron forzosamente. Por último, estas organizaciones reportaron 122 personas adultas mayores atendidas y 42 sin edad establecida.

De acuerdo con la información proporcionada por estas organizaciones, es posible agrupar a los victimarios en cuatro categorías: pandillas y crimen organizado (incluyendo grupos de exterminio); actores estatales (que incluye servidores públicos, miembros de la PNC y de la Fuerza Armada); personas conocidas de la víctima (como familiares, amigos, vecinos, parejas y exparejas, entre otros); y, “otros” (donde existe participación de dos o más de las categorías anteriores, personas desconocidas, o no informó la persona desplazada).

Imagen 5: Victimarios registrados por Cristosal, SSPAS e Idhuca, 2020-2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por Cristosal, SSPAS e Idhuca. Algunas de las víctimas declararon más de un persecutor, razón por la cual el número de victimarios es mayor.

El 100% de las personas atendidas señalaron como causa del desplazamiento a la violencia, específicamente vulneraciones al derecho a la libertad, con acciones como las amenazas y el amedrentamiento.

Otro dato alarmante revelado es en relación con la cantidad de personas que no denunciaron estos hechos ante las autoridades. En el caso de Idhuca, de 156 víctimas entrevistadas, el 35% no denunciaron; SSPAS indicó que, de 358 víctimas, el 43% no presentaron denuncia; y, Cristosal, por su parte, indicó que el 82%, de un total de 1194 personas entrevistadas, no denunciaron los hechos.

En el caso de aquellas personas que presentaron denuncias (573 casos), lo hicieron ante las siguientes instituciones: Policía Nacional Civil (168 denuncias), Fiscalía General de la República (183 denuncias) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (72 denuncias). El resto, se concentran en otras instituciones, como la Procuraduría General de la República, Juzgados de Paz, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, entre otros.

Al preguntar los motivos por los que estas personas no denuncian, Cristosal registró que, de un total de 950 víctimas consultadas, 426 no acudieron previamente a alguna institución gubernamental, principalmente por miedo a represalias.

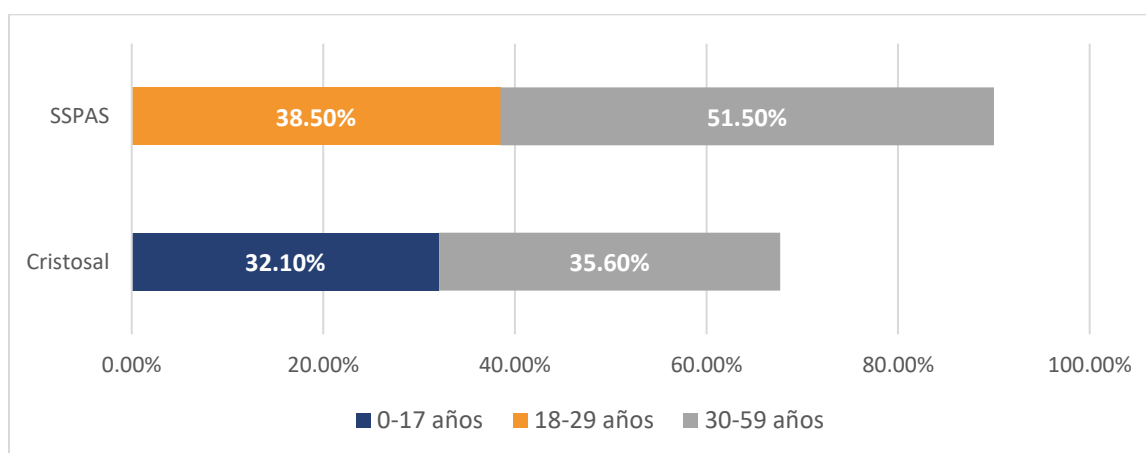
3.2.2 Población en condición de vulnerabilidad

Mujeres: principales víctimas de la violencia y el cambio climático

En diciembre de 2022, Cristosal, en conjunto con el Servicio Social Pasionista (SSPAS), presentaron un consolidado de casos atendidos por ambas organizaciones entre enero y octubre del mismo año, enfocado únicamente en mujeres víctimas de desplazamiento forzado. En total, 1829 mujeres solicitaron acompañamiento, incluidas 14 mujeres trans¹⁸⁹ por las dos causales más generales de desplazamiento: producto del cambio climático —particularmente por las lluvias ocurridas en el período registrado— y de hechos de violencia¹⁹⁰.

Los rangos de edad de las mujeres atendidas varían en cada organización, sin embargo, coinciden en la categoría más afectada: entre los 30 a los 59 años.

Gráfico 27: Porcentaje de mujeres víctimas de desplazamiento por rango etario, atendidas por Cristosal y el SSPAS, enero a oct. 2022



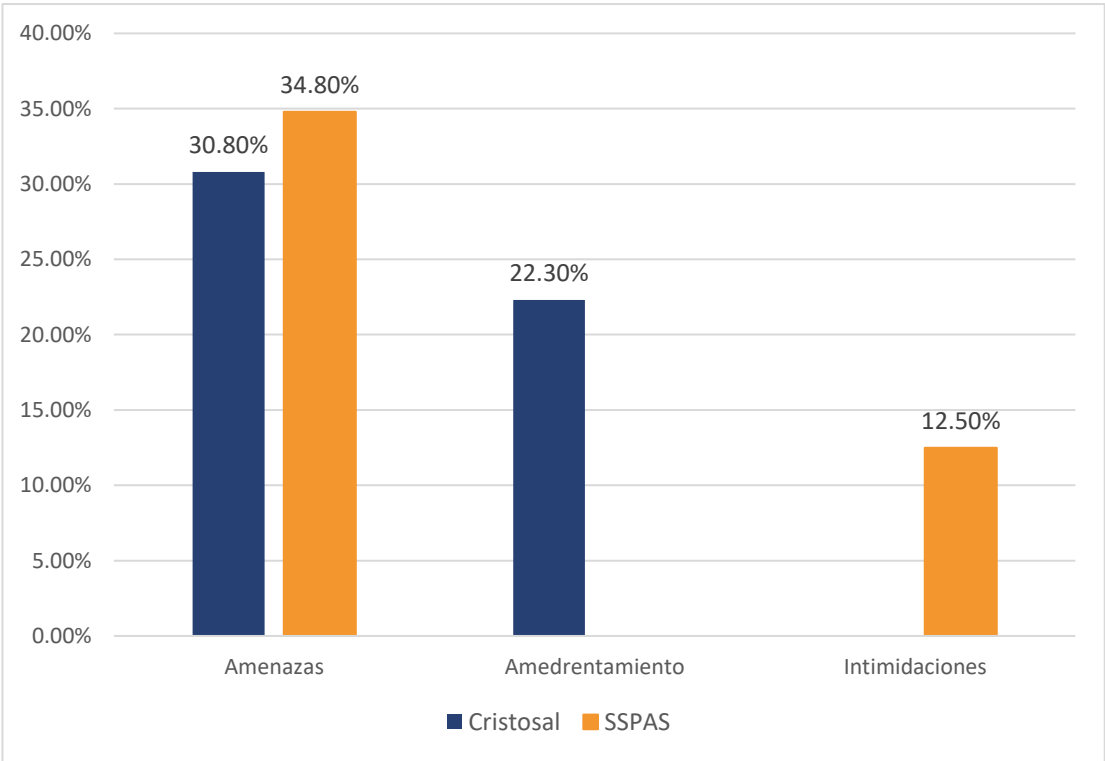
Fuente: elaboración propia con base en comunicado publicado por Cristosal el 1 de diciembre de 2022, titulado “Violencia y cambio climático son las principales razones del desplazamiento forzado de mujeres”.

¹⁸⁹ Cristosal (@Cristosal) “#Comunicado | Un total de 1,815 mujeres en situación de desplazamiento fueron atendidas por Cristosal y el Servicio Social Pasionista (SSPAS) entre enero y octubre del 2022. Las principales razones del desplazamiento forzado fueron la violencia social y el cambio climático.”, Twitter, 2 de diciembre de 2022. <https://twitter.com/Cristosal/status/1598461192062001153?s=20&t=lxQB-RL6xmWwnBwgowzLKg>

¹⁹⁰ Es por ello que los datos varían respecto del total de mujeres del apartado anterior, donde únicamente se colocaron víctimas producto de la violencia.

Al examinar únicamente la violencia como causal del fenómeno, este mismo comunicado da cuenta de hechos que obligan a las mujeres a abandonar sus hogares: las amenazas, el amedrentamiento y las intimidaciones.

Gráfico 28: Hechos de violencia que causaron desplazamiento forzado de mujeres, atendidas por Cristosal y el SSPAS, enero a octubre del 2022



Fuente: elaboración propia con base en comunicado publicado por Cristosal el 1 de diciembre de 2022, titulado “Violencia y cambio climático son las principales razones del desplazamiento forzado de mujeres”.

Tabla 17: Casos tipo de desplazamiento forzado interno ocurridos en 2022

Casos ocurridos en 2022			
Departamento	Municipio	Mes en que ocurrió	Responsables
San Salvador	Sin dato	Marzo	PNC
Ante las detenciones masivas por el hecho de tener antecedentes penales previos, y en un RE donde el derecho a la defensa no es del todo efectivo, familias como la de “Lorena” huyen frente a la amenaza constante de volver a ser capturada, a pesar de que en el proceso penal por el que se le acusó demostró ser inocente ¹⁹¹ .			
Cuscatlán	San Bartolomé Perulapía	Julio	Cuentas anónimas en redes sociales afines al Gobierno
Josselyn fue víctima de difamación en redes sociales, acusándola de pertenecer a pandillas por tener una fotografía haciendo una señal propia del rock. Sin embargo, se presume que la razón fue que la víctima es una de las caras más visibles en las concentraciones de personas que piden la liberación de sus familiares injustamente encarcelados, entre ellos, su hermano ¹⁹² .			

La niñez y adolescencia: “daños colaterales” del RE

En julio de 2022, el vicepresidente de la República, Félix Ulloa, afirmó que “en una guerra habrá víctimas inocentes y daños colaterales que habrá que corregir”¹⁹³. Frente a las detenciones arbitrarias y las muertes de personas capturadas, otro grupo poblacional que se convirtió en un “daño colateral” fue la niñez y adolescencia.

¹⁹¹ Julia Gavarrete, “Una familia que no debe nada huye del Régimen de Excepción”, *ElFaro*. https://elfaro.net/es/202208/el_salvador/26296/Una-familia-que-no-debe-nada-huye-del-R%C3%A9gimen-de-Excepci%C3%B3n.htm

¹⁹² Melissa Países. “Josselyn huyó de El Salvador tras amenazas por exigir la liberación de los inocentes capturados en el Régimen de Excepción”, *Revista GatoEncerrado*. <https://gatoencerrado.news/2022/07/24/josselyn-huyo-de-el-salvador-tras-amenazas-por-exigir-liberacion-de-los-inocentes/>

¹⁹³ Liseth Alas, ““En una guerra habrá víctimas inocentes”, dice Félix Ulloa sobre Régimen de Excepción”, *elsalvador.com* <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/vicepresidente-felix-ulloa-regimen-excepcion-guerra-habra-victimas-inocentes/975647/2022/>

Una de las principales motivaciones, agravada durante el RE, fue el acoso que sufrieron proveniente de pandillas (por no colaborar o tener sospechas de complicidad con fuerzas de seguridad estatal) y de miembros de la PNC (que les acusaban falsamente de pertenecer a grupos delictivos o de no colaborar con las investigaciones).

Tabla 18: Casos tipo de desplazamiento forzado ocurridos en 2022

Casos ocurridos en 2022			
Departamento	Municipio	Mes en que ocurrió	Responsables
Sin dato	Sin dato	Julio	PNC
“Pedro”, de 17 años, sufrió acoso y malos tratos por parte de miembros de la PNC. Luego de una golpiza y una lesión producida por una pistola eléctrica, decidió recluirse en su hogar. En julio, luego de meses oculto, policías ingresaron y catearon su casa, sin encontrar algún elemento para inculparlo. Antes de irse, los policías lo amenazaron: “cuando cumplás los 18, te vamos a mandar a una cárcel de verdad”. Intimidados, “Pedro” y su madre decidieron que lo mejor era abandonar el país. Luego de organizar colectas entre sus vecinos, y con el apoyo de una organización de sociedad civil, “Pedro” abandonó el país¹⁹⁴.			
San Salvador	Mejicanos	Abril	Pandillas y PNC
La familia de “Melany”, de cuatro años de edad, tuvo que abandonar su hogar en Mejicanos, luego de que, en una misma noche, policías entraran por la fuerza y amenazaran a todos sus familiares con llevarlos presos si no colaboraban con investigaciones para acabar con las maras de la zona. Más tarde, un grupo de pandilleros los amenazaron con matarlos si colaboraban con la PNC¹⁹⁵.			

Otra causal fue señalada en octubre de 2022, cuando Cristosal y EDUCO presentaron un informe en el cual señalaron que, en el marco de los operativos policiales y las detenciones masivas, muchos NNA quedan en situación de indefensión por la captura del adulto responsable, ocasionando que otro familiar o conocido “retomen la

¹⁹⁴ Gabriela Castellón, “El régimen de excepción incrementó casos de desplazamiento forzado provocado por agentes estatales de seguridad”, *Focos*. <https://focostv.com/el-regimen-de-excepcion-incremento-casos-de-desplazamiento-forzado-provocado-por-agentes-estatales-de-seguridad/>

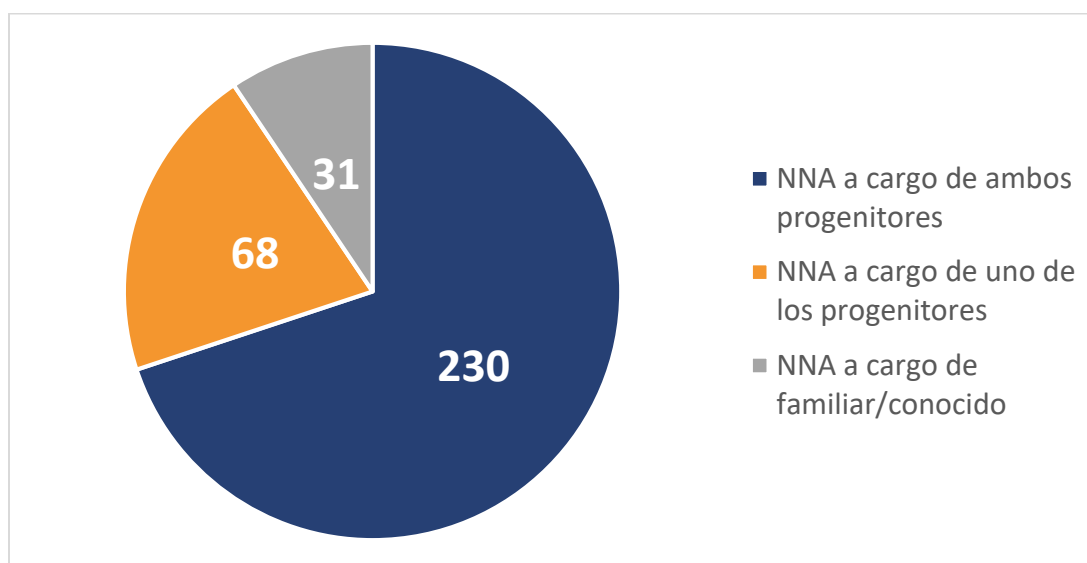
¹⁹⁵ Bryan Avelar, “Las víctimas del Régimen de Bukele se refugian en Tapachula”, *ContraCorriente*. <https://contracorriente.red/2022/10/20/las-victimas-del-regimen-de-bukele-se-refugian-en-tapachula/>

responsabilidad de manutención y crianza”¹⁹⁶, debiendo mudarse con estas nuevas personas encargadas.

Según cifras del Observatorio de Derechos Humanos "Rufina Amaya" del SSPAS, de marzo a diciembre de 2022, han atendido 181 casos de violación a derechos humanos, con un total de 593 personas mayores de 18 años y 329 NNA.

De los 329 NNA, 68 se enfrentaron a la dificultad de quedarse a cargo de uno solo de sus progenitores y 31 de otro familiar o conocido. La infancia y adolescencia sumida en esta situación, según la opinión de psicólogos como Germán Cerros del IDHUCA, “[enfrenta] soledad, baja autoestima, ansiedad, cambios de conducta y otros problemas de salud.”¹⁹⁷.

Gráfico 29: Casos de NNA atendidos por el SSPAS, marzo-diciembre 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Servicio Social Pasionista.

¹⁹⁶ Cristosal y EDUCO, Informe “Desplazamiento interno y COVID-19: su impacto humanitario en la vida de niños, niñas y adolescentes y sus familias”, 2022. <https://enfoca.org/web/wp-content/uploads/2022/11/DesplazamientointernoCOVID19-Impacto-en-adolescentes-y-sus-familias.pdf>

¹⁹⁷ Xenia Oliva, “El régimen separó a Lucía de su padre”, *Revista GatoEncerrado*. <https://gatoencerrado.news/2022/10/01/los-ninos-que-el-regimen-de-excepcion-dejo-sin-padres/>

Estos nuevos cuidados a la NNA víctima del RE tienen rostro de mujer, como lo señalan el medio digital Alharaca¹⁹⁸ y la Revista La Brújula¹⁹⁹. En El Salvador, las labores domésticas están a cargo casi exclusivamente de las mujeres que, en este contexto, han tenido que dividir su tiempo entre sus trabajos cotidianos, tareas en el hogar, cuidar de estos niños, niñas o adolescentes, movilizarse en la búsqueda de documentos para la defensa de sus familiares capturados y proveer de los implementos para la subsistencia al interior de los centros de detención del progenitor detenido.

Medios de comunicación, como Revista GatoEncerrado²⁰⁰, intentaron comunicarse con el (ahora extinto) Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CONNA), a fin de conocer la respuesta estatal ante la difícil situación que viven los NNA bajo el Régimen. Ninguna de estas instituciones atendió las consultas.

En enero de 2023, el OUDH consultó sobre los planes o acciones implementadas por las Juntas de Protección, a cargo del CONNA (ahora extinto) para atender a la niñez y adolescencia cuyos progenitores o responsables fueron capturados durante el RE en el 2022, así como el número de NNA atendidos por esta problemática.

El Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), institución que de conformidad con la Ley “Crecer juntos” vela por los derechos de este sector poblacional, indicó que, la Unidad de Defensa de Derechos Individuales reportó un proyecto que brindó “atención a NNA, con referentes privados de libertad en el contexto del Régimen de Excepción, priorizando aquellos departamentos con mayor número de casos”²⁰¹. Para lo cual se “contrataron diez equipos multidisciplinarios para nueve Juntas

¹⁹⁸ Vilma Laínez, “¿A quién le quedan?: Niñez en desamparo por el régimen”, *Alharaca*. <https://www.alharaca.sv/actualidad/a-quien-le-quedan-ninez-en-desamparo-por-el-regimen/>

¹⁹⁹ Clanci Rosa, “Las mujeres frente al Régimen de Excepción: vendedoras informales y eternas cuidadoras”, *Revista La Brújula*. <https://revistalabrujula.com/2022/05/19/las-mujeres-frente-al-regimen-de-excepcion-vendedoras-informales-y-eternas-cuidadoras/>

²⁰⁰ Gabriela Méndez, “Salud mental de la niñez es afectada por capturas de madres y padres en el Régimen de Excepción”, *Revista GatoEncerrado*. <https://gatoencerrado.news/2022/05/20/salud-mental-de-la-ninez-es-afectada-por-capturas-de-madres-y-padres-en-el-regimen%E2%82%AC%80%E2%82%AC/>

²⁰¹ Consejo nacional de la primera infancia, niñez y adolescencia, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP/CONAPINA/0002/2023.

de protección, para un periodo de siete semanas”²⁰². No obstante, se omitió mencionar el mes en el que se desarrolló el referido Proyecto.

Conapina manifestó que “aún no cuentan con la información estadística solicitada”²⁰³ respecto al número de casos atendidos y los departamentos del país, por lo que no es posible realizar mayor evaluación del real impacto del proyecto. Sin embargo, es posible señalar que una contratación para únicamente nueve de las 16 Juntas de protección distribuidas a nivel nacional, y solamente durante siete de casi 40 semanas que duró el RE en 2022, no habrá tenido un impacto significativo en el deber del Estado de velar por el principio del interés superior del niño, niña y adolescente.

El único pronunciamiento del que se tuvo registro en 2022, respecto del desamparo de NNA fue hecho por la Policía Nacional Civil, en coordinación con el CONNA, los cuales desmintieron un caso de abandono que trascendió en redes sociales²⁰⁴.

3.2.3 El Estado salvadoreño a dos años de la aprobación de la ley especial

El trabajo desde el Órgano Ejecutivo

El 22 de febrero de 2022, la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en condición de Desplazamiento Forzado Interno, cumplió dos años desde que entró en vigencia. Su aplicación, como lo han señalado diversas organizaciones y medios periodísticos, ha estado llena de dificultades²⁰⁵.

La más evidente de las adversidades es que, a febrero de 2023, continúa siendo una ley sin reglamento, el cual debió ser emitido 90 días después de la entrada en vigor. De acuerdo con el art. 18 de la Ley, en el Reglamento debe establecerse el funcionamiento

²⁰² Ídem.

²⁰³ Ídem.

²⁰⁴ “PNC desmiente supuesto caso de abandono infantil por Régimen de Excepción”, *Diario El Salvador*. <https://diarioelsalvador.com/pnc-desmiente-supuesto-caso-de-abandono-infantil-por-regimen-de-excepcion/286980/>

²⁰⁵ Véase, por ejemplo, la opinión de Celia Medrano en El régimen de excepción incrementó casos de desplazamiento forzado provocado por agentes estatales de seguridad”, *Focos*. <https://focostv.com/el-regimen-de-excepcion-incremento-casos-de-desplazamiento-forzado-provocado-por-agentes-estatales-de-seguridad/>

de la “Comisión técnica interinstitucional para la atención y protección de las personas en condición de desplazamiento forzado interno”, instancia que tiene un rol primordial sobre la coordinación y articulación del Sistema nacional de atención y protección, en cuanto al diseño y difusión de la Política Nacional.

En febrero de 2022, la periodista Xenia Oliva²⁰⁶ señaló otro incumplimiento de la ley: la inexistencia del Registro único de personas en condición de desplazamiento forzado interno, a cargo de la Dirección nacional de víctimas y migración forzada, que permitiría “elaborar y actualizar caracterizaciones sobre las personas desplazadas por violencia a efecto de identificar las causas que generan desplazamiento forzado interno, las comunidades de origen y de destino y las consecuencias económicas, sociales, jurídicas y políticas que ello genere”, de acuerdo con el art. 17, lit. c) de la misma ley.

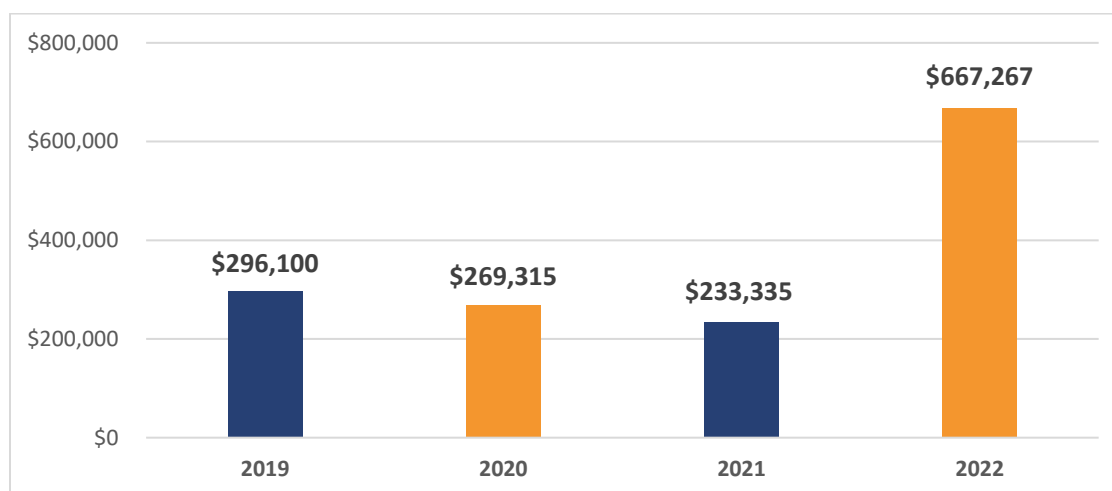
En cuanto a fondos asignados a los Centros de atención a víctimas, en 2022, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública hizo un aumento en comparación al período 2019-2021 (que había sufrido una constante disminución, como se muestra en el gráfico siguiente).

De acuerdo con la Ley del presupuesto de 2022²⁰⁷, el ramo de justicia y seguridad pública asignó un total de \$667,267 —de los cuales 232,907 dólares, casi el equivalente del presupuesto completo de 2021, fueron asignados a remuneraciones—.

²⁰⁶ Xenia Oliva “El gobierno de Bukele también descuida a los desplazados por violencia”, *Revista GatoEncerrado*. <https://gatoencerrado.news/2022/02/14/gobierno-tambien-ignora-a-los-desplazados-por-violencia-desplazamiento-forzado-interno-el-salvador-xenia-oliva/#:~:text=Este%2022%20de%20febrero%20se,en%20vigencia%20en%20El%20Salvador.>

²⁰⁷ Ley del presupuesto, ramo de justicia y seguridad pública 2022. <https://www.transparenciafiscal.gob.sv/downloads/pdf/LEYPRESU2022-21045.pdf>

Gráfico 30: Presupuestos de los Centros de atención a víctimas 2019-2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Portal de transparencia fiscal

3.2.4 El Régimen de Excepción ¿solución al desplazamiento forzado?

El 20 de agosto de 2022, a casi cinco meses de vigencia del RE en el país, el periódico oficialista “Diario El Salvador” publicó una nota en la que el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmaba que “el Régimen de Excepción frenó el desplazamiento forzado”²⁰⁸.

Esta afirmación, tal como demuestran los datos de organizaciones de la sociedad civil — mencionados en apartados anteriores—, así como de otras instituciones gubernamentales (abordados posteriormente) no es cierta.

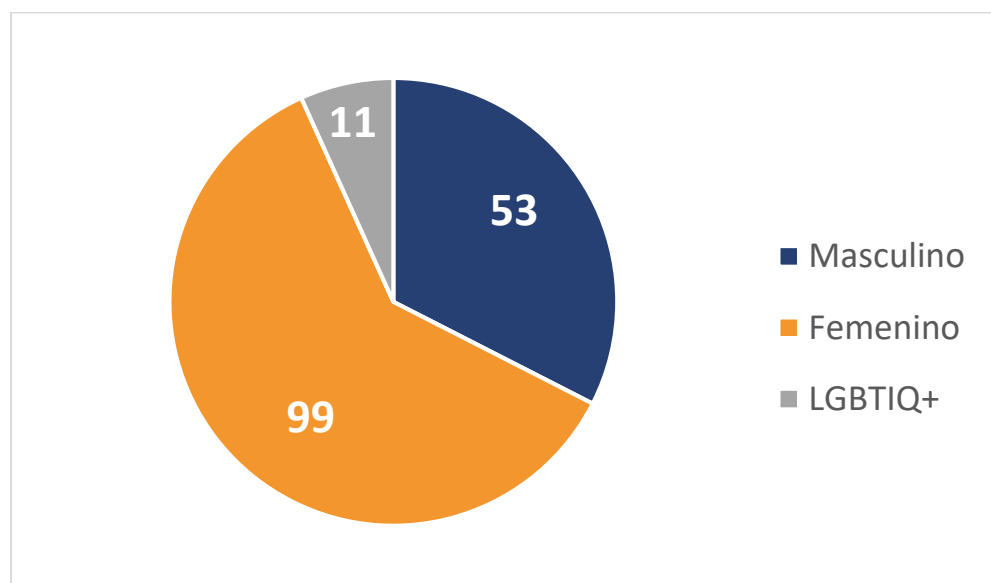
Inclusive, la información proporcionada por el mismo Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de la Dirección de Atención a Víctimas (DAV)²⁰⁹, reafirma que el RE no ha puesto fin a la problemática. Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, un total de 163 víctimas acudieron a la DAV.

²⁰⁸ Gadiel Castillo, “Régimen de Excepción en El Salvador frenó el desplazamiento forzado, afirma ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro”, *Diario El Salvador*. <https://diarioelsalvador.com/regimen-de-excepcion-freno-el-desplazamiento-forzado-afirma-ministro-de-seguridad-gustavo-villatoro/263163/>

²⁰⁹ Ministerio de justicia y seguridad pública, resolución de acceso a información pública con referencia 04/2023-UAIP/MJSP.

Dentro de esta cifra, como se muestra a continuación de forma desagregada, según el sexo e identidad de género, las mujeres (99 en total) fueron las principales solicitantes de apoyo ante el desplazamiento forzado.

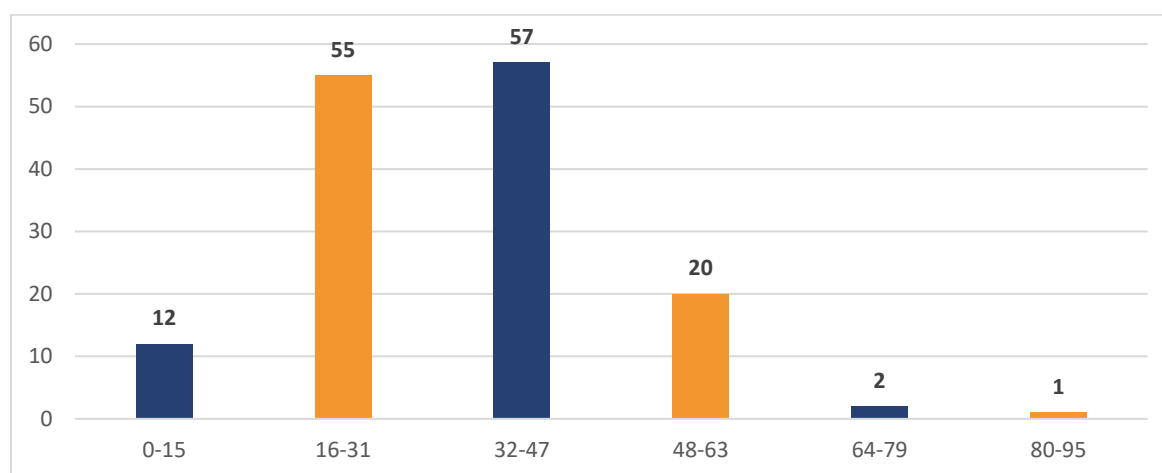
Gráfico 31: Víctimas de desplazamiento forzado atendidas por la DAV, 2022



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de atención a víctimas del Ministerio de justicia y seguridad pública.

Según la misma resolución de acceso a información pública, el grupo etario que más se vio afectado por el desplazamiento forzado, fue el 32 a 47 años, seguido por el de víctimas de entre 16 y 31 años.

Gráfico 32: Víctimas de desplazamiento forzado por rangos de edad, atendidas por la DAV, 2022



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de atención a víctimas del Ministerio de justicia y seguridad pública. La cifra total podría variar en razón de no haberse colocado en la tabla entregada por este Ministerio.

En promedio, durante el 2022, la Dirección atendió 12.7 casos mensualmente, siendo marzo el mes con más víctimas recibidas.

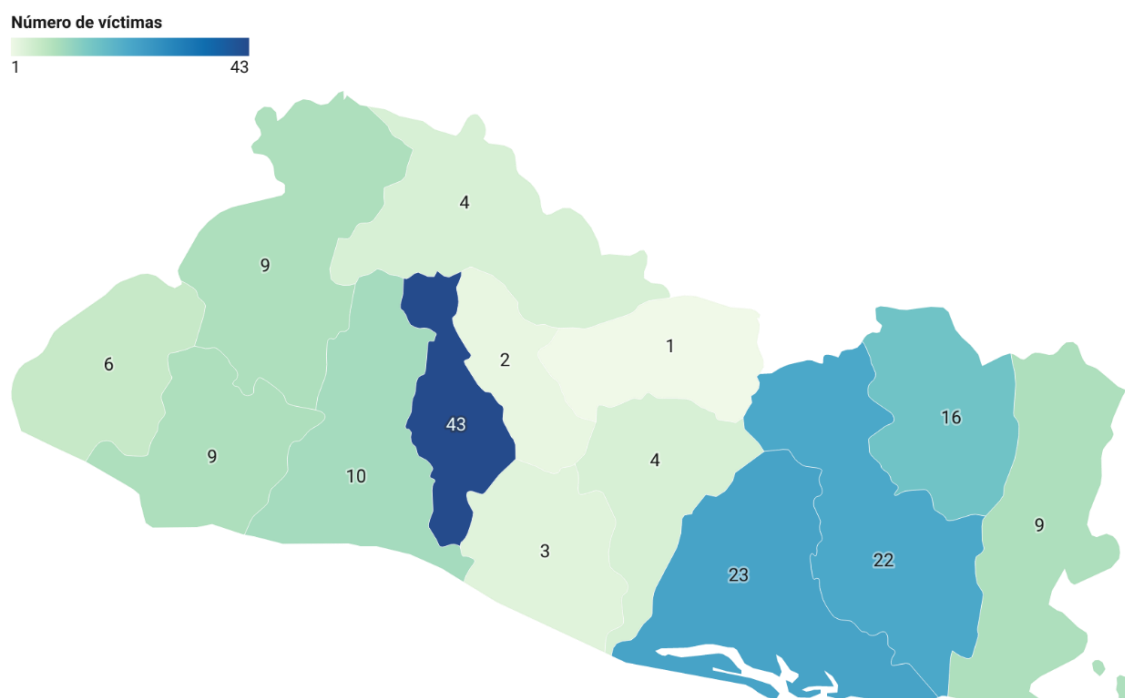
Tabla 19: Víctimas de desplazamiento forzado por mes, según DAV, 2022

Víctimas de desplazamiento forzado por mes, según DAV, 2022											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.
14	18	24	13	6	12	17	11	11	9	10	7

Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de atención a víctimas del Ministerio de justicia y seguridad pública. La cifra total podría variar en razón de no haberse colocado en la tabla entregada por este Ministerio.

Además, el departamento con mayor cantidad de personas atendidas fue San Salvador (43 víctimas), y el municipio con más casos fue San Miguel (14 víctimas). El departamento con el menor número de víctimas fue Cabañas, con un solo caso en 2022 según la DAV en el municipio de Victoria.

Mapa 8: Víctimas de desplazamiento forzado por departamento según DAV, 2022



Fuente: elaboración propia con base en datos de la Dirección de atención a víctimas del Ministerio de justicia y seguridad pública. La cifra total podría variar en razón de no haberse colocado en la tabla entregada por este Ministerio.

El rol de otras instituciones estatales: PGR y PDDH

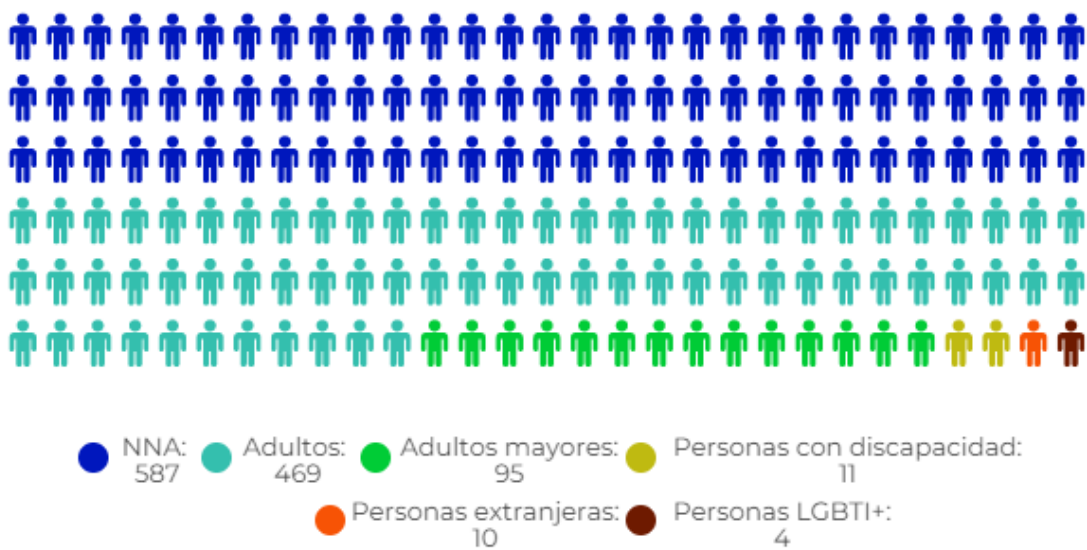
Como se mencionó anteriormente, muchas de las víctimas no denuncian directamente en la Policía Nacional Civil o en la Fiscalía General de la República, sea por falta de confianza en estas instituciones o por temor a represalias, por lo que acuden a otras oficinas gubernamentales que brindan apoyo ante esta situación.

En el caso de la Procuraduría General de la República (PGR), cuenta con la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno, que atiende directamente esta problemática y proporciona atención humanitaria, acompañamiento legal, psicológico, entre otros servicios.

Durante el 2022, esta Unidad atendió a 1,176 personas²¹⁰ —1,013 personas más que las atendidas por la Dirección de Atención a Víctimas del MJSP. Las personas de sexo femenino (adultas mayores, mujeres, adolescentes y niñas) fueron el grupo más afectado, con un total de 721 víctimas.

Como se observa en el gráfico que sigue, el grupo poblacional más vulnerable fue la niñez y adolescencia.

Imagen 6: Víctimas de desplazamiento forzado atendidas por PGR, 2022



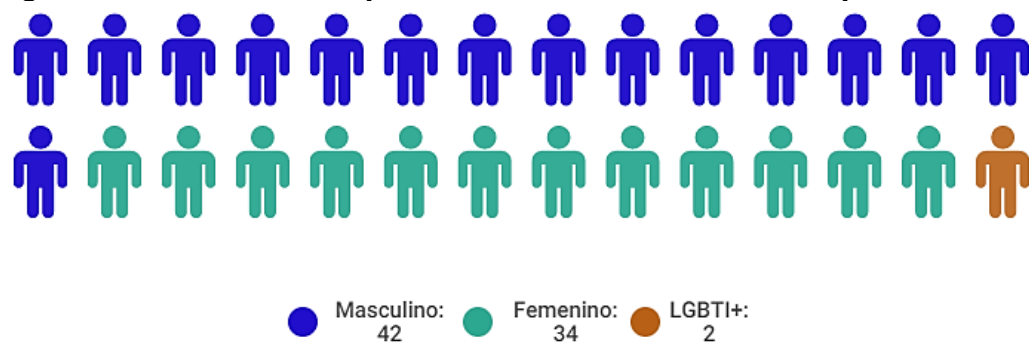
Fuente: elaboración propia con base en datos de la Procuraduría General de la República.

Otras víctimas, en cambio, acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos a denunciar su situación. Para 2022, esta institución atendió a 78 personas, cuyo sexo e identidad de género se muestra en la imagen siguiente²¹¹:

²¹⁰ Procuraduría General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 10-UAIP(P)-2023.

²¹¹ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP 8-SIP-2023.

Imagen 7: Víctimas de desplazamiento forzado atendidas por PDDH, 2022



Fuente: elaboración propia con base en datos de la PDDH.

Al contrario de la población atendida por PGR que fueron NNA en su mayoría, la PDDH reportó jóvenes, entre los 18 y 35 años de edad, como el grupo más afectado (36 víctimas), seguido de personas adultas, entre los 36 a los 59 años (29 víctimas). Lamentablemente, los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, como la niñez y adolescencia, o las personas adultas mayores, también fueron víctimas del desplazamiento forzado (con 10 y 3 víctimas, respectivamente).

Estos casos atendidos por la PDDH provinieron únicamente de 10 departamentos, ya que según esta institución, Chalatenango, La Unión, San Miguel y San Vicente no registran víctimas. Específicamente, el resto de los departamentos tuvieron la siguiente cantidad de víctimas:

Tabla 20: Víctimas de desplazamiento forzado atendidas por PDDH, según departamento, 2022

Víctimas de desplazamiento forzado atendidas por PDDH, según departamento, 2022									
Ahuachapán	Cabañas	Cuscatlán	La Libertad	La Paz	Morazán	San Salvador	Santa Ana	Sonsonate	Usulután
4	1	6	8	4	1	40	1	1	11

Fuente: elaboración propia con base en datos de la PDDH.

3.2.5 Limitación ilegal a la libertad de circulación

El trabajo de la PNC y FGR

En aquellos casos en los que el desplazamiento se da a raíz de hechos de violencia, el Estado, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene un doble deber: “adoptar medidas de prevención [y] proveer las condiciones necesarias para un retorno digno y seguro [al] lugar de residencia habitual”²¹².

Dentro de las causas del desplazamiento, como se ha mencionado, los contextos de violencia fueron el principal motivo. Ante esto, la Corte Interamericana se ha pronunciado al establecer que “la falta de una investigación efectiva de hechos violentos puede propiciar o perpetuar un exilio o desplazamiento forzado”²¹³.

Las acciones que el desplazamiento forzado implica se encuentran descritas en el art. 152-A inciso 3 del Código Penal, bajo la denominación de “Limitación ilegal a la libertad de circulación” (LILIC), con una pena de entre 8 a 12 años de prisión “cuando la violencia, intimidación o amenaza sobre las personas o los bienes se realizaren para obligar a otro a abandonar su lugar de domicilio, residencia, trabajo, estudios o de realización de cualquier actividad lícita”²¹⁴.

De acuerdo con la FGR²¹⁵, este delito suelen cometerlo los grupos pandilleriles, con el fin de ejercer control del territorio y lucrarse de las casas y pertenencias de las víctimas; o, por particulares.

En este sentido, en el transcurso de 2022, la Policía Nacional Civil reportó 425 denuncias de limitación ilegal a la libertad de circulación²¹⁶, sin brindar detalles del mes y

²¹² Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Caso Masacre de la Aldea Los Josefinos Vs. Guatemala*, 3 de noviembre de 2021. https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_442_esp.pdf

²¹³ Ídem.

²¹⁴ Asamblea Legislativa, Código penal, 1997, art. 152-A.

²¹⁵ Fiscalía General de la República, “Limitación ilegal a la circulación”, publicado en *Escuela de capacitación fiscal*, 2021. https://jurisprudenciaylegislacion.fgr.gob.sv/aiovg_videos/limitacion-ilegal-a-la-libre-circulacion/

²¹⁶ Policía Nacional Civil, resolución de acceso a información pública con referencia PNC-UAIP-064-2022.

departamento en que ocurrió, individuo o grupos victimarios, ni tampoco la edad ni sexo de las personas afectadas.

La FGR, por su parte, denegó tres veces esta información al OUDH. En febrero de 2023, declaró como “inexistente” el número total de víctimas reportadas durante 2022 ante esta institución, alegando que no existían los datos de acuerdo con la desagregación solicitada²¹⁷.

En una segunda ocasión, este Observatorio intentó acceder al dato bruto del total de denuncias entre 2021 y 2022. Sin embargo, la FGR señaló que para el 16 de febrero de 2023 “aún no se tienen generados reportes estadísticos por delitos en específico”²¹⁸.

Por última vez, al solicitar el total de víctimas del delito en comento, el 21 de febrero de 2022, la FGR argumentó que la información seguía siendo “inexistente”, por no existir “reportes estadísticos generados según el período y especificaciones requeridas”²¹⁹.

El OUDH, en recurso de reconsideración a tal respuesta, ha señalado a la FGR que, de acuerdo con resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública, “no existe una justificación valedera ni legal para limitar el acceso a la información pública, ya que es deber [...] poseer la documentación legal en regla y actualizada”²²⁰. Sin embargo, hasta el 1 de marzo de 2023, la FGR no ha resuelto el recurso.

La judicialización de las denuncias

Dada la falta de colaboración por parte de la FGR, se solicitó información al Órgano Judicial sobre los datos a nivel nacional de procesos penales que iniciaron y finalizaron definitivamente entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 por el delito de LILIC.

²¹⁷ Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 26-UAIP-FGR-2023.

²¹⁸ Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 43-UAIP-FGR-2023.

²¹⁹ Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 47-UAIP-FGR-2023.

²²⁰ Instituto de acceso a la información pública resolución del procedimiento con referencia 065-A-2013 de fecha 6 de enero de 2014.

Al respecto, el Órgano Judicial únicamente entregó la información de algunos juzgados y tribunales de primera instancia de las zonas central, occidental y oriental del país, indicando que “una causal que puede dar lugar a la inexistencia de la información [es] que nunca se haya generado el documento respectivo”²²¹, razón por la cual los datos que se mencionan a continuación son una pequeña muestra del universo de procesos.

En este sentido, sobre el número de casos iniciados en 2022 por limitación ilegal a la libertad de circulación, el Juzgado Primero de Paz de San Miguel y el Juzgado Décimo Quinto de Paz de San Salvador, reportaron 10 procesos penales, todos contra victimarios de sexo masculino. En la mayoría de estos procesos, se desconoce el sexo de la persona perjudicada y su edad, pues muchos casos tienen régimen de protección a víctimas.

En la fase de sentencia, los tribunales que informaron sobre procesos penales celebrados por el delito de LILIC²²² no proporcionaron el resultado final del mismo. En esta instancia se reportaron 12 expedientes, de los cuales 11 fueron cometidos por victimarios del sexo masculino, con edades mayoritariamente entre los 18 a los 35 años. Además, vale la pena resaltar que, de estos casos, solamente uno reporta que el ilícito se cometió en noviembre de 2018, por lo que las víctimas esperaron 3 años y 9 meses para obtener una sentencia condenatoria.

3.3 Violencia sexual

3.3.1 Datos a nivel nacional: víctimas y hechos sufridos

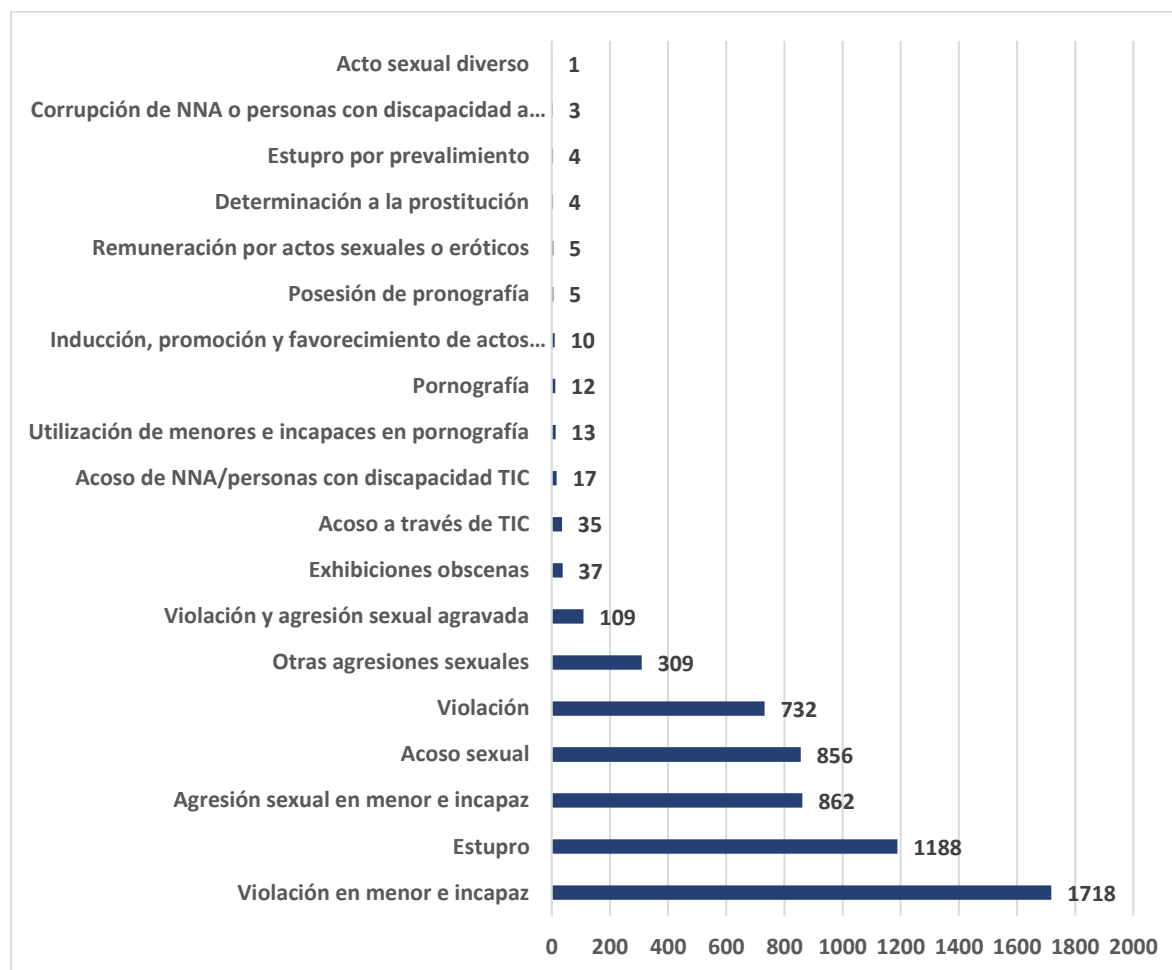
De conformidad con el registro de denuncias elaborado por la Policía Nacional Civil, en 2022 se contabilizaron 5,920 denuncias recibidas²²³, de las cuales los delitos más cometidos son: violación en menor e incapaz, agresión sexual en menor e incapaz, acoso sexual, otras agresiones sexuales, violación, violación y agresión sexual agravada, y estupro, como se indica en la gráfica siguiente.

²²¹ Órgano Judicial, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP/14/RR/63/2023(4).

²²² Puntualmente, el Tribunal segundo de sentencia de San Salvador, el Tribunal tercero de sentencia de San Salvador y el Tribunal de sentencia de San Vicente.

²²³ Policía Nacional Civil, resolución de acceso a información pública con referencia PNC-UAIP-064-2022.

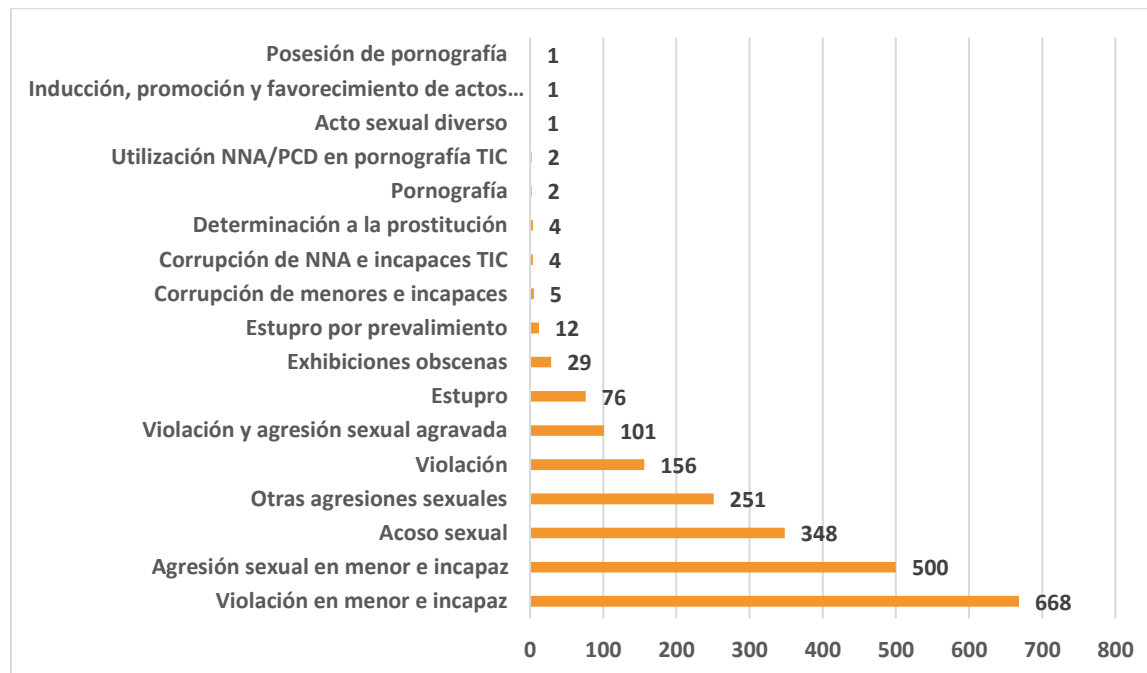
Gráfico 33: Denuncias de delitos sexuales reportados por PNC, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Policía Nacional Civil.

Del total de denuncias, durante el 2022, únicamente se reportaron 2,161 detenciones de presuntos agresores, según se detalla en el gráfico a continuación.

Gráfico 34: Detenciones por delitos sexuales por PNC, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la Policía Nacional Civil.

Como parte de la investigación en los procesos penales, generalmente la Fiscalía General de la República ordena que el Instituto de Medicina Legal practique un reconocimiento médico, a través del Departamento de Clínica Forense, de forma tal que se determinen las lesiones, riesgos y demás elementos relevantes para la persecución del delito.

Según los Protocolos de reconocimiento de delitos sexuales (masculino y femenino)²²⁴, además del examen físico, se incluye una entrevista a las víctimas sobre los hechos ocurridos y la identificación del agresor o agresora, lo que permite —posteriormente— realizar un análisis estadístico a nivel nacional.

²²⁴ Instituto de Medicina Legal, *Protocolo de reconocimiento de delitos sexuales (masculino y femenino)*. <https://medicinalegal.csj.gob.sv/images/Normativas-IML/protocolos/Genitales-masculino.pdf> y <https://medicinalegal.csj.gob.sv/images/Normativas-IML/protocolos/Genitales-femenino.pdf>

Así, para 2022, el IML realizó en total 3,838 reconocimientos por delitos sexuales²²⁵. De esta cifra, las personas de sexo femenino fueron las más afectadas —3,448 reconocimientos practicados, en comparación con 382 de personas de sexo masculino y 8 casos indeterminados—.

En promedio, mensualmente el IML realizó 319 reconocimientos, siendo marzo el mes con el mayor número de procedimientos ejecutados —380 personas—.

Tabla 21: Reconocimientos por delitos sexuales realizados por el IML, 2022

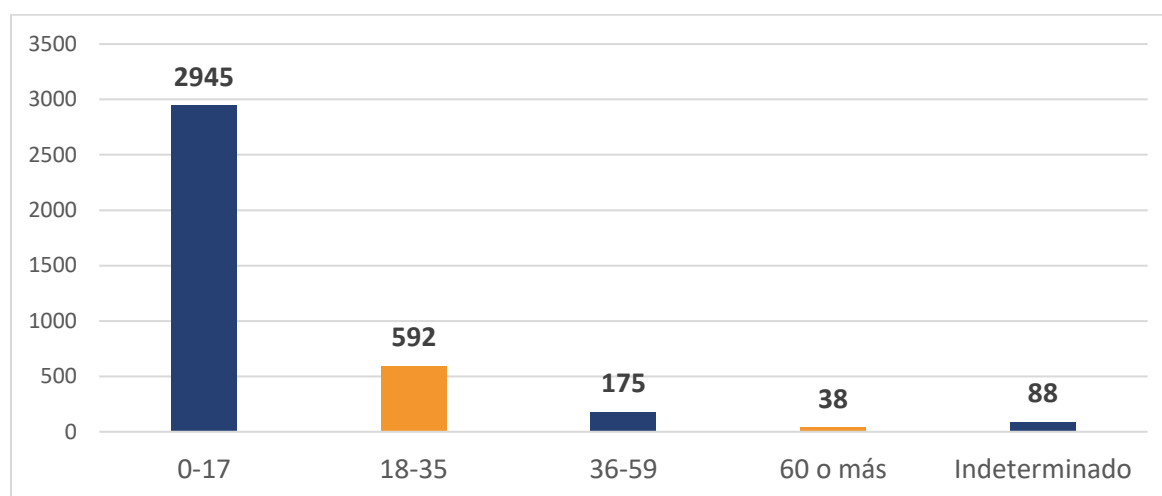
Reconocimientos por delitos sexuales realizados por el IML, 2022												
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Sept.	Oct.	Nov.	Dic.	Sin dato
304	271	380	310	321	322	296	360	342	342	302	281	7

Fuente: elaboración propia con base en datos del Órgano Judicial.

Sin embargo, el dato más preocupante, como se observa, lo revela el estudio por rango etario: los niños, niñas y adolescentes son las principales víctimas de delitos sexuales en El Salvador —2,945 reconocimientos en el IML, en comparación con 893 de personas mayores de 18 años y de edad indeterminada—.

²²⁵ Órgano Judicial, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP/10/RR/62/2022(4).

Gráfico 35: Reconocimientos por delitos sexuales, según rango etario, realizados por el IML, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por el Órgano Judicial.

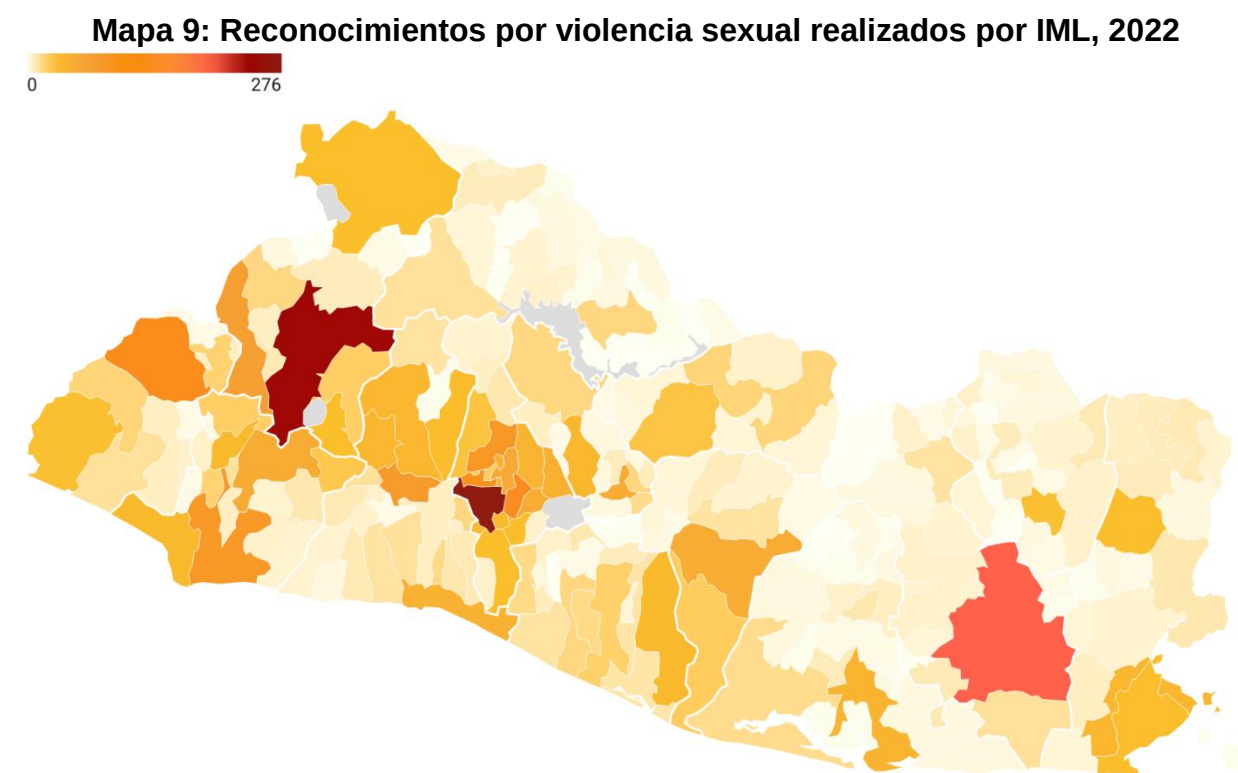
Geográficamente, como se indica, el 65% del total de reconocimientos realizados se concentra en 5 departamentos: San Salvador, La Libertad, Santa Ana, Sonsonate y San Miguel (2,511 de 3,838 reportados).

Tabla 22: Reconocimientos por delitos sexuales IML, según departamento, 2022

Reconocimientos por delitos sexuales IML, según departamento, 2022													
Ahuachapán	Cabañas	Chalatenango	Cuscatlán	La Libertad	La Paz	La Unión	Morazán	San Miguel	San Salvador	San Vicente	Santa Ana	Sonsonate	Usulután
245	72	99	186	448	189	175	116	289	1014	125	443	327	120

Fuente: elaboración propia con base en datos proporcionados por el Órgano Judicial.

Al observarse las cifras a nivel municipal, el Instituto de Medicina Legal reportó haber realizado al menos un reconocimiento en 237 municipios ²²⁶.



Fuente: elaboración propia con base en datos del Instituto de Medicina Legal.

3.3.2 Principales victimarios de la población femenina

A través de solicitudes de acceso a información pública realizadas a la PNC y a la FGR —instituciones que se encargan primordialmente de recibir las denuncias por estos hechos violentos— se intentó conocer datos anuales sobre victimarios para construir perfiles generales. Sin embargo, la PNC argumentó que dicha información era

²²⁶ Los únicos municipios donde no existe registro de haberse practicado reconocimiento fueron: Azacualpa, Las Vueltas, La Reina, Nueva Trinidad, Potonico, San Antonio de la Cruz, San Antonio Los Ranchos, San Francisco Lempa, San José Cancasque, San Luis El Carmen, San Miguel de Mercedes, Santa Cruz Analquito, Jerusalén, San Emigdio, Tapalhuaca, El Rosario (Morazán), San Fernando (Morazán), Yamabal, Yoloaquin, Nuevo Edén San Juan, San Gerardo, San Rafael Oriente, San Antonio Pajonal y Santa Rosa Guachipilín.

reservada²²⁷ y la FGR (en dos solicitudes distintas) declaró que los datos eran inexistentes por no existir “reportes estadísticos generados según el período y especificaciones requeridas”²²⁸.

No obstante, el Informe semestral de hechos de violencia contra las mujeres (enero-junio, 2022) del MJSP, permite realizar inferencias a partir de muestras de datos. De igual forma, esta caracterización se realiza con datos proporcionados por el Órgano Judicial y el IML.

Antes, es necesario aclarar que, según los datos públicos disponibles y dado que las personas de sexo femenino son las principales víctimas, el perfil de victimarios está enfocado en reportes de delitos cometidos contra la población femenina.

Ahora, en primer lugar, debe señalarse el sexo de los agresores. De acuerdo con este informe semestral del MJSP, de 3,275 casos reportados por FGR entre enero y junio, el 78.6%²²⁹ de los victimarios por delitos sexuales contra mujeres son personas del sexo masculino.

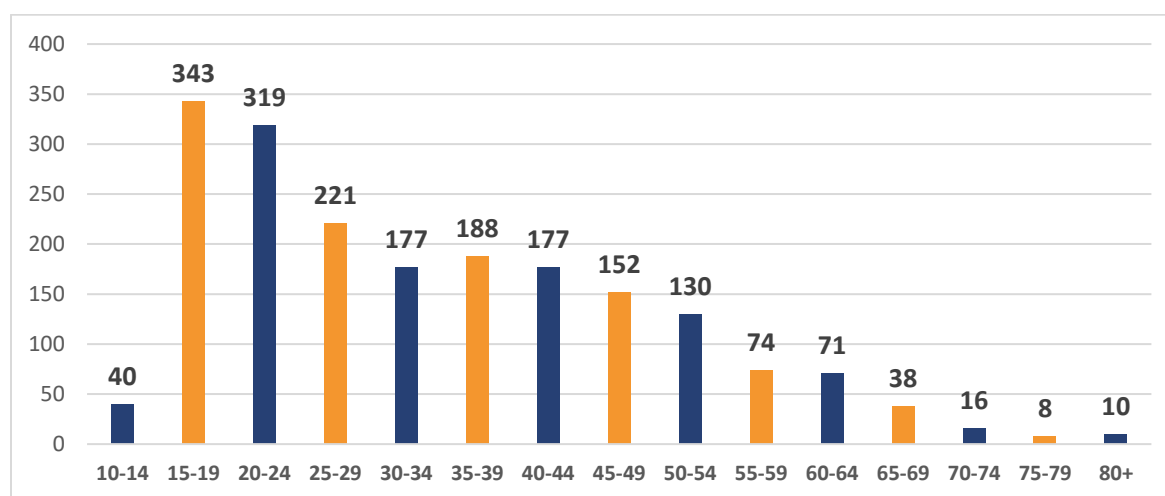
En cuanto a la edad de los victimarios, la misma fuente señala que la mayoría se encuentra entre 15 a 19 años de edad, con un total de 343 personas identificadas. Como se observa en el gráfico a continuación, el siguiente bloque etario (de los 20 a 24 años de edad) contiene la segunda mayor cantidad de personas agresoras: 319.

²²⁷ De acuerdo a la resolución final de acceso a información pública, emitida por PNC bajo referencia PNC-UAIP-064-2022.

²²⁸ Según resolución final de acceso a información pública con referencia 26-UAIP-FGR-2023, porque “no existen informes estadísticos generados según los términos, períodos, variables y especificaciones requeridas”, y al solicitar únicamente el dato bruto, la respuesta fue la misma —resolución con referencia 47-UAIP-FGR-2023—.

²²⁹ Ministerio de justicia y seguridad pública, Informe semestral de hechos de violencia contra las mujeres (enero-junio, 2022). <https://www.seguridad.gob.sv/dia/download/informe-semestral-vcm-2022/>

Gráfico 36: Victimarios de delitos sexuales contra mujeres, según rango etario, MJSP 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Informe semestral de hechos de violencia contra las mujeres (enero-junio, 2022) del Ministerio de justicia y seguridad pública

Finalmente, el reporte de reconocimientos por delitos sexuales del IML²³⁰ permite conocer si el victimario tiene alguna relación con las víctimas. Así, gráficamente, se ha representado a las personas agresoras en tres principales conjuntos: familiares y pareja (que incluye progenitores, padrastros, novios, compañeros de vida, hermanos, entre otros); personas conocidas (amistades, compañeros de estudio y trabajo, figuras religiosas, profesores, vecinos, entre otras); y, personas desconocidas (entre ellas, autoridades públicas o personas que la víctima no identificó).

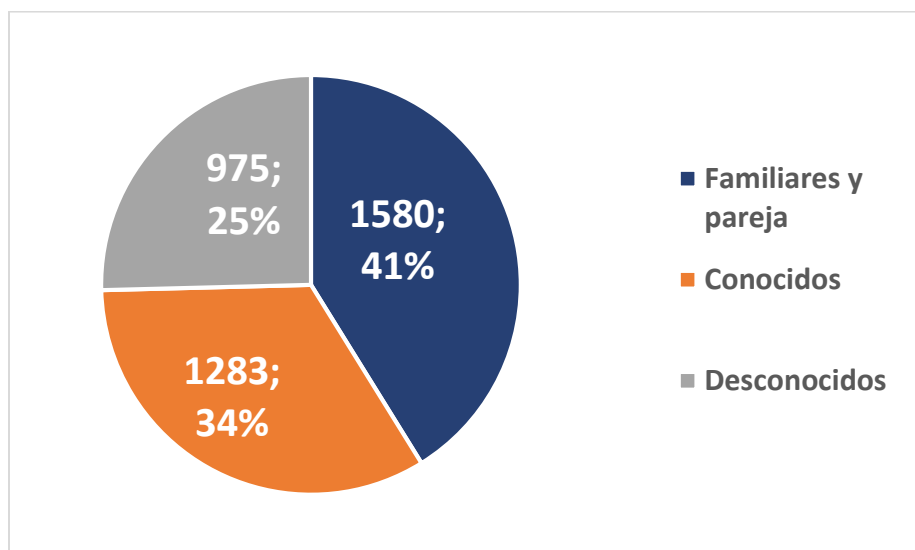
Individualmente considerados, los principales victimarios fueron personas desconocidas y no registradas por el IML (911), personas conocidas de la víctima (746, sin especificar de quién se trata), novios (581), padrastros (291) y padres (189); los últimos tres, todos del sexo masculino.

De acuerdo con el Informe semestral del MSJP, de un total de 2,997 agresiones cometidas contra mujeres, el 51% de ellos ocurrieron primordialmente en el hogar²³¹.

²³⁰ Órgano Judicial, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP/10/RR/62/2022(4).

²³¹ Ministerio de justicia y seguridad pública, Informe semestral de hechos de violencia contra las mujeres (enero-junio, 2022). <https://www.seguridad.gob.sv/dia/download/informe-semestral-vcm-2022/>

Gráfico 37: Número de reconocimientos por delitos sexuales, por victimario.



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Instituto de Medicina Legal

Tabla 23: Casos tipo de violencia sexual ocurridos en 2022

Casos ejemplarizantes ocurridos en 2022			
Departamento	Municipio	Mes en que ocurrió	Responsables
San Salvador	San Marcos	Marzo	Pastor
Lady, madre de una adolescente de 15 años, denunció que el pastor y director de un colegio, acosó y abusó sexualmente de su hija. Con motivo de su cumpleaños, el presunto victimario “empezó a tocarla, a besarla, a decirle que estaba bonita, empezó a tocarle sus partes”, detalló la madre²³². El pastor huyó a Honduras, fue capturado y acusado por FGR en abril de 2022. Finalmente fue enviado a detención en la fase de instrucción por el Juzgado segundo de paz de San Marcos²³³.			

²³² Xenia Alfaro, “VIDEO: Pastor acusado por abuso sexual detenido en Honduras fue entregado a las autoridades en El Salvador”, *elsalvador.com* <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/pnc-deportados-daniel-alvarado-pastor-abuso-sexual/943692/2022/>

²³³ S.D, “Juez envía a prisión a pastor evangélico por acosar a alumna”, *Resistencia*. <https://resistenciasv.com/juez-envia-a-prision-a-pastor-evangelico-por-acosar-a-alumna/>

La Unión	La Unión	Sin dato	Profesor
“Andrés”, profesor del Instituto Nacional de La Unión fue acusado, de nuevo, por acoso sexual contra una alumna. Previamente ya había sido condenado a 3 años de prisión por el mismo ilícito, cometido en perjuicio de otra estudiante. Adicional a estos procesos, “Andrés” tiene más denuncias por acosar a otras jóvenes ²³⁴ .			
Departamento	Municipio	Mes en que ocurrió	Responsables
Usulután	Jucuarán	Sin dato	Desconocidos
“Jeremías” y “Natalia”, una pareja que se dedicaba al esoterismo, fueron capturados por el delito de violación en modalidad continuada en contra de una madre y su hija de 13 años, quienes acudían por “limpias” y eran intoxicadas para aprovechar que no oponían resistencia ²³⁵ .			
Santa Ana	Sin dato	Sin datos	Padraastro
Desde 2020, una niña de 7 años de edad era amenazada de muerte por su padraastro para que no contara a nadie que la violaba por las noches, aprovechando que su madre dormía. En noviembre de 2022, el Juzgado segundo de paz de Santa Ana, lo envió a detención provisional mientras espera la fase de instrucción del proceso penal ²³⁶ .			

3.3.3 La persecución del delito: procesos penales

En enero de 2023, mediante solicitud de acceso a información pública dirigida a la FGR, se intentó conocer el número de procesos penales iniciados por delitos contra la libertad sexual cometidos durante 2022 (desglosado según variables de interés para la formulación de un patrón de victimarios); sin embargo, en febrero del mismo año, la FGR declaró “inexistente” el dato²³⁷.

²³⁴ Jaime López, “Profesor de La Unión enfrentará juicio por acoso sexual en alumna”, *Diario El Mundo*. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/profesor-de-la-union-enfrentara-juicio-por-acoso-sexual-en-alumna>

²³⁵ Jaime López, “Detienen a dos por violación de una menor y su madre en “limpias” esotéricas”, *Diario El Mundo*. <https://diario.elmundo.sv/nacionales/detienen-a-dos-por-violacion-de-una-menor-y-su-madre-en-limpias-esotericas>

²³⁶ Cristian Díaz, “Niña de 7 años era amenazada de muerte para no denunciar violación de padraastro”, *elsalvador.com*. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violacion-menores-santa-ana-pnc-tribunales-1015948/2022/>

²³⁷ Aunque no se refiere a la existencia en sí de la cifra concreta, declararon que no existía la información “según los términos, variables, período y especificaciones requeridas”. Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 26-UAIP-FGR-2023.

Igual respuesta se obtuvo en solicitud distinta, requiriendo únicamente el dato bruto, “en virtud que las bases de datos del Sistema Automatizado Institucional han estado en proceso de actualización”²³⁸.

A pesar de ello, un dato que permite conocer un aproximado de los procesos que se han llevado a cabo en instancias judiciales, puede provenir del número de personas que han sido defendidas en procesos penales por el cometimiento de delitos relativos a la libertad sexual, dato reportado por la PGR.

Es necesario hacer énfasis que, este dato para el año 2022, es solo un aproximado del universo completo de procesos penales, pues en muchas ocasiones los imputados cuentan con un abogado defensor particular, por lo que dichos casos no aparecen reflejados en las estadísticas de la PGR.

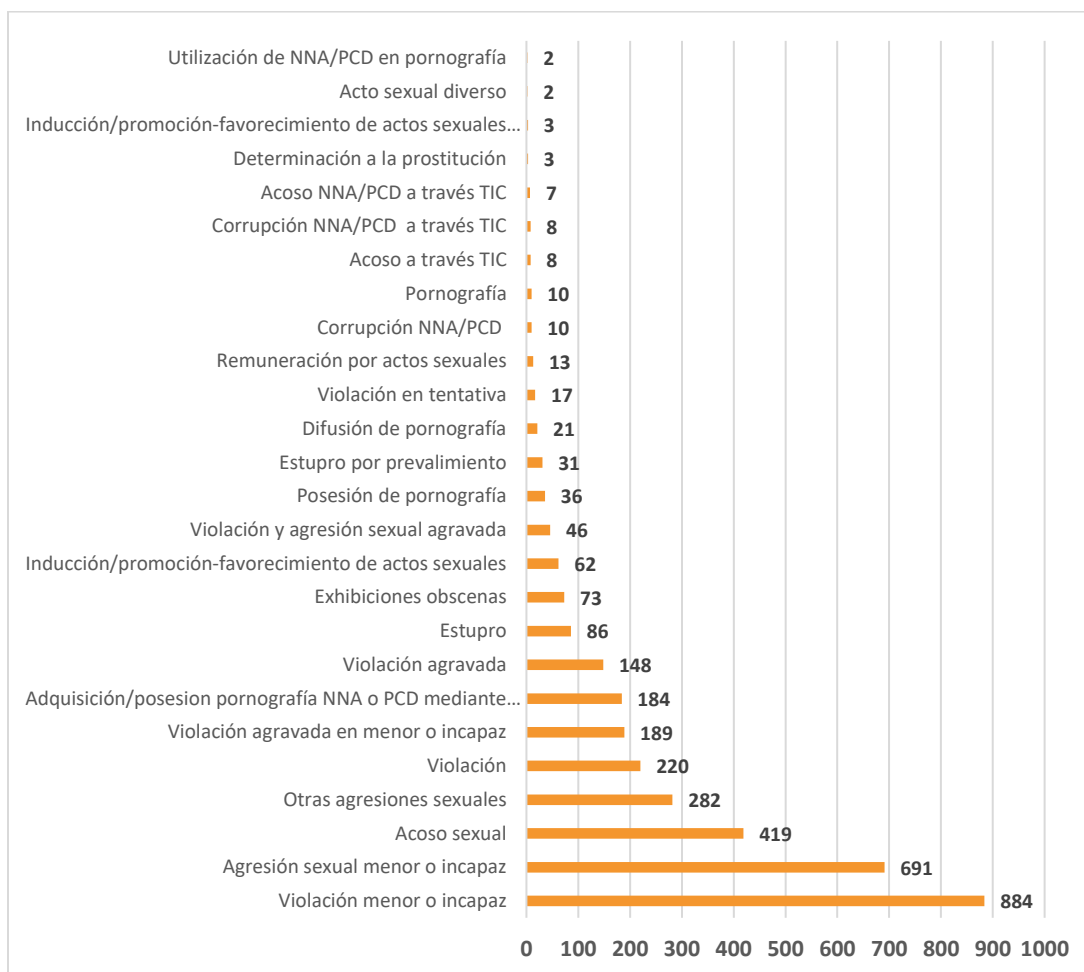
En cualquier caso, para 2022, las 18 Procuradurías Auxiliares de la PGR, distribuidas a nivel nacional, reportaron que se brindó asistencia legal en 3,455 casos de delitos sexuales²³⁹. Más de la mitad de este total de casos (el 53.6%, específicamente) se concentró únicamente en seis oficinas: San Salvador, San Miguel, Santa Ana, Soyapango, La Libertad y La Libertad Sur.

A nivel nacional, todas las Procuradurías auxiliares informaron que defendieron a imputados que cometieron los siguientes delitos: agresión sexual en menor e incapaz, acoso sexual, otras agresiones sexuales, violación y violación en menor e incapaz. En contraposición, únicamente la Procuraduría auxiliar de Cuscatlán atendió dos procesos por “utilización de personas menores de dieciocho años e incapaces o deficientes mentales en pornografía”. El resto de los delitos atendidos y el número total se observan a continuación.

²³⁸ Fiscalía General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 47-UAIP-FGR-2023.

²³⁹ Procuraduría General de la República, resolución de acceso a información pública con referencia 07-UAIP(P)-2023.

Gráfico 38: Procesos por delitos sexuales con asistencia de PGR, 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos proporcionados por la PGR

Para ampliar el dato de procesos penales por delitos contra la libertad sexual que se desarrollaron durante 2022, mediante solicitud de acceso a información pública al Órgano Judicial, se buscó conocer el total de procesos iniciados y finalizados a nivel nacional.

Esta institución, luego de revisar “30 Bases de Datos del Sistema de Seguimiento de Expedientes Penales”²⁴⁰, entregó únicamente la información proporcionada por determinados juzgados y tribunales de todo el país, argumentado dificultades como falta

²⁴⁰ Órgano Judicial, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP/14/RR/63/2023(4).

de personal dedicado a realizar tal sistematización o la reserva judicial de algunos expedientes.

A pesar de ello, la información entregada permite obtener una pequeña muestra sobre los casos de delitos sexuales que se judicializan.

De la revisión de datos proporcionados, se confirma nuevamente que la mayoría de agresores son del sexo masculino. Por ejemplo, de 226 casos de procesos penales, iniciados en diez juzgados de paz a nivel nacional²⁴¹, 219 fueron cometidos por hombres (96.9%). De igual forma, con la información brindada por estos juzgados se reafirma que la niñez y adolescencia es la más afectada: el 67% de los procesos penales se dieron por los delitos de violación en menor o incapaz, agresión sexual en menor e incapaz y acoso sexual.

Si se observan las cifras que provienen del número de procesos penales finalizados por algunos tribunales de sentencia del país²⁴², el sexo masculino vuelve a ser el principal responsable: de 109 casos reportados, en el 76% se trataba de hombres.

De nuevo, los NNA fueron las principales víctimas en estos procesos: el 69.7% de los casos fue por los delitos de agresión sexual en menor e incapaz, violación en menor e incapaz y acoso sexual.

La misma información proporcionada por el Órgano Judicial muestran un patrón del rango etario de los imputados. Según el registro llevado a cabo por los diez Juzgados de Paz que proporcionaron información, de 226 procesos penales, 107 fueron cometidos por personas con edades entre los 18 a los 35 años.

²⁴¹ Aunque se solicitó el dato a nivel nacional, el Órgano Judicial (en resolución con referencia UAIP/14/RR/63/2023(4)) entregó únicamente cifras de algunos juzgados. Para el caso, puntualmente se analizó la información de los Juzgados primero, segundo, tercero y cuarto de paz de San Miguel, así como los Juzgados primero, tercero, séptimo, décimo, décimo segundo y décimo quinto de paz de San Salvador.

²⁴² Aunque se solicitó el dato a nivel nacional, el Órgano Judicial (en resolución con referencia UAIP/14/RR/63/2023(4)) entregó únicamente cifras de algunos juzgados. Para el caso, puntualmente se analizó la información de los Tribunales primero de sentencia de San Miguel, primero, segundo, tercero y sexto de sentencia de San Salvador, así como el Tribunal de sentencia de San Vicente.

En el caso de los procesos ante los seis tribunales de sentencia reportados, el rango etario se modifica, predominando los adultos entre 36 a 59 años los más implicados (en 66 de 109 casos), seguidos por personas entre 18 a 35 años (en 31 de 109 casos).

De los casos reportados en sentencia, únicamente se recibió información de que en 18 de ellos se condenó al agresor y en seis se absolvió.

Por su parte, la Fiscalía General de la República informó que, entre enero a junio de 2022, en 1056 procesos penales finalizados²⁴³, se obtuvieron las siguientes resoluciones:

Imagen 8: Procesos por delitos sexuales finalizados definitivamente por FGR, enero-junio 2022



Fuente: Elaboración propia con base en datos del Ministerio de justicia y seguridad pública

3.3.4 Prevención y combate a los delitos contra la libertad sexual de los NNA

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt), entre mayo a julio de 2022, desarrolló en modalidad virtual un Curso de Educación Integral de la Sexualidad, cuya finalidad fue “ofrecer un espacio de aprendizaje y una herramienta metodológica al personal docente de los niveles de educación parvularia, básica y media”²⁴⁴. En este curso, se formó a 379 docentes (279 mujeres y 100 hombres) que, posteriormente, replicaron los conocimientos en las aulas.

²⁴³ Ministerio de justicia y seguridad pública, Informe semestral de hechos de violencia contra las mujeres (enero-junio, 2022). <https://www.seguridad.gob.sv/dia/download/informe-semestral-vcv-2022/>

²⁴⁴ Ministerio de educación, ciencia y tecnología, resolución de acceso a información pública con referencia MINEDUCYT-2023-0012.

Se desconoce la cantidad de estudiantes que recibieron tal formación en sexualidad. Para ejecutarlo, el Mineducyt destinó 60 mil dólares.

Este curso fue posible dadas las atribuciones que la Ley de protección integral de la niñez y adolescencia (Lepina) —ahora derogada— contemplaba en su art. 32, al establecer el derecho de los NNA a recibir información y educación en salud sexual y reproductiva, a cargo del Mineducyt.

El 6 de junio de 2022, este mismo Ministerio presentó el proyecto de Ley “Crecer juntos, para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia”, normativa que buscaría implementar “medidas innovadoras de protección”²⁴⁵.

En su redacción original, la propuesta de ley abandonaba la idea de la primacía de los padres de familia como principales responsables de educar a los NNA sobre este derecho de recibir educación en sexualidad. En cambio, colocaba a la familia, a la sociedad y al Estado en un mismo rango de responsabilidad para garantizar el desarrollo pleno de los infantes y adolescentes de El Salvador²⁴⁶.

Este proyecto contemplaba las necesidades ya establecidas por la Lepina para proporcionar educación sexual en el plan educativo nacional: potenciar la salud, prevenir el abuso sexual y preparar al estudiantado para una vivir una adultez responsable.

Además, añadía que las instituciones estatales competentes fomentarían “relaciones sociales y sexuales respetuosas”. Esto, en conjunto con una visión más garantista de derechos que tenía el proyecto —al incluir aspectos como la identidad de género, la orientación sexual e inclusive solamente “género”— hizo que sectores sociales manifestaran su desacuerdo y solicitaron a la Comisión legislativa de Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto mayor y Personas con discapacidad, encargada de la redacción de

²⁴⁵ Asamblea legislativa, pieza de correspondencia de la Ley crecer juntos, para la protección integral de la primera infancia, niñez y adolescencia, 2022. <https://www.asamblea.gob.sv/sites/default/files/documents/correspondencia/F9F6B264-C1CC-4AE4-B157-011FF9F63E0D.pdf>

²⁴⁶ De acuerdo con la propuesta de redacción del art. 33, contenida en la pieza de correspondencia anteriormente mencionada.

la ley, que modificara diversos artículos para únicamente tomar en cuenta el “sexo” de los NNA y que se retomara el papel protagónico de los padres a educar en sexualidad²⁴⁷.

A pesar de la aclaración que hizo la diputada Suecy Callejas, sobre que el derecho “es del niño y la educación para la sexualidad forma parte de su educación; por tanto, es un derecho de un niño, niña o adolescente, no es solamente un derecho del adulto a cargo del niño”²⁴⁸, la Comisión cedió a las presiones y aprobaron el proyecto de ley. Finalmente, y con 76 votos a favor, el pleno legislativo aprobó el 22 de junio de 2022 la norma que entró en vigencia el primero de enero de 2023.

El art. 33 de la ley aprobada otorga competencias al Ejecutivo en el ramo de educación para definir “las estrategias a implementar”. En solicitud de acceso a información pública, el Mineducyt informó que, a enero de 2023, siguen “en proceso de revisión de toda la estrategia educativa en el marco de la Educación Integral de la Sexualidad, teniendo como base el ejercicio progresivo de las facultades de niñas, niños y adolescentes y el rol fundamental y primario de la familia”²⁴⁹.

A pesar de que no ha sido finalizado este proceso de construcción de las estrategias, el Plan operativo anual 2023 del Mineducyt contempla como meta “desarrollar procesos articulados que faciliten la igualdad de oportunidades educativas entre mujeres y hombres”, realizando actividades como “procesos de sensibilización, capacitación y formación para lograr el principio de igualdad, la prevención de la violencia sexual y la prevención de embarazos de niñas y adolescentes”²⁵⁰; “seguimiento y fortalecimiento a la implementación de 297 planes de igualdad y prevención y atención del embarazo de niñas y adolescentes”²⁵¹.

²⁴⁷ En tal sentido se expresó la Fundación Sí a la vida, alegando el principio de subsidiariedad de la educación del Estado, siendo los padres los principales obligados. https://twitter.com/FunSialaVida_ES/status/1539664825101733889?s=20&t=wA6qlzH_AfWxXt4O8Df7hQ

²⁴⁸ Melissa Países, “Asamblea aprueba Ley Crecer Juntos con cambios ante la presión de sectores conservadores”, *Revista GatoEncerrado*. <https://gatoencerrado.news/2022/06/23/aprueban-ley-crecer-juntos-con-cambios-ante-la-presion-de-sectores-conservadores/>

²⁴⁹ Ministerio de educación, ciencia y tecnología, resolución de acceso a información pública con referencia MINEDUCYT-2023-0012.

²⁵⁰ Ídem.

²⁵¹ Ídem.

Sin duda, el trabajo que debe realizar el Ministerio de Educación es grande, sobre todo en un contexto mundial donde la juventud “se siente más incómoda[a] o tímida[a] para preguntar a sus pares o padres y madres sobre sexualidad [y] tienden a consultar más sobre el tema en plataformas y redes sociales”²⁵².

3.3.5 Estrategias de prevención implementadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos

Durante 2022, las diferentes delegaciones departamentales de la PDDH realizaron un total de 66 actividades de prevención de violencia sexual, concientización sobre la violencia de género y violencia intrafamiliar a nivel nacional²⁵³.

La población beneficiada, en cuanto a rango de edades, fue variada: desde niñez de 4 años hasta personas adultas mayores de 90 años. En cuanto al sexo e identidad de género, 917 personas de sexo masculino, 2,063 de sexo femenino y 21 personas LGBT+ fueron las participantes.

Sin embargo, una observación importante que debe realizarse es que, de conformidad con el art. 33 de la Ley crecer juntos, la educación en sexualidad debe darse “de acuerdo con [el] desarrollo y el ejercicio progresivo de [las] facultades” de los NNA, y según la información proporcionada por la PDDH, existieron algunas acciones de formación que se impartieron tanto a NNA como a adultos y adultos mayores. Aunque se desconoce el eje temático y forma de abordaje que se tuvo, es necesario recordar a esta institución la separación en bloques etarios, de modo tal que la información sea adecuada a la edad de las y los participantes.

En octubre de 2022 fue electa como nueva procuradora Raquel Caballero, quien entre 2016 y 2019 había fungido en dicho puesto.

²⁵² Plan International, Educación en sexualidad: prácticas saludables en entornos virtuales para adolescentes y jóvenes, AÑO, <https://plan-international.org/uploads/sites/56/2022/04/Nota-Educacion-en-Sexualidad.pdf>

²⁵³ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, resolución de acceso a información pública con referencia UAIP 8-SIP-2023.

4. Derecho de acceso a la justicia

4.1. Régimen de Excepción y acceso a la justicia

4.1.1 Medidas legales en materia penal, procesal penal y penal juvenil

A continuación, se presentan una serie de medidas legales adoptadas en el marco de la aplicación del RE. Estas no sólo han supuesto reformas de las disposiciones existentes; sino también, han representado un retroceso en derechos, libertades y seguridad jurídica para la población. Lo anterior, mediante un sistema judicial cooptado por el Órgano Ejecutivo, que adolece de independencia judicial.

-La incorporación de “jueces sin rostro”: a partir de la reforma del artículo 73-A del Código Procesal Penal en marzo de 2022 se establecieron al menos dos elementos: 1) Que tanto en actos administrativos como judiciales, no consten los nombres ni los datos generales de los jueces, magistrados o secretarios de actuación; pudiendo utilizarse claves; y 2) Que en audiencias judiciales se usen las formas o medios necesarios para imposibilitar su identificación visual²⁵⁴. Esta reforma fue impulsada por el presidente de la República a través de su Gabinete de Seguridad²⁵⁵²⁵⁶.

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que: “los juicios ante jueces “sin rostro” o de identidad reservada infringen el artículo 8.1 de

²⁵⁴ Asamblea Legislativa, *Código Procesal Penal*, 2009, <https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F2000-2009%2F2009%2F01%2F89AA7.PDF&number=563879&fecha=30/01/2009&numero=CODIGO=PROCESAL=PENAL&cesta=0&singlePage=false%27>

²⁵⁵ Asamblea Legislativa, “Diputados aprueban seis reformas a códigos y leyes relacionadas a la protección de la población, tras crímenes de pandillas”, 31 de marzo, 2022, <https://www.asamblea.gob.sv/node/12072>

²⁵⁶ Gabinete de Seguridad: ente compuesto por el director de la Policía Nacional Civil (PNC); el ministro de Justicia y Seguridad Pública, y el ministro de la Defensa Nacional.

la Convención Americana²⁵⁷, pues impide a los procesados conocer la identidad de los juzgadores y por ende valorar su idoneidad y competencia, así como determinar si se configuran causales de recusación, de manera de poder ejercer su defensa ante un tribunal independiente e imparcial”²⁵⁸.

-Extensión del plazo de detención administrativa: la Constitución de la República establece en su artículo 13 que el plazo de la detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente. A partir de la entrada en vigor del RE este plazo se extendió hasta los 15 días.

Al respecto, las observaciones finales del Comité contra la Tortura (CAT) -en el marco de la revisión país realizada a El Salvador en el 2022-, son claras al señalar que el Estado parte debe: “Abolir las disposiciones según las cuales las personas detenidas pueden permanecer en detención administrativa por períodos de hasta 15 días y efectuar las enmiendas necesarias para introducir en su lugar un período máximo de 48 horas”²⁵⁹.

En este sentido, es preciso mencionar la disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referente a “la suspensión de garantías”, el cual establece que la suspensión aplicará en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación. Asimismo, señala una serie de derechos cuya suspensión no está autorizada, entre estos, las garantías judiciales

²⁵⁷ Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8.1 “Garantías judiciales”: “*Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter*”.

²⁵⁸ Corte IDH, Caso J. vs. Perú, (Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia 27 de noviembre de 2013, https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_275_esp.pdf

²⁵⁹ Comité contra la Tortura, *Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador*, 19 de diciembre, 2022, <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPpRiCAqhKb7yhslNBKo31OOMkOxDMp1ZNZR5tRUwkFx%2BPgAJQ6ebCpx2hVKrWXAoKSvrNiwVMxKSjLQasBqOjexv01wbW1RVh8rifM2r1pb%2B0N07ScUk2%2Fui%2B>

indispensables para la protección de derechos como: integridad personal y vida (artículo 27). En esta línea, las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 4).

-Decreto de la prisión preventiva de forma generalizada: la aplicación de esta medida fue posible gracias a la reforma del artículo 331 del Código Procesal Penal, el cual estableció la improcedencia de medidas alternas o sustitutivas a la detención provisional para los “delitos cometidos por miembros de grupos terroristas, maras, pandillas o cualquier otra agrupación criminal a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal”²⁶⁰. Asimismo, la reforma también deroga límites temporales para la aplicación de esta medida “estando su duración supeditada a lo que dure la tramitación del proceso hasta la sentencia firme”²⁶¹.

Por su parte, con base en declaraciones del titular de la Fiscalía General de la República, hasta el 13 de diciembre de 2022, esta entidad habría presentado 1,909 solicitudes de procesos judiciales relacionados al RE -promedio de 28 personas por cada acusación realizada-, las cuales han resultado en la detención provisional de 53,156 personas. Asimismo, informó que 1,020 personas habrían sido puestas en libertad por no tener vínculos con pandillas²⁶².

En este sentido, del 10 de abril al 31 de diciembre de 2022, a partir del monitoreo de redes sociales del Órgano Judicial, se estableció que se habrían producido al menos 110 audiencias masivas. En estas se habría procesado a 19,235 imputados/as, siendo la regla general decretar la detención provisional de estas personas, solo a 12 se les

²⁶⁰ Asamblea Legislativa, *Decreto N° 339 Reformas al Código Procesal Penal*, 30 de marzo, 2022, <https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showExtractos.php?bd=2¬a=977391&doc=563879&&singlePage=false>

²⁶¹ *Ibid.*

²⁶² Laura Flores, “Delgado: 53,156 personas enviadas a detención provisional en régimen”, *La Prensa Gráfica*, 16 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Delgado-53156-personas-enviadas-a-detencion--provisional-en-regimen-20221215-0091.html>

decretó la continuación del proceso penal con medidas sustitutivas, es decir, al 99.9% le fue decretada detención provisional. Con relación a la zona geográfica del tribunal que conoció la causa, se establece que zona central fueron registradas 57 audiencias, en la occidental 28, en la oriental 23 y dos sin determinar. (ver anexo).

Ante lo anterior, es preciso señalar algunos efectos que se han generado a partir de la realización de audiencias masivas en el contexto del RE: afectaciones o limitaciones al derecho de defensa material y técnica, audiencia; y presunción de inocencia. Lo anterior, considerando los señalamientos sobre la falta de individualización de la responsabilidad penal, restricciones en las intervenciones de las personas imputadas como de sus abogados/a durante la audiencia, entre otros.

4.2 Justicia Constitucional

4.2.1 Procesos de habeas corpus

De acuerdo con registros de la Corte Suprema de Justicia, durante el año 2021, la Sala de lo Constitucional reportó un total de 465 habeas corpus ingresados, mientras que en el 2022 se registraron 3,396 ingresos.

Lo anterior, representaría un aumento del 630%, principalmente como resultado de las medidas adoptadas en el marco del RE, las cuales en la práctica se han traducido en masivas detenciones arbitrarias e ilegales, como se ha descrito en este y otros informes del OUDH²⁶³; así como, por diversas organizaciones nacionales e internacionales en materia de Derechos Humanos²⁶⁴:

²⁶³ Véase. “Primer informe sobre violaciones a derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción en El Salvador 2022” y “Informe: 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador 2022”.

²⁶⁴ Entre estas: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaba en comunicado del 11 de noviembre de 2022: “*A siete meses de vigencia del régimen de excepción en El Salvador, la CIDH expresa preocupación por la persistencia de detenciones masivas y presuntamente arbitrarias, y el incumplimiento de las garantías judiciales*” (EFE, “La CIDH reafirma su preocupación por detenciones “arbitrarias” en El Salvador”, *Swissinfo*, 11 de noviembre, 2022, https://www.swissinfo.ch/spa/el-salvador-violencia_la-cidh-reafirma-su-preocupaci%C3%B3n-por-detenciones--arbitrarias--en-el-salvador/48051524).

-Human Rights Watch y Cristosal, en su informe conjunto publicado en diciembre de 2022, señalaba haber obtenido evidencias sobre más de 1,100 casos de detenciones arbitrarias perpetradas durante el régimen

Asimismo, los meses en los que se recurrió con mayor frecuencia al habeas corpus fueron: diciembre (637), julio (517), agosto (443), noviembre (395) y octubre (348).

De los 3,396 habeas corpus interpuestos, se ha registrado 97 casos admitidos a trámite y 948 resueltos. En el total de casos resueltos se han presentado distintos tipos de terminación, dentro de las cuales se establece que sólo fueron estimados 27 (0.80%); 572 habrían sido declarados improcedentes (16.84%), sobreseídos 160 (4.71%) y declarados inadmisibles 113 (3.33%); mientras que en los 76 procesos restantes se dictaron otro tipo de resoluciones.

Entre las demandas presentadas se encuentra la de Clarisa I., ella presentó una demanda por la detención de dos hermanos y su esposo. Señaló que uno de sus hermanos padece una enfermedad crónica y no está recibiendo sus medicamentos²⁶⁵. Además, sobre las circunstancias de las detenciones, manifestó que a sus hermanos los capturaron el 24 de abril cuando venían de un partido de fútbol y al momento de la detención los agentes ni siquiera pidieron su documento de identidad. Mientras que a su esposo lo detuvieron el 6 de mayo de 2022, cuando iba a solicitar la solvencia de antecedentes penales²⁶⁶.

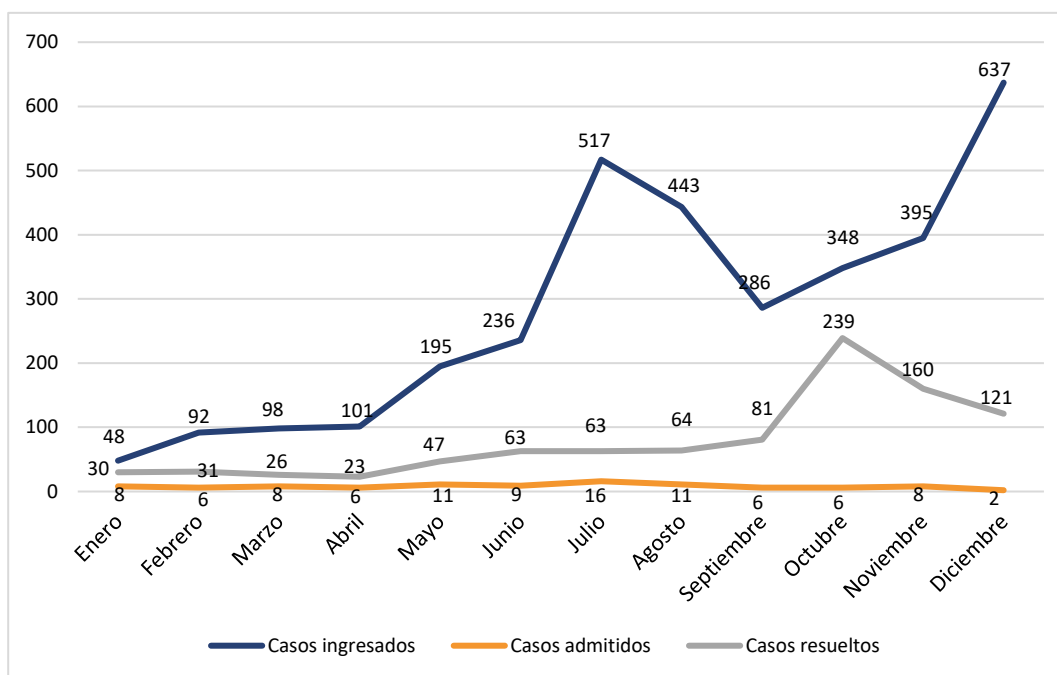
de excepción, incluidos 12 que constituyen desapariciones forzadas de corta duración (Human Rights Watch y Cristosal, *“Podemos detener a quien queramos” Violaciones generalizadas de derechos humanos durante el “régimen de excepción” en El Salvador*, 2022, <https://cristosal.org/wp-content/uploads/2022/12/informa-derechos-humanos-regimen-hrw-y-cristosal.pdf>).

Por su parte, Amnistía Internacional señalaba a inicios de junio del 2022 que: *“En los últimos meses, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, y las muertes bajo custodia estatal aumentan cada día”* (Amnistía Internacional, *“El Salvador: Miles de personas detenidas arbitrariamente y en condiciones extremas”*, Amnistía Internacional, <https://www.amnesty.org/es/petition/miles-de-personas-detenido-y-en-condiciones-extremas/>).

²⁶⁵ Redacción, “El Salvador: presentan 15 hábeas corpus por detenciones arbitrarias”, DW, 30 de junio, 2022, <https://www.dw.com/es/el-salvador-presentan-15-h%C3%A1beas-corpus-por-detenciones-arbitrarias/a-62309806>

²⁶⁶ Karen Moreno, “Familiares de detenidos durante régimen presentan 15 hábeas corpus”, *Revista GatoEncerrado*, 29 de junio, 2022, https://gatoencerrado.news/2022/06/29/_trashed/

Gráfico 39: Habeas corpus ingresados, admitidos y resueltos, 2022



Fuente: Elaboración propia con base a resolución de información pública bajo referencia: UAIP/10/RAdm-Improc/26/2023(4).

Entre las diversas irregularidades, además de las vinculadas con la efectividad del proceso, se han señalado bloqueos para acceder a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para interponer la demanda. Por ejemplo, el 19 de agosto, familiares de personas detenidas en el marco de la aplicación del RE en conjunto con miembros de la Alianza Nacional El Salvador en Paz acudieron a la CSJ a presentar 80 habeas corpus. Sin embargo, denunciaron que agentes de la PNC les bloquearon el acceso al lugar de la convocatoria. Días antes, el 16 de agosto, un grupo de familiares denunció que se les negó el acceso a todas las entradas de la CSJ al intentar presentar 37 habeas corpus²⁶⁷.

²⁶⁷ Melissa Países, “Familiares de detenidos durante el régimen interponen 80 habeas corpus ante la Corte”, *Revista GatoEncerrado*, 19 de agosto, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/08/19/familiares-de-detenidos-durante-el-regimen-interponen-80-habeas-corpus-ante-la-corte/>

Caso “Bajo Lempa”

El análisis de los efectos de la aplicación del RE debe partir del hecho de las condiciones de desigualdad y discriminación que caracterizan al contexto salvadoreño. En este sentido, no sorprende que la aplicación de esta medida haya sido desproporcionada, por ejemplo, en atención a las condiciones socioeconómicas o estructurales de las personas. Un ejemplo claro de esta realidad ha sido el caso conocido como “Bajo Lempa”, zona empobrecida del país, cuyos habitantes viven en condiciones precarias.

En esta zona han sido capturadas unas 300 personas, de las cuales en 111 de los casos se han interpuesto recursos de habeas corpus, sustentados en evidencias y documentación que demuestra que las personas que han sido capturadas no son integrantes de estructuras criminales y, por tanto, constituyen detenciones arbitrarias²⁶⁸.

Imagen 9: Detenciones en la zona del bajo lempa



Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

²⁶⁸ Gabriel Labrador, “Militares capturaron arbitrariamente y torturaron a ocho jóvenes del Bajo Lempa”, *El Faro*, 21 de noviembre, 2022, https://elfaro.net/es/202211/el_salvador/26490/Militares-capturaron-arbitrariamente-y-torturaron-a-ocho-j%C3%B3venes-del-Bajo-Lempa.htm

Un caso especialmente grave es el de una adolescente de 17 años, detenida en junio, quien tenía cuatro semanas de embarazo y sufrió un aborto a las doce semanas estando en detención²⁶⁹. La madre de la adolescente relató sobre la detención: “Yo lamento que cuando los soldados agarraron a mi hija ellos le pegaron, la empujaron. La botaron a la calle. Con la rodilla le hicieron fuerza en la espalda y la esposaron”²⁷⁰. Ante lo cual, se presentó una demanda de habeas corpus el 6 de octubre de 2022²⁷¹. No obstante, hasta la fecha de este informe se desconoce el estado del trámite en que se encuentra, así como, el estado de salud de la adolescente y los procesos de investigación contra los señalados por malos tratos. La última actualización del caso hace referencia a que la adolescente fue condenada el 11 de noviembre a dos años de internamiento, por el delito de agrupaciones ilícitas; y que al momento de la audiencia le habría manifestado a su madre que: “[...] le duele el vientre, los huesos y la cabeza”²⁷².

Inefectividad del proceso de habeas corpus

En general, existen elementos característicos en el accionar del órgano Judicial en el contexto del RE: su inefectividad y complicidad tanto al decretar de forma automática la detención provisional, como al no resolver con la debida diligencia los habeas corpus que han sido presentados.

Las observaciones finales emitidas por el Comité contra la Tortura (CAT) en el marco de la revisión país realizada a El Salvador en el 2022, establecen, entre los principales motivos de preocupación: “La falta de efectividad del recurso de habeas corpus debido

²⁶⁹ Xenia Oliva, “Interponen Habeas Corpus por adolescente detenida”, *Revista GatoEncerrado*, 6 de octubre, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/10/06/interponen-habeas-corpus-por-adolescente-detenido/>

²⁷⁰ *Ibid.*

²⁷¹ Redacción, “El Salvador: ONG pide libertad de Karla García Cáceres”, *DW*, 08 de octubre, 2022, <https://www.dw.com/es/el-salvador-ong-pide-libertad-de-karla-garc%C3%ADa-c%C3%A1ceres/a-63376644>

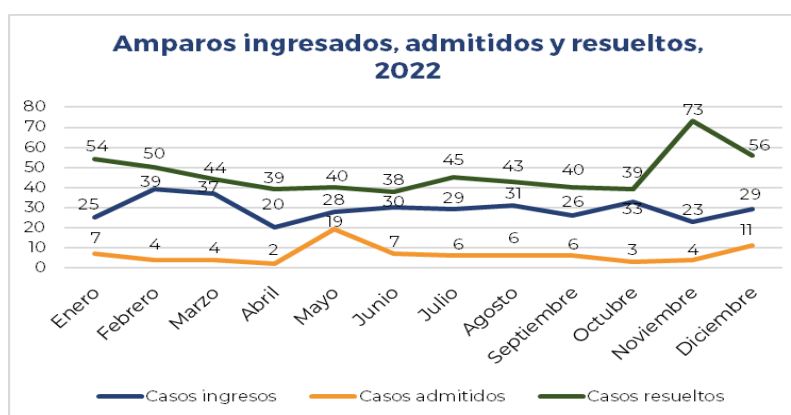
²⁷² Marielos Román, “Piden cuidados para Karla, la adolescente que sufrió aborto estando detenida bajo régimen de excepción”, *La Prensa Gráfica*, 14 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-cuidados-para-Karla-la-adolescente-que-sufrio-aborto-estando-detenido-bajo-regimen-de-excepcion-20221213-0097.html>

al incremento de recursos de este tipo presentados ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”. El CAT recomendó al Estado: “Intensificar sus esfuerzos por asegurar que la resolución del recurso de habeas corpus sea lo más rápida posible”²⁷³.

4.2.2 Procesos de amparo

De acuerdo con información de la Corte Suprema de Justicia en 2021 se presentaron un total de 469 demandas de amparo, mientras que en 2022 el número disminuyó a 350. Tal como se observa en el gráfico, los meses en que se presentó la mayor cantidad de demandas corresponden a: febrero (39), marzo (37), octubre (33), agosto (31) y junio (30). Por otro lado, se registró un total de 79 demandas de amparo admitidas y 561 que han sido objeto de distintas resoluciones de terminación. Del total de procesos resueltos, sólo 18 habrían sido estimadas; mientras que 254 habrían sido declaradas improcedentes, 160 inadmisibles y 74 sobreseídas.

Gráfico 40: Amparos ingresados, admitidos y resueltos, 2022



Fuente: Elaboración propia con base a resolución de información pública bajo referencia: UAIP/10/RAdm-Improc/26/2023(4).

²⁷³ Comité contra la Tortura, *Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de El Salvador**, 19 de diciembre, 2022, <https://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2FPFPRiCAqhKb7yhsINBKo31OOMkOxDMP1ZNZR5tRUwkFx%2BPgAJQ6ebCpx2hVKrWXAoKSvrNiwVMxKSjLQasBqOjexv01wbW1RvH8rifM2r1pb%2B0N07ScUk2%2Fui%2B>

Caso “Valle El Ángel”

“Valle El Ángel”²⁷⁴ se puede definir como un megaproyecto urbanístico, cuya extensión comprendería al menos 508 manzanas²⁷⁵, con el cual se pretendería la delimitación de 3,500 lotes para vivienda, 3,000 apartamentos, edificios de oficinas y centros comerciales, los cuales utilizarían aproximadamente 240 litros de agua por segundo²⁷⁶.

Según organizaciones ambientalistas, el megaproyecto afectaría directamente la fuente de agua Chacalapa, de la que se abastecen más de 1,250 familias de 21 comunidades en el municipio de Apopa. Lo que también representaría menos agua en el acuífero de San Salvador por la impermeabilización de los suelos. También, implicaría la perforación de 8 pozos en el acuífero del municipio San Juan Opico, La Libertad, para abastecer con más de 21 millones de litros de agua al día a este megaproyecto²⁷⁷.

A continuación, se presenta una serie de resoluciones emitidas por diversas instituciones públicas que han definido el curso del caso, entre las que se encuentran: Alcaldía Municipal de Apopa, Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados -ANDA-, y Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

²⁷⁴ Ubicado en el cantón El Ángel, zona sur del municipio de Apopa.

²⁷⁵ Redacción, “Colectivo Valle El Ángel presenta escrito a Sala de lo Constitucional para que emita medidas cautelares a favor de la protección ambiental”, YSUCA, 18 febrero, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/02/colectivo-valle-el-angel-presenta-escrito-a-sala-de-lo-constitucional-para-que-emita-medidas-cautelares-a-favor-de-la-proteccion-ambiental/>

²⁷⁶ Comisión Interamericana de Derechos Humanos, *Situación de derechos humanos en El Salvador*, 2021, http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2021_ElSalvador-ES.pdf

²⁷⁷ Redacción, “Colectivo Valle El Ángel presenta escrito a Sala de lo Constitucional para que emita medidas cautelares a favor de la protección ambiental”, YSUCA, 18 de febrero, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/02/colectivo-valle-el-angel-presenta-escrito-a-sala-de-lo-constitucional-para-que-emita-medidas-cautelares-a-favor-de-la-proteccion-ambiental/>

Imagen 10: Caso “Valle el Ángel”



Fuente: Elaboración propia con datos de Alejandro Henríquez, presidente de ECOS El Salvador, en conversación con la autora, febrero 2022.

Dentro de las acciones jurídicas impulsadas por diversos colectivos y organizaciones en defensa del medio ambiente se encuentran las demandas presentadas ante la Sala de lo Constitucional. A continuación, se presenta una serie de hechos que evidencian la falta de una adecuada protección de los bienes naturales y consecuentemente, del medio ambiente en el contexto salvadoreño, lo cual se vincula directamente con la efectividad de los recursos judiciales, específicamente el proceso de amparo:

Tabla 24: Cronología del Caso “Valle El Ángel”

Fecha	Etapas del proceso	Hecho
24/11/2020	Entrega de permiso	Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) entregó permiso a empresa para iniciar con la construcción del proyecto habitacional Ciudad Valle El Ángel, en el municipio de Apopa ²⁷⁸ . Organizaciones señalan que dicha autorización se produjo sin que se haya comunicado el resultado del análisis y las ponderaciones realizadas a las oposiciones presentadas durante la tramitación de la evaluación de impacto ambiental, específicamente en el momento de la consulta pública –de conformidad a la normativa ²⁷⁹ .
19/02/2021	Presentación de demanda (1)	Fue presentada por la Asociación Centro de Estudios Aplicados en Ecología y Sustentabilidad Ambiental (ECOS El Salvador) por la vulneración a los derechos constitucionales al debido proceso administrativo, medio ambiente sano, al acceso a la información pública, al agua y derecho a la seguridad jurídica.
11/03/2021	Presentación de demanda (2)	Fue interpuesta por distintos movimientos de mujeres que argumentan que el permiso otorgado presentó irregularidades. Consideraron que permitir esa construcción es una violación al acceso al agua de las mujeres de la zona ²⁸⁰ .
16/03/2021	Presentación de demanda (3)	La Iglesia Luterana presentó una tercera demanda de amparo ante la Sala de lo Constitucional contra el permiso otorgado por el MARN ²⁸¹ .
22/03/2021	Presentación de demanda (4)	La Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA) presentó una demanda. En la que señaló que el permiso tendría varias inconsistencias, en las cuales se verán afectadas muchas familias de la zona norte de San Salvador y específicamente en el municipio de Apopa, aparte de que también generará una serie de complicaciones ambientales, tales como el tema de las contaminaciones y desabastecimiento de agua ²⁸² .

²⁷⁸ Claudia Espinoza, “Suman tercer amparo por proyecto urbanístico en Valle El Ángel”, *La Prensa Gráfica*, 16 de marzo, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Suman-tercer-amparo-por-proyecto-urbanistico-en-Valle-El-Angel-20210316-0072.html>

²⁷⁹ Sandra Santos, “El medio ambiente en peligro ante la desprotección por la nueva Sala de lo Constitucional en El Salvador”, *Blog Justicia en las Américas (Fundación para el Debido Proceso)*, 15 de febrero, 2022, <https://dplfblog.com/2022/02/15/el-medio-ambiente-en-peligro-ante-la-desproteccion-por-la-nueva-sala-de-lo-constitucional-en-el-salvador/>

²⁸⁰ Claudia Espinoza, “Suman tercer amparo por proyecto urbanístico en Valle El Ángel”, *La Prensa Gráfica*, 16 de marzo, 2021, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Suman-tercer-amparo-por-proyecto-urbanistico-en-Valle-El-Angel-20210316-0072.html>

²⁸¹ *Ibid.*

²⁸² Samuel Amaya, “Nueva demanda contra el MARN por otorgar permisos de construcción en Valle El Ángel”, *Diario CoLatino*, 24 de marzo, 2021, <https://www.diariocolatino.com/nueva-demanda-contra-el-marn-por-otorgar-permisos-de-construccion-en-valle-el-angel/>

05/11/2021	Admisión de demanda	La Sala admitió la demanda contra el MARN por vulneración a los derechos fundamentales en el proceso administrativo para emitir el permiso ambiental para la construcción del proyecto urbanístico ²⁸³ . Sin embargo, no adoptó medidas cautelares que aseguren que mientras se emite el fallo definitivo la empresa constructora paralice en su totalidad la construcción ²⁸⁴ .
18/02/2022	Presentación de escrito sobre medidas cautelares	El Colectivo Salvemos Valle El Ángel y El Foro del Agua presentaron un escrito ante la Sala con una serie de alegatos en el que urgen la emisión de las medidas cautelares, para evitar que la empresa constructora siga dañando el ambiente, mientras el proceso de estudio está en discusión de los magistrados ²⁸⁵ .
12/2022	Rechazo de medidas cautelares ²⁸⁶	Los actuales magistrados que integran la Sala de lo Constitucional han denegado la adopción de medidas por lo que el proyecto ha continuado, pese a los impactos negativos e irreversibles de este.

Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

Además de los procesos de amparo a los que se ha hecho referencia, es importante destacar una serie de acciones jurídicas interpuestas por el “Colectivo Salvemos Valle El Ángel”. A inicios de 2021, este colectivo manifestaba haber ejecutado más de 18 acciones jurídico-políticas²⁸⁷, entre las que se encuentran:

²⁸³ Redacción YSUCA, “Colectivo Valle El Ángel presenta escrito a Sala de lo Constitucional para que emita medidas cautelares a favor de la protección ambiental”, YSUCA, 18 de febrero, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/02/colectivo-valle-el-angel-presenta-escrito-a-sala-de-lo-constitucional-para-que-emita-medidas-cautelares-a-favor-de-la-proteccion-ambiental/>

²⁸⁴ *Ibid.*

²⁸⁵ Redacción YSUCA, “Colectivo Valle El Ángel presenta escrito a Sala de lo Constitucional para que emita medidas cautelares a favor de la protección ambiental”, YSUCA, 18 de febrero, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/02/colectivo-valle-el-angel-presenta-escrito-a-sala-de-lo-constitucional-para-que-emita-medidas-cautelares-a-favor-de-la-proteccion-ambiental/>

²⁸⁶ Sandra Santos, “El Estado también viola derechos al medio ambiente y al agua”, *Revista Factum*, 05 de diciembre, 2022, <https://www.revistafactum.com/medio-ambiente-agua/>

²⁸⁷ Redacción, “Las 18 acciones jurídicas interpuestas por el Colectivo Salvemos Valle El Ángel no han sido suficientes para detener el proyecto urbanístico de la familia Dueñas”, YSUCA, 11 de enero, 2021, <https://ysuca.org.sv/2021/01/las-18-acciones-juridicas-interpuestas-por-el-colectivo-salvemos-valle-el-angel-no-han-sido-suficientes-para-detener-el-proyecto-urbanistico-de-la-familia-duenas/>

**Tabla 25: Cronología de acciones jurídico-políticas realizadas en el marco del
Caso “Valle El Ángel”**

Fecha	Hecho
14/03/2019	Denuncia ante el Juzgado Ambiental de San Salvador solicitando la inspección al lugar del proyecto “Centro de Espiritualidad en Honor a la Virgen de Fátima”. Lo anterior, con la finalidad de constatar los impactos ambientales y la adopción de medidas necesarias para evitar que se continuase con la destrucción. En el proceso se declaró improcedente el requerimiento de estas medidas.
09/07/2019	Recurso de apelación ante la Cámara Ambiental, al considerar que la resolución previamente relacionada habría vulnerado el derecho a un proceso constitucionalmente configurado, específicamente en cuanto a los principios de congruencia y motivación. Este recurso fue desestimado por la Cámara.
31/07/2019	Aviso de investigación ante la Fiscalía General de la República contra el expresidente de ANDA por el posible cometimiento de actos arbitrarios, ya que el Convenio firmado con la Sociedad Dueñas - detallado previamente-, según el colectivo constituiría una concesión encubierta.
04/10/2019	Demanda de inconstitucionalidad seguido contra el Convenio firmado entre ANDA y la Sociedad Dueñas. Este será detallado en el siguiente apartado sobre justicia constitucional ²⁸⁸ .

Fuente: Elaboración propia con datos de Alejandro Henríquez, presidente de ECOS El Salvador, en conversación con la autora, febrero 2022.

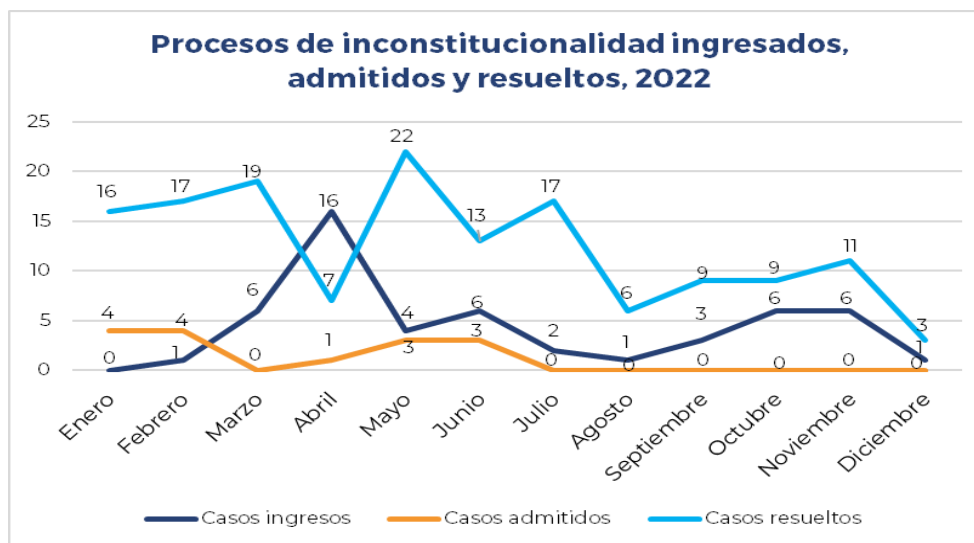
4.2.3 Procesos de inconstitucionalidad

Durante el 2022 la Sala de lo Constitucional registró 52 demandas de inconstitucionalidad, lo que representaría una reducción de alrededor del 25% con respecto al 2021 cuando se registraron 69 procesos ingresados.

Por otra parte, se reportó un total 15 demandas de inconstitucionalidad admitidas y 149 resueltas. Del total de casos resueltos, sólo habrían sido estimados 22; mientras que 73 habrían sido declaradas improcedentes, 26 desestimadas y 14 sobreseídas.

²⁸⁸ Alejandro Henríquez, (presidente de ECOS El Salvador), en conversación con la autora, febrero 2022.

Gráfico 41: Procesos de inconstitucionalidad ingresados, admitidos y resueltos, 2022



Fuente: Elaboración propia con base a resolución de información pública bajo referencia: UAIP/10/RAdm-Improc/26/2023(4).

Caso “Valle El Ángel”

Dentro del caso Valle El Ángel no sólo se presentaron demandas de amparo, sino también de inconstitucionalidad, como parte del acceso a la justicia ambiental, es importante hacer referencia al proceso de inconstitucionalidad bajo referencia 78-2019, y, particularmente, a la sentencia de improcedencia emitida en el marco de este proceso por parte de la Sala de lo Constitucional.

- Este proceso inició con la presentación de la demanda de inconstitucionalidad el día 4 de octubre de 2019 promovida por el Colectivo Salvemos Valle El Ángel y contra el “Convenio de Cooperación entre la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados y la sociedad Dueñas Hermanos limitada, para la Perforación de Ocho Pozos Profundos y Desarrollo de Obras Complementarias, Proyecto “Ciudad Valle El Ángel, Municipio de Apopa, Departamento de San Salvador”. El argumento principal de los demandantes: ANDA no está habilitada para otorgar una concesión para la explotación de un bien público; y en ese sentido, al haber autorizado a un ente privado -para el caso sociedad Dueñas

Hermanos Limitada- para la explotación del recurso hídrico bajo el subsuelo, dicho Convenio representaría una concesión encubierta²⁸⁹.

- La Sala de lo Constitucional -nombrada ilegítimamente el 1 de mayo de 2021 por la Asamblea Legislativa- en sentencia el día 29 de abril de 2022, declaró improcedente la demanda. La Sala planteó que: sólo cuando se trate de aguas – superficiales o freáticas– alojadas en un bien de uso público, la concesión para su explotación debe ser acordada por la propia Asamblea Legislativa. Caso contrario, estableció que, cuando se tratare de aguas freáticas ubicadas en inmuebles de propiedad privada, al encontrarse en el subsuelo, no es de uso público. En este sentido, para la explotación de las aguas freáticas alojadas en terrenos de propiedad privada es válida la concesión administrativa, concluyó²⁹⁰.

Al respecto, Alejandro Henríquez, presidente de ECOS El Salvador, señaló: “[...] ¿entonces de quién es el agua? cuando la mayor cantidad de tierras está en pocas manos; entonces, una resolución dañina, ¿cómo queda la ley general de recursos hídricos que habla del derecho humano al agua? el uso prioritario para consumo humano, entonces cómo queda con una resolución que te dice que el agua que está en propiedad privada es privada el agua, y la mayor cantidad de tierra está en pocas manos”²⁹¹.

Inconstitucionalidad sobre disposiciones del nombre

Por otro lado, en resolución del 22 de febrero de 2022 la Sala de lo Constitucional ordenó a la Asamblea Legislativa que en un plazo de un año emita reformas a la Ley del Nombre de la Persona Natural para que las personas transgénero y transexuales puedan cambiar

²⁸⁹ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, *Inconstitucionalidad 78-2019*, 7 de abril, 2021, https://www.jurisprudencia.gob.sv/sctter/I_78-2019.pdf

²⁹⁰ Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, *Inconstitucionalidad 78-2019*, 29 de abril, 2022, <https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=1&data=DocumentosBoveda%2FD%2F1%2F2020-2029%2F2022%2F04%2FEF9D2.PDF&number=981458&fecha=29/04/2022&numero=78-2019&cesta=0&singlePage=false%27>

²⁹¹ Alejandro Henríquez, (presidente de ECOS El Salvador), en conversación con la autora, febrero 2022.

su nombre de acuerdo con su identidad y expresión de género. En esta línea, resolvió que la falta de regulación y condiciones para que una persona cambie su nombre por razones de identidad de género provoca un “acto discriminatorio no justificado” ²⁹².

Esta resolución se produce ante la demanda interpuesta en 2016 por Karla Avelar, activista transgénero y defensora de derechos humanos, por considerar que las disposiciones de la Ley del Nombre establecían un número cerrado de causales para el cambio que no incluía la condición social de algunas personas en cuanto a su disconformidad entre el sexo biológico y la identidad de género -nombre de cambio adaptativo- lo cual constituía un trato discriminatorio no justificado²⁹³.

Es importante señalar la relevancia de esta jurisprudencia respecto al derecho a la identidad, ya que las personas trans son especialmente vulnerables a las violaciones de los derechos humanos cuando los datos de su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no coinciden con su identidad o expresión de género. Lo que genera un vacío legal y fomenta el estigma y los prejuicios hacia esta población²⁹⁴.

4.3 Acceso a la justicia y poblaciones en condición de vulnerabilidad

Respecto del acceso a la justicia es importante traer a cuenta las dificultades en el acceso a la información pública y las consecuentes implicaciones que esto tiene al monitorear el estado de los derechos humanos.

En primer lugar, se plantea un escenario en el que la obtención de información parte de la institucionalidad pública es limitada o nula, misma que previamente era entregada. Esto genera no solo dificultades respecto de la disponibilidad de información, sino también respecto a la calidad del análisis que se pueda realizar, particularmente, en temáticas enfocadas a poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en las cuales la

²⁹² Gabriela Méndez, “Sala ordena legislar para que personas trans puedan cambiar su nombre”, *Revista GatoEncerrado*, 23 de febrero, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/02/23/sala-ordena-legislar-para-que-personas-trans-puedan-cambiar-su-nombre/>

²⁹³ *Ibid.*

²⁹⁴ Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, “La lucha de las personas trans y de género diverso”, <https://www.ohchr.org/es/special-procedures/ie-sexual-orientation-and-gender-identity/struggle-trans-and-gender-diverse-persons>

desagregación es un requisito mínimo para analizar la situación de cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones del Estado en materia del derecho de acceso a la información.

En este sentido, se hace referencia a la declaratoria de inexistencia de información por parte de la Fiscalía General de la República, sobre victimización de mujeres (violencia intrafamiliar, violencia basada en género, violencia sexual, violencia feminicida), niñez y adolescencia (violencia sexual) y población LGBTI (todos los delitos). El argumento planteado por la Unidad de Acceso a la Información Pública fue que: "... el Departamento de Estadísticas ha comunicado, que no posee documentos generados que contemplen el periodo solicitado y las variables específicas por la persona usuaria"²⁹⁵.

En segundo lugar, esto afecta la rendición de cuentas que desde la institucionalidad pública debiera realizarse, ya que no es posible evaluar las políticas públicas que se están implementando. Medidas que debieran orientarse al desarrollo pleno de la ciudadanía sin discriminación.

4.3.1 Mujeres y acceso a la justicia

De acuerdo con datos de la PDDH publicados en su Memoria de Labores durante el periodo comprendido del 1 de mayo del 2021 al 30 de abril de 2022, dentro de la categoría de derechos más denunciados se encontraban los derechos de las mujeres. De hecho, estos ocupaban la tercera posición con un total de 118 casos²⁹⁶.

²⁹⁵ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República, *Solicitud 25-UAIP-FGR-2023*, 25 de enero de 2023.

²⁹⁶ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Informe de labores, Procurador para la defensa de los derechos humanos Lic. José Apolonio Tobar Serrano 2021-2022*, Junio 2022, <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/08/INFORME-DE-LABORES-2021-2022-PDDH.pdf>

Por otro lado, durante 2022, la PDDH recibió un total de 326 denuncias por vulneraciones contra las mujeres. Las víctimas se concentran en los rangos etarios de 36-59 años (147 señalamientos) y 18-35 años (115²⁹⁷).

Asimismo, con relación al derecho vulnerado, se determina que en este periodo dentro de los más frecuentemente señalados se encuentra el derecho al debido proceso, tal como se presenta a continuación:

Gráfico 42: Principales derechos vulnerados, denuncias PDDH 2022



Fuente: Elaboración propia con base a información pública, SAIP: UAIP 5-SIP-2023, 8 de febrero de 2023.

En cuanto a las vulneraciones más denunciadas, se encuentran: actos ilegales o atentatorios contra la estabilidad laboral (47 señalamientos), omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos (31), detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad (28), maltrato físico, psicológico o

²⁹⁷ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Solicitud bajo referencia UAIP 5-SIP-2023*, 8 de febrero de 2023.

moral ejercido por agentes del Estado prevaleciendo de sus prerrogativas (27); y feminicidios, muerte de mujeres por su condición de tales, ya sea por actos de funcionarios o de particulares y ausencia de políticas públicas para prevenirlos o investigarlos (15).

Asimismo, las principales instituciones denunciadas han sido: Policía Nacional Civil con 118 señalamientos, distintas alcaldías municipales (56 señalamientos), Fiscalía General de la República (55), hospitales públicos y clínicas comunitarias (28) y distintas dependencias del Ministerio de la Defensa Nacional (18).

4.3.2 Violencia intrafamiliar y acceso a la justicia

Durante el 2022 se registró una serie de procesos judiciales sobre violencia intrafamiliar. Es importante señalar que esta se ha producido en distintos contextos o entornos, con un elemento común: generalmente son las mujeres quienes la sufren a diario.

De acuerdo con la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, artículo 3, ésta se define como: “cualquier acción u omisión, directa o indirecta que cause daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico o muerte a las personas integrantes de la familia”. El mismo artículo agrega la violencia patrimonial²⁹⁸.

Caso 1

En agosto del 2022 en el departamento de San Salvador fue arrestado un hombre por haber golpeado a su esposa, mientras se encontraba en la vivienda de ambos. Según relató la víctima, el hombre se puso violento y comenzó a golpearla en su rostro con una

²⁹⁸ Asamblea Legislativa, “Ley contra la violencia intrafamiliar”, 1996, <https://www.jurisprudencia.gob.sv/busqueda/showFile.php?bd=2&data=DocumentosBoveda%2FD%2F2%2F1990-1999%2F1996%2F12%2F8886C.PDF&number=559212&fecha=20/12/1996&numero=LEY=CONTRA=LA=VIOLENCIA=INTRAFAMILIAR&cesta=0&singlePage=false%27>

botella de vidrio, causándole daños en la boca²⁹⁹. “La señora fue trasladada por los socorristas a un centro hospitalario por la gravedad de las lesiones”, detalló un miembro de Comandos de Salvamento³⁰⁰.

Caso 2

También, durante el mes de agosto el Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres, de San Salvador, condenó a un año de cárcel y el pago de \$3,000 a un presentador de televisión, por el delito de expresiones de violencia y violencia intrafamiliar³⁰¹. Sin embargo, la pena de prisión fue reemplazada por trabajos de utilidad pública³⁰².

En 2021 la víctima -también presentadora de televisión- habría denunciado los hechos y se le otorgaron medidas de protección, entre ellas, que el agresor no debía de permanecer en el mismo lugar que ella, pero afirmó que en muchas ocasiones no se cumplió. De acuerdo con su testimonio, los hechos de violencia en su contra iniciaron en 2018³⁰³.

²⁹⁹ Emilce Rivera, “Hombre fue arrestado por golpear a su pareja en San Salvador”, *El Diario de Hoy*, 14 de agosto, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violencia-domestica-hombre-arrestado-por-golpear-su-pareja-san-salvador/987340/2022/>

³⁰⁰ *Ibid.*

³⁰¹ Leonardo Cerón, “Condenan a presentador, Roberto Acosta, por expresiones de violencia y violencia intrafamiliar”, *Diario El Mundo*, 23 de agosto, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-presentador-roberto-acosta-por-expresiones-de-violencia-y-violencia-intrafamiliar>

³⁰² David Cañenguez, “Roberto Acosta es condenado a un año de cárcel por violencia intrafamiliar en contra de su expareja Raquel Vargas”, *El Diario de Hoy*, 23 de agosto, 2022, <https://www.elsalvador.com/entretenimiento/espectaculos/roberto-acosta-condenado-prision-raquel-vargas/990410/2022/>

³⁰³ *Ibid.*

4.3.3 Violencia feminicida

Datos del Observatorio de ORMUSA señalan que en el periodo del 1 de enero al 29 de diciembre de 2022 en El Salvador ocurrieron 64 feminicidios. De este total, 18 fueron presuntamente cometidos por la pareja o expareja³⁰⁴. Por otro lado, los feminicidios se concentran en los departamentos de: San Salvador (14), La Libertad (9) y Santa Ana (9)³⁰⁵.

Tabla 26: Feminicidios ocurridos en El Salvador 2022, según mes

Mes	Nº
Enero	12
Febrero	8
Marzo	12
Abril	3
Mayo	4
Junio	5
Julio	2
Agosto	4
Septiembre	3
Octubre	3
Noviembre	5
Diciembre	3
Total	64

Fuente: Elaboración propia con base a información del Observatorio de Violencia de Género de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA).

³⁰⁴ Leonardo Cerón, "Ormusa registra 64 feminicidios en 2022", *Diario El Mundo*, 30 de diciembre, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/ormusa-registra-64-feminicidios-en-2022>

³⁰⁵ *Ibid.*

Lo anterior, contrasta con una baja cantidad de condenas por violencia contra la mujer. De acuerdo con datos de la misma Fiscalía General de la República (FGR) Las condenas en procesos judiciales por violencia feminicida disminuyeron a 54 en el periodo 1 de junio 2021 al 31 de mayo 2022, de 164 durante el mismo periodo 2020-2021³⁰⁶.

En este sentido, durante el periodo analizado se han registrado múltiples casos de feminicidios, a continuación de presentan algunos que presuntamente fueron cometidos por la pareja o expareja de la víctima:

Feminicidio de Jackelin

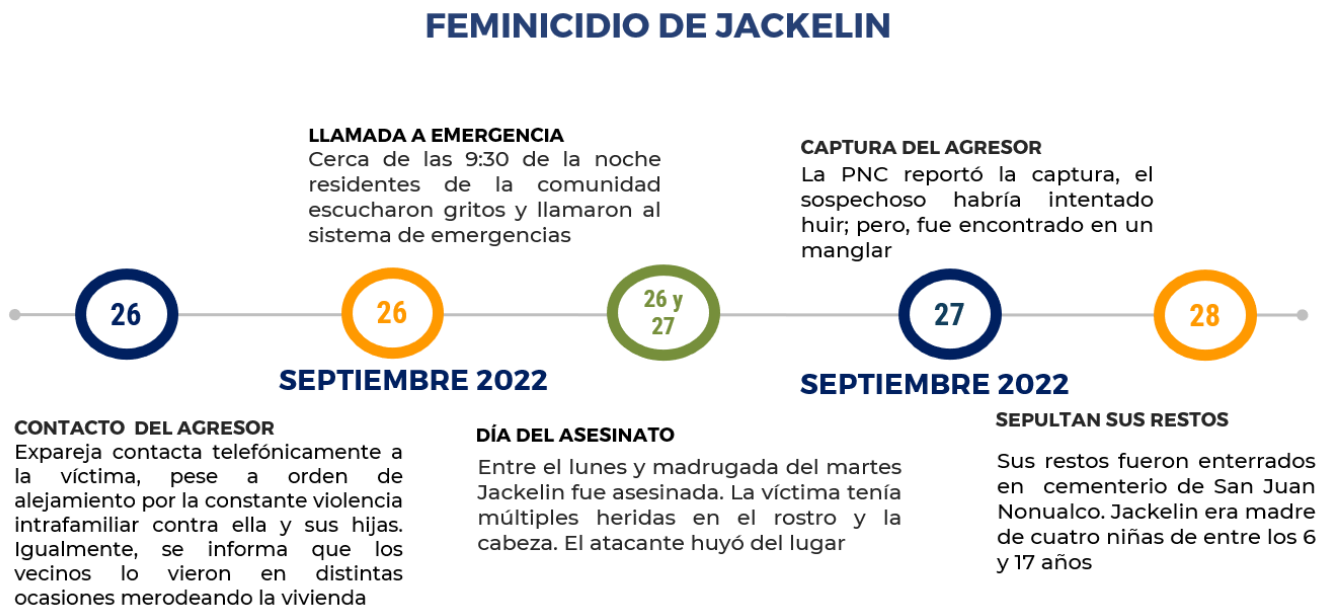
Tal como se aprecia en el siguiente diagrama el feminicidio de Jackelin es un ejemplo de un ciclo de violencia intrafamiliar y contra la mujer que termina con la más grave y extrema forma de violencia basada en género. Las consecuencias de estos hechos, no sólo las sufrió directamente Jackelin sino su círculo familiar, integrado por cuatro niñas y adolescentes.

Aproximadamente dos años antes de su feminicidio, Jackelin habría denunciado a su expareja por haberla golpeado a ella y a sus hijas. Por la violencia constante, el agresor tenía una orden de alejamiento emitida por un juez, lo que no evitó que siguiera merodeando su residencia³⁰⁷. A la fecha se desconoce el avance judicial contra el imputado, más allá de su captura a finales de septiembre.

³⁰⁶ Laura Jordán, “Baja cantidad de condenas por violencia contra la mujer en El Salvador”, *La Prensa Gráfica*, 19 de agosto, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Baja-cantidad-de-condenas-por-violencia-contra-la-mujer-en-El-Salvador-20220818-0084.html>

³⁰⁷ Lissette Lemus, “Te amamos, mamá”, el mensaje de las hijas de Jackeline, víctima de feminicidio”, *El Diario de Hoy*, 28 de septiembre, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/hijas-jackeline-feminicidio-san-luis-talpa/1002515/2022/>

Imagen 11: Línea de tiempo sobre feminicidio de Jackelin



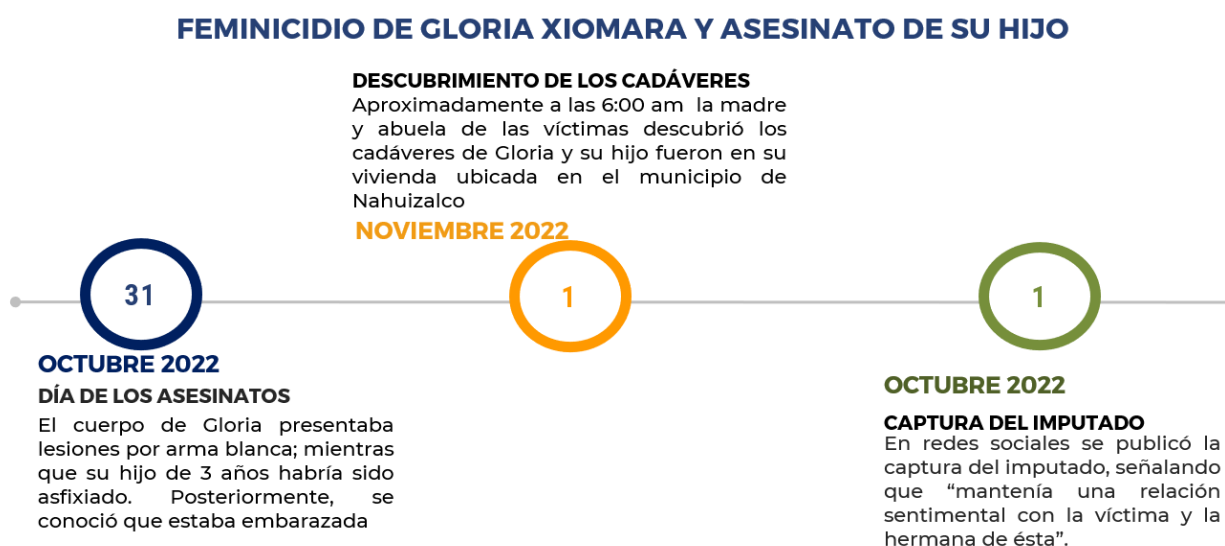
Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

Feminicidio de Gloria Xiomara y asesinato de su hijo

A inicios de noviembre se informaba sobre el feminicidio de Gloria Xiomara quien se encontraba embarazada; así como, el asesinato de su hijo de tres años. Los hechos presuntamente fueron cometidos por la pareja de la víctima³⁰⁸.

³⁰⁸ Lissette Lemus, "Sospechoso de asesinar a joven embarazada y a niño de tres años es capturado por orden de la Fiscalía", *El Diario de Hoy*, 29 de noviembre, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/sospechoso-feminicidio-mujer-embarazada-asesinato-menor/1020106/2022/>

Imagen 12: Línea de tiempo sobre feminicidio de Gloria Xiomara y asesinato de su hijo



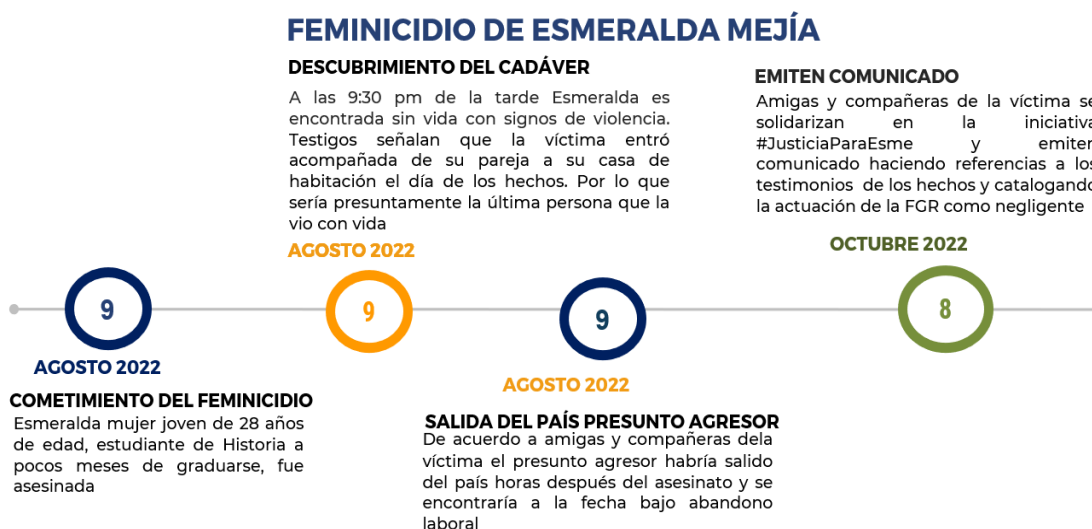
Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

Feminicidio Esmeralda Mejía

A inicios de agosto se dio a conocer el asesinato de Esmeralda Mejía, lo cual fue calificado como feminicidio por las personas de su entorno, dadas las circunstancias del hecho que señalan los diversos testimonios. Asimismo, se han señalado negligencias en el proceso de investigación, mediante comunicado personas cercanas a la víctima informaban que tanto el IML como la FGR no habrían catalogado el caso como feminicidio ni tampoco se habrían realizado las investigaciones de forma diligente para dar con el responsable del hecho³⁰⁹.

³⁰⁹ Ezequiel Barrera, “Denuncian que “Fiscalía ha sido negligente” en el caso de Esmeralda Mejía”, *Revista GatoEncerrado*, 08 de octubre, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/10/08/denuncian-que-fiscalia-ha-sido-negligente-en-el-caso-de-esmeralda-mejia/>

Imagen 13: Línea de tiempo del Femicidio de Esmeralda Mejía



Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

Otros casos de feminicidios

Femicidio de adulta mayor (ocurrido en 2020)

A las 11:30 de la noche, del 6 de noviembre de 2020, el agresor ingresó en la vivienda de la víctima, una adulta mayor de 87 años. Se aprovechó que estaba sola y la agredió sexualmente³¹⁰, para posteriormente asesinarle. El agresor fue detenido en flagrancia y en julio de 2022 fue condenado a 50 años de prisión³¹¹.

³¹⁰ Lissette Lemus, "No le importó la edad de la víctima". Joven es condenado por feminicidio de anciana de 87 años", *El Diario de Hoy*, 13 de julio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/feminicidio-sentencias-condenatorias-violencia-de-genero-victimas-/977186/2022/>

³¹¹ Lorena Mendoza, "Feminicida es condenado a pena máxima: 50 años de cárcel", *Fiscalía General de la República*, 14 de julio, 2022, <https://www.fiscalia.gob.sv/feminicida-es-condenado-a-pena-maxima-50-anos-de-carcel/>

Imagen 14: Línea de tiempo de feminicidio de adulta mayor



Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

4.3.4 Niñez y Adolescencia

Denuncias reportadas a la PDDH

Según los datos de la PDDH, publicados en su Memoria de Labores entre el 1 de mayo 2021 y el 30 de abril 2022, en la categoría de derechos más denunciados, se encontraban los derechos específicos de niños, niñas y adolescentes con 53 señalamientos. Estos se ubicaban en la cuarta posición³¹².

Por otro lado, durante el 2022 la PDDH recibió un total de 72 denuncias por vulneraciones contra la niñez y adolescencia³¹³. De estas, en los casos en que se individualizó a la víctima, se establece que en el rango etario: 0-12 años se registraron 25 víctimas y en el rango: 13-17 años se registraron 30.

³¹² Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Informe de labores, Procurador para la defensa de los derechos humanos Lic. José Apolonio Tobar Serrano 2021-2022*, Junio 2022, <https://www.pddh.gob.sv/portal/wp-content/uploads/2022/08/INFORME-DE-LABORES-2021-2022-PDDH.pdf>

³¹³ Unidad de Acceso a la Información Pública de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Solicitud bajo referencia UAIP 5-SIP-2023*, 8 de febrero de 2023.

Asimismo, en relación con el derecho vulnerado se determina que en este periodo existieron 27 señalamientos relacionados al “derecho de acceso a la justicia” -seis de estos por el debido proceso legal-; asimismo, se daba cuenta de un total de 21 señalamientos por el “derecho a la integridad personal” -9 de estos se produjeron por el “derecho de las NNA y jóvenes a la protección de su integridad personal contra toda forma de violencia física, psicológica y sexual”-; y 14 por el “derecho a la seguridad personal”.

En relación a las vulneraciones más denunciadas, destacan: “omisiones o negligencia de funcionarios o agentes del Estado frente a la reclamación de una persona para la protección de derechos” con 10 señalamientos; “tolerancia, negligencia u omisión del Estado para prevenir, investigar y sancionar todo tipo de abuso físico, psicológico y sexual” con nueve señalamientos; “malos tratos” con ocho señalamientos; “Discriminación para acceder a la educación” con cinco señalamientos y “detenciones ilegales y arbitrarias cometidas por funcionarios del Estado de cualquier tipo de autoridad” con cinco señalamientos.

Asimismo, las principales instituciones señaladas han sido: “Policía Nacional Civil” con al menos 29 señalamientos, seguido por la “Fiscalía General de la República” con 20 y distintos centros educativos con nueve.

Violencia sexual

Durante el 2022 se presentaron una serie de procesos judiciales contra la violencia sexual hacia la niñez y adolescencia. A continuación, se presentan algunos de estos casos, los cuales han sido dados a conocer a través de los medios de comunicación. Es importante señalar que del total de casos reportados y a los que se les ha dado seguimiento (13), en doce de estos ha existido condena del victimario por los delitos de: violación, agresión sexual y exhibiciones obscenas. Los hechos imputados habrían ocurrido desde 2002. Asimismo, en al menos ocho de estos casos el agresor tenía algún vínculo previo con la víctima, se trata de conocidos (lo que incluye a profesores) y familiares (padre y padrastro). (Ver Anexo).

La Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud informaba, de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, que durante el 2021 se habrían recibido 2,644 denuncias de casos de violencia sexual contra menores de 17 años, 677 más que en el 2020, lo que en términos porcentuales representaría el aumento de un 34.4%. El total de denuncias incluye cinco delitos: agresión sexual en menor e incapaz, estupro, otras agresiones sexuales, violación y violación en menor e incapaz. Asimismo, los datos muestran que la mayoría de las víctimas son niñas y adolescentes mujeres, el 93 % se cometió contra personas del sexo femenino y 7% del sexo masculino³¹⁴.

Lo anterior estaría relacionado directamente con otra realidad que afecta a la niñez y adolescencia: los embarazos. Durante el 2021 un total de 410 niñas y adolescentes embarazadas en las edades de 10-14 años, fueron atendidas por el Ministerio de Salud³¹⁵. En promedio, cada día se registraron 20 niñas y adolescentes embarazadas entre 2017 y 2021³¹⁶.

Violencia intrafamiliar previa al asesinato

Asimismo, durante el 2022 se registraron al menos 10 homicidios de niñas niños y adolescentes en los medios de comunicación. De los procesos monitoreados, se establece que al menos en cinco de los casos el homicidio fue precedido por violencia intrafamiliar (cometidos por la madre, padre, padrastro, madrastra o presuntamente la pareja de la víctima). (Ver Anexo)

Ante este panorama de graves vulneraciones contra la niñez y adolescencia salvadoreña, cometidas incluso al interior de los hogares, es preciso el Estado emita

³¹⁴ Lissette Lemus, “410 niñas entre 10 y 14 años fueron embarazadas en 2021”, reporta Fiscalía”, *El Diario de Hoy*, 09 de abril, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/el-salvador-embarazos-adolescentes-2021/944556/2022/>

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ Lissette Lemus, “El difícil camino de las niñas embarazadas en El Salvador”, *El Diario de Hoy*, 03 de septiembre, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/embarazos-adolescentes-ninas-el-salvador/994082/2022/>

políticas públicas efectivas para prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a derechos humanos contra esta población.

4.4 Medidas del Régimen de Excepción dirigidas a la niñez y adolescencia

4.4.1 Reformas legales

Durante inicios del 2022, con la implementación del RE, la Asamblea Legislativa adoptó una serie de medidas legales en materia penal que incluyó la reforma de las disposiciones referentes a la responsabilidad penal de la niñez y adolescencia salvadoreña. En concreto, se reformaron los artículos 8, 15 y 17. Por su parte, la reforma del artículo 15 implicó en la práctica que los adolescentes que hubieren cumplido 16 años podrían ser sancionados con una pena de prisión de hasta 20 años y quienes se encuentren en el rango de edad de los 12 a 16 años la pena a imponer sería de hasta 10 años³¹⁷.

También, se reformó la disposición contenida en el artículo 17 de la Ley Penal Juvenil referente a la duración y revisión de medidas impuestas a los adolescentes en conflicto con la ley significa que no será procedente la modificación, sustitución o revocatoria de la medida impuesta en una serie de delitos, entre los que se incluyen: agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y los contemplados en Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas, cometidos por miembros de estructuras terroristas³¹⁸.

Distintas organizaciones en materia de derechos humanos se pronunciaron condenando estas reformas por ser contrarias a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre

³¹⁷ Human Rights Watch, “El Salvador: Reformas legislativas amenazan derechos fundamentales”, 08 de abril, 2022, <https://www.hrw.org/es/news/2022/04/08/el-salvador-reformas-legislativas-amenazan-derechos-fundamentales#:~:text=La%20reforma%20establece%20penas%20de,centros%20de%20detenci%C3%B3n%20para%20adultos>

³¹⁸ Asamblea Legislativa, “Diputados aprueban seis reformas a códigos y leyes relacionadas a la protección de la población, tras crímenes de pandillas”, 31 de marzo, 2022, <https://www.asamblea.gob.sv/node/12072#:~:text=Reforma%20a%20las%20Ley%20Penal%20Juvenil&text=Queda%20establecido%20en%20la%20normativa,10%20a%C3%B1os%20en%20la%20c%C3%A1rcel>

los Derechos del Niño. Para el caso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés), mediante declaración del 7 de abril, en conjunto con representantes del Comité de los Derechos del Niño y del Fondo de Población de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe; y del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la Violencia contra los Niños³¹⁹, hicieron referencia a que: la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible, dado que encarcelar a la niñez y adolescencia no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueva su reintegración como miembro positivo de la sociedad; que las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas y que los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas³²⁰.

En este sentido, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, organismo que proporciona interpretaciones autorizadas sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ha instado a los Estados a garantizar que la edad mínima de responsabilidad penal no sea inferior a 14 años; y, además, los ha alentado a que aumenten progresivamente la edad de responsabilidad penal³²¹.

4.4.2 Criminalización de la niñez y adolescencia

Asimismo, al inicio de la aplicación del RE y de las medidas legales que este conlleva se informaba sobre una serie de acciones llevadas a cabo que estarían afectando a esta población. Entre estas se encontraba el registro de mochilas de niñas, niños y adolescentes estudiantes en las colonias cercadas por la Fuerza Armada, lo que

³¹⁹ UNICEF, “Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no es la solución a la violencia de pandillas en El Salvador”, 07 de abril, 2022, <https://www.unicef.org/lac/comunicados-prensa/encarcelar-a-los-ninos-ninas-y-adolescentes-no-es-la-solucion-a-la-violencia-de-las-pandillas-en-el-salvador>

³²⁰ *Ibid.*

³²¹ Human Rights Watch, “El Salvador: Reformas legislativas amenazan derechos fundamentales”, 08 de abril, 2022, <https://www.hrw.org/es/news/2022/04/08/el-salvador-reformas-legislativas-amenazan-derechos-fundamentales#:~:text=La%20reforma%20establece%20penas%20de,centros%20de%20detenci%C3%B3n%20para%20adultos>

violentaría su integridad psicológica y su derecho a la intimidad. Expertos señalaron que las autoridades parten de una presunción de culpabilidad, cuando la ley dicta lo contrario³²². Por su parte, el Secretario General del sindicato de Bases Magisteriales coincidió al señalar que los soldados veían en todo estudiante de tercer ciclo o bachillerato a un potencial miembro de pandillas o delincuente³²³.

Asimismo, expertos señalaron que la niñez y adolescencia estaría viviendo “una situación de temor”, pues policías y militares armados se tomaban las colonias y entraban a las casas de manera violenta. Lo cual sería una aplicación discrecional, arbitraria y clasista, ya que lo hacían en colonias y comunidades de zonas populares³²⁴.

En este sentido, el inicio de la aplicación del RE en estas comunidades habría implicado para esta población otro tipo de aislamiento o encierro -similar a las restricciones tomadas por la pandemia del COVID-19-, ya que existía temor de ser detenidos, por lo que los padres eran quienes los acompañan a la escuela y el resto del tiempo no salían de sus hogares³²⁵. Al respecto una especialista en psicología señalaba que lo que estaba viviendo la niñez y adolescencia era persecución: “Cualquier movimiento, situación o incluso características físicas, principalmente en comunidades donde el estigma es muy alto, puede representar un peligro”³²⁶. También, hizo referencia a que estas condiciones generarían traumas, pues percibían que su vida estaba en riesgo. Por lo que consideró que lo más importante en este contexto, sería establecer medidas de protección y

³²² Evelyn Machuca, “Régimen de excepción está vulnerando a la niñez salvadoreña”, *El Economista*, 30 de marzo, 2022, <https://www.eleconomista.net/actualidad/Regimen-de-excepcion-esta-vulnerando-a-la-ninez-salvadorena-20220330-0002.html>

³²³ Evelyn Machuca, “Estudiantes, expuestos a criminalización de la Fuerza Armada”, *La Prensa Gráfica*, 31 de marzo, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudiantes-expuestos-a-criminalizacion-de-la-Fuerza-Armada-20220330-0081.html>

³²⁴ Evelyn Machuca, “Régimen de excepción está vulnerando a la niñez salvadoreña”, *El Economista*, 30 de marzo, 2022, <https://www.eleconomista.net/actualidad/Regimen-de-excepcion-esta-vulnerando-a-la-ninez-salvadorena-20220330-0002.html>

³²⁵ Redacción, “Niñez sufre los efectos del régimen de excepción”, *Alharaca*, 25 de abril, 2022, <https://www.alharaca.sv/actualidad/ninez-sufre-los-efectos-del-regimen-de-excepcion/>

³²⁶ *Ibid.*

también brindar herramientas de salud mental, así como proveerles de actividades que les permitiesen distraerse³²⁷.

Asimismo, el secretario de Organización y Estadísticas del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO) manifestaba que, dentro de los efectos negativos en las aulas, “Algunos niños y adolescentes se muestran distraídos en clase. Han disminuido el ritmo de participación en juegos y manifiestan algún grado de temor ante esta nueva realidad”. Asimismo, los adolescentes habrían manifestado su temor a ser detenidos de forma arbitraria³²⁸,

Las niñas, niños y adolescentes no escapan a las condiciones generales de la aplicación del RE ampliamente denunciadas. En este sentido, han existido múltiples señalamientos en los diferentes medios de comunicación que son coincidentes en mostrar irregularidades que inicia en el marco de una detención arbitraria, a la cual le sigue un proceso judicial sin el goce de los derechos y garantías que todo imputado tiene y le deben ser garantizados. Asimismo, agresiones e irregularidades que denotan una violación estructural de derechos que se agudiza por las condiciones de detención, en las cuales existe una alimentación insuficiente y precaria, hacinamiento, falta de atención médica, entre otros elementos; según los relatos y testimonios expuestos en diferentes medios.

Algunos casos emblemáticos son:

- 1) El de un joven que vivía en Jayaque y se dirigía de su casa al trabajo a cobrar su sueldo de la quincena cuando fue capturado, el 12 de abril. Él cumplió 18 años mientras esperaba su audiencia inicial en el Centro Penitenciario La Esperanza,

³²⁷ Redacción, “Niñez sufre los efectos del régimen de excepción”, *Alharaca*, 25 de abril, 2022, <https://www.alharaca.sv/actualidad/ninez-sufre-los-efectos-del-regimen-de-excepcion/>

³²⁸ Evelyn Machuca, “Estudiantes, expuestos a criminalización de la Fuerza Armada”, *La Prensa Gráfica*, 31 de marzo, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Estudiantes-expuestos-a-criminalizacion-de-la-Fuerza-Armada-20220330-0081.html>

conocido como Mariona³²⁹. Luego de pasar 45 días en este centro penitenciario fue trasladado al Centro para Reinserción Social de Tonacatepeque³³⁰. Su paradero no era conocido por su familia, sino hasta después de siete semanas de búsqueda durante la celebración de su audiencia el 26 de mayo³³¹.

- 2) Un adolescente de 14 años quien fue capturado en Santa Tecla, La Libertad, el 30 de marzo del 2022, mientras salía a comprar pollo para cenar. Militares y agentes de la PNC lo detuvieron y le pidieron que les diera pollo, pero el niño se negó. Fue acusado de ser pandillero. La madre del menor fue contactada por una vecina porque utiliza silla de ruedas para trasladarse³³².
- 3) Un adolescente de 15 años fue capturado el 2 de abril en su casa ubicada en Puerto El Triunfo, Usulután. Previo a la detención militares habrían amenazado al adolescente y habrían llegado a su casa para detenerlo. La única vez que sus familiares lo pudieron ver fue el 17 de abril durante la celebración de la audiencia en la que se decretó su internamiento por dos meses, pero a la fecha de la nota ya habían pasado tres y aún no se le habría programado la segunda audiencia³³³.

A continuación, se muestra un caso tipo de un adolescente que fue detenido y posteriormente liberado durante el RE, y cuyo testimonio da cuenta de vulneraciones estructurales y a su derecho al debido proceso.

³²⁹ Claudia Espinoza y Tatiana León, “Cumplir 18 años en una celda de detención”, *La Prensa Gráfica*, 08 de junio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cumplir-18-anos-en-una-celda-de-detencion-20220607-0097.html>

³³⁰ *Ibid.*

³³¹ Claudia Espinoza y Tatiana León, “Cumplir 18 años en una celda de detención”, *La Prensa Gráfica*, 08 de junio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Cumplir-18-anos-en-una-celda-de-detencion-20220607-0097.html>

³³² Lissette Lemus, “Menor de 14 años está entre los capturados en Santa Tecla en redada”, *El Diario de Hoy*, 31 de marzo, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/estado-de-excepcion-menor-catorce-anos-detenido-redada-santa-tecla/942310/2022/>

³³³ Javier Urbina, “Relato | “Me quitaron a Anderson de los brazos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de julio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Me-quitaron-a-Anderson-de-los-brazos-20220710-0052.html>

Tabla 27: Caso de abuso contra NNA en condiciones de reclusión

N°	Condiciones de la detención	Condiciones estructurales	Agresiones	Secuelas de la víctima
Relato 334	20 días en las instalaciones del ISNA (Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia) de Ilopango.	<u>-Falta de atención médica:</u> Solo si el adolescente “se estaba muriendo” alguien llegaba a dejarle medicina. <u>-Alimentación:</u> durante todos los días de internamiento era la misma escasa porción de alimentos la que recibían. El adolescente señala que durante el internamiento bajó de peso 15 libras. <u>-Hacinamiento:</u> en cada celda había aproximadamente 45 adolescentes, era un cuarto pequeño y solo cinco catres de hierro, en los que se turnaban para dormir, mientras el resto dormía en el suelo.	<u>-Detención:</u> el adolescente señala que los agentes policiales lo golpearon, cuando subió a la patrulla vomitaba sangre y le tiraban fardos de botellas con agua en la cara. -Asimismo, señala que los policías le acusaron, junto a otros dos amigos, de ser pandilleros y les inculparon colocándoles droga en sus ropas. <u>-En el ISNA:</u> -De acuerdo con el relato de la víctima un agente de la PNC le amenazó: “Si salís (del internamiento) te vamos a matar”. -El adolescente relata haber sido golpeado por los custodios, quienes incluso ponían las botas en la espalda. - Señala que la señora que entregaba la medicina constantemente los menospreciaba, acusándoles de ser pandilleros. - Asimismo, manifiesta que la persona que les entregaba los alimentos también hacía comentarios señalándoles de ser pandilleros.	-Una vez en libertad siente temor de salir de casa, ir a la escuela o ir a la cancha. Según él “[...] ya nada fue lo mismo”. Siempre piensa que puede ser capturado de nuevo.

Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

³³⁴Javier Urbina, “Relato | “Tengo miedo de que me vuelvan a detener”: adolescente liberado tras ser detenido en régimen de excepción”, *La Prensa Gráfica*, 31 de mayo, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Relato--Tengo-miedo-de-que-me-vuelvan-a-detener-adolescente-liberado-tras-ser-detenido-en-regimen-de-excepcion-20220530-0078.html>

5. Derecho a la reparación integral de las víctimas

5.1. Reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos del Régimen de Excepción

La reparación integral tiene por objetivo garantizar que las víctimas de delitos, abusos de poder y violaciones de derechos humanos y libertades fundamentales accedan a medidas de reparación que les permitan recuperarse de los daños sufridos, con el objetivo de restablecer su dignidad y derechos.

Para el primer trimestre de 2022, tal como fue documentado en el **Informe de 100 días del RE en El Salvador**, con la suspensión total de las garantías judiciales se originó un escenario para que se cometieran diversas arbitrariedades y abusos por parte del Órgano Judicial y de instituciones con un mandato en tareas de seguridad y persecución del delito. En ese sentido, pues, se habla de escenarios de violación a derechos humanos que son consecuencia directa de la ejecución del RE y sus posteriores extensiones, hasta diciembre de 2022, lo cual implica el derecho de las víctimas a medidas de reparación por dichos abusos o arbitrariedades.

El 9 de abril de 2022, la FGR y la Presidencia de la República mencionaron que en una audiencia preliminar se había imputado a 163 personas, de las cuales 162 se enviaron a prisión y una fue liberada, en razón de que, pese a haber sido detenido por agrupaciones ilícitas, no se logró probar su vinculación con pandillas posterior al arresto³³⁵. Al respecto de dicha liberación, el presidente indicó que “siempre habrá un 1% de error que un sistema justo debe corregir”.³³⁶

³³⁵ Fiscalía General de la República (@FGR_SV), “Tenemos las resoluciones de las primeras audiencias iniciales, contra terroristas capturados dentro del Régimen de Excepción. De 163 imputados, 162 permanecerán en prisión y 1 será liberado, a solicitud nuestra. Las investigaciones demostraron que no es miembro de pandilla”, Twitter, 9 de abril de 2022, 2:11 pm, <https://twitter.com/FiscalGeneralSV/status/1512885876384096257>

³³⁶ Nayib Bukele (@nayibbukele), “Hilo sobre las primeras audiencias de los pandilleros arrestados. De 163 imputados, 162 permanecerán en prisión. Siempre habrá un 1% de error que un sistema justo debe corregir. Pero queda claro que los pandilleros no saldrán libres, como pasaba antes. Hoy enfrentarán la ley.”, Twitter, 2:25 pm, 9 de abril de 2022, <https://twitter.com/nayibbukele/status/1512889544403828743>

Sin embargo, en las primeras semanas de febrero de 2023, el MJSP indicó que se habían capturado de cerca 64,111 personas y que, de ellas, se ha liberado, por lo menos, a 3,745³³⁷, tras la realización de audiencias preliminares, cifra que representa un 5.8% del total de personas detenidas. Lo anterior contradice el dato del 1% al que hacía referencia el presidente Bukele y la afirmación del director general de Centros Penales, en el sentido que las capturas durante el RE no han sido realizadas de forma “antojadiza sino técnica”³³⁸. El Ministerio de Seguridad, no obstante, no ha dado a conocer las pruebas de que esas liberaciones, en el número que se mencionan, sean ciertas.

En este sentido, de acuerdo con el **Manual de calificación de violaciones a derechos humanos con enfoque de género** de la PDDH³³⁹, la suspensión de garantías judiciales constituye un escenario para el error judicial, lo que es violatorio del derecho de acceso a la justicia y que, por tanto, se debe indemnizar a la víctima como una medida de reparación. En ese sentido, de comprobarse que los casos de liberación corresponden a error judicial, el Estado de El Salvador se vería enfrentado a asumir responsabilidad por la indemnización de más de tres mil personas capturadas arbitrariamente. Lo anterior, sin perjuicio de otras medidas de reparación e indemnizaciones correspondientes a otras violaciones de derechos humanos acontecidas en razón de la ejecución del RE o de la responsabilidad personal de los funcionarios o agentes estatales que autorizaron dichas medidas y de los que ejecutaron las acciones concretas.

En ese sentido, de acuerdo con la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, las víctimas³⁴⁰ de estas

³³⁷ LPG Política (@LPGPolítica), “Según el ministro de @SeguridadSV, se ha capturado a más de 64,111 personas durante el régimen de excepción; y de estas, al menos 3,745 personas han sido liberadas.”, Twitter, 14 de febrero de 2022, 1:36 pm, <https://twitter.com/LPGPolitica/status/1625579689799475204?s=20>

³³⁸ Martínez, L. “Las capturas no son antojadizas, sino técnicas”, asegura Osiris Luna”, *El Diario de Hoy*, 26 de julio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/capturas-regimen-excepcion-no-son-antojadizas-dice-osiris-luna/981605/2022/>

³³⁹ Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, *Manual de calificación de violaciones a derechos humanos con enfoque de género*, 2010, p. 130 – 132.

³⁴⁰ La Declaración señala que en la expresión “víctima” se incluye a los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa, así como también a las personas sufrido daños al asistir a una víctima en peligro. ONU, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas del delito y del abuso de poder, <https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>

violaciones tienen derecho a obtener reparación a través de procedimientos justos y accesibles, así como de ser informadas de su derecho a obtener reparación. De igual forma, se debe impedir la demora en las resoluciones relativas a medidas de reparación e indemnizaciones.

5.2 Reparación a víctimas del conflicto armado

5.2.1 Cumplimiento a la sentencia del caso “El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador”

De acuerdo con la información del portal de Transparencia, la ejecución de los diferentes presupuestos relativos a la sentencia de El Mozote y lugares aledaños indican que, entre enero y diciembre de 2022, se ejecutó el 20.4% del monto dispuesto en ocho instituciones públicas mandatadas al cumplimiento de la sentencia, según se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 28: Ejecución presupuestaria para cumplimiento de la sentencia de El Mozote y lugares aledaños, período enero a diciembre 2022

Institución	Presupuesto asignado para 2022	Presupuesto devengado entre enero y diciembre de 2022 ³⁴¹
ISDEMU	\$58,555.00	\$54,569.74
MICULTURA	\$10,000.00	\$6,000.00
MAG	\$50,000.00	\$38,384.30
MINEDUCYT	\$400,000.00	\$374,381.72
MGDT	\$4,500,000.00	\$0.00

³⁴¹ De acuerdo con el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

MINEC	\$51,900.00	\$57,623.50 ³⁴²
MINSAL	\$417,470.00	\$390,944.75
MINDEL	\$623,110.00	\$329,657.93
TOTAL	\$6,111,035.00	\$1,251,561.94

Fuente: elaboración propia con datos del portal de transparencia del Fiscal del Ministerio de Hacienda hasta enero de 2023.

5.2.2 Medidas de satisfacción: búsqueda y localización de personas por Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas (niñez y adultos)

Como parte de los mecanismos no judiciales de investigación y reparación de los miles de casos de desaparición durante la guerra, se ha creado la Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (CNB) y la de Personas Adultas desaparecidas durante el conflicto armado (CONABÚSQUEDA). Los presupuestos anuales asignados a ambas Comisiones para 2022, apenas y sobrepasan el medio millón de dólares. Hasta diciembre del año pasado, la ejecución presupuestaria fue de un 66.7% en conjunto; mientras que, por separado, la CNB ejecutó casi a cabalidad su presupuesto, devengando un 96.4% del total. Por su parte, la CONABÚSQUEDA, hasta diciembre de 2022, ejecutó el 46.77% de su presupuesto asignado, según se detalla en la tabla a continuación.

³⁴² Presupuesto modificado en el transcurso de 2022.

Tabla 29: Presupuesto asignado y ejecutado de las comisiones nacionales de búsqueda, 2022

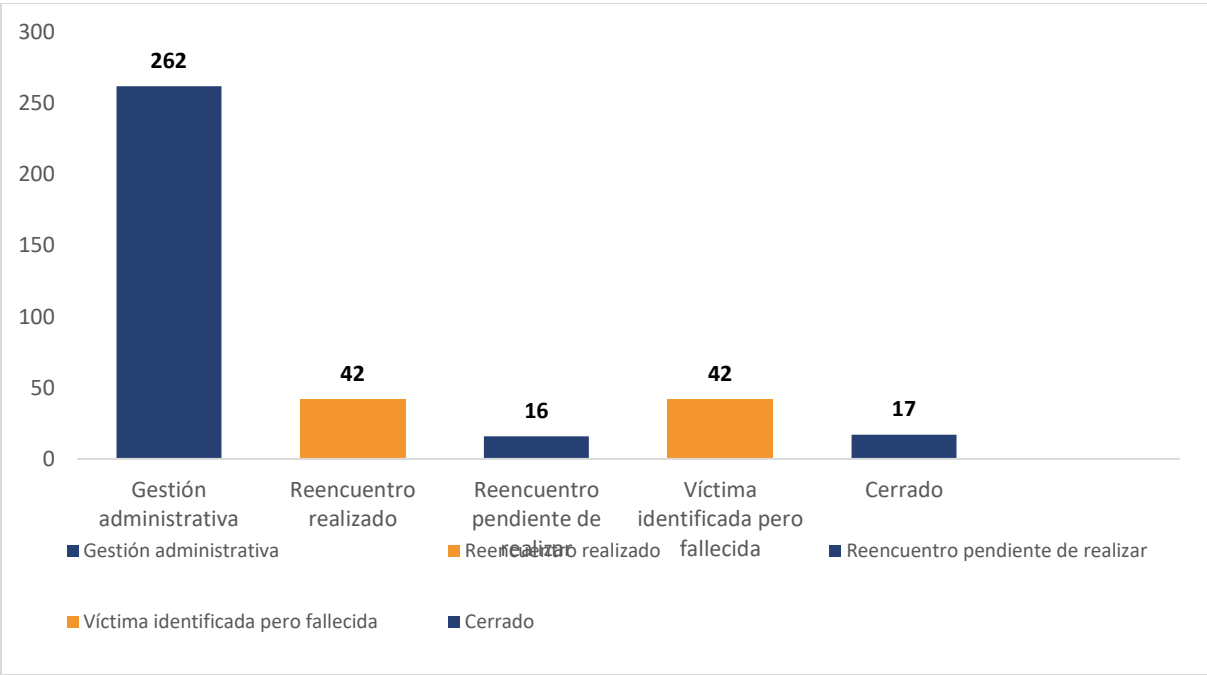
Comisión	Presupuesto asignado a 2022	Presupuesto devengado en 2022 ³⁴³
Comisión Nacional de Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado Interno de El Salvador (CNB)	\$201,450.00	\$194,289.02
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Adultas Desaparecidas (CONABÚSQUEDA)	\$299,410.00	\$140,041.90
TOTAL	\$500,860.00	\$334,330.92

Fuente: elaboración propia con datos del portal de transparencia del Fiscal del Ministerio de Hacienda hasta enero de 2023

Ahora bien, la última cifra presentada por CONABÚSQUEDA, en noviembre de 2022, sobre casos (expedientes) en gestión, no ha experimentado variaciones de las cifras sistematizadas hasta julio por parte de la Comisión:

³⁴³ De acuerdo con el portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda.

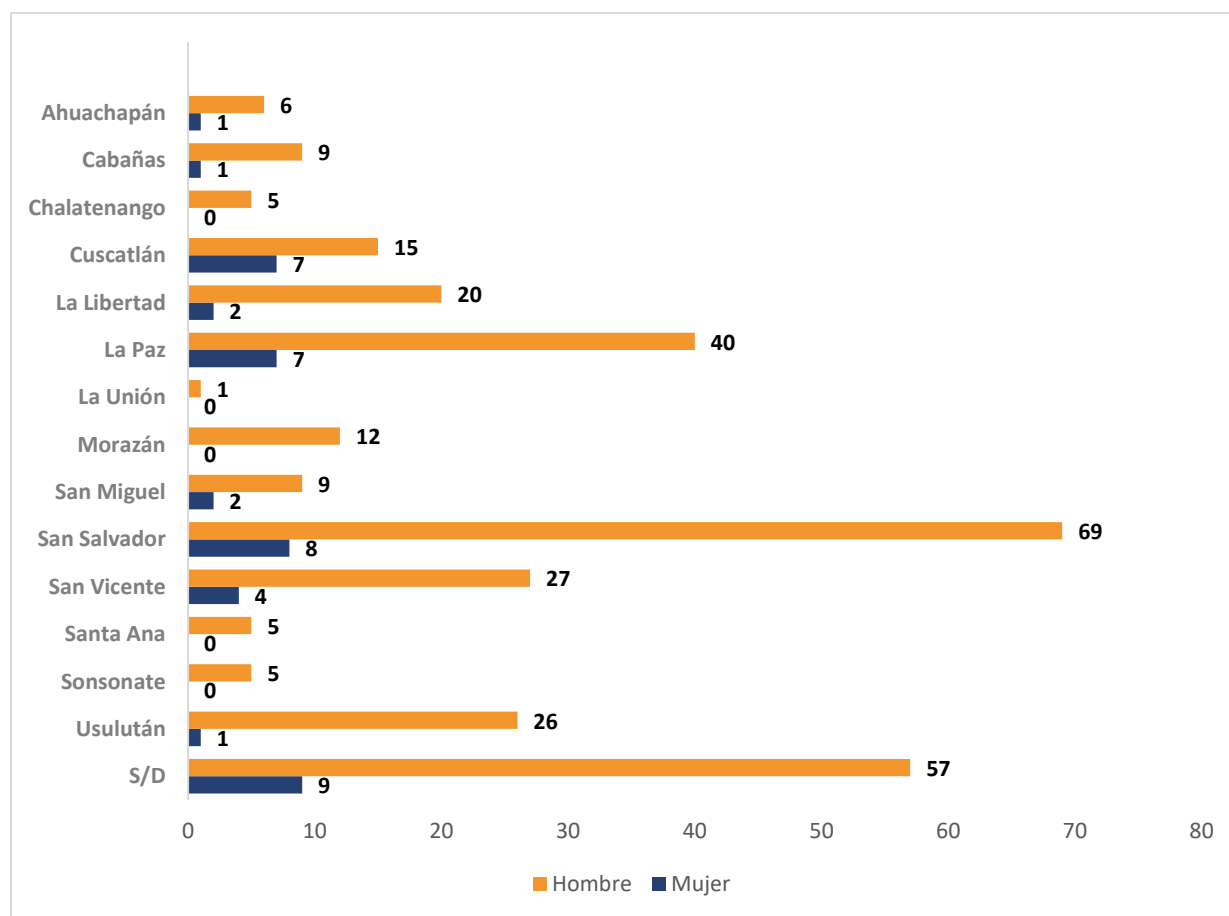
Gráfico 43: Estatus de expedientes (casos) en CONABÚSQUEDA, período enero a julio de 2022



Fuente: elaboración propia con datos de CONABÚSQUEDA en *Recordis*, 17ª Edición, nueva época, n° 3, noviembre de 2022.

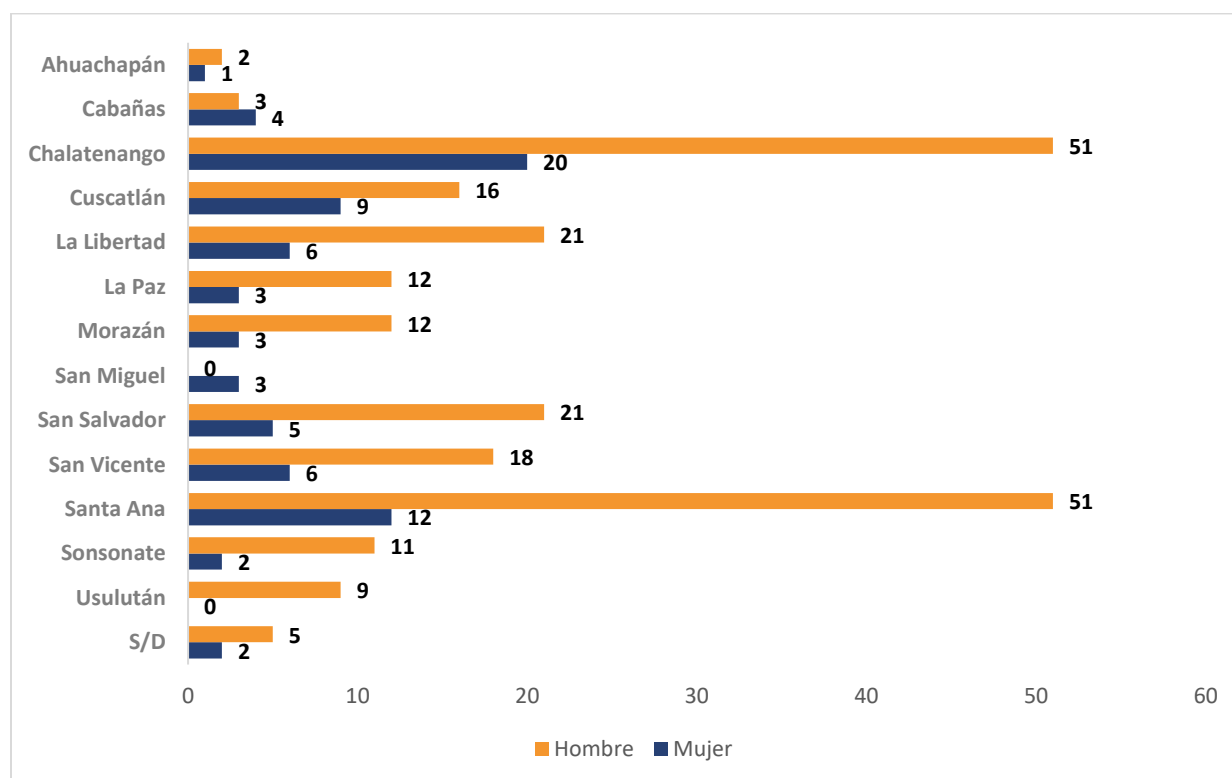
Sin embargo, en septiembre de 2022, la CONABÚSQUEDA concluyó la sistematización de más de 700 denuncias de desaparición y asesinatos pertenecientes al Comité de Familiares Víctimas de Violación a los Derechos Humanos “Marianella García Villas” (CODEFAM). Tanto los casos de desaparición, como los homicidios, corresponden principalmente a víctimas del sexo masculino en todos los departamentos, tal y como se observa en los siguientes gráficos:

Gráfico 44: Denuncias de desaparición forzada en archivos de CODEFAM sistematizados entre 2021 y 2022 por CONABÚSQUEDA



Fuente: elaboración propia con datos de CONABÚSQUEDA en *Recordis*, 17ª Edición, nueva época, n° 3, noviembre de 2022.

Gráfico 45: Denuncias por homicidio (1980-1992) en archivos de CODEFAM sistematizados entre 2021 y 2022 por CONABÚSQUEDA



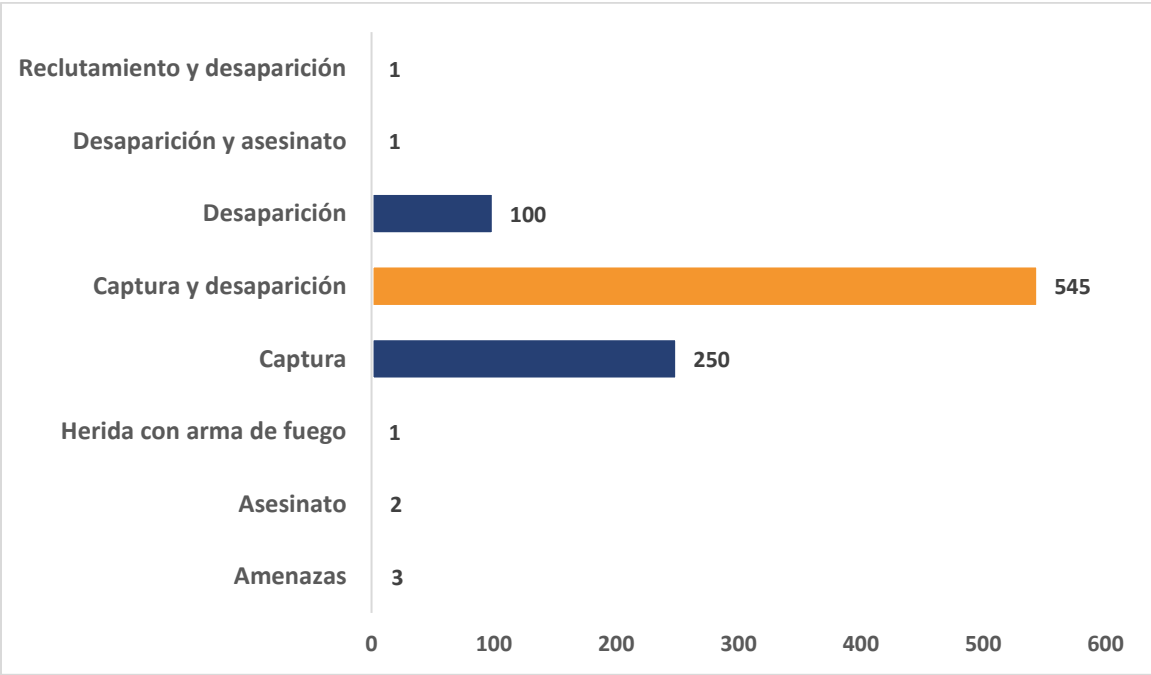
Fuente: elaboración propia con datos de CONABÚSQUEDA en *Recordis*, 17ª Edición, nueva época, n° 3, noviembre de 2022.

De igual forma, la CONABÚSQUEDA recibió la entrega de 24 bloques documentales correspondientes al acervo del Socorro Jurídico Cristiano que estaban en resguardo del Archivo Institucional de la UCA y del área de archivo del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA). La documentación entregada contiene más de 1000 registros de denuncias sobre personas desaparecidas y otras violaciones a derechos humanos de mediados de los años setenta y principios de los ochenta.³⁴⁴ Con estos insumos se pretende apoyar a la CONABÚSQUEDA en la creación de un registro único de personas desaparecidas.

³⁴⁴ Moreno, M., La UCA realiza segunda entrega de registro de denuncias de personas desaparecidas, *Noticias UCA*, 17 de enero, 2023, <https://noticias.uca.edu.sv/noticias/la-uca-realiza-segunda-entrega-de-registro-de-denuncias-de-personas-desaparecidas>

La entrega fue realizada en dos etapas: la primera parte fue traspasada a la Comisión en la primera semana de abril de 2022, con 15 bloques o tomos documentales, mientras que la segunda y última entrega se llevó a cabo en enero de 2023, con 9 tomos. Las víctimas por desaparición y captura con desaparición³⁴⁵ constituyen el 71.4%:

Gráfico 46: Víctimas por tipología o hecho violatorio en los archivos del Socorro Jurídico Cristiano (Archivo Institucional e Instituto de Derechos Humanos de UCA El Salvador)



Fuente: elaboración propia con datos del Archivo Institucional e Instituto de Derechos de Derechos Humanos de la UCA El Salvador.

Por otro lado, en cuanto a los avances en los procesos de búsqueda el área de investigación de la CONABÚSQUEDA, hasta julio de 2022 ha realizado el muestreo de ADN en al menos 165 casos de desaparición con víctimas identificadas.³⁴⁶ Asimismo, ha realizado un muestreo de ADN con al menos 307 familiares de desaparecidos:

³⁴⁵ El fondo documental contiene registros documentados como “desaparición” y otros como “captura con desaparición”.

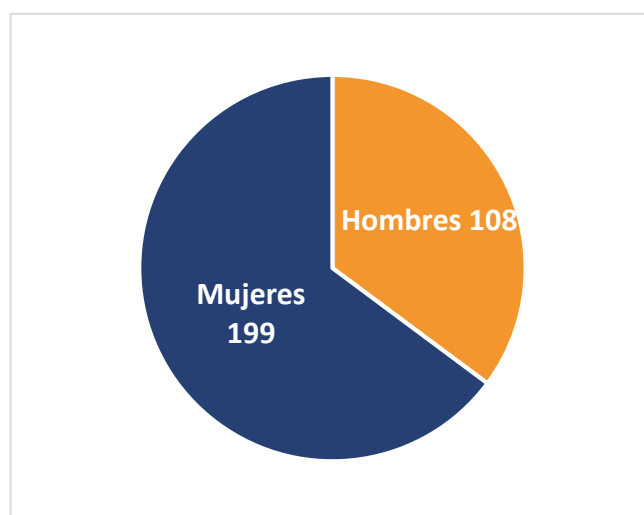
³⁴⁶ CONABÚSQUEDA, “Avances en los procesos de búsqueda”, *Recordis* 17, no. 3, (2022), <https://www.calameo.com/read/0035120723d71a3d9f24e>, (Consultado el 1 de marzo de 2023)

Gráfico 47: Muestras referenciales de ADN pertenecientes a personas adultas desaparecidas durante el conflicto armado tomadas por CONABÚSQUEDA hasta septiembre de 2022



Fuente: elaboración propia con datos de CONABÚSQUEDA en *Recordis*, 17ª Edición, nueva época, n° 3, noviembre de 2022.

Gráfico 48: Muestras referenciales de ADN pertenecientes a personas adultas desaparecidas durante el conflicto armado tomadas por CONABÚSQUEDA hasta septiembre de 2022



Fuente: elaboración propia con datos de CONABÚSQUEDA en *Recordis*, 17ª Edición, nueva época, n° 3, noviembre de 2022.

5.2.3 Garantías de no repetición

Pese al proceso de consultas realizado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, El Salvador todavía no cuenta con una ley de justicia transicional.

En septiembre de 2022, a través de una nota informativa³⁴⁷, el periódico La Prensa Gráfica comunicó tener en posesión una copia del anteproyecto de ley de justicia transicional elaborado por el Gobierno de El Salvador. Aunque el medio no realizó una publicación de dicha copia, hizo un análisis comparativo con la propuesta presentada por organizaciones de sociedad civil (2021), señalando que el nuevo documento no incluye limitaciones a la PNC ni a las Fuerzas Armadas quienes – según el documento de los Acuerdos de Paz – deben acatar el poder soberano de la ciudadanía y ceñirse a la función de defensa que se distingue de la labor de seguridad, la cual es responsabilidad de la PNC³⁴⁸.

Por el contrario, para 2022, las Fuerzas Armadas no solo tuvieron un significativo aumento presupuestario³⁴⁹ (más de \$30 millones respecto a 2021) sino que, en conjunto con la PNC, la Presidencia de la República ha dispuesto de estas para la ejecución a nivel territorial del RE y otras tareas relativas a la seguridad pública como, por ejemplo, el Plan Control Territorial,³⁵⁰ acción que contraviene los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.

³⁴⁷ Portillo, Denni. Gobierno salvadoreño elimina garantías de no repetición de ley de justicia transicional, *La Prensa Gráfica*, 20 de septiembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Gobierno-salvadoreno-elimina-garantias-de-no-repeticion-de-ley-de-justicia-transicional-20220919-0095.html>

³⁴⁸ Benitez, B. La Fuerza Armada de Bukele goza del mayor presupuesto desde los Acuerdos de Paz, *Gato Encerrado*, 15 de enero, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/01/15/la-fuerza-armada-de-bukele-goza-del-mayor-presupuesto-desde-los-acuerdos-de-paz/>

³⁴⁹ *Ibid.*

³⁵⁰ Presidencia de la República, Presidente Nayib Bukele fortalece la estrategia de seguridad con la incorporación de 1,450 elementos de la Fuerza Armada al Plan Control Territorial, 4 de abril, 2022, <https://www.presidencia.gob.sv/presidente-nayib-bukele-fortalece-la-estrategia-de-seguridad-con-la-incorporacion-de-1450-elementos-de-la-fuerza-armada-al-p>

Programas de reparación a víctimas de graves violaciones de derechos humanos y programas de atención (pensión e indemnización) a veteranos y excombatientes de guerra

De acuerdo con el Instituto Administrador de Beneficios de los Veteranos de Guerra y Excombatientes (INABVE), el número de beneficiarios relativos a la población de excombatientes y veteranos de guerra para 2021 fue de 123,698³⁵¹; sin embargo, para 2022, el número de beneficiarios fue de 130,385, con lo cual ha experimentado un aumento significativo de más de 6 mil beneficiarios nuevos. En las tablas siguientes se desagrega la composición de las personas beneficiarias, así como por departamento del país.

Tabla 30: Registro de personas inscritas en programa de beneficios y prestaciones económicas y sociales para veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

Clasificación en INABVE	Hombre	Mujer	S/D	Subtotales
FAES	85,053	4,295	5	89, 353
FMLN	19,170	15,364	0	34,534
Beneficiario (Familiar de veterano o excombatiente)	16,095	4,796	7	6,498
Subtotales	105,918	24,455	12	130,385

Fuente: elaboración propia con datos de INABVE actualizados hasta septiembre de 2022.

³⁵¹ Información de enero a junio de 2021.

Tabla 31: Registro de personas inscritas en programa de beneficios y prestaciones económicas y sociales para veteranos militares de la Fuerza Armada y excombatiente del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional

Lugar de residencia	Beneficiario (Familiar de veterano o excombatiente)	FAES	FMLN	Subtotales
Ahuachapán	503	9714	367	10,584
Cabañas	308	4569	1,659	6,536
California	0	60	27	87
Chalatenango	516	6558	4,615	11,689
Cuscatlán	490	5,710	3,453	9,653
La Libertad	610	9,009	2,273	11,892
La Paz	390	6,873	1,142	8,405
La Unión	108	2,336	385	2,829
Morazán	328	2,646	4,163	7,137
San Miguel	331	4,914	2,144	7,389
San Salvador	1517	14,934	5,839	22,290
San Vicente	266	3,173	3,044	6,483
Santa Ana	352	6,242	800	7,394
Sonsonate	476	7,947	446	8,869
Usulután	303	4,439	4,086	8,828
EEUU/Canadá ³⁵²	0	111	86	197
S/D	0	118	5	123
Subtotales	6,498	89,353	34,534	130,385

Fuente: elaboración propia con datos de INABVE actualizados hasta septiembre de 2022.

Ahora bien, aunque se decretó que las funciones del Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) serían asumidas por la Dirección de Obras Municipales (DOM) y, en ese sentido, debía retomar la ejecución de fondos del Decreto Ejecutivo N°204 que constituye el programa de indemnización a víctimas de graves violaciones a derechos humanos, así como las bases de datos de beneficiarios, este no se encuentra ubicado en ninguna línea presupuestaria de la DOM para 2022.³⁵³

³⁵² EEUU: Arkansas, Connecticut, District of Columbia, Florida, Georgia, Maryland, Massachussets, Missouri, Nevada, New Jersey, New York, North Carolina, Tennessee, Texas, Virginia; Canadá: Quebec.

³⁵³ Revisión del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda en enero de 2023.

Sin embargo, luego de una revisión del Portal de Transparencia Fiscal del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Local para el año 2022 incluyó dos líneas presupuestarias nuevas para la reparación e indemnización de víctimas de graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, pese a que la existencia de nuevos fondos tiene una connotación positiva, no hay claridad si corresponden a la ejecución del Decreto Ejecutivo N°204 o si le sustituyen:

Tabla 32: Presupuesto asignado al Ministerio de Desarrollo Local para Reparación a víctimas de graves violaciones a derechos humanos durante 2022

Ministerio de Desarrollo Local	Presupuesto asignado a 2022	Presupuesto devengado en 2022 ³⁵⁴
Programa Reparación a Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos 2022	\$4,720.00	\$0.00
Indemnización a Víctimas de Graves Violaciones 2022	\$1,981,760.00	\$1,837,850.00.00
TOTAL	\$1,986,480	\$1,837,850.00

6. Derecho a la libertad de expresión

6.1 Acceso a medios de comunicación e información a través de tecnología

De acuerdo con la Fundación para el Debido Proceso, la libertad de expresión constituye una condición indispensable para el desarrollo individual de cada persona; asimismo, su ejercicio contribuye a consolidar al resto de los derechos humanos y libertades fundamentales reconocidos en nuestras sociedades como, por ejemplo, el acceso a la

³⁵⁴ Presupuesto devengado de acuerdo al portal de Transparencia Fiscal, entre enero y diciembre de 2022.

información pública y el libre pensamiento. Por otra parte, las obligaciones estatales procedentes de la libertad de expresión no se circunscriben únicamente a la difusión de información considerada como favorable o neutral sobre situaciones en las que el Estado se ve involucrado, sino también a toda información que contenga repercusiones o críticas negativas para el mismo Estado u otros sectores privilegiados al nivel social³⁵⁵.

Por otra parte, en cuanto a las formas de acceder a información, es un hecho que, a nivel global, las sociedades conviven cada vez más de una forma *hiperconectada*³⁵⁶ y, en ese sentido, las posibilidades y condiciones actuales para recibir y compartir información son diametralmente diferentes a las del siglo XX, que estuvieron mediadas principalmente por la prensa escrita y la radio. Hoy en día, el internet y el uso de teléfonos inteligentes ha cambiado la forma de ubicar y reproducir información y pensamiento.

Actualmente, el teléfono celular, tanto el dispositivo tradicional para llamadas y mensajes como el dispositivo inteligente, se ha convertido en la principal herramienta de acceso a medios de comunicación y todo tipo de información en el país, así en la zona urbana como en la zona rural, esto que genera un impacto directo en la forma como la población consume información noticiosa o relativa a realidad nacional e internacional. A continuación, se presentan porcentajes nacionales y departamentales de medios técnicos³⁵⁷ utilizados por la población para informarse con base en la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) elaborada por la Dirección General de Estadísticas y Censos en 2021³⁵⁸:

³⁵⁵ Fundación para el Debido Proceso, “Sobre la libertad de expresión en El Salvador”, acceso el 9 de febrero de 2023, <https://www.dplf.org/es/event/audiencia-situacion-de-la-libertad-de-expresion-en-el-salvador>

³⁵⁶ La hiperconectividad refiere a la conexión permanente a través de diversos sistemas o entornos digitales. También a la interacción entre sistemas de información como, por ejemplo, bases de datos

³⁵⁷ La EHPM no incluye información sobre acceso a prensa escrita.

³⁵⁸ Durante la elaboración de este informe la EHPM correspondiente al año 2022 no se encontraba publicada.

Tabla 333 y gráfico 49: Acceso a medios de técnicos de comunicación e información a nivel nacional

Acceso a nivel nacional (país)	
Radio	28.90%
Televisión	84.62%
Teléfono celular	98.25%
Computadora	18.41%
Internet	28.63%

Fuente: elaboración propia con datos de EHPM 2021



98.25%
celular



84.62%
televisión

Tabla 33 y gráfico 50: Acceso a medios técnicos de comunicación e información a nivel nacional: área urbana

Acceso a nivel nacional (urbano)	
Radio	26.78%
Televisión	90.00%
Teléfono celular	96.35%
Computadora	24.10%
Internet	40.93%

Fuente: elaboración propia con datos de EHPM 2021



96.35%
celular



90.00%
televisión

Tabla 34 y gráfico 51: Acceso a medios técnicos de comunicación e información a nivel nacional: área rural

Acceso a nivel nacional (rural)	
Radio	32.37%
Televisión	75.77%
Teléfono celular	93.51*%
Computadora	9.06%
Internet	5.59%



93.51%
celular



75.77%
televisión

Fuente: elaboración propia con datos de EHPM 2021

Tabla 35: Acceso a medios técnicos de comunicación e información a nivel nacional por departamento

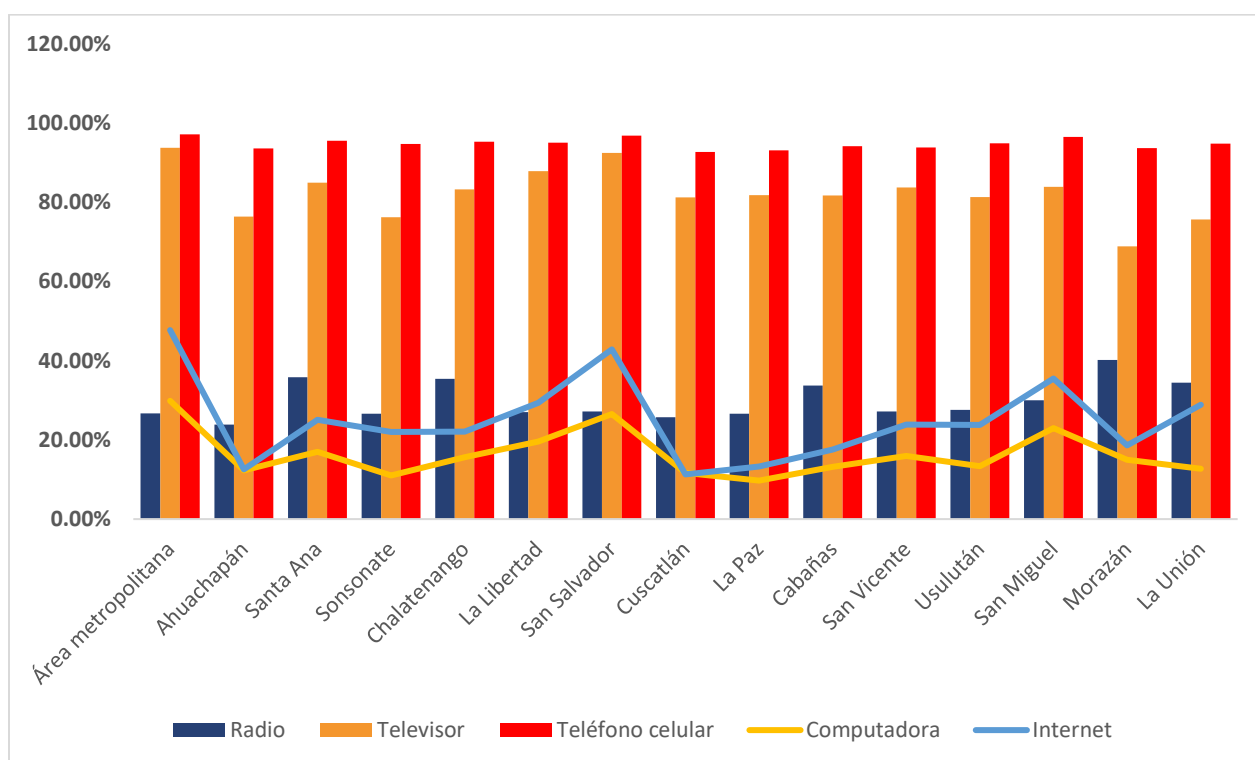
Departamento	Radio	Televisión	Teléfono celular	Computadora	Internet
Área metropolitana ³⁵⁹	26.66%	93.78%	97.14%	29.88%	47.73%
Ahuachapán	23.83%	76.40%	93.61%	12.32%	12.54%
Santa Ana	35.82%	84.93%	95.58%	17.03%	25.09%
Sonsonate	26.61%	76.20%	94.72%	11.04%	22.03%
Chalatenango	35.45%	83.25%	95.29%	15.61%	22.06%
La Libertad	27.03%	87.86%	95.09%	19.55%	29.34%
San Salvador	27.21%	92.47%	96.81%	26.55%	42.88%
Cuscatlán	25.72%	81.21%	92.76%	11.65%	11.29%

³⁵⁹ De acuerdo con el último Censo Nacional de 2007, el Área metropolitana está constituida por 14 municipios: San Salvador, Soyapango, Mejicanos, Apopa, Santa Tecla, Ciudad Delgado, Ilopango, Tonacatepeque, San Martín, Cuscatancingo, San Marcos, Ayutuxtepeque, Antiguo Cuscatlán y Nejapa.

La Paz	26.64%	81.79%	93.12%	9.73%	13.27%
Cabañas	33.74%	81.77%	94.15%	13.24%	17.55%
San Vicente	27.19%	83.78%	93.87%	15.99%	23.91%
Usulután	27.57%	81.34%	94.94%	13.35%	23.81%
San Miguel	29.99%	83.94%	96.51%	22.97%	35.49%
Morazán	40.16%	68.90%	93.68%	14.97%	18.65%
La Unión	34.44%	75.66%	94.85%	12.72%	28.88%

Fuente: elaboración propia con datos de EHPM 2021

Gráfico 52: Acceso a medios de comunicación e información a nivel nacional por departamento



Fuente: elaboración propia con datos de EHPM 2021

Aunque en términos generales, casi la totalidad de hogares en El Salvador, podría afirmarse, cuentan con medios técnicos de acceso a comunicación e información. De acuerdo con Relatoría para la libertad de expresión (RELE) las “nuevas tecnologías también crean la posibilidad de localizar y rastrear datos personales, algo que antes no era posible”³⁶⁰. Según los estándares internacionales en privacidad y protección de datos³⁶¹ la comunicación telefónica (a través de celular) y a través de nuevas tecnologías, como el internet, se encuentran comprendidas – al igual que el domicilio y la vida familiar – como ámbitos protegidos contra “invasiones abusivas o arbitrarias por parte del Estado o terceras personas”.³⁶² Sin embargo, la Asamblea Legislativa reformó el artículo 33 de la Ley de Telecomunicaciones,³⁶³ confiriéndole mayores facultades a la Fiscalía General de la República para intervenir comunicaciones telefónicas y disminuyendo la participación de la PDDH en el ejercicio de auditoría sobre dichas intervenciones, lo que posibilita un escenario de graves violaciones a la privacidad en los hogares salvadoreños, partiendo de la estadística de teléfonos celulares a nivel nacional.

6.2 Afectaciones a la libertad de prensa y ataques a periodistas

El 16 de marzo de 2022, la CIDH realizó una audiencia sobre ciber vigilancia en El Salvador, debido a los casos de espionaje relacionados al software Pegasus, acontecidos entre 2020 y 2021. Previo a esta, representantes de Amnistía Internacional indicaron que el uso de software de ciber vigilancia es parte de una estrategia estructurada y de mayor amplitud contra periodistas, defensores de derechos humanos

³⁶⁰ CIDH – IACHR, *Estándares para una internet libre, abierta e incluyente*, (OEA, 2017), (Consultado 1 de marzo de 2023), 202.

³⁶¹ Ibid.

³⁶² Ibid, 188.

³⁶³ Velásquez, E. (22/10/2022). “Reformas amplían poderes de Fiscalía sobre escuchas telefónicas”. [Reformas amplían poder Fiscalía sobre escuchas telefónicas - Noticias de El Salvador](#)

y activistas³⁶⁴. Durante la audiencia, distintas organizaciones de la sociedad y periodistas denunciaron violaciones al derecho a la libertad de expresión³⁶⁵.

Previo a la audiencia de la Comisión, la Asamblea Legislativa realizó reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Código Procesal Penal y a la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, cuyo alcance, de acuerdo con la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), implicó una restricción grave para el ejercicio del periodismo en el país,³⁶⁶ debido a que criminaliza el trabajo de medios de comunicación y periodistas provocando, como consecuencia, un incremento en la hostilidad hacia la prensa.

Por su parte, la APES y CRISTOSAL presentaron una demanda de inconstitucionalidad sobre las reformas al Código Penal surgidas tras la aprobación del RE.³⁶⁷ En reacción, el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, instó a los periodistas independientes a irse del país³⁶⁸. Asimismo, el presidente de la República, a través de su cuenta de Twitter, calificó a las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales y periodistas como “socios de pandilleros”, mientras que el diputado Jorge Castro, quien es relator de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la

³⁶⁴ Amnistía Internacional. (15/03/2022). El Salvador: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrará una audiencia sobre el uso abusivo del programa espía Pegasus. Recuperado de: <https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/03/elsalvador-pegasus-iachr/>

³⁶⁵ CIDH - IACHR [@CIDH] (16/03/2022). “#CIDH #Audiencias | Organizaciones denunciaron violaciones a la libertad de prensa y expresión en #ElSalvador, mediante uso de softwares como #Pegasus contra periodistas. El Estado informó sobre utilización de estos softwares”. Twitter. Recuperado de: <https://twitter.com/CIDH/status/1504214182111109124/photo/1>

³⁶⁶ Para una consulta más detallada sobre las reformas legales en el contexto del régimen de excepción consultar las publicaciones puede consultar los informes del OUDH sobre el régimen de excepción: *Primer informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción en 2022*, así como *Informe: 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador 2022* disponibles en <https://oudh.uca.edu.sv/cms/publicaciones?lang=es>

³⁶⁷ La demanda de inconstitucionalidad señaló que las reformas ponen “límites absolutos a la libertad de expresión e información, generando censura previa.” Redacción YSUCA, Cristosal y APES presentan demanda de inconstitucionalidad contra reformas mordaza, YSUCA, 19 de abril 2022, [Cristosal y APES presentan demanda de inconstitucionalidad contra reformas mordaza - YSUCA, 91.7 FM](https://www.ysuca.com/actualidad/cristosal-y-apes-presentan-demanda-de-inconstitucionalidad-contra-reformas-mordaza-ysuca-91-7-fm)

³⁶⁸ Miranda, E. (20/04/2022). “En democracia, la prensa independiente es incómoda”, le responde Human Rights Watch al presidente de Asamblea tras decir a periodistas “que se vayan” del país. [Elsalvador.com. https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ernesto-castro-human-rights-watch-responde/948183/2022/](https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ernesto-castro-human-rights-watch-responde/948183/2022/)

Asamblea Legislativa, secundó las declaraciones del presidente agregando que, en adelante, las organizaciones de sociedad civil y medios independientes serían considerados como “grupos terroristas”³⁶⁹.

En consecuencia, de acuerdo con La Prensa Gráfica, para el mes de octubre de 2022, al menos diez periodistas salvadoreños se encontraban en condición de exilio,³⁷⁰ tres mujeres y siete hombres. Por su parte, la APES indicó que entre enero y octubre de 2022 hubo al menos 88 agresiones a periodistas: 38 hacia hombres y 35 hacia mujeres, 5 contra medios de comunicación y 10 dirigidas hacia colectivos³⁷¹. Debido a ello, APES manifestó una preocupación sobre el ejercicio de libertad de prensa hacia 2023 y 2024.

Según el Índice de Libertad de Prensa (ILP), una herramienta de la organización Reporteros Sin Frontera (RSF) que, a partir de indicadores, mide el grado de libertad que gozan los periodistas para el ejercicio de su profesión a nivel mundial y regional, en 2022, registró por “segundo año consecutivo una de las caídas más pronunciadas de América Latina”³⁷². El Salvador ha descendido por lo menos 30 puntos en la calificación mundial para libertad de prensa respecto del año 2021³⁷³.

Según el análisis de RSF, el gobierno actual, desde su llegada en 2019, ha logrado crear y posicionar una narrativa una *prensa enemiga* de la sociedad³⁷⁴, que ha derivado en un aumento a las amenazas contra periodistas que realizan un ejercicio de carácter crítico frente a la administración pública. Actualmente, de 180 posiciones a nivel mundial, El

³⁶⁹ Jorge Castro [@JorgeCastro_SV] (03/04/2022). “Así es Señor Presidente, pero ahora gracias a las reformas todos ellos serán ahora considerados como “grupos terroristas” por sus vínculos con estos grupos criminales, independientemente del fin por el cual se sentaron a negociar con ellos.” Twitter. Recuperado de: https://twitter.com/JorgeCastro_SV/status/1510777754500927498?s=20&t=gHbHAV552tuLtFI0AZGqyw

³⁷⁰ Espinoza, C., 10 periodistas salvadoreños se encuentran en condición de exilio en lo que va del 2022, *La Prensa Gráfica*, 18 de octubre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/10-periodistas-salvadorenos-se-encuentran-en-condicion-de-exilio-en-lo-que-va-del-2022-20221017-0082.html>

³⁷¹ Ibid.

³⁷² Reporteros Sin Fronteras, Un entorno cada vez más tóxico en América Latina, <https://rsf.org/es/classement/2022/am%C3%A9rica>

³⁷³ Ibid.

³⁷⁴ Ibid.

Salvador se encuentra en el puesto 112 sobre el ejercicio de libertad de prensa luego de que en 2021 ocupara el lugar 84³⁷⁵.

6.4 Acceso a la Información pública e información reservada durante 2022

En El Salvador, el derecho de acceso a la información está construido sobre la base del artículo 6 de la Constitución, en tanto que forma parte de los elementos que posibilitan el ejercicio a la libertad de expresión.

En marzo del 2011, la Asamblea Legislativa aprobó la creación de una Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) cuyo objeto y finalidad consisten en reforzar y explicitar dicho componente de la libertad de expresión:

“Art. 2.- Derecho de acceso a la información pública. Toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información generada, administrada o en poder de las instituciones públicas y demás entes obligados de manera oportuna y veraz, sin sustentar interés o motivación alguna.”³⁷⁶

Ahora bien, durante 2022, luego de la aprobación del RE, el OUDH documentó, a través del **Primer informe sobre las violaciones a derechos humanos cometidas durante el Régimen de Excepción y de 100 días de Régimen de Excepción en El Salvador**, la reducción en el acceso a la información pública relativa a estadísticas y planes de seguridad, así como el impacto de ello para la realización de investigaciones relacionadas con estas temáticas y, en ese sentido, realizar estudios comparativos para comprobar la eficacia de los actuales planes de seguridad con respecto a otros años y planes de seguridad ejecutados por gobiernos anteriores.

Desde la aprobación del RE, por ejemplo, ningún ciudadano que solicite datos o cifras sobre homicidios recibe información por parte de instituciones públicas debido a que han sido declarados en como información reservada. Tampoco es posible, por el momento, utilizar la LAIP para conocer de forma efectiva si los asesinatos cometidos durante la escalada de homicidios 26 y 27 de marzo de 2022, han sido oportunamente investigados

³⁷⁵ Reporteros Sin Fronteras, El Salvador, <https://rsf.org/es/clasificacion>

³⁷⁶ Asamblea Legislativa de El Salvador, Ley de Acceso a la Información Pública, 2011.

por la PNC y FGR, así como judicializados por la Corte Suprema de Justicia. La obtención de esta información por parte de la ciudadanía en general, no es a través del uso de mecanismos relativos a la LAIP, sino, exclusivamente, por medios de comunicación y cuentas de redes sociales gubernamentales (ministerios y funcionarios).

Por otro lado, en tanto que la LAIP constituye una herramienta para la prevención de la corrupción, en enero de 2023, la organización Transparencia Internacional, en su Índice de Corrupción Global (ICG) sobre el año 2022, brindó a El Salvador una nota de 33 sobre 100, cuestión que – en términos generales – indica que, tanto a nivel nacional como internacional, hay una alta percepción de corrupción de la institucionalidad pública³⁷⁷. En ese sentido, el país se encuentra incluso por debajo de la nota regional promedio, que es 43.

Análisis global

El período anual 2022 se ha caracterizado, fundamentalmente, por las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos sucedidas en el marco del RE y las reformas draconianas a las leyes penales, atribuidas a distintas instituciones del Estado: PNC, Fuerzas Armadas, FGR, Órgano Judicial, IML, y la DGCP, las cuales permanecen en la impunidad, sin investigación ni deducción de responsabilidades legales. Se ha comprobado y documentado miles de detenciones arbitrarias; tratos crueles, inhumanos o degradantes en las prisiones; muertes en situación de prisión sin esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, entre otras.

Tres han sido los focos críticos que han acumulado estos patrones:

En primer lugar, el abuso de las detenciones por parte de la Policía Nacional Civil y las Fuerzas Armadas de El Salvador. Según los datos recopilados y las estimaciones realizadas, se ejecutaron alrededor de 86,046 capturas durante el año, la mayoría de ellas (71%) realizadas en el marco del RE. Esto ha representado un aumento del 175%

³⁷⁷ AP, El Salvador, muy abajo en el índice de percepción de corrupción: no llega ni al promedio de América, 31 de enero, 2023, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/El-Salvador-muy-abajo-en-el-indice-de-percepcion-de-corrupcion-no-llega-ni-al-promedio-de-America-20230131-0018.html>

respecto de las detenciones del 2021. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron diferentes irregularidades en estos procedimientos, que van desde las detenciones arbitrarias y sin fundamento, hasta abusos de la fuerza física, que pueden ser calificados como tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. Hasta febrero del 2023, siete organizaciones de sociedad civil registraron más de 4,500 casos de violaciones a derechos humanos, la mayoría de ellos son detenciones arbitrarias.

En cuanto al Idhuca, solo un 16% de los casos de detenciones fue atribuido un delito al momento de informar las razones de la detención, en el otro 84% las razones oscilaron entre la tenencia de antecedentes penales, denuncia anónima, por encontrarse en investigación y un 38% no se especificó la razón de la detención.

Este uso excesivo de la detención ha sido mostrado por las autoridades como símbolo de éxito del accionar estatal cuando, en realidad, hay miles de denuncias de detenciones de personas inocentes; es decir, personas que no pertenecen a pandillas o no han cometido delitos. La misma PDDH, a pesar de su cuestionable silencio durante la mayor parte del RE, ha registrado el aumento de casos de vulneraciones, la mayoría de las cuales son casos de detenciones arbitrarias.

La masividad de las detenciones también generó la incapacidad de las instituciones de informar debidamente a los familiares sobre la detención, ubicación y estado de salud de las personas privadas de libertad, lo que en la práctica se tradujo en casos de desapariciones forzadas de corta duración, debido al desconocimiento de la familia del paradero o suerte de la persona detenida. Este desconocimiento generó un flujo de personas que se volcó a las bartolinas policiales y a algunos centros penales en busca de sus familiares, lo que ocasionó un drama humanitario afuera de los centros de detención. Todo este accionar constituyó un patrón de vulneración al derecho a la libertad personal, sin que hasta el momento existan instancias independientes que puedan ejercer control sobre el accionar policial.

El segundo foco crítico de la implementación del RE ha sido la saturación del sistema penitenciario, cuyo hacinamiento ha generado un ambiente propicio para vulnerar derechos de las personas privadas de libertad. La estrategia de detenciones masivas

produjo rápidamente la saturación del sistema, que ya contaba con sobrepoblación antes del RE. Con la implementación de este, el hacinamiento llegó hasta un 300%, a pesar de la construcción del CECOT, ya que solo 2000 personas habían sido reubicadas hasta febrero del 2023, por lo que la mayoría del sistema penitenciario seguía con hacinamiento.

La peor consecuencia de esta situación ha sido el aumento desproporcionado de muertes bajo custodia estatal. Oficial y públicamente, las autoridades solo habrían reconocido unas 90 muertes de personas privadas de libertad; sin embargo, organizaciones de la sociedad civil reportan haber identificado unas 102 muertes a principio de 2023, mientras el Movimiento de Víctimas del Régimen informó de la existencia de más de 200 muertes. Estas muertes han resultado de abusos de la violencia del personal penitenciario contra los privados de libertad y en otros casos, como resultado de complicaciones de salud debido a no permitir o garantizar atención médica a personas con padecimientos de salud. En ambos casos se ha faltado a la responsabilidad estatal de garantizar los derechos de las personas privadas de libertad y con ellos se niega el derecho a la rehabilitación y eventual reinserción. Aunque no hay información disponible, se presume que la gran mayoría de personas privadas de libertad está en calidad de procesadas, mientras un mínimo porcentaje estaría en calidad de condenadas. Esto también contraría los principios de priorización de las medidas sustitutivas a la detención.

El tercer foco de vulneraciones es la ausencia de un sistema de justicia independiente que garantice un juicio justo a las personas detenidas. Tanto la Fiscalía General de la República como el Órgano Judicial se han plegado a las directrices del Órgano Ejecutivo en la implementación del RE. La instauración de los jueces sin rostro, la extensión del plazo de la detención administrativa, la prisión preventiva de forma generalizada, las audiencias masivas han producido, para efectos prácticos, la neutralización del derecho de defensa, situación que ha generado el encierro de personas inocentes en un sistema penitenciario incapaz de generar condiciones humanas para la población privada de libertad.

La captura del sistema de justicia penal y de las instancias de control al ejercicio del poder han dejado en total indefensión a la población frente a un Estado que ha vulnerado derechos humanos de forma sistemática.

Mención especial merece la PNC, ya que además de abanderar la estrategia represiva del Estado, a través de masividad de las detenciones, también ha sido la institución más denunciada de cometer abusos. La Inspectoría General de Seguridad Pública registró más de 550 denuncias de vulneraciones a derechos humanos durante el año 2022, la mayoría relacionadas al derecho a la libertad personal, pero también un 20% relacionadas a los seguridad personal y seguridad pública, integridad física, acceso a la justicia y malos tratos o crueles; y vulneración al derecho a la vida, intimidad, vida libre de violencia, dignidad, seguridad jurídica, entre otros. La PDDH también registró 847 denuncias de víctimas de algún tipo de vulneración cometida por personal de la PNC, las cuales, si bien la mayoría fueron relacionadas al derecho a la libertad personal, hay una cantidad importante de casos de vulneraciones al derecho a la integridad personal, seguridad personal, intimidad y vida.

En términos de letalidad policial, también se registran patrones preocupantes de actuación, sobre todo porque las mediciones registradas para 2022 de los tres indicadores estudiados siguen apuntando a la transgresión a los principios de proporcionalidad, necesidad y mínimo daño del accionar policial. Con un índice de letalidad arriba de uno, un porcentaje de muertes ocasionadas por el estado del 12% y una proporción de 27 particulares fallecidos por cada agente fallecido, se observa que los niveles de letalidad policial siguen siendo desproporcionados con respecto a la presunta amenaza que enfrentan, por lo que debería investigarse de forma independiente cada muerte ocasionada por el estado en contexto de presunto enfrentamiento armado.

A pesar de los abusos ampliamente documentados, estas denuncias no han llegado a instancias judiciales en la proporción de denuncias existentes. Solo se han reportado 28 procesos penales en los cuales los imputados son policías y donde los delitos imputados fueron homicidio simple, estafa, acoso sexual, agresión sexual en menor o incapaz,

amenazas, hurto y robo, lesiones, allanamiento de morada, agrupaciones ilícitas, entre otros. Es decir que la mayor parte de las violaciones a los derechos humanos no han sido judicializadas.

Ahora bien, se argumenta que el carácter represivo de la respuesta estatal se justifica debido a los supuestos buenos resultados obtenidos en materia de violencia de las pandillas. Sin embargo, se siguen registrando cientos de víctimas de violencia homicida, desplazamiento forzado interno y desaparición de personas, tres tipos de violencia tradicionalmente asociadas al crimen organizado. En el caso de la violencia homicida, si bien se reconoce la reducción, esta no tiene las dimensiones que ha comunicado el gobierno, ya que se ha identificado la existencia de un subregistro de muertes que oscila entre el 19% y el 51%, si se tomaran en cuenta muertes no reconocidas así por las instituciones de seguridad como las osamentas, las personas catalogadas como pandilleros, entre otras. En todo caso, el dato oficial no es comparable con las cifras de años anteriores en vista de la manipulación de dicha información. Por otro lado, las organizaciones de sociedad civil siguen registrando un alto número de casos de desplazamiento forzado interno producido por las pandillas, aún a pesar del Plan de Control Territorial y del RE, y algunos de esos casos producidos por este mismo régimen: entre 2020 y 2022, Cristosal, SSPAS e Idhuca registraron 2237 víctimas de este flagelo. Los victimarios identificados son los siguientes: pandillas y crimen organizado (incluyendo grupos de exterminio); actores estatales (que incluye servidores públicos, miembros de la PNC y de la Fuerza Armada); personas conocidas de la víctima (como familiares, amigos, vecinos, parejas y exparejas, entre otros); y “otros” (donde existe participación de dos o más de las categorías anteriores, personas desconocidas, o no informó la persona desplazada).

En cuanto al fenómeno de las desapariciones, si bien es cierto no se obtuvo acceso a la información completa, los más de 300 casos activos al final del año mantienen las alarmas sobre el nivel de vulnerabilidad de la población frente a esta problemática. Por otro lado, existe un número aún por determinar de personas desaparecidas de años anteriores que siguen sin ser localizadas que denuncian la paralización de las investigaciones de las personas desaparecidas debido a la saturación que generó el RE

en el sistema de justicia penal. Es decir, que el número de personas desaparecidas sigue en aumento sin que se hayan registrado avances importantes en materia de búsqueda de personas.

Toda esta situación ha convivido con dos elementos estructurales fundamentales: la ausencia de programas integrales de reparación a las víctimas, tanto de la violencia y de los abusos de poder de la actualidad como de graves casos de violaciones a los derechos humanos del conflicto armado, y el detrimento del derecho a la libertad de expresión.

El encarcelamiento de personas inocentes, las muertes de personas bajo custodia estatal, como resultado de la negligencia de las instituciones para garantizar el disfrute de los derechos básicos a la salud y la vida, las víctimas de abusos de la fuerza por parte de las instituciones de seguridad pública, y las mismas consecuencias a largo plazo de estas vulneraciones tanto a nivel de proyecto de vida como a nivel psicosocial, generan una responsabilidad estatal de reparación. Sin embargo, a la fecha ninguna de las instituciones ha asumido dicha responsabilidad lo que genera la continuación de la condición de vulnerabilidad.

Las víctimas del conflicto armado han seguido con los mismos programas con pírricas asignaciones presupuestarias, sin recibir en esencia una respuesta estatal que las dignifique. Al contrario, se ha dado más protagonismo, poder y recursos a la FAES, la principal institución señalada de violar gravemente los derechos humanos de la población durante el conflicto.

La libertad de prensa y el acceso a la información pública, dos aristas fundamentales del derecho a la libertad de expresión han venido en franco detrimento. El primero reflejado en el número de casos de agresiones a periodistas durante el 2022 y reportados por la APES y por los más de diez periodistas “autoexiliados” reportados en 2022. En el caso de acceso a la información, el OUDH ha dejado de recibir información, otrora pública, sobre muertes violentas, fosas y osamentas humanas localizadas.

En suma, el año 2022 ha marcado un antes y un después en cuanto a retrocesos en derechos humanos. Si bien es cierto antes había antecedentes del abuso de la detención en flagrancia, de la precaria situación de las personas privadas de libertad, de acceso a

la información, entre otros temas, durante este año se ha materializado una respuesta estatal represiva y abiertamente contraria a los derechos humanos.

Dentro de esta convulsa situación, la violencia contra las mujeres ha sido prácticamente invisibilizada. La violencia feminicida ha continuado registrando víctimas mientras que el sistema de justicia penal ha disminuido su nivel de efectividad frente a estos casos. Se han registrado aumentos en el número de víctimas de violencia sexual, un tipo de vulneraciones que afecta mayoritariamente a las niñas, adolescentes y mujeres, sin que exista una política estatal integral orientada a reducir este tipo de vulneraciones y procesar judicialmente a los responsables de las mismas.

El 76.7% de los 3,838 reconocimientos realizados por el IML a víctimas de delitos sexuales han sido practicadas a NNA, confirmando la situación especial de vulnerabilidad de este grupo poblacional frente a la violencia sexual. El 41% de los agresores se han identificado como familiares cercanos de la víctima y el 34% son personas conocidas, mientras que un 25% son personas desconocidas. Los agresores son mayoritariamente hombres, así lo confirman una muestra de 226 casos de procesos penales, iniciados en diez juzgados de paz a nivel nacional, 219 fueron cometidos por hombres (96.9%). Los delitos mayoritariamente procesados en esta muestra son violación en menor o incapaz, agresión sexual en menor o incapaz y acoso sexual.

El mismo RE ha generado nuevas labores de cuidado para las mujeres de los círculos familiares donde se ha detenido a un integrante del mismo. Ya que si bien son los hombres los mayoritariamente capturados, son las mujeres las que han asumido la obligación de procurar los insumos mínimos para la limpieza de las personas privadas de libertad, las que se han visto obligadas a buscar a sus familiares debido a la negligencia estatal de informar sobre las detenciones, las que han asumido ser jefas únicas de hogar cuando la persona detenida aportaba a los ingresos del círculo familiar.

De esta forma, El Salvador se consolida como uno de los países con las tasas más altas de detenciones y de personas privadas de libertad, con una población mayoritariamente en calidad de procesadas, civiles, mujeres asumiendo responsabilidades estatales de garantizar insumos mínimos a la población privada de libertad, con niveles de letalidad

policial desproporcionados, aumento de denuncias de abusos de poder de las instituciones de seguridad pública y sin un sistema nacional de protección de derechos humanos independiente e imparcial que haga suyo la perspectiva de derechos humanos en la implementación de las acciones gubernamentales.

Recomendaciones

Con base en la información recopilada y aplicando la perspectiva de derechos humanos se recomiendan las siguientes acciones:

- 1) Que la Asamblea Legislativa deje sin efecto el RE, restituyendo las garantías procesales y derechos fundamentales en vista de la ausencia de las causales constitucionales para su vigencia, y porque la prolongación indefinida, ya anunciada por el Gobierno y la Asamblea Legislativa, contraría los principios constitucionales e internacionales aplicables en los estados de excepción, entre ellos, los principios de provisionalidad o temporalidad, amenaza excepcional, estricta necesidad y proporcionalidad³⁷⁸.
- 2) Que se deje sin efecto las reformas draconianas a los Códigos Penal y Procesal Penal, a la Ley Especial contra Actos de Terrorismo, la Ley Penal Juvenil y la Ley Especial Contra el Delito de Extorsión.
- 3) Que la FGR, la PDDH, la Unidad de Asuntos Internos de la PNC, la IGSP y la Inspectoría General de la Fuerza Armada, investiguen de forma independiente, imparcial y exhaustiva todas las denuncias de violaciones de derechos humanos atribuidas a la PNC, la FAES y la DGCP, con el fin de promover procesos disciplinarios administrativos y judiciales orientados a investigar las infracciones y violaciones de derechos humanos, identificar a los responsables materiales e intelectuales y sancionarlos, reparando los daños materiales e inmateriales ocasionados a las víctimas y a sus familiares.

³⁷⁸ Art. 29 y 30 de la Constitución; el art. 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y el art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

- 4) Proceder a una adecuada separación de categorías de las personas privadas de libertad, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y brindarles asistencia médica idónea y oportuna, a fin de evitar muertes por esta falta. Asimismo, garantizar la reducción del hacinamiento carcelario.
- 5) Que se proceda de inmediato, con estricto apego al debido proceso, a la revisión la situación jurídica de todos los detenidos a fin de recuperar la libertad de todos los detenidos sin justa causa y dar prioridad a las medidas sustitutivas a la detención.
- 6) Que las y los jueces apliquen medidas cautelares sustitutivas a la prisión preventiva, respetando los requisitos establecidos en el orden jurídico interno e internacional, así como la jurisprudencia constitucional e internacional, a fin de garantizar en toda circunstancia el principio de presunción de inocencia.
- 7) Que se **permita el ingreso de instituciones de control a los centros penales**, así como de organizaciones nacionales e internacionales, y en particular, al Relator de Personas Privadas de Libertad de la CIDH, para verificar las condiciones de las personas privadas de libertad.
- 8) Que la PDDH asuma un rol más activo en la supervisión de los centros de privación de libertad y cumplir a cabalidad con el mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía de los derechos humanos de toda la población.
- 9) Que se establezcan **mecanismos efectivos de diálogo** del Estado con la sociedad civil, con el fin de retroalimentar y ofrecer apoyo técnico a las instituciones desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto incluye que las organizaciones y los familiares de los privados de libertad tengan acceso a información sobre las circunstancias, lugares y condiciones en las que se encuentran en las prisiones, y puedan tener acceso a las visitas carcelarias, especialmente con los hijos menores de edad, los cónyuges o parejas y los padres de los detenidos, y para que se les permita efectivamente el derecho a la defensa técnica.
- 10) Que se investiguen de manera exhaustiva, imparcial y concluyente las causas de todas las muertes sucedidas en el período de excepción, en situación de prisión

o en los hospitales donde son trasladados los reclusos; que se informe de manera inmediata a los familiares sobre los fallecimientos, procediendo a entregar los restos mortales de los internos. También debe procederse a la investigación de las autoridades que han omitido hacer estas notificaciones a los familiares y a entregar los cadáveres de los reclusos de manera oportuna.

- 11) Que la PDDH se pronuncie enérgicamente por los graves abusos y violaciones de derechos humanos atribuidos a miembros de la PNC y a elementos de la Fuerza Armada durante el RE, tales como las múltiples detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza, y las violaciones a la integridad personal de los detenidos. Asimismo, por la falta de información a los familiares de los detenidos y de los fallecidos en prisión, en circunstancias no esclarecidas, y exigir que sean investigadas exhaustivamente y de manera imparcial.
- 12) Que se apruebe urgentemente el Reglamento de la Ley Especial para la atención y protección integral de las personas en condiciones de desplazamiento forzado interno.
- 13) Restituir la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública, dando acceso prioritario a toda la información pública relacionada a muertes violentas, desapariciones, abusos de la fuerza, frecuencia de delitos, con las respectivas desagregaciones cuidando resguardar la información verdaderamente sensible y datos personales.

Anexos

Anexo 1: Ejemplos de casos de desaparición de personas publicados en medios de comunicación durante el período enero - diciembre 2022

N°	Fecha de desaparición	Víctima	Género	Edad	Ocupación	Lugar donde fue vista la persona por última vez
1	01/01/2022	1	Masculino	22	S/D	Colonia Monserrat, San Salvador
Carlos Ernesto Santos, de 22 años, desapareció el 1 de enero de 2022. Carlos salió a correr por deporte a las 9:00 a.m. en los alrededores de la colonia Monserrat, en San Salvador. A las dos horas, la hermana llamó a la tía para informarle de su desaparición. La familia fue a interponer la denuncia al puesto policial más cercano. Sin embargo, aproximadamente al mes de la desaparición de Carlos, las autoridades solicitaron su computadora y celular para continuar con la investigación. A finales de agosto de 2022, familiares lanzaron la campaña “¿Dónde está Carlos?”, con el propósito de obtener información sobre el paradero del joven³⁷⁹. La familia comentó que recibieron un reporte anónimo, en el cual les dijeron que el joven fue visto cerca de la Fiscalía General de la República de Santa Elena, en La Libertad. Ellos solicitaron los videos de vigilancia, sin obtener respuesta de la institución pública. También mencionan que las autoridades se excusan por estar ocupados debido al RE.³⁸⁰ Asimismo, denunciaron bloqueos e indiferencia en el caso. “Quiero denunciar como madre que este proceso de búsqueda, durante más de ocho meses, por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia”, denunció Eneida Abarca, madre del joven.³⁸¹ Actualmente, el caso es investigado por la Oficina Fiscal de San Salvador.³⁸²						
2	07/01/2022	1	Masculino	19	Empleado	Cumbres de San Bartolo, Ilopango
Oscar Alexis Arévalo Rauda, de 19 años de edad, fue visto por última vez el pasado 7 de enero de 2022. Fue visto saliendo de su casa ubicada en Cumbres de San Bartolo, en Ilopango, hacia su trabajo.						

³⁷⁹ Redacción YSUCA, ““Mi dolor se ha transformado en fuerza”, dice madre de joven desaparecido”, YSUCA, 31 de agosto, 2022, <https://ysuca.org.sv/2022/08/mi-dolor-se-ha-transformado-en-fuerza-dice-madre-de-joven-desaparecido/>

³⁸⁰ Nohemí Ángel, “El último día que vieron a Carlos corría en su colonia, su familia lo busca desde hace ocho meses”, *El Diario de Hoy*, 28 de agosto, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ultimo-dia-vieron-carlos-corría-colonia-familia-busca-desde-hace-ocho-meses/992058/2022/>

³⁸¹ Xenia Oliva, Madre de joven desaparecido: “Por parte de las autoridades solo he recibido indiferencia”, *Gato Encerrado*, 25 de agosto, 2022, <https://gatoencerrado.news/2022/08/25/madre-de-joven-desaparecido-por-parte-de-las-autoridades-solo-he-recibido-indiferencia/>

³⁸² David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

La denuncia por desaparición fue interpuesta a las 24 horas después de haber desaparecido. La madre del joven denunció en una conferencia de prensa: “Fui a las 24 horas que desapareció mi hijo. El investigador de la policía me dijo que mi hijo ya estaba muerto, que ya no lo buscara, que me saliera de ese lugar donde estaba viviendo porque corría peligro (...)”.³⁸³ Comentó que antes vivían en Tonacatepeque, municipio vecino, pero tuvieron que cambiar de residencia debido a los grupos delictivos.

Un investigador le dijo a la madre que se mudara del lugar porque corría peligro, sin embargo, aún no dan con el paradero del joven. Ante la falta de respuesta por parte del Estado, la madre se integró al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador. **“De Cumbres (de San Bartolo) no ha salido mi hijo, -allí está- eso que me dijeron que mi hijo estaba muerto, me ha dolido, a mí como madre de Oscarito, pero tengo fe que voy a encontrar a mi hijo, sea vivo o muerto”**,³⁸⁴ expresó la madre de Oscar. El caso lo está llevando la Oficina Fiscal de Apopa.³⁸⁵

3	20/03/2022	1	Masculino	36	Emprendedor	Cantón San Miguel Nance Verde, Candelaria
---	------------	---	-----------	----	-------------	---

William Alexander Martínez Hernández, de 36 años, desapareció el 20 de marzo de 2022. Él regresaba de ver un partido cuando se quedó departiendo con amigos en el cantón San Miguel Nance Verde en Candelaria, departamento de Cuscatlán. La familia comentó que antes era estudiante de profesorado, pero por la pandemia se retiró de la universidad y se dedicó a un taller de estampados.

La familia denuncia que las autoridades tras meses después de su desaparición, les dicen que no tienen información sobre su paradero. Por ello, la misma familia continúa la búsqueda por su cuenta. Ellos han colocado carteles, visitado morgues y hospitales, sin obtener respuestas.³⁸⁶ Su caso lo está investigando la Oficina Fiscal de Cojutepeque.³⁸⁷

4	23/03/2022	1	Masculino	15	Estudiante	Ahuachapán
---	------------	---	-----------	----	------------	------------

Armando Alexis Eguizabal Aguirre está desaparecido desde el 23 de marzo de 2022. El joven de 15 años fue visto por última vez en el Instituto Nacional Alejandro de Humboldt, ubicado en Ahuachapán

³⁸³ Gerson Nájera, “Las madres buscan en bloque a sus hijos desaparecidos”, *Factum*, 18 de febrero, 2022, <https://www.revistafactum.com/las-madres-buscan-en-bloque-a-sus-hijos-desaparecidos/>

³⁸⁴ Gloria Silvia Orellana, “Familiares demandan información de cuerpos en fosas clandestinas”, *Diario Co Latino*, 18 de febrero, 2022, <https://www.diariocolatino.com/familiares-demandan-informacion-de-cuerpos-en-fosas-clandestinas/>

³⁸⁵ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

³⁸⁶ Jorge Beltrán Luna, “Tres meses buscando a William”, *La Prensa Gráfica*, 19 de junio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-plan-control-territorial-pandillas-cuscatlan-fiscalia-general/968666/2022/>

³⁸⁷ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

y de donde es estudiante. Familiares solicitaron respuestas a la Fiscalía General de la República luego de 6 meses tras la desaparición de Armando.³⁸⁸

5	25/03/2022	1	Masculino	23	Pescador	Caserío Los Cóbanos, Sonsonate
---	------------	---	-----------	----	----------	--------------------------------

Héctor Adolfo Choto Jiménez desapareció el 25 de marzo de 2022 en el caserío Los Cóbanos, cantón Punta Remedios ubicado en Acajutla, Sonsonate.³⁸⁹ El joven de 23 años se encontraba en la vivienda de la novia hasta las 10:00 p.m. que salió para su casa. Luego ya no se conoció su paradero.

Al siguiente día de desaparecido, familiares y autoridades buscaron en la zona sin obtener resultados. La PNC, les recomendó buscar al joven en bartolinas, morgues y hospitales. El 28 de marzo, familiares buscaron a Héctor en bartolinas para saber si fue capturado bajo el RE pero no lo encontraron.³⁹⁰ Luego, fueron a interponer la denuncia de desaparición. Su caso sigue abierto en la Oficina Fiscal de Sonsonate.³⁹¹

6	19/05/2022	1	Femenino	18	Estudiante	Ciudad Arce, La Libertad
---	------------	---	----------	----	------------	--------------------------

Paola Jimena Arana Delgado tenía 18 años de edad cuando desapareció. Según familiares, salió el 26 de mayo de 2022 desde el cantón La Joyita hacia la Unidad de Salud de Ciudad Arce, en La Libertad. Al siguiente día la familia fue a interponer la denuncia, sin embargo, les dijeron que no podían tomar la denuncia porque había pasado poco tiempo.³⁹²

Maira Delgado, madre de Paola, comentó que un policía de la delegación de Ciudad Arce le dijo: “Espérese, seguramente su hija se fue con el novio y ya va a regresar”.³⁹³ Por ello, la familia tuvo que esperar hasta el 29 de mayo para reportar la desaparición de la joven en otra delegación. La alerta por

³⁸⁸ Laura Jordán, “Familiares aún ocupan las redes sociales para hacer denuncias de desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 4 de octubre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familiares-aun-ocupan-las-redes-sociales-para-hacer-denuncias-de-desaparecidos-20221003-0090.html>

³⁸⁹ Óscar Reyes, “Piden ayuda para encontrar a joven”, *La Prensa Gráfica*, 30 de marzo, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Piden-ayuda-para-encontrar-a-joven-20220329-0061.html>

³⁹⁰ Lissette Lemus, “Héctor Choto, el pescador desaparecido en la playa Los Cóbanos”, *El Diario de Hoy*, 3 de abril, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-busqueda-de-personas-desaparecidas/943107/2022/>

³⁹¹ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

³⁹² Lissette Lemus, “Paola salió a la clínica y nunca volvió”, *El Diario de Hoy*, 3 de agosto, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-busqueda-de-personas-desaparecidas-violencia-el-salvador/984014/2022/>

³⁹³ Laura Jordán, “577 denuncias por desaparición en primeros cinco meses de 2022 en El Salvador”, *La Prensa Gráfica*, 14 de julio, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/577-denuncias-por-desaparicion-en-primeros-cinco-meses-de-2022-en-El-Salvador-20220713-0094.html>

la desaparición fue difundida por diversas organizaciones sin obtener respuesta de su paradero.³⁹⁴ La madre de la joven denuncia la falta de apoyo por parte de las autoridades. Su caso es investigado por la Oficina Fiscal de Santa Tecla.³⁹⁵

7	11/09/2022	1	Femenino	17	Estudiante	Comunidad Iberia, San Salvador
---	------------	---	----------	----	------------	--------------------------------

Rosa Inés Hernández Rivas desapareció el 11 de septiembre de 2022 en la comunidad Iberia, en San Salvador. La joven de 17 años vivía con su hermana, tenía tres años viviendo en el lugar y estudiaba en el Centro Escolar Francisco A. Gamboa. El día de su desaparición, Rosa salió a la carretera a recoger un pedido de una farmacia y ya no regresó. La familia salió a buscarla y se encontraron a una patrulla de la PNC, quienes le dijeron que debían esperar 24 horas para reportar la desaparición. La hermana de Rosa, al siguiente día realizó el reporte en la delegación de Monserrat, en San Salvador. Sin embargo, las autoridades le dijeron que tenían varios casos y debían esperar para su búsqueda.³⁹⁶

8	13/09/2022	1	Femenino	16	S/D	Zona del Rancho Navarra
---	------------	---	----------	----	-----	-------------------------

Milagro Yaneth Monge Muñoz desapareció el 13 de septiembre de 2022 en la zona del Rancho Navarra, autopista al Aeropuerto Internacional de El Salvador.³⁹⁷ Actualmente, organizaciones como Alerta Raquel, denuncian que su caso continúa activo a más de cuatro meses de su desaparición.³⁹⁸

9	22/10/2022	1	Femenino	60	Comerciante	Comunidad la Realidad, Santa Ana
---	------------	---	----------	----	-------------	----------------------------------

Ana Silvia Díaz fue reportada como desaparecida el 22 de octubre de 2022. Familiares comentaron que fue vista por última vez cuando salió de su casa ubicada en la comunidad La Realidad, en Santa

³⁹⁴ <https://twitter.com/InformaTVX/status/1532474666991902748>

³⁹⁵ David Bernal y Claudia Espinoza, “44 rostros para poder visibilizar la búsqueda de todos los desaparecidos”, *La Prensa Gráfica*, 11 de diciembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/44-rostros-para-poder-visibilizar-la-busqueda-de-todos-los-desaparecidos-20221210-0051.html>

³⁹⁶ Laura Jordán, “Familia denuncia desaparición de menor en comunidad Iberia”, *La Prensa Gráfica*, 18 de octubre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Familia-denuncia-desaparicion-de-menor-en-comunidad-Iberia-20221017-0074.html>

³⁹⁷ Graciela Barrera, “Siete casos de personas desaparecidas sin resolver”, *El Diario de Hoy*, 9 de enero, 2023, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/desaparecidos-violencia-nayib-bukele/1030358/2023/>

³⁹⁸ Alerta Raquel (@alerta_raquel), “#CasosActivos2022 Cada día seguimos en búsqueda de nuestras desaparecidas. Paola Arana fue desaparecida el 26 de mayo de 2022. Milagro Monge fue desaparecida el 13 de septiembre de 2022. ¡Las desaparecidas nos hacen falta a todos!”, Twitter, 20 de enero, 2023, 7:30 p.m., https://twitter.com/alerta_raquel/status/1616609020982214656

Ana, hacia su trabajo. Ana lleva más de 30 años como comerciante en el Mercado Central.³⁹⁹ El 24 de octubre se difundió la alerta en redes sociales para dar con su paradero.⁴⁰⁰

10	16/12/2022	1	Femenino	16	S/D	San Bartolo, Ilopango
----	------------	---	----------	----	-----	-----------------------

Keiry Liseth Cruz Vásquez, de 16 años de edad, desapareció el 16 de diciembre de 2022. Fue vista por última vez en San Bartolo, Ilopango, departamento de San Salvador. En redes sociales circuló la alerta y la denuncia ya fue interpuesta en el mismo municipio de su desaparición.⁴⁰¹

Anexo 2. Audiencias masivas realizadas en el marco del RE durante el período del 10 de abril al 31 de diciembre de 2022

Nº	Fecha de publicación	Cantidad de imputados	Delitos atribuidos	Zona del tribunal
1	10/04/2022	215	Sin Determinar.	Central
2	10/04/2022	240	Organizaciones terroristas; tráfico ilícito; posesión y tenencia; y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
3	10/04/2022	207	Organizaciones terroristas, tenencia y portación de arma de fuego y posesión y tenencia de droga.	Central
4	10/04/2022	417	Organizaciones terroristas, tenencia y portación de arma de fuego y posesión y tenencia de droga.	Sin Determinar

³⁹⁹ Miguel Marroquín, “Comerciante santaneca desaparece cuando se dirigía a abrir su negocio”, *La Prensa Gráfica*, 24 de octubre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Comerciante-santaneca-desaparece-cuando-se-dirigia-a-abrir-su-negocio-20221024-0017.html>

⁴⁰⁰ Alerta Raquel (@alerta_raquel), “#AlertaRaquel Ayúdanos a localizar a Silvia Díaz Linares de 60 años de edad. ✨Silvia fue vista por última vez el día de ayer en Santa Ana. ✨Es de piel blanca y cabello canoso. Si tienes algún tipo de información comunícate con nosotras”, Twitter, 24 de octubre, 2022, 7:04 p.m., https://twitter.com/alerta_raquel/status/1584712347377016832

⁴⁰¹ Redacción YSUCA, “El Salvador continúa contando desaparecidos”, *YSUCA*, 5 de enero, 2023, <https://ysuca.org.sv/2023/01/el-salvador-continua-contando-desaparecidos/>

5	11/04/2022	202	Organizaciones terroristas, tráfico ilícito, receptación, uso ilegal de inmuebles, hurto de fluidos, entre otros delitos.	Central
6	12/04/2022	480	Agrupaciones ilícitas y otros delitos, entre ellos homicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, extorsiones agravadas, proposición y conspiración en el delito de homicidios, entre otros.	Oriental
7	14/04/2022	158	Asociaciones ilícitas.	Central
8	14/04/2022	278	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
9	16/04/2022	200	Sin Determinar.	Central
10	16/04/2022	83	Agrupaciones ilícitas.	Central
11	16/04/2022	93	Sin Determinar.	Central
12	16/04/2022	68	Sin Determinar.	Central
13	16/04/2022	255	Agrupaciones ilícitas. Algunos procesados también se les atribuyen homicidios agravados imperfectos o tentados; posesión y tenencia de droga y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
14	16/04/2022	112	Sin Determinar.	Central
15	16/04/2022	495	Agrupaciones ilícitas.	Central
16	18/04/2022	307	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con fines de tráfico; tráfico ilícito de droga; tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego; allanamiento de morada; y casos especiales de lavado de dinero.	Occidental

17	19/04/2022	237	Agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas, privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación entre otros.	Oriental
18	19/04/2022	39	Agrupaciones ilícitas.	Central
19	19/04/2022	58	Agrupaciones ilícitas.	Sin Determinar
20	20/04/2022	56	Agrupaciones ilícitas.	Central
21	20/04/2022	43	Agrupaciones ilícitas.	Central
22	21/04/2022	86	Agrupaciones ilícitas y receptación.	Central
23	21/04/2022	376	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con fines de tráfico.	Central
24	21/04/2022	67	Agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma de fuego y tráfico ilícito de droga..	Oriental
25	21/04/2022	100	Agrupaciones ilícitas y extorsión.	Central
26	22/04/2022	94	Agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de droga.	Central
27	22/04/2022	552	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, robo agravado, privación de libertad, homicidio agravado tentado o imperfecto, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y usurpación de inmuebles.	Occidental
28	22/04/2022	82	Agrupaciones ilícitas.	Central
29	22/04/2022	188	Agrupaciones ilícitas y tenencia y portación de arma de fuego.	Central
30	26/04/2022	73	Tráfico ilícito de droga, tenencia, portación ilegal de armas de fuego, extorsión agravada, amenazas agravadas y agrupaciones ilícitas.	Oriental

31	26/04/2022	64	Agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego.	Central
32	26/04/2022	149	Agrupaciones ilícitas.	Central
33	26/04/2022	223	Agrupaciones ilícitas.	Central
34	26/04/2022	134	Agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas, privación de libertad, entre otros.	Oriental
35	27/04/2022	202	Agrupaciones ilícitas y tenencia y portación de arma de fuego.	Central
36	27/04/2022	102	Agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego, posesión y tenencia de droga.	Central
37	27/04/2022	55	Agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego,	Central
38	27/04/2022	95	Agrupaciones ilícitas, y posesión y tenencia de droga.	Central
39	28/04/2022	511	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, amenazas con agravación especial, tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
40	01/05/2022	476	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, tráfico ilícito, posesión y tenencia con fines de tráfico, casos especiales de lavado de dinero, fraude de servicios de energía o fluidos, amenazas con agravación especial y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
41	02/05/2022	54	Agrupaciones ilícitas, homicidio agravado imperfecto o tentado y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental

42	02/05/2022	398	Agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego, resistencia y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.	Central
43	02/05/2022	140	Agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de arma y posesión tenencia de drogas.	Central
44	06/05/2022	181	Agrupaciones ilícitas, robo agravado y posesión y tenencia, entre otros hechos delictivos.	Central
45	06/05/2022	99	Agrupaciones ilícitas.	Oriental
46	09/05/2022	83	Agrupaciones ilícitas, tenencia y portación de arma de fuego, y posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.	Central
47	09/05/2022	65	Agrupaciones ilícitas.	Occidental
48	11/05/2022	125	Agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
49	11/05/2022	478	Agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito de droga.	Occidental
50	11/05/2022	268	Agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, hurto agravado y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de arma de fuego.	Occidental
51	12/05/2022	513	Agrupaciones ilícitas. Dos de los imputados son acusados de los delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia con fines de tráfico.	Central
52	12/05/2022	328	Amenazas, lesiones, agrupaciones ilícitas y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego.	Occidental
53	13/05/2022	302	Agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción de armas de guerra, amenazas con agravación especial, receptación y posesión y tenencia de droga.	Occidental

54	13/05/2022	126	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, portación y conducción ilegal de arma de fuego, extorsión agravada y limitación ilegal a la libertad de circulación.	Oriental
55	16/05/2022	203	Agrupaciones ilícitas.	Central
56	16/05/2022	367	Agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, además de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.	Central
57	16/05/2022	69	Agrupaciones ilícitas.	Occidental
58	17/05/2022	204	Agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y posesión y tenencia de droga.	Central
59	18/05/2022	154	Organizaciones terroristas, agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, homicidios, limitación ilegal a la libertad de circulación, posesión y tenencia de drogas, tenencia ilegal de arma de fuego, robo agravado y otros delitos.	Oriental
60	19/05/2022	36	Agrupaciones ilícitas.	Occidental
61	20/05/2022	165	Agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de droga.	Central
62	23/05/2022	91	Agrupaciones ilícitas, extorsión agravada, posesión y tenencia de drogas, tráfico ilícito, homicidio agravado, privación de libertad, limitación ilegal a la libertad de circulación y otros delitos.	Oriental
63	24/05/2022	466	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción	Occidental ⁴⁰²

⁴⁰²Centros Judiciales El Salvador (24/05/2022). Decretan prisión preventiva a 466 capturados en el Régimen de Excepción. Facebook. <https://www.facebook.com/CentrosJudicialesSv/posts/pfbid02HF1m5yz6gccAQ7RENSZYRUs6Jwqy95eSczpf8UW1bpZeNKTHBf9XZjQRZpx5o9pzi>

			ilegal de arma de fuego y amenazas con agravación especial.	
64	25/05/2022	33	Agrupaciones ilícitas, robo y lesiones.	Occidental
65	26/05/2022	196	Agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, extorsiones agravadas, limitación ilegal a la libertad de circulación, posesión y tenencia de drogas, portación ilegal de arma de fuego y otros delitos.	Oriental
66	26/05/2022	274	Agrupaciones ilícitas.	Central
67	26/05/2022	204	Agrupaciones ilícitas y tráfico ilícito.	Central
68	26/05/2022	537	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia, limitación ilegal a la libertad de circulación y amenazas.	Occidental
69	27/05/2022	168	Agrupaciones ilícitas.	Central
70	27/05/2022	143	Agrupaciones ilícitas, portación ilegal de armas de fuego, extorsión agravada, amenazas, tráfico ilícito y otros.	Oriental
71	30/05/2022	226	Agrupaciones ilícitas y otros delitos, entre ellos extorsiones, amenazas y varios homicidios.	Oriental
72	31/05/2022	177	Agrupaciones ilícitas, resistencia, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego y lavado de dinero.	Central
73	31/05/2022	515	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia con fines de tráfico, lavado de dinero y activos y tráfico ilícito.	Occidental
74	31/05/2022	330	Agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, extorsiones agravadas y otros ilícitos.	Oriental
75	03/06/2022	165	Organizaciones terroristas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de	Oriental

			fuego, limitación ilegal a la libertad de circulación, amenazas y otros hechos delictivos.	
76	06/06/2022	42	Agrupaciones ilícitas.	Occidental
77	06/06/2022	63	Agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas, amenazas y otros delitos.	Oriental
78	06/06/2022	403	Agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, receptación, tenencia y uso indebido de traje o uniforme, tráfico ilícito y casos especiales de lavado de dinero y activos.	Occidental
79	07/06/2022	122	Agrupaciones ilícitas, posesión y tenencia de droga, tráfico ilícito, amenazas, homicidios, extorsiones, limitación ilegal a la libertad de circulación, tenencia ilegal de arma de fuego y otros delitos.	Oriental
80	08/06/2022	45	Agrupaciones ilícitas.	Occidental
81	09/06/2022	224	Agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego, tráfico ilícito y posesión y tenencia.	Occidental
82	13/06/2022	95	Agrupaciones ilícitas.	Central
83	13/06/2022	72	Agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito de droga, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego en perjuicio de la paz pública.	Central
84	13/06/2022	86	Agrupaciones ilícitas, apropiación indebida de vehículo automotor, falsedad material y posesión y tenencia.	Central
85	14/06/2022	31	Agrupaciones ilícitas y algunos de ellos por homicidio imperfecto o tentado.	Occidental
86	15/06/2022	201	Agrupaciones ilícitas, tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, tenencia, portación o conducción de	Occidental

			armas de guerra, lavado de dinero y activos, tráfico ilícito y homicidio imperfecto o tentado.	
87	16/06/2022	104	Agrupaciones ilícitas.	Central
88	20/06/2022	79	Agrupaciones ilícitas, tenencia ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas.	Oriental
89	21/06/2022	430	Agrupaciones ilícitas, tráfico ilícito, receptación, homicidio agravado imperfecto o tentado y tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego.	Occidental
90	27/06/2022	258	Agrupaciones ilícitas y otros delitos, entre ellos, homicidios agravados, extorsión agravada, limitación ilegal a la libertad de circulación, portación y tenencia de armas, posesión y tenencia de drogas, tráfico ilícito, amenazas agravadas, resistencia, lesiones y otros.	Oriental
91	28/06/2022	52	Agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas, posesión y tenencia de droga, tráfico ilícito, portación ilegal de armas de fuego, amenazas, extorsiones y otros.	Oriental
92	01/07/2022	82	Agrupaciones ilícitas.	Central
93	01/07/2022	71	Agrupaciones ilícitas.	Central
94	06/07/2022	56	Posesión y Tenencia y Agrupaciones Ilícitas.	Central
95	08/07/2022	56	Agrupaciones ilícitas.	Central
96	08/07/2022	46	Agrupaciones ilícitas.	Oriental
97	12/07/2022	100	Agrupaciones ilícitas, extorsiones agravadas, homicidio agravado, portación ilegal de armas de fuego, tenencia y posesión de drogas, amenazas, limitación ilegal de la libertad de circulación.	Oriental
98	15/07/2022	31	Agrupaciones ilícitas.	Central

99	19/07/2022	155	Agrupaciones ilícitas y posesión y tenencia de droga.	Occidental
100	20/07/2022	41	Agrupaciones ilícitas.	Central
101	21/07/2022	64	Agrupaciones ilícitas y tenencia portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego	Central
102	21/07/2022	93	Agrupaciones ilícitas.	Central
103	22/07/2022	26	Agrupaciones ilícitas, extorsión, amenazas, limitación a la libre circulación y otros delitos como posesión y tenencia de drogas y portación ilegal de armas de fuego.	Oriental
104	26/07/2022	43	Agrupaciones ilícitas.	Central
105	27/07/2022	48	Agrupaciones ilícitas.	Central
106	27/07/2022	29	Agrupaciones ilícitas.	Central
107	27/07/2022	27	Agrupaciones ilícitas.	Central
108	28/07/2022	38	Agrupaciones ilícitas.	Central
109	08/08/2022	120	Agrupaciones ilícitas, así como tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego, posesión y tenencia, homicidios agravados, extorsiones, limitación ilegal a la libertad de circulación, amenazas agravadas, actos de terrorismo y otros.	Oriental
110	10/08/2022	47	Agrupaciones ilícitas.	Central

Fuente: elaboración propia a partir de información publicada en página de Facebook de la CSJ.

Anexo 3: casos de judicializaciones relacionadas a violencia sexual.

Nº	Lugar y fecha de los hechos	Vínculo con víctima	Agresión sufrida	Estado Judicial	Proceso
1	Juayúa-Sonsonate, desde 2002	Profesor	Violación y agresión sexual	Condena	
Un profesor fue condenado a 26 años y 8 meses de prisión por agresión sexual y violación en la modalidad continuada. Los hechos ocurrieron cuando se desempeñaba en un centro escolar, cargo que aprovechó para agredir sexualmente a una de sus alumnas y violarla en reiteradas ocasiones. Comenzó a abusar de la víctima cuando tenía 12 años de edad y continuó haciéndolo durante seis años, hasta que ella cumplió la mayoría de edad ⁴⁰³ .					
2	Soyapango y Tonacatepeque-San Salvador, desde 2015	Padre	Violación sexual	En proceso	
Un imputado fue enviado a detención provisional por el delito de violación. Según la nota periodística, aprovechaba cuando su esposa trabajaba de noche para abusar de su hija, a quien amenazaba con hacerle daño a ella y a su hermano menor. Esos abusos iniciaron cuando ella tenía siete años y terminaron cuando cumplió 14 años; y decidió contarle a su madre sobre el abuso. Entre las evidencias se encuentra el peritaje de Medicina Legal que confirma la violación y también el resultado de exámenes psicológicos que demuestran que la víctima presenta una afectación negativa y conducta propia de niñas violadas. Así como, la entrevista a la menor ⁴⁰⁴ .					
3	Juayúa-Sonsonate, Octubre-Diciembre 2017	Padre	Violación y agresión sexual	Condena	
Un hombre fue condenado a 74 años y 8 meses en prisión porque las autoridades lograron comprobar durante el proceso judicial que había abusado sexualmente de sus hijas, de 8 y 10 años de edad. El Tribunal ordenó la sentencia para el sujeto y, además, al pago de \$1,680 y \$1,120 dólares a las víctimas, en concepto de responsabilidad civil ⁴⁰⁵ .					
4	Tonacatepeque-San Salvador, 19/02/2019	—	Agresión sexual	Condena	
Exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia fue condenado por el delito de agresión sexual contra una niña de 10 años. De acuerdo con la acusación la niña se encontraba de visita en la casa de su tía, estaba jugando en el pasaje con otro niño, cuando el sujeto se acercó y la agredió. El exmagistrado fue condenado en un segundo juicio					

⁴⁰³ Jaime López, “Condenan a profesor a 26 años y ocho meses de prisión por agresión y violación”, *Diario El Mundo*, 09 de junio, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-profesor-a-26-anos-y-ocho-meses-de-prision-por-agresion-y-violacion>

⁴⁰⁴ David Marroquín, “Niña sufrió abusos sexuales durante 7 años por parte de su padre”, *El Diario de Hoy*, 07 de febrero, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juzgados-menor-violada-siete-padre/924956/2022/>

⁴⁰⁵ Cristian Díaz, “Hombre condenado a 74 años de prisión por violar a sus dos hijas”, *El Diario de Hoy*, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/juayua-violacion-padre-hijas/957297/2022/>

sobre esta causa, puesto que en la primera ocasión se resolvió que se trataba de una falta a la moral y no de un delito ⁴⁰⁶ .				
5	Tacuba-Ahuachapán, 27/11/2019	Padre	Agresión sexual	Condena
Un hombre fue condenado a 25 años de prisión por haber agredido sexualmente a sus dos hijas. El ilícito habría sido cometido en la residencia de las víctimas ⁴⁰⁷ .				
6	San Francisco Menéndez-Ahuachapán, 28/01/2020	Padre	Violación sexual	Condena
Un hombre de 60 años fue condenado a 14 años en prisión luego que un tribunal lo declarara culpable de abusar sexualmente de su hija menor de edad. El hecho habría ocurrido en su vivienda ⁴⁰⁸ .				
7	Chalchuapa-Santa Ana, Abril-Agosto 2020	Vecino	Exhibiciones obscenas	Condena
Un hombre fue condenado por el delito de exhibiciones obscenas en perjuicio de una adolescente de 12 años de edad. El sujeto envió fotos y videos sexuales suyos a la adolescente, a través de una plataforma digital ⁴⁰⁹ .				
8	SD, desde mayo 2020	Padrastro	Violación sexual	Condena
Un hombre fue condenado a 21 años de prisión por el delito de violación en menor o incapaz agravada. La FGR manifestó que los abusos sexuales comenzaron cuando el procesado aprovechó que la menor quedó en la vivienda bajo su cuidado. Luego de cometer el abuso sexual amenazó a la víctima con asesinarla o matar a su mamá o hermano si comentaba lo ocurrido ⁴¹⁰ .				
9	Chalchuapa-Santa Ana, 17/07/2020	—	Agresión sexual	Condena
Un hombre fue condenado a ocho años de prisión por el delito de agresión sexual en contra de una niña de cuatro años. Ese día el hombre aprovechó que la madre andaba haciendo un mandado para entrar en la vivienda y				

⁴⁰⁶ Redacción, “Trasladan a penal de Santa Ana al exmagistrado condenado por tocamientos a una niña”, *Radio YSKL*, 17 de marzo, 2022, <https://radioyskl.com/2022/03/17/trasladan-a-penal-de-santa-ana-al-exmagistrado-condenado-por-tocamientos-a-una-nina/>

⁴⁰⁷ Redacción, “Condenado por agredir a dos hijas menores de edad”, *La Prensa Gráfica*, 24 de marzo, 2022, <https://www.pressreader.com/el-salvador/la-prensa-grafica/20220324/282136409910234>

⁴⁰⁸ Marielos Román, “Ahuachapán: A prisión por violar a su hija”, *La Prensa Gráfica*, 10 de enero, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Ahuachapan-A-prision-por-violar-a-su-hija-20220109-0052.html>

⁴⁰⁹ Jaime López, “Cuatro años de cárcel para hombre que envió fotos obscenas a menor”, *Diario El Mundo*, 17 de junio, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/cuatro-anos-de-carcel-para-hombre-que-envio-fotos-obscenas-a-menor>

⁴¹⁰ Miguel Marroquín, “Hombre a prisión por violar a hijastra”, *La Prensa Gráfica*, 28 de noviembre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Hombre-a-prision-por-violar-a-hijastra-20221127-0048.html>

agredirle sexualmente. Las autoridades policiales capturaron al agresor en el periodo de flagrancia. Por su parte, el Tribunal consideró que había pruebas suficientes para declarar culpable al acusado ⁴¹¹ .				
10	Soyapango-San Salvador, noviembre 2020	Conocida	Violación sexual	Condena
Joven es condenado a 14 años de cárcel por violación de adolescente de 14 años. El relato señala que el agresor aprovechó que la menor estaba de visita en su casa para cometer el delito en horas de la madrugada y como resultado de la violación la adolescente quedó embarazada ⁴¹² .				
11	Huizucar-La Libertad, Junio 2021	—	Agresión sexual	Condena
Una mujer fue condenada a 14 años de cárcel por agredir sexualmente a un menor de edad. La Fiscalía relató que la mujer convenció al menor para que dejara su hogar e hiciera hurtos, a cambio de dulces y juguetes. Después influyó al niño para que se quedara a dormir en su casa y agredirlo ⁴¹³ .				
12	Santa Tecla-La Libertad, Mayo-Junio 2021	—	Violación y agresión sexual	Condena
Un hombre fue condenado a 20 años y 6 meses por el delito de violación en menor e incapaz agravada en la modalidad continuada, y 12 años y seis meses por el delito de agresión sexual. Los hechos atribuidos fueron cometidos contra una niña de 13 años de edad ⁴¹⁴ .				
13	SD	—	Agresión sexual	Condena
Un hombre identificado como pastor de una iglesia en el municipio de Cojutepeque, fue condenado a 8 años de prisión por agredir sexualmente a una menor de edad mientras dormía ⁴¹⁵ .				

Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

⁴¹¹ Lissette Lemus, “Agresor sexual de niña de cuatro años condenado a prisión”, *El Diario de Hoy*, 01 de julio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/agresor-sexual-condenado-prision/972927/2022/>

⁴¹² Lissette Lemus, “Joven es condenado a 14 años de cárcel por violación de niña de 14”, *El Diario de Hoy*, 22 de marzo, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/violencia-de-genero-violacion-condena/938955/2022/>

⁴¹³ Dennis Acosta, “Condenan a mujer que agredió a menor tras ofrecerle juguetes y dulces”, *Diario El Mundo*, 25 agosto, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-mujer-que-agredio-a-menor-tras-ofrecerle-juguetes-y-dulces>

⁴¹⁴ Jaime López, “Condenan a 33 años y medio a un sujeto por violación en Santa Tecla”, *Diario El Mundo*, 17 de junio, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-33-anos-y-medio-a-un-sujeto-por-violacion-en-santa-tecla>

⁴¹⁵ Emilce Rivera, “Pastor de Cojutepeque fue condenado a prisión por violar a una menor”, *El Diario de Hoy*, 07 de julio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/cojutepeque-el-salvador-fiscalia-general-sentencias-condenatorias-974614/2022/>

Anexo 4: casos de violencia intrafamiliar

N°	Lugar y fecha	Parentesco	Agresión sufrida	Estado Proceso Judicial
1	Nueva Guadalupe-San Miguel, 23/10/2019	Madre	Asesinato	Condena
Una mujer le quitó brutalmente la vida a su hija recién nacida y en el 2022 fue condenada por el Tribunal Primero de Sentencia de San Miguel a pasar tres décadas en prisión. El crimen lo cometió en la casa donde vivía. De acuerdo a la autopsia la causa directa de la muerte de la bebé fue asfixia mecánica por estrangulamiento. ⁴¹⁶				
2	Candelaria de la Frontera-Santa Ana, 12/11/2020	Padre - Padrastró	Asesinato	Judicializado
Un hombre deberá enfrentar juicio por el crimen de su compañera de vida, el hijo de ambos que tenía 10 años; y su hijastro de 17 años. El sujeto fue acusado por la Fiscalía por los delitos de feminicidio agravado y homicidio agravado en perjuicio de los dos menores de edad. En las investigaciones se determinó que antes del triple crimen, existieron episodios reincidentes de violencia intrafamiliar. ⁴¹⁷				
3	Sonsonate, 03/01/2022	Madrastra	Asesinato	Condena
Una mujer fue condenada a 25 años de prisión por homicidio agravado en perjuicio de su hijastro de 3 años de edad. La mujer y su pareja (padre del niño) discutieron y en represalia esta comenzó a estrangularlo y golpearlo contra el suelo. Luego 16 días internado en el hospital, el niño falleció a causa de los múltiples traumas ⁴¹⁸ .				
4	San Isidro-Cabañas, 07/02/2022	Padre	Asesinato	Desconocido
Un hombre fue capturado por haber envenenado a su esposa e hija; por lo que sería procesado por feminicidio. Habitantes del municipio manifestaron que era de su conocimiento que la mujer era sometida a violencia física y verbal por su pareja, pero que por temor nunca lo habría denunciado. ⁴¹⁹				

⁴¹⁶ Enrique Carranza, "Mujer en San Miguel lesionó con tijera y estranguló a su recién nacida", *El Diario de Hoy*, 14 de mayo, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/mujer-en-san-miguel-estrangulo-a-su-recien-nacida/956033/2022/>

⁴¹⁷ Cristian Díaz, "Sujeto a juicio por matar a mujer, hijo e hijastro en Santa Ana", *El Diario de Hoy*, 07 de junio, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/santa-ana-mato-mujer-hijos/964557/2022/>

⁴¹⁸ Jaime López, "Condenan a mujer por asesinato de su hijastro de tres años", *Diario El Mundo*, 07 de julio, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/condenan-a-mujer-por-asesinato-de-su-hijastro-de-tres-anos>

⁴¹⁹ David Peña, "PNC confirma que acusado de envenenar a su hija y a su compañera de vida es un peligroso cabecilla de pandilla", *La Prensa Gráfica*, 18 de febrero, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/PNC-confirma-que-acusado-de-envenenar-a-su-hija-y-a-su-companera-de-vida-es-un-peligroso-cabecilla-de-pandilla--20220218-0057.html>

5	Ozatlán-Usulután, 05/10/2022	Pareja (presuntamente)	Asesinato	Captura del imputado
La víctima: una adolescente identificada como Milagro C. y estudiante de noveno grado. El presunto agresor fue capturado por la Policía el 6 de octubre acusado por el feminicidio de la adolescente con quien presuntamente mantenía una relación sentimental ⁴²⁰ .				

Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

Anexo 5: Asesinatos cometidos contra la niñez y adolescencia

N°	Lugar y fecha del hecho	Edad de la víctima	Agresión sufrida	Estado de investigación
1	Colón-La Libertad, 11/12/2021	11 años	Asesinato	Captura de los imputados
El niño recién había finalizado cuarto grado cuando fue asesinado. Él ayudaba a su madre en la venta de frutas y verduras, desapareció a las 5:00 de la tarde cuando salió en su bicicleta a comprar papas y su cadáver fue encontrado a las 8:00 de la noche de ese mismo día, con signos de barbarie. En marzo de 2022 se informó sobre la captura de cuatro imputados por el asesinato del niño ⁴²¹ .				
2	Santa María, Usulután, 19/02/2022	Desconocido	Asesinato	Desconocido
Un menor de edad con discapacidad fue asesinado con arma blanca. De acuerdo con indagaciones en la escena, el menor fue atacado por un grupo de sujetos desconocidos que ingresaron a su vivienda y lo atacaron con arma blanca, falleciendo en el lugar ⁴²² .				
3	Soyapango, S.D.	17 años	Asesinato	Desconocido

⁴²⁰ Redacción, "Capturan a hombre por asesinato de una estudiante de noveno grado con quien mantenía una relación sentimental", *La Prensa Gráfica*, 06 de octubre, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Capturan-a-hombre-por-asesinar-a-su-novia-una-estudiante-de-noveno-grado-en-Usulután-20221006-0046.html>

⁴²¹ Lissette Lemus, "Capturan a sospechosos de asesinar a niño vendedor de frutas en Colón", *El Diario de Hoy*, 24 de marzo, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/captura-pandilleros-asesinato-menor/939768/2022/>

⁴²² Redacción, "Un menor con discapacidad y un hombre mayor han sido asesinados entre sábado y domingo", *La Prensa Gráfica*, 20 de febrero, 2022, <https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Asesinan-a-un-hombre-mientras-cuidaba-sillas-para-una-fiesta-de-15-anos-en-Tejutepeque-20220220-0015.html>

El cadáver de una adolescente fue encontrado en la cuneta de una carretera. Según el reporte preliminar de las autoridades, la víctima fue asesinada y luego abandonaron su cuerpo. Familiares de la víctima reconocieron a la joven asesinada y dijeron que desde ayer se encontraba desaparecida ⁴²³ .				
4	Mejicanos, 04/03/2022	16 años	Asesinato	Desconocido
Según el reporte preliminar de los hechos, el joven fue atacado con arma de fuego mientras caminaba por la zona. Asimismo, se señala que el joven recibió siete impactos de bala en su cuerpo, y murió en el mismo lugar ⁴²⁴ .				
5	Nahuizalco, Sonsonate, 31/10/2022	3 años	Asesinato	Captura del imputado
Una joven madre y su hijo de tres años fueron asesinados en una vivienda. Según las primeras pesquisas de las autoridades, el hecho fue cometido con lujo de barbarie por los hechores, que se dieron a la fuga. Una fuente del caso señaló que la mujer tenía heridas de arma blanca; su hijo, presuntamente fue asfixiado ⁴²⁵ .				

Fuente: Elaboración propia con base en monitoreo de medios de comunicación.

⁴²³ María Navidad, "Sí, ella es mi hermana": Menor fue asesinada y su cadáver fue encontrado en cuneta de carretera de Oro", *El Diario de Hoy*, 23 de febrero, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/encuentra-cuerpo-de-mujer-asesinada-en-carretera-oro-soyapango/929863/2022/>

⁴²⁴ Redacción, "Asesinan a balazos a un joven de 16 años en Mejicanos", *Diario El Mundo*, 04 de marzo, 2022, <https://diario.elmundo.sv/nacionales/asesinan-a-balazos-a-un-joven-de-16-anos-en-mejicanos>

⁴²⁵ Cristian Díaz y Gerardo Orellana, "Matan a joven y su hijo de tres años en caserío de Nahuizalco", *El Diario de Hoy*, 01 de noviembre, 2022, <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/nahuizalco-sonsonate-pnc-asesinato-de-mujeres-/1012200/2022/>



Informe anual 2022:

El estado de los **Derechos
Humanos** en El Salvador



ODH
OBSERVATORIO
UNIVERSITARIO
DE DERECHOS HUMANOS